

Private Herrschaft im Auftrag der Stadt?

Die Rolle von Zürcher Bürgern bei der Expansion des städtischen Territoriums auf dem Land im ausgehenden Mittelalter

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades «Master of Arts»
Historisches Seminar der Universität Zürich
Prof. Dr. Simon Teuscher

Abgabetermin: 31. März 2021
Masterstudium Geschichte 90, Geographie 30

Laura Bitterli
Schulstrasse 10
8805 Richterswil

15-709-504
laura.bitterli@uzh.ch

1.	EINLEITUNG.....	4
2.	ZWEI MUSTERERWERBUNGEN – ODER DOCH NICHT?.....	8
2.1.	DIE TERRITORIALISIERUNG DER STADTSTAATEN.....	8
2.2.	GRÜNINGEN – BURGRECHT EINES ADLIGEN	15
2.3.	WÄDENSWIL – BURGRECHT EINER GEISTLICHEN INSTITUTION	26
2.4.	ZWISCHENFAZIT.....	35
3.	DIE ZÜRCHER BÜRGER UND IHRE GERICHTSHERRSCHAFTEN	37
4.	HERRSCHAFTSERWERBUNGEN ÜBER ZWISCHENHÄNDLER.....	43
4.1.	THALWIL: EIN BÜRGER ALS ZWISCHENHÄNDLER.....	43
4.2.	EGLISAU: DIE STADT ZÜRICH ALS ZWISCHENHÄNDLERIN	45
5.	HERRSCHAFTSMONOPOL ZÜRCHER BÜRGER IN GERICHTSHERRSCHAFTEN	51
5.1.	ALT-REGENSBURG: BURGRECHT FÜHRT ZU MONOPOL ZÜRCHS	51
5.2.	WEININGEN-OETWIL: FRÜHESTES MONOPOL ZÜRCHS.....	60
5.3.	UITIKON-RINGLIKON: EIN ABSTECHER IN DIE REFORMATION.....	65
6.	VERSTAATLICHUNG IM WALDMANN-HANDEL?	71
6.1.	DÜBENDORF UND DIETLIKON-RIEDEN: EIN PARADOXON.....	71
7.	FAZIT.....	76
8.	QUELLENVERZEICHNIS.....	78
8.1.	GEDRUCKTE QUELLEN	78
8.2.	UNVERÖFFENTLICHTE QUELLEN	79
9.	LITERATURVERZEICHNIS	80
10.	ANHANG: QUELLENTANSKRIFTEN	85
10.1.	GRÜNINGEN	85
10.2.	WÄDENSWIL.....	96
10.3.	THALWIL.....	103
10.4.	EGLISAU	105
10.5.	ALT-REGENSBURG:.....	119
10.6.	WEININGEN	169
10.7.	UITIKON-RINGLIKON:	170

Abstract:

Der Stadtstaat Zürich, auf dem der heutige Kanton Zürich beruht, wurde im Spätmittelalter innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem der grössten städtischen Territorien Europas. Die historische Forschung beschäftigte sich diesbezüglich anhin fast ausschliesslich mit zürcherischen Vogteikäufen, Verpfändungen und Burgrechten. In den Quellen wird jedoch immer wieder deutlich, dass Gerichtsherrschaften im Besitz von Zürcher Bürgern bei der städtischen Expansion eine grosse Rolle gespielt haben. Städtisch-bürgerliche Herrschafts- und Besitzrechte auf dem Land stellen nämlich eine besonders starke Komponente der Verbindung zwischen Stadt und Land dar. In Quellen aus verschiedenen bürgerlichen Vogteien spüre ich solchen Stadt-Land-Beziehungen nach. So treten offene und versteckte Versuche Zürichs ans Licht, durch ihre Bürger die städtische Herrschaft über das umliegende Land zu vergrössern und zu sichern.

1. Einleitung

*Wer ouch daz die voegte die vorenanden vogtei verkoufen woltin, so hant si gelôbt, daz si die vogtei verkoufen ze Zurich ir genôzen [...] burgern.*¹

1870 wünschte sich Karl Dändliker, der Begründer der Zürcher Heimatkunde, das vorhandene Material über Gerichtsherrschaften solle doch überall aufgearbeitet werden, damit Vergleiche und eventuell allgemein gültige Schlüsse möglich wären.² Auch 150 Jahre später ist dieser Wunsch noch nicht erfüllt und es existieren weiterhin grosse Forschungslücken. Gerichtsherrschaften³ bildeten die Bausteine des keimenden Stadtstaates und insbesondere in der älteren Literatur erscheint die Entstehung des heutigen Kanton Zürichs als eine teleologisch angehauchte Akkumulation von Rechten und Gebieten. Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich kauften Rechte um Rechte, erst entlang des Zürichsees und dann auch im Hinterland, bis die Zürcher Landschaft an natürliche Grenzen stiess oder wegen den ebenfalls expandierenden Nachbarn nicht mehr ausgedehnt werden konnte. Elisabeth Raiser brachte im Jahr 1969 in einem umfassenden Vergleich der Territorialpolitik zwischen der Hansestadt Lübeck und Zürich die Frage der Motivation ins Spiel: Weshalb und mit welchen Mitteln breitete die Stadt ihre Herrschaft auf dem Land aus? Diese Sichtweise verändert die historische Fragestellung dramatisch: Nun interessiert nicht mehr nur Zeitpunkt und involvierte Personen eines Herrschaftskaufs, sondern es stellt sich auch die Frage, was die einzelnen Parteien zu gewinnen hatten und welche Ziele sie verfolgten. Die Lokal- und Regionalgeschichtsforschung ist sich dabei seit längerem bewusst, dass die grossen Modelle oft zu stark vereinfachen und es in den untersuchten Herrschaften teilweise grosse Abweichungen gab. Nur selten fanden diese genaueren Untersuchungen allerdings Eingang in die kantonale Geschichte.

Ein Aspekt, der bisher stark vernachlässigt wurde, ist die Rolle der städtischen Bürger bei der Expansion Zürichs. Der Übergang von den Vogteien als traditionelle Adelslehen unter zumeist österreichischer Herrschaft⁴, über Lehen von Zürcher Bürgern (grösstenteils immer noch unter habsburgischem Schirm) und später hin zu städtischen Verwaltungsgebieten ist wie erwähnt zwar ereignisgeschichtlich und teilweise auch regionalgeschichtlich aufgearbeitet worden. Allerdings fehlen hier detaillierte Studien: Wie gingen diese Übergänge genau von statten?

¹ KAE D CA 1 (2. März 1306). Transkription in ZUB VIII, Nr. 2828.

² Schmid 1968, S. 9.

³ Die Gerichtsherrschaft ist ein Hilfsbegriff, um rechtliche, administrativ-politische, wirtschaftliche oder kulturelle Formen der Herrschaft zu vereinen. Quellenbegriff dazu wäre die Vogtei, auch niederen Gerichte genannt, die im Gegensatz zur hohen Gerichtsbarkeit nicht über Körperstrafen bestimmen konnte. In der Praxis vereinigen sich unter dem Begriff oft zahlreiche kleinere und grössere Rechte eines Herrn, wobei er eine Steuer erhielt und dafür einen Verband von Personen schirmte respektive innerhalb dieses Verbandes für Ordnung sorgte. Vgl. Schmid 1968, S. 10; Kiessling 1979, S. 125; Eugster 1995, S. 315; Niederhäuser 2003, S. 62-68.

⁴ Die Begriffe Österreich und Habsburg werden in der Literatur zum Spätmittelalter oft (beinahe) synonym verwendet. Habsburg bezieht sich eher auf das Geschlecht, Österreich auf den Herzogstitel.

Weshalb verkauften Zürcher Bürger ihre Herrschaftsrechte an die Stadt? Wann blieben Gerichtsherrschaften in privater Hand? Welche Akteure waren an städtischen Vogteierwerbungen beteiligt und können private Unternehmungen von Ratsleuten überhaupt von ‘staatlich’-offiziell handelnden Ratspersonen unterschieden werden? Zwischen der führenden politischen Schicht mit den entsprechenden politischen Ämtern und der wirtschaftlichen Elite gab es nämlich eine starke Vernetzung und oft auch Doppelrollen. Deshalb kann die städtische Politik auch kaum von den Zielen der involvierten Bürger als Privatpersonen getrennt werden.⁵ Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich genau mit dieser Forschungslücke und geht der Frage nach: *Welche Rolle spielten Zürcher Bürger bei der Expansion des städtischen Territoriums auf dem Land im ausgehenden Mittelalter?*

Wie in der eingangs zitierten Vogtöffnung aus dem Jahr 1306 sind in Quellen ausserdem verschiedentlich Hinweise zu finden, dass Bürger vom Rat der Stadt Zürich ganz gezielt eingesetzt wurden, Gerichtsherrschaften zu verwalten, ohne diese dabei offiziell dem Stadtstaat einzuverleiben. In der vorliegenden Arbeit spüre ich solchen Indizien nach: Von frühesten Erwerbungen bis in die Zeit nach der Reformation – parallel zu Erwerbungen durch den Bürgermeister und den Rat der Stadt Zürich nutzte die Stadt die Oberherrschaft über ihre Bürger, um sich in deren privaten Gerichtsherrschaften einzumischen.

Die historische Forschung zum Verhältnis zwischen Stadt und Raum war lange geprägt vom Schwerpunkt der Betrachtung der Stadt. Demnach wurde die Stadt «als dominierende[r] Faktor einer um sie herum stattfindenden politischen Raumgestaltung» verstanden.⁶ Dieser Zugriff kann die Sicht auf weitere Akteure der politischen Raumgestaltung einschränken. In den letzten Jahrzehnten hat sich deshalb vermehrt ein neuer Ansatz etabliert, der über Bündnis- und Burgrechtsverträge alle Akteure gleichwertig in den Blick bekommen möchte. Diese Interpretation einer zwei- oder mehrseitigen politischen, wirtschaftlichen oder auch sozialen Beziehung ist löblich und kann auch auf Bürger angewendet werden, die ihr Bürgerrecht nicht via Bündnis erhalten hatten. So kann über die verschiedenen Beziehungen zwischen Stadt, Bürger und Landschaft ein verflechtungsgeschichtlicher Ansatz verfolgt werden. Nicht immer finden sich Quellen, um alle Seiten gleichwertig behandeln zu können; deshalb wurden die verschiedenen Fallbeispiele dieser Arbeit ganz bewusst ausgewählt – durch überlieferte Gerichtsprozesse oder persönliche Schriften von Gerichtsherren soll zumindest ansatzweise die ausserstädtische Sicht aufgezeigt werden.

⁵ Vgl. auch Raiser 1969, S. 58.

⁶ Speich 2016, S. 245.

Burgrechte stellten einen Eintritt in das Bürgerrecht einer Stadt dar. Trotz der immer häufigeren Thematisierung dieser Verträge in der Literatur wurde der Begriff bisher wenig reflektiert und eine genaue Definition oder eine Abgrenzung zwischen ‘Burgrecht’, ‘Bürgerrecht’, ‘Ausburgern’ und ‘Bürgern’ scheint kaum möglich. Laut Speich waren Burgrechte Bürgeraufnahmen mit individuell ausgehandelten Bedingungen und Einschränkungen, wobei ins Bürgerrecht einer Stadt sowohl natürliche als auch juristische Personen aufgenommen werden konnten.⁷ Die Literatur unterscheidet in der Regel zwischen einem Bürger und einer durch ein Burgrecht mit einer Stadt in Verbindung stehenden Person, ohne dies explizit zu machen. In den Quellen wird diese Unterscheidung aber oft sogar negiert, weshalb einige der ausgewählten Fallbeispiele Bürger im Fokus haben, die ihr Bürgerrecht durch einen solchen Vertrag erhalten haben.

Adlige Personen oder andere Vertragspartner erhielten durch Burgrechte mit Städten einen selektiven Zugang auf städtische Ressourcen wie Marktzugang, Rechtssicherheit, Steuer- oder Zollvorteile und militärische Aufgebote.⁸ Diese Rechte liessen sich die Städte teuer bezahlen, indem sie dafür die Öffnung von Burgen sicherstellten oder in den verburgrechteten Herrschaften andere Interessen durchsetzten. Es liegt auf der Hand, dass solche Verträge grosses Konfliktpotenzial bargen. Die vielfachen Überarbeitungen und langfristige Wirkung und genau dieses Potenzial für Konflikte zeigen aber unmissverständlich auf, wie wichtig die Burgrechte für Städte, Adel, Klöster und ländliche Kommunen waren. Territorialisierung ist auf jeden Fall nicht als Alleingang städtischer Akteure anzusehen; dazu waren immer auch Partner nötig.⁹ Auch aus diesem Grund sollen im Folgenden nicht nur innerstädtische Bürger miteinbezogen werden, sondern ebenso solche, die ihr Bürgerrecht durch einen Burgrechtsvertrag gewonnen hatten. In den Fallbeispielen dieser Arbeit zeigt sich nämlich, dass in der Praxis oft kaum Unterschiede gefunden werden können zwischen Gebieten, die sich unter direkter städtischer Kontrolle befanden, und solchen, die unter der Herrschaft eines Zürcher Bürgers oder unter burgrechtlich verbundenen Herrschaften standen.

Städtisch-bürgerliche Herrschafts- und Besitzrechte auf dem Land stellen eine besonders starke Komponente der Verbindung zwischen Stadt und Land dar.¹⁰ Diese soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit genauer untersucht werden. Insbesondere interessieren dabei die Herrschaftsübertragungen zwischen Bürgern und Zürich und die Motivation der jeweiligen Akteure. In einem ersten Schritt soll deshalb die aktuelle Forschung zur Territorialisierung des Stadtstaats Zürich analysiert werden. Anhand zweier gut erforschter Beispiele von

⁷ Speich 2016, S. 247.

⁸ Ebd., S. 254.

⁹ Ebd., S. 259. Zum Konzept der Territorialisierung siehe folgendes Kapitel.

¹⁰ Vgl. Kiessling 1979, S. 126.

Herrschaftserwerbungen – Grüningen und Wädenswil – zeige ich auf, dass nicht alle der in der Literatur aufgestellten Thesen immer zutreffen. Beide Herrschaften kamen über Burgrechte an Zürich, die genauen Abläufe weisen aber grosse Unterschiede auf. Ausserdem soll in diesen Abschnitten dafür sensibilisiert werden, dass die Trennung zwischen Bürger und Burgrecht nicht immer so klar ist, wie dies in der Literatur scheint. In einem zweiten Schritt stehen die (inner)städtischen Bürger im Fokus: Dieses Kapitel wird zeigen, dass Bürger in ihrem sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg Geld in Herrschaftsrechte und Güter investierten, um eine finanzielle Absicherung zu haben, aber vor allem auch, um damit einem Nobilitätsideal nachzueifern. Aufbauend auf dieser Basis untersuchen die folgenden drei Kapitel sechs verschiedene Gerichtsherrschaften. Einige davon sind bereits etwas besser erforscht, andere noch kaum. Gemeinsam ist ihnen allen, dass in ihren Erwerb auf unterschiedlichste Weise Zürcher Bürger involviert waren.

Als Quellen dienen hierfür verschiedenste Bestände: Im Staatsarchiv Zürich wurden die bei den Vogteierwerbungen übernommenen Urkunden und Akten überliefert. Für diese Urkunden wurden zumeist Regesten angefertigt; die Akten sind zwar in der Regel chronologisch und nach Herrschaft sortiert, haben aber sonst zumeist keinerlei Bearbeitung erfahren. Ein Überblick über die bürgerlichen Käufe und Verkäufe stösst deshalb auf besondere Schwierigkeiten, weil noch kaum Arbeiten existieren, die das Material zusammengestellt hätten.¹¹ In den Urkundendossiers der städtischen Erwerbungen erscheinen teilweise Hinweise auf Bürger; eine systematische Erfassung der bürgerlichen Käufe wäre aber nur möglich, wenn die Quellen aus den verschiedensten Abteilungen zusammengesucht würden. Leider ist die Überlieferungssituation für bürgerliche Gerichtsherrschaften insgesamt sehr schlecht, da die Familiennachlässe nur vereinzelt in staatliche Archive überführt wurden. Eine Ausnahme bildet hier der Nachlass der Familie Steiner, Gerichtsherren von Uitikon-Ringlikon, der nach Auflösung der Herrschaft dem Staatsarchiv Zürich übergeben wurde. Ausserdem war Uitikon-Ringlikon für ein paar Monate im Besitz des Zuger Stadtschreibers Konrad Zurlauben, dessen minutiöse Abrechnungen und Notizen im Rahmen der Acta Helvetica (Zurlaubiana) teilediert wurden. Die Erwerbung Alt-Regensbergs andererseits lässt sich anhand eines langen Gerichtsprozesses nachvollziehen, der aufgrund der Bedeutung für die eidgenössischen Orte sowohl im Staatsarchiv Zürich als auch in Luzern überliefert wurde. Insgesamt müssen Quellen zu bürgerlichen Herrschaften und deren Verkäufen also aus unterschiedlichsten Beständen zusammengetragen werden.

¹¹ Diese Feststellung macht bereits Raiser 1969, S. 105, FN 422. Im Vergleich zu früheren Arbeiten kann seit einigen Jahren die Schlagwortsuche der Online-Verzeichnisse von (Staats)Archiven grosse Vorteile bringen. Hierfür müssen aber die Dokumente einzeln verzeichnet und am besten auch mit Regesten versehen sein.

2. Zwei Mustererwerbungen – oder doch nicht?

2.1. Die Territorialisierung der Stadtstaaten

Im ausgehenden Mittelalter entstand in Deutschland, Norditalien und in eidgenössischen Gebieten das Phänomen des städtischen Territorialstaats. Dabei bezogen sich Herrschaftsrechte immer stärker auf geographische Räume, womit schlussendlich das abgrenzbare ‘Territorium’ entstand.¹² Zusätzlich versuchten die Städte möglichst alle Rechte eines bestimmten Gebietes zu akkumulieren und diese flächendeckend durchzusetzen, was bedeutet, dass sie für möglichst alle in einem Territorium lebenden Menschen Gültigkeit haben sollten. Dies führte langsam zur (früh)neuzeitlichen Staatlichkeit. Zur Erreichung dieses Ziels stützte man sich auf verschiedenste Herrschaftsmittel: Hoch- und Niedergerichte, (Leib)Eigenschaft und Huldigungseide, aber auch Mandate, Verordnungen, direkte und indirekte Steuern oder Mannschaftsrechte. Durch Herrschaftsvertreter vor Ort wurde versucht, die Ansprüche der Obrigkeit lokal durchzusetzen.¹³ Städte mit grossem Herrschaftsgebiet profitierten vor allem wirtschaftlich stark von ihrem Umland – dieses leistete Abgaben und stellte Arbeitskräfte zur Verfügung.¹⁴ Im 14. Jahrhundert waren über tausend europäische Städte mindestens so gross wie Zürich, Bern oder Luzern. Nur knapp einem Dutzend davon gelang es jedoch, Einfluss über ähnlich umfangreiche Territorien zu gewinnen; etwas, was sonst nur der landesherrliche Adel zu erschaffen vermochte.¹⁵ Das germanische Recht des Mittelalters unterschied nicht zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, weshalb Einzelpersonen genauso wie geistliche Institutionen oder kommunale Gebilde hoheitliche Rechte erwerben konnten.¹⁶ Diese Besitzänderungen geschahen durch Pfandschaft, Tausch, Kauf, Vererbung oder Schenkung. Besonders im 14. und 15. Jahrhundert veränderte sich die politische Karte der heutigen Schweiz stark; die eidgenössischen Orte, besonders die Städte, erlangten durch die Häufung solcher Hoheitsrechte ein deutliches Übergewicht gegenüber den anderen Inhabern derartiger Rechte.¹⁷ Verschiedenste Untersuchungen konnten aufzeigen, dass die Territorialpolitik der Städte nicht überall gleich war. Für die Funktion des Landgebietes waren die politischen Verhältnisse um

¹² Eugster 1995, S. 299. Zürich kann, wie auch andere heute schweizerische Städte, dem deutschen Einflussbereich zugeordnet werden; es war auch im Spätmittelalter noch eine deutsche Reichsstadt. Zu norditalienischen Städten und deren Regierungsformen vgl. Najemy 2004.

¹³ Sonderegger 2018, S. 201.

¹⁴ Ebd., S. 202.

¹⁵ Eugster 1995, S. 299.

¹⁶ Largiadèr 1920, S. 1f.

¹⁷ Ebd.

die Stadt, genauso wie der wirtschaftliche und soziale Aufbau der Stadt ausschlaggebend.¹⁸ ‘Aristokratenstädte’ wie Bern waren bei der Territorialpolitik primär an Heerfolge und Steuerpflicht interessiert, während für sie die Vereinheitlichung von Gerichtswesen, Gesetzgebung und Wirtschaft weniger wichtig waren. Für ‘Fernhandelsstädte’ wie Leipzig diente ihr Territorium eher der Friedenssicherung entlang von Handelsstrassen, wobei sie das Umland nicht für Finanz- oder Truppenbeschaffung nutzen mussten; dies konnten sie andersorts tun. ‘Zunft- und Kaufleutestädte’ erscheinen vergleichsweise arm. Solche Städte – zum Beispiel Zürich oder Luzern – hatten, wie die Kategorisierung bereits andeutet, spezifisch zünftisch-kaufmännische Interessen: Anfangs dienten Gebietserwerbungen entlang der Handelsrouten der Friedenswahrung. Gerade die grosse Wasserstrasse von Basel über die Limmat nach Zürich und von da über den Zürichsee nach Horgen via Saumtiere in die Innerschweiz oder weiter via Walensee zu den grossen Bündnerpässen war verkehrspolitisch und für den Handel besonders wichtig. Zürich war ein Hauptumschlagplatz für Massengüter wie Eisen, Stahl, Getreide, Salz und Wein.¹⁹ Später konnten Herrschaftsgebiete als Rohstoff- und Absatzmarkt genutzt werden.²⁰ Zusätzlich waren gerade ärmere Städte auf die Mannschafts- und Steuerrechte angewiesen; sie konnten sich im Gegensatz zu beispielsweise Lübeck kein stehendes Söldnerheer leisten.²¹ Verschiedene Ratsbeschlüsse aus Zürich beweisen dessen Abhängigkeit von den landschaftlichen Steuern und indirekten Abgaben.²² Elisabeth Raiser konnte belegen, «wie abhängig die Formen städtischer Politik von den inneren Voraussetzungen der Städte einerseits und von den äußeren Bedingungen und Möglichkeiten andererseits waren und nicht zuletzt, welche unterschiedlichen Formen innerhalb des lockeren Reichsverbandes zur Ausbildung gelangen konnten».²³

Der Territorialisierungsprozess Zürichs ist gut dokumentiert und lässt sich auf verschiedenen Ebenen verfolgen.²⁴ Eine solch langandauernde und komplexe Entwicklung kann nicht stark zusammengefasst werden, ohne dabei viele wichtige Aspekte zu vernachlässigen. Dennoch soll hier ein Versuch gemacht werden, um die später behandelten Fallbeispiele besser einordnen zu

¹⁸ Raiser 1969, Vorwort. St. Gallen verfügte zum Beispiel über kein eigenes Territorium ausserhalb der Stadt, da es von einem fremden Hoheitsgebiet umschlossen war. Auch nach der Reformation blieb das Kloster im Besitz seines Gebietes und die Stadt konnte weder auf dessen Kosten noch auf Kosten umliegender Landadliger Gebiete gewinnen. Diese Landadligen, deren wirtschaftlicher und politischer Niedergang die Expansion anderer Städte erst ermöglichte, fehlten im Umkreis St. Gallens völlig (Sonderegger 2018, S. 207-209).

Eugster 1995 stellt die Einteilung in verschiedene Städtetypen auf. Speziell zu Leipzig als Beispiel einer Fernhandelsstadt lohnt sich ein Blick in Raiser 1969, auf die Eugster 1995 sich immer wieder bezieht.

¹⁹ Raiser 1969, S. 50.

²⁰ Eugster 1995, S. 329.

²¹ Raiser 1969, S. 100f.

²² Siehe hierzu das Fallbeispiel Wädenswil.

²³ Raiser 1969, S. 159.

²⁴ Vgl. dazu Sonderegger 2018, S. 202f.

können.²⁵ Die Ausbildung der städtischen Landeshoheit Zürichs über die umliegende Landschaft begann im 14. Jahrhundert und begründete sich auf vom König vergebene Freiheiten und Rechte. 1362 erhielt die Stadt die königliche Erlaubnis, Landadlige als Bürger aufzunehmen, drei Jahre später das Privileg, die im Umkreis von drei Meilen um die Stadt freiwerdenden Reichslehen im Namen des Reiches selbstständig zu vergeben. 1400 wurde Zürich von der Reichssteuer befreit und es wurde der Stadt erlaubt, den Reichsvogt – Vertreter der Blutgerichtsbarkeit – selbst zu ernennen.²⁶ 30 Jahre später erhielt die Stadt dann umfassende Kompetenzen: Die Blutgerichtsbarkeit in Zürichs Herrschaften durfte sie beispielweise nun selbst verleihen.²⁷ Diese Landeshoheit war aber nur ein Teil der Expansion Zürichs. Innerhalb zweier Jahrhunderte erwarb die Stadt Unmengen an Gerichtsrechten und Gütern.²⁸ Noch 1350 hatte Zürich kein Herrschaftsgebiet ausserhalb ihrer Mauern, aber bereits 1393 betrug die Landschaft ungefähr das Vierzigfache des Stadtgebiets. Bis 1439 konnte die Fläche noch einmal um das Zwanzigfache vergrössert werden. In nur rund 90 Jahren wuchs der Stadtstaat also vom Gebiet innerhalb der Mauern auf ungefähr das heutige Kantonsgebiet.²⁹ Diese Feststellung in der neusten Kantonsgeschichte verschleiern aber dennoch etwas die tatsächliche Situation. Die erworbenen Herrschaftsrechte waren um diese Zeit noch lange nicht flächendeckend. Die Zürcher Landschaft glich einem Flickenteppich, in dem teilweise (beinahe) vollständig arrondierte Herrschaften gekauft werden konnten, an anderen Orten aber über Jahrhunderte einzelne Rechte und Güter in privat-bürgerlicher oder anderwärtiger Hand blieben.

Die Zürcher Expansion auf die Landschaft wurde gefördert durch eine ideale Konstellation von Angebot und Nachfrage:³⁰ (1) Zünfte und Kaufmänner waren interessiert an Absatz- und Versorgungsgebieten und wünschten gleichzeitig die Friedenswahrung entlang der Handelsrouten. Dies ergab eine zünftisch-kaufmännische Nachfrage. (2) Landadlige, Landklöster und (ober)bäuerliche Schichten provozierten über Burgrechte und den Ausburgerstatus eine Ausdehnung des zürcherischen Einflusses. Gemeinsam schufen sie die ländliche Nachfrage. (3) Die städtische Oberschicht forderte den Erwerb ländlicher Herrschaftsgebiete, weil sie hier als Repräsentanten Zürichs ein herrenmässiges Leben führen konnten, zum Beispiel in dem sie Vogtstellen einnahmen. Somit war auch eine herrschaftliche

²⁵ Zur Territorialisierung Zürichs vgl.: Bluntschli 1838; Nabholz 1906; Dändliker 1908; Largiadèr 1922; Kläui 1951; Raiser 1969; Eugster 1995.

²⁶ Sonderegger 2018, S. 202f.

²⁷ Ebd., S. 203.

²⁸ Prämisse: Wenn von der Stadt als handelnde Entität geschrieben wird, so stellt dies eine klare Vereinfachung dar. Die Ankäufe, Pfand-Übernahmen, politischen Entscheidungen etc. wurden vom Bürgermeister, dem kleinen und grossen Rat und teilweise auch von den Bürgern *gemeinlich* gemacht und getroffen.

²⁹ Eugster 1995, S. 306f.

³⁰ Vgl. z.B. Raiser 1969; Eugster 1995.

Nachfrage gegeben. Dem städtischen Interesse entgegen kam ein ungefähr zur gleichen Zeit erfolgender politischer Rückzug der Habsburger aus den Vorlanden und die damit einhergehende politische und soziale Unsicherheit der österreichischen Vogtleute und Herrschaftsträger im weiteren Raum Zürichs.³¹ Die Finanzkrise des österreichischen Landadels – und insbesondere der Herzöge von Österreich selbst – verursachte ein Ausverkauf deren Besitzes im grossen Stil. Ausserdem führten direkte oder nachträgliche Sanktionen der städtischen Erwerbungen und Okkupationen dazu, dass diese Aneignungen zumeist von Dauer blieben. So wurde beispielsweise das Pfand über die Grafschaft Kyburg auf ausdrücklichen Wunsch und Erlaubnis des Königs gekauft, der zuvor die habsburgischen Allodialgüter zu Reichslehen erklärt hatte.

Die ausführliche chronologische Abfolge der einzelnen erworbenen Herrschaften wurde in anderen Untersuchungen bereits beschrieben, weshalb hier darauf verzichtet werden soll.³² Dennoch ist es für die nachfolgenden Kapitel essenziell, die unterschiedlichen Erwerbungen grob entlang einer Zeitachse zu verorten. Um 1300 gab es im Raum des heutigen Kanton Zürichs grosse Machtverschiebungen – Zürich konnte daraus allerdings keinen direkten Gewinn ziehen. Das Haus Habsburg respektive die Grafen von Österreich waren nun in der Zürcher Landschaft die vorherrschende Macht. Auch einzelne Zürcher Bürger profitierten vom Umbruch: So konnten beispielsweise die Brüder Berchtold und Jakob Schwend bereits 1306 die Vogtei Weiningen erwerben. Von dieser Vogteierwerbung wird in einem späteren Kapitel die Rede sein, stellt sie doch die älteste heute bekannte Monopolstellung Zürcher Bürger dar. Habsburg residierte in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts über Teile vier verschiedener alter Gaugrafschaften (Zürichgau, Thurgau, Klettgau und Hegau).³³ Zürich stand zeitweise sogar in der Gefahr, eine österreichische Landstadt zu werden.³⁴ Kurz darauf begann allerdings bereits die Zersetzung des habsburgischen Herrschaftsgebiets durch Verpfändungen, welche zunächst an Dienstleute oder Beamte in enger Verbindung zu Habsburg gingen.³⁵ So war zum Beispiel die Grafschaft Kyburg in den 1360er Jahren vorübergehend und ab 1384 dauernd verpfändet.³⁶ Mit dem Niedergang des Adels im 14. Jahrhundert versiegte für Habsburg allerdings diese Möglichkeit der Geldquelle. Verschiedene Autoren beschreiben die wirtschaftliche Situation der Adligen in der weiteren Region Zürichs um die Mitte des 14. Jahrhunderts als trostlos.³⁷

³¹ Eugster 1995, S. 312.

³² Vgl. Fussnote 25. Vgl. ausserdem den Atlas zur Geschichte des Kantons Zürich von Paul Kläui und Eduard Imhof. Dieser zeigt die wichtigsten Herrschaften und Erwerbungen in kartographischer und tabellarischer Aufarbeitung.

³³ Largiadèr 1920, S. 2.

³⁴ Raiser 1969, S. 35f.

³⁵ Kläui 1951, S. 66.

³⁶ Ebd., S. 67.

³⁷ Vgl. Kläui 1951, S. 66f.; Raiser 1969, S. 35-38.

Es ist gut belegt, dass erst Bürger verschiedener Städte – so auch aus Zürich – und später die Stadt Zürich selbst zum Geldgeber der Habsburger und des habsburgischen Dienstadels wurden. Die bereits anfangs 14. Jahrhundert einsetzende Zersplitterung des «vorher so fest begründeten habsburgischen Herrschaftskomplexes» war also grundlegend für die spätere territoriale Entwicklungsmöglichkeit Zürichs.³⁸ Die wirtschaftliche Situation der Habsburger und der adligen Pfandnehmer erlaubte es der Stadt, den Herren gegen Zahlung von Bargeld oder gegen die Übernahme von Schulden viele Pfandschaften abzunehmen und sie der eigenen Herrschaft anzuschliessen. In anderen Städten – beispielsweise in Lübeck – war die grundlegende Situation ähnlich;³⁹ vielerorts konnten Städte als Geldleiher zeitweise an verpfändete Rechte oder Güter kommen. Allerdings lösten die Habsburger auf der Zürcher Landschaft die Pfänder zumeist nicht wieder ein. Sie waren entweder nicht mehr interessiert oder konnten nicht genügend Geld aufbringen. Deshalb verwandelte die Stadt die Pfandschaften langfristig in städtische Vogteien.

Eigentlicher Initiant der zürcherischen Erwerbungen war der Bürgermeister Rudolf Brun, als er Mitte des 14. Jahrhunderts in Besitz verschiedener Vogteien entlang des Zürichsees kam. Die spärlichen Quellen zeigen leider nicht auf, ob er diese zugunsten seiner Familie als persönlichen Besitz oder für die Stadt kaufte; allerdings war für Brun diese Differenzierung vielleicht auch gar nicht wichtig. Raiser und mit ihr später auch Erwin Eugster in der zürcherischen Kantonsgeschichte sind klar der Meinung, dass diese Erwerbungen der Sicherung der Handelsstrasse auf dem See dienten.⁴⁰ Auch die 1342 vom Graf von Rapperswil an Brun verpfändeten Höfe Bäch, Wollerau und Pfäffikon, sowie das im gleichen Jahr mit der Johanniterkomturei Wädenswil geschlossene Burgrecht passen in diese Sichtweise.⁴¹ Zürich – ob nun als Stadt oder zumindest durch die Privatinteressen ihres Bürgermeisters – betrieb also die traditionelle Politik einer Handelsstadt und sicherte sich dabei – anfangs eher sporadisch-zufällig, später dann allerdings sehr gezielt – Herrschaftsrechte an der Wasserstrasse. 1362 verlieh der König der Stadt die Vogtei über den See von Zürich bis nach Hurden. 1358 und 1384 verkauften die Mülner verschiedene Vogteien an die Stadt, ebenfalls entlang dieser Handelsroute, als die Familie auf der Flucht vor der aufsteigenden städtisch-bürgerlichen Notabilität Sicherheit in österreichischen Diensten suchte und damit die bei Zürich liegenden Vogteien aufgab.⁴² Diese mülnerischen Erwerbungen haben eine grosse Bedeutung für Zürich und dessen territoriale Entwicklung, denn die Familie hatte zuvor diverse Reichsvogteien in

³⁸ Kläui 1951, S. 66f.

³⁹ Vgl. Raiser 1969.

⁴⁰ Raiser 1969, S. 57; Eugster 1995, S. 307f.

⁴¹ Raiser 1969, S. 57.

⁴² Eugster 1995, S. 300.

Stadtnähe zusammengefasst und sie mit anderen Vogteien verbunden. Als diese – ungefähr um die gleiche Zeit wie die Liquidationsmasse der Brun in Thalwil und in der March – an die Stadt übertragen wurden, sollten sie den Grundstock für die spätere Zürcher Landschaft bilden.⁴³

Die 1380er und 90er Jahre markierten einen Übergang. Erwerbungen davor geschahen vermutlich eher zufällig; bald vermehren sich aber die Anzeichen für eine allmählich systematische städtische Territorialpolitik.⁴⁴ Ungefähr ab 1400 ist eine zielstrebige Expansion zu sehen, die nun mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gefördert wurde. Viele ländliche Herrschaftsträger suchten aufgrund des Rückzugs Österreich aus dem ostschweizerischen Raum eine zusätzliche Schutzgewalt, welche einige in Zürich fanden. 1406 lassen sich ungefähr ein Dutzend laufende Burgrechtsverträge von adligen Personen mit Zürich nachweisen, noch mehr geistliche Herrschaftsträger hatten sich unter Zürichs Schirm begeben.⁴⁵ Solche Burgrechte enthielten teilweise ein städtisches Vorkaufsrecht, wodurch Zürich bei einem Rückzug der Vertragspartei aus deren Vogtei die Nachfolge antreten konnte.

Aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts stammen die wichtigsten Erwerbungen von grösseren Territorien, bei denen Zürich nun auch stark ins Hinterland ausgriff: 1402 verpfändete Friedrich von Toggenburg an Zürich die Festung, Stadt und Vogtei Greifensee. Das Pfand wurde nie wieder ausgelöst. Sechs Jahre später fiel, ebenfalls durch Verpfändung, das ehemalige Amt Grüningen an die Stadt, kurz darauf die Herrschaft Regensberg. Raiser schlussfolgert, in dieser Phase der Expansion Zürichs auf Kosten Österreichs und einiger weniger anderer Herren, habe Zürich nicht mehr nur verkehrspolitisch wichtige Orte aufgekauft, sondern «unter häufig großen finanziellen Opfern jedesmal zugegriffen, wo sich die Gelegenheit zu einem Erwerb irgendwo in Zürichs Umgebung bot».⁴⁶ Obwohl anhand der Fallbeispiele sichtbar werden wird, dass diese Aussage nicht immer zutrifft, bleibt unbestritten: Zürich begann nach einer Aneignung der Vogteien im direkten Stadtkreis und entlang der Handelsrouten am Zürichsee um 1400 auf die offene Landschaft auszugreifen. Dabei fügte die Stadt nach und nach eine Vogtei an die andere, «bis in den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts das ganze Land im Umkreis von etwa 25 km in ihrer Hand war».⁴⁷

Die grösste und wohl bedeutendste Erwerbung Zürichs auf seinem Weg zum städtischen Territorialstaat war Kyburg. Nach reichlicher Vorarbeit und wiederholten erfolglosen Versuchen konnte Zürich die Grafschaft von Kunigunde von Toggenburg lösen. Dieser –

⁴³ Ebd., S. 303f.

⁴⁴ Eugster 1995, S. 307f.

⁴⁵ Ebd., S. 309.

⁴⁶ Raiser 1969, S. 76f. Die Verpfändung und anschliessende Eingliederung Grüningens werde ich im nächsten Abschnitt genauer unter die Lupe nehmen, im Abschnitt danach wird in Bezug auf die Herrschaft Wädenswil sichtbar sein, dass Raisers Erkenntnis vielleicht etwas zu verallgemeinernd formuliert ist.

⁴⁷ Raiser 1969, S. 83.

anfangs nur vorübergehende, später dann aber definitive – Übergang von Herrschaftsrechten an die Stadt ist im Allgemeinen ziemlich gut erforscht.⁴⁸ Einzelne interessante Aspekte liegen aber bisher im Dunkeln: So erwähnen Untersuchungen zwar, dass die erneute Versetzung 1452 aufgrund der starken Verschuldung Österreichs bei der Stadt Zürich und Privaten respektive Bürgern geschah. Allerdings wurde die Rolle dieser privaten Geldgeber Österreichs innerhalb der Stadt Zürich bisher nicht genauer erforscht.⁴⁹ Was bisher ebenfalls zumeist kaum Beachtung fand, ist die Tatsache, dass die Herrschaftsrechte, die mit der ‘Grafschaft’ Kyburg erworben wurde, nicht einfach mit einer beliebigen Vogtei auf eine Ebene gestellt werden können: Die ‘Grafschaft’ hatte die landesrechtliche Hoheit und damit die sogenannte ‘Blutgerichtsbarkeit’ – auch als ‘höhere Gerichtsbarkeit’ bezeichnet – inne, während reguläre Vogteien auf einer niedergerichtlichen Kompetenz aufbauten. Ausserdem waren verschiedenste Teile der Grafschaft als Pfand oder Lehen weiterhin im Besitz von Bürgern, Adligen oder geistlichen Institutionen. In den Fallbeispielen dieser Arbeit wird die Grafschaft Kyburg noch öfters eine Rolle spielen.

Allgemein lässt sich feststellen, dass das Zürcher Territorium auch nach der grossen städtischen Expansion bei weitem nicht homogen war. Zahlreiche Herrschaftsträger hatten Rechte, die heute als staatlich gelten würden. Diese residierten über ganz unterschiedlich grosse Akkumulationen von Gütern und Rechten, welche mal einen Hof oder einen Zoll, mal aber auch mehrere Dörfer umfassen konnten. Johann Caspar Bluntschli bezeichnet die Zürcher Landschaft dieser Zeit richtigerweise als «Aggregat einzelner Herrschaftsrechte».⁵⁰ Mit den letzten Erwerbungen war Zürich an seine natürlichen und politischen Grenzen gestossen; ein weiterer Ausbau des Landgebiets war nur noch in ganz kleinem Rahmen möglich. In einer letzten Phase der Territorialisierung strebte Zürich eine innere Arrondierung der Herrschaftsrechte und damit einhergehend die Intensivierung der Landeshoheit an, welche weitgehend auf Kosten der niederen Gerichtsrechte anderer Parteien ging.

Wie bereits Bluntschli Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte, lag ein Grund zur Ausdehnung der städtischen Herrschaft darin, dass einzelne Zürcher Bürger grundherrliche Rechte oder Vogteirechte auf der Landschaft besaßen.⁵¹ Sie verlangten vom Rat Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte, womit die Expansion stark vorangetrieben wurde. Gleichzeitig wurden die Bürger aber von Zürich auch instrumentalisiert, um deren Herrschaften möglichst gut für städtische Zwecke nutzen zu können. So begann die Stadt im 15. Jahrhundert nicht nur

⁴⁸ Bluntschli 1838, S. 346-350; Dändliker 1908, S. 84; Largiadèr 1922, S. 67-70; Raiser 1969, S. 77-79;

⁴⁹ Die genaueste Wiedergabe der Rolle Zürcher Gläubiger in dieser Verpfändung liefert Largiadèr 1922, S. 67-70. Die Verpfändung ist in den Urkunden StAZH C I, Nr. 1864 und 1865 überliefert.

⁵⁰ Bluntschli 1838, S. 351.

⁵¹ Ebd., S. 344.

die ausserordentlichen Steuern, sondern auch die indirekten Weinabgaben auf die Vogteien der Bürger auszudehnen.⁵² Zürich arrondierte seinen entstehenden Territorialstaat, indem es entweder die Rechte des niedergerichtlichen Partners durch regulären Kauf erwarb, oder den jeweiligen Gerichtsherrn durch eine Erweiterung ihrer hochgerichtlichen Befugnisse in eine untergeordnete Stellung drängte.⁵³ Dies konnte auch in einer Mischform enden, indem durch die rechtliche Überordnung der Staatsgewalt die Position der Gerichtsherren soweit geschwächt wurde, dass viele im Laufe der Zeit ihre Vogteien oder andere Rechte und Güter an Zürich verkauften. Stadt und Gerichtsherren deshalb als gegenteilige Pole zu bezeichnen, wäre aber zu stark vereinfacht. Wie ich aufzeigen werde, gibt es auch Hinweise auf Fälle, in denen Zürich die niedergerichtliche Herrschaft sehr bewusst geduldet oder gar gefördert hat. Nichtsdestotrotz verschwanden die meisten Gerichtsherrschaften im Laufe des ausgehenden Mittelalters oder spätestens in der frühen Neuzeit. Am Ende des Ancien Régime waren schliesslich weniger als 30 eigenständige Gerichtsherrschaften auf Zürcher Gebiet zu finden,⁵⁴ die meisten davon beinahe vernachlässigbar klein.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Stadt Zürich im 14. und 15. Jahrhundert ihr Gebiet stark erweitert hat. Sie erwarb durch verschiedene Mittel in der umliegenden Landschaft Rechte und Güter, insbesondere niedere Gerichtsrechte. Während die Käufe am Anfang noch zufällig wirken, ist besonders ab dem 15. Jahrhundert eine gezielte Expansionspolitik zu sehen. Viele der Handwechsel entsprachen den Wünschen beider Parteien gleichermaßen,⁵⁵ wobei auf Seiten der Pfandgeber oder Verkäufer oft finanzielle Probleme oder Auseinandersetzungen mit Hofleuten eine Rolle spielten. Pfandschaften kamen in ihrem Effekt oft dem gewöhnlichen Ankauf von Herrschaftsrechten gleich, weil die Verpfändungen meist nie mehr ausgelöst wurden. Wie auch in anderen Städten haben Bürger in ihren privaten Herrschaften teilweise ziemlich ausgedehnte Rechte besessen, der Zürcher Rat beanspruchte dabei eine gewisse Oberhoheit über diese bürgerlichen Gerichtsherrschaften.

2.2. Grüningen – Burgrecht eines Adligen

Grüningen ist eine der wenigen sehr gut erforschten Vogteien der Landschaft Zürich. Die Grüninger Herrschaftsleute traten besonders im 15. Jahrhundert mehrmals in Erscheinung und hinterliessen Dokumente, die sowohl in der lokalen als auch der kantonalen

⁵² Siehe dazu das Fallbeispiel Weiningen. Im dritten Kapitel soll auf die verbindende Rolle der Bürger zwischen Stadt und Landschaft näher eingegangen werden

⁵³ Raiser 1969, S. 121.

⁵⁴ Niederhäuser 2003, S. 62.

⁵⁵ Eugster 1995, S. 311f.

Geschichtsschreibung bereits wiederholt untersucht wurden. So wendeten sich die Grüninger beispielsweise nach der Weiterverpfändung der Vogtei an Zürich in einem Hilfsgesuch an ihre früheren Herren, die Habsburger. Dabei klagten sie, die Zürcher würden von ihnen Dinge verlangen, die der neuen Herrschaft nicht zustehen würden, weshalb die Grüninger lieber wieder unter habsburgischen Schirm kommen wollen würden. In solchen Klagen werden Herrschaftsintensivierungen sichtbar, welche die Stadt Zürich im Rahmen ihrer Territorialisierungspolitik anstrebte. Ausserdem bietet bereits die Verpfändung des ‘Amtes Grüningen’ und der zugehörigen Vogtei an die Stadt ein Musterbeispiel der zürcherischen Expansion. In Grüningen zeigt sich aber noch ein ganz anderer Aspekt: Burgrechte nahmen Zürcher Vertragspartner zu städtischen Bürgern auf. Somit ist es wichtig, in einer Untersuchung zur Rolle der Zürcher Bürger in der Territorialisierung Zürichs auch diese verburgrechteten Personen miteinzubeziehen.

Die Höfe der Herrschaft Grüningen erscheinen schon früh im Besitz des Klosters St. Gallen und dem Stift gelang es auch, die hohe und niedere Gerichtsbarkeit über Güter zu erlangen, die nicht dem Kloster gehörten.⁵⁶ Beides wurde in der Vogtei Grüningen vereinigt, die noch im 13. Jahrhundert an die Habsburger gelangte. Diese bezeichneten das Gebiet als ‘Amt Grüningen’. Nachdem die Herzöge 1331 erstmals Stadt und Burg Grüningen verpfändet hatten, diente die Vogtei in den nächsten 40 Jahren wohl der eher kurzfristigen Befriedigung von habsburgischen Gläubigern.⁵⁷ Im Frühling 1374 verkündete Herzog Leopold von Österreich gemeinsam mit seinem Bruder Albrecht, sie würden Leopolds Kammermeister Heinrich Gessler 4000 Gulden schulden. Heinrich Gessler habe die Feste und das Amt Grüningen von den Freiherren von Aarburg ausgelöst und deshalb das Pfand erhalten.⁵⁸ Der Herzog behielt sich dabei das Auslöserecht vor, sowie dass die Feste und Stadt Grüningen ihm offen und gehorsam sein sollen. Ein Jahr später erhöhte der Herzog die Pfandsumme, als er Gessler ein versprochenes Hochzeitsgeschenk nicht erbracht hatte und dafür 100 Mark Silber als Betrag auf das Pfand schlug.⁵⁹ Ein paar Tage später erlaubte Leopold dem Ritter Heinrich Gessler, allfällige an Dritte verpfändete Güter, Höfe und Gülten auszulösen und mit dem Hauptpfand zu vereinigen.⁶⁰ Dies machte Gessler im grossen Stil: Er renovierte und verwaltete die Güter und Bauten, löste verpfändete Güter ein und schlug alles auf die Pfandsumme.⁶¹ Ausserdem kaufte er auch neue Güter hinzu. Ein Verzeichnis der bei der Verpfändung an Zürich übergebenen Urkunden und anderen schriftlichen Zeugnissen führt unzählige Auslösungen und Aufkäufe von Dörfern,

⁵⁶ Zur frühen Geschichte der Herrschaft Grüningen vgl. Largiadèr 1922, S. 58-60.

⁵⁷ Largiadèr 1922, S. 58f.

⁵⁸ StAZH C I, Nr. 2350; StAZH C I, Nr. 2352.

⁵⁹ StAZH C I, Nr. 2351.

⁶⁰ StAZH C I, Nr. 2352 und 2353.

⁶¹ Largiadèr 1922, S. 60f.

Steuern, Zinsen, Gülden, Matten, Äckern, Halden, Weihern und Seerechten auf. Auch die Festung Liebenberg, beide Hälften eines Meieramts und andere Zubehörden wurden von Gessler erworben.⁶² Gesslers Rolle als Verwalter des Amtes Grüningen muss deshalb ausdrücklich betont werden. Dank seiner Arrondierung gelangte Zürich bei der späteren Verpfändung an ein ausserordentlich geschlossenes Gebiet, in dem nur noch wenige Rechte oder Güter anderen Herrschaften gehörten. Die Absicht hinter der sehr sichtbaren Aufkaufpolitik Gesslers kann nicht eindeutig festgemacht werden. Vermutet werden entweder eine gewünschte Territorialabsicherung Österreichs oder auch eine familiäre Investitionspolitik.⁶³ Letzteres scheint wahrscheinlicher; sonst wären die neu gekauften Rechte und Güter bei der späteren Verpfändung an Zürich wohl nicht separat von den habsburgischen Lehen behandelt worden. 1399 kamen sich die Stadt Zürich und die Familie Gessler erstmals in die Quere: Zürich hatte die Männedorfer Herrschaftsleute ins Bürgerrecht aufgenommen, während aber zugleich Heinrich Gessler die Vogtrechte über sie beanspruchte.

Heinrich Gessler starb vermutlich nach dem Sommer 1403. Darauf erbte sein ältester Sohn Hermann den ganzen Besitz und damit aber auch die Geldknappheit, welche aufgrund der Geld- und Gütergeschäfte seines Vaters und der andauernden österreichischen Kriege herrschte.⁶⁴ Hermann wurde als Verwalter der Burg Rapperswil in den Rivalitätskampf zwischen Rapperswil und der Stadt Zürich hineingezogen, und die Gessler trugen einen grossen Teil der österreichischen Kriegskosten mit.⁶⁵ Ebenfalls 1403 verpfändeten die Brüder Hermann und Wilhelm Gessler erste Güter in der Region von Kloten an die Stadt Zürich.⁶⁶ In den folgenden Jahren mussten unzählige Pfand- und Bürgschaften verkauft werden.⁶⁷ 1405 besiegelt eine Urkunde einen Vergleich zwischen Hermann Gessler und der Stadt Zürich.⁶⁸ Man sei in *etwaz unfruntschafft* gewesen und wegen *selben stoess und aússhellung* [...] *mit enander tugenlich vericht und úber ein komen*, worauf die Stadt und der Ritter Gessler *luter guot fründ* worden syen. *Von der selben richtung und fruntschafft* wegen habe Hermann Gessler der Stadt 1000 Goldgulden versprochen und deshalb Pfänder gegeben. Die Festung Liebenberg, verschiedene Höfe, Mühlen und andere zugehörige Rechte sollen für 600 Gulden Sicherheit bieten, die übrigen 400 Gulden *seien gesetzet und geslagen uff die vogty úber lút und úber guot des dorfs ze Menidorf*. Das Pfand zur Feste Liebenberg sollte jederzeit ausgelöst werden können, die

⁶² StAZH A 124.1, Nr. 6.

⁶³ Leutenegger 1989, S. 55.

⁶⁴ Ebd., S. 56. Auch das HLS erwähnt die prekäre finanzielle Lage der Gessler, als sie zwischen die Auseinandersetzungen zwischen den Habsburgern und den Eidgenossen gerieten (Feller-Vest 2020)

⁶⁵ Leutenegger 1989, S. 57.

⁶⁶ Brühlmeier 2008, S. 11. Siehe auch Kapitel zu Dübendorf und Dietlikon-Rieden: Aus den Quellen wird nicht klar, ob Waldmann den Zoll als persönlichen Besitz oder zuhanden der Stadt erwirbt.

⁶⁷ Leutenegger 1989, S. 56.

⁶⁸ StAZH C I, Nr. 3094. Hier zitiert aus der Abschrift des Reversums/Gegenbriefs (StAZH A 124.1, Nr. 2).

Vogtei zu Männedorf bleibe aber an Zürich verpfändet, ausser die Herrschaft Österreich würde von den Gesslern das Amt Grüningen und Stadt und Amt Meienberg auslösen. Ausserdem legte der Pfandbrief fest, *die [...] von Zürich, ensüllen öch niemand des [...] her Hermans lût, si syent sin eigen lût, vogtlûte oder pfandlût, hinnenhin nicht ze burger nemen noch empfachen*. Dies ist ein Verweis auf den länger schwelenden Streit bezüglich der Ausbürgeraufnahme, welcher bereits 1399 in Bezug auf Männedorf geregelt werden musste. Ein knappes Jahr später tritt Gessler für 18 Jahre in das Burgrecht Zürichs. Aufgrund der habsburgischen Zugehörigkeit Gesslers, dessen Status in Rapperswil und den vorhergehenden Streitigkeiten zwischen der Familie und Zürich ist dies eine durchaus überraschende Wendung.

Am 17. August 1406 verkündeten Bürgermeister, Rat und Bürger der Stadt Zürich mit einer Urkunde,⁶⁹ dass sie den *fromen, vesten ritter Herman den Gessler ze burger genomen und empfangen haben* [und] *das selb burgrecht zwüschent im und [Zürich] getrüwlich waer und staet beliben sol* für 18 Jahre. Um *schirm und friden willen* geloben die von Zürich, falls jemand Gessler, *die sinen oder sin hindersaessen wider recht jemer schadgoti, bekunmberti oder angriff, wider die und wider den sullen wir inen getruwlich mit allem ernnst behulffen und berate sin, in allen sachen, als andern únern lieben ingesassnen burgern, als verre wir neigen*. Hermann Gessler wird also als Bürger in Zürich aufgenommen und unter Schutz gestellt, als ob er ein eingessener Bürger wäre. Dafür schwört er zu den Heiligen, durch dieses Burgrecht mit all seinen Städten, Schlössern, Festungen, Tälern, Landen und Leuten, die er bis jetzt gewonnen hat oder noch gewinnen wird, der Stadt Zürich und allen ihren Bürgern im Notfall beizustehen, *als ob jeklich sach inn selber angieng*. Auch sollen all seine Besitzungen Zürich *offenn und gewertig sin*, wobei aber Zürich keine Verwüstungen darin tun und für allfällige Kosten aufkommen soll. Insofern zeigt dieser Burgrechtsbrief eine für diese Zeit bekannte Formulierung. Einige Punkte des Vertrages verdienen allerdings eine genauere Betrachtung.

In der Quelle wird in mehreren Abschnitten klar, weshalb ein Burgrecht für einen habsburgischen Dienstmann so interessant sein musste: Beispielsweise sagt Zürich Gessler zu, falls *dehein des vorgenanten hern Hermans statt, sloss, verstinen, taellr, land oder lût ald sin hindersaessen, si wider inn setzen, abwerffen ald in dehein wisen ungehorsam sin wolten, wider den und wider die sullen wir, die von Zürich, dem obgenanten Gessler öch frúntlich und getrüwlich behulffen und beraten sin, als verre wir megen und als ander únser burgern, daz si dem egenant hern Herman dem Gessler gehorsam werdent, ald si sinen vordern und im gehorsam sint gewesen und gedienet hant*. Wieder wird der Grüninger Vogt mit den anderen

⁶⁹ StAZH C I, Nr. 2360. Hier zitiert aus der Abschrift des Reversum/Gegenbriefs (StAZH A 71.1, Nr. 2). Das Burgrecht wird in mehreren Arbeiten erwähnt und teilweise genauer untersucht: Raiser 1969, S. 68f.; Leutenegger 1989, S. 57; Eugster 1995, S. 309; Brühlmeier 2008, S. 11.

Bürger Zürichs gleichgesetzt. Dabei verspricht Zürich, Gessler gegen Aufstände der Grüninger Bevölkerung zu schützen. In der nächsten Passage sagt die Stadt zu, Gesslers *lút oder hindersaessen* daran zu hindern, in *dehein statt oder land burger oder lantlút* zu werden und dabei die Grüninger Bevölkerung nur als Bürger aufzunehmen, wenn er damit einverstanden sei.⁷⁰ Die Stadt machte sich ausserdem zum Schiedsgericht zwischen Gessler und der Bevölkerung und er begab sich unter die Bussenordnung Zürichs. Dafür wurde ihm Steuerfreiheit gewährt. Es scheint, als ob Hermann Gessler der habsburgische Schutz nicht mehr ausgereicht hat. Das sich langsam aus den Vorlanden zurückziehende Österreich konnte wohl in den alltäglichen Problemen mit den Eigen- und Vogtleuten nicht genügend Hand bieten, die Stadt Zürich andererseits lag nahe und war daran, sich in einer grösseren Region als Landesherrin durchzusetzen.

Die städtische Hilfe war Gessler viel wert – er setzte dafür seine Beziehung zu Habsburg aufs Spiel. Das Burgrecht wurde höher eingestuft als Gesslers Band zu Habsburg – Gessler oder die Seinen durften während der Vertragsdauer *mit deheinen sachen wider* die von Zürich noch ihre Eidgenossen handeln. Der Vertrag stiess bei den Habsburgern auf Ablehnung und hatte für Gessler Konsequenzen. Vier Tage nach dem Vertragsabschluss mit den Zürchern wurde Gessler aus ihrem Dienst entlassen, seine Stelle als Obervogt der habsburgischen Stadt Rapperswil und die Grafschaft Fricktal wurden ihm entzogen. Ansonsten wurde aber erstaunlich gnädig mit ihm umgegangen und ihm und seinen Helfern versichert, sie trotz ihrer Untreue nicht zu belangen.⁷¹ Seine Vogtrechte in Grüningen wurden nicht angetastet. Vermutlich genoss der Ritter als Pfandinhaber genügend Schutz vor einer Amtsenthebung.

Im Sommer 1408 verpfändete Ritter Hermann Gessler gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm das Amt Grüningen an die Stadt Zürich. Seit 1407 die Habsburger Stadt und Burg Rapperswil nach einem Friedensschluss der beiden Städte an Zürich verpfändet hatten,⁷² war Grüningen von Zürcher Pfandbesitz eingekreist. Gesslers Abhängigkeit von Zürich wurde deshalb nach seinem Burgrecht erneut vergrössert. Marco Leutenegger drückt die Situation sehr dramatisch aus: «Durch die territoriale Einkreisung Zürichs konnte [Gessler] jetzt jederzeit den Wünschen der Limmatstadt gefügig gemacht werden».⁷³ Ausserdem gerieten die Gesslers in immer grössere Geldnot.⁷⁴ So traten die beiden Brüder Grüningen mit Stadt, Burg und sämtlichen Herrschaftsrechten an Zürich ab, weil die Stadt ihnen *durch frúntschafft und von [...] ernstlichen bette wegen* [8000 rheinische Goldgulden] *bar verlichen hand*. Dieser

⁷⁰ Vgl. auch Eugster 1995, S. 309.

⁷¹ Brühlmeier 2008, S. 11.

⁷² Leutenegger 1989, S. 57.

⁷³ Ebd.

⁷⁴ Raiser 1969, S. 69.

Herrschaftsübertrag war nicht etwa ein Verkauf, sondern die Gessler versetzten Zürich das Amt – alles was der verstorbene Vater, Ritter Heinrich Gessler, oder die Söhne *herbrahcht, erkoef und erloeset hand*. Auffällig ist, dass die Feste Liebenberg, welche ja bereits 1403 an Zürich versetzt wurde, erneut in der Verpfändungsurkunde aufgezählt wird. Da die Familie Gessler das Amt Grüningen selbst nur als Pfand innehatte und sie nur wenige der Rechte und Güter gekauft und nicht gepfändet hatten, lässt sich dieses an Zürich gegebene Pfand wohl am besten als Afterpfand oder Afterlehen bezeichnen – eigentlicher Besitzer des grössten Anteils war immer noch die Herrschaft Österreich. Auch die Stadt Zürich macht in ihrem ausgestellten Gegenbrief deutlich, dass die 8000 Gulden geliehen seien und sie das Pfand nutzen könnten, bis diese komplett zurückbezahlt seien.⁷⁵ Falls dies geschehe, dann soll Zürich *inen unverzogeclich die obgenant burg und statt Grueningen, das hus Landenberg, daz ampt Grueningen und die vestli Liebenberg, mit aller ir reachtung, so darzuo gehört, als si uns die selben pfand jetzuo versetzt und in geben hand und ouch mit soelichen eren, als wir es jetz funden haben, in iren gewalt antwurten und wider in geben*.

Für den Fall einer Rücklösung wurde festgelegt, dass Hermann Gessler dennoch bei seinem Burgrecht mit Zürich bleiben solle. Seine Bürgerzugehörigkeit würde also einen solchen Auskauf überdauern. Zürich stellte weiterhin klar, dass die Herrschaft Österreich das Amt mit Burg und Stadt stets lösen könne, worin man sich an den ursprünglichen habsburgischen Pfandbrief halten würde. Eigengüter der Gessler (die Festung Liebenberg, das Haus Landenberg in der Burg Grüningen und andere Güter) waren nicht Teil des österreichischen Pfandes und müssten demnach an die Ritterfamilie zurückgegeben werden. Noch in der gleichen Woche besiegelten die beiden Brüder Gessler in einer kleinen Urkunde, dass sie sämtliche verliehene Güter und Rechte innerhalb der Herrschaft Grüningen auslösen und der Stadt übergeben würden. Ein kurzer Absatz dieser Urkunde springt besonders im Zusammenhang der später auftretenden Klagen der Grüninger Herrschaftsleute ins Auge: Die Stadt Zürich soll *die lüt, so zuo dien pfanden gehoerent, nicht fürer trengen noch twingen, won daz wir si sullent lassen beliben bi dien gewonheiten und rechten, als sie untz herkomen sint*. Dies wird uns später noch weiter beschäftigen.

In dieser Verpfändung ist ein Modellfall der zürcherischen Expansion zu erkennen. Laut Raiser leiteten Burgrechte oft den Übergang der betreffenden Herrschaften an Zürich ein.⁷⁶ Hier findet sich ein habsburgischer Adliger, der durch finanzielle Lasten und vermutlich auch durch politischen Rückzug der Österreicher Unterstützung bei der Stadt Zürich suchte. Diese nahm ihn mit einem Burgrechtsvertrag zum Bürger, schirmte ihn gegen aussen und gegen seine

⁷⁵ StAZH A 124.1, Nr. 3.

⁷⁶ Raiser 1969, S. 69.

eigenen Herrschaftsleute, forderte dafür aber auch Gegenleistungen. Durch diese Gegenleistungen gewann Zürich in Grüningen an Macht und die Stadt profitierte kurz darauf von der Verpfändung aller Herrschaftsrechte und Güter. Österreich war sich der Gefahr solcher Burgrechte durchaus bewusst. Burgrechte boten den Adligen oder geistlichen Institutionen einerseits wirtschaftliche Vorteile, Schutz und Rechtsgarantie; die Städte konnten andererseits aber durch sie Zugriff auf feste Plätze und Herrschaftszentren des Adels gewinnen.⁷⁷ Wie in Grüningen wurde auch andernorts mit Burgrechten einem späteren Erwerb «vorgearbeitet»⁷⁸ – allerdings lässt sich heute nicht mehr einfach sagen, ob dies eine gezielte Strategie oder eher eine zufällige Aneinanderreihung ist.

Österreich versuchte den mit den Burgrechten einhergehenden Verlust der eigenen Macht zu verhindern. Es finden sich beispielsweise in Friedensverträgen mit Zürich oder mit allen eidgenössischen Orten die Bedingung, dass die Stadt oder Orte keine Ausbürger mehr aufnehmen dürfen. Österreich mahnte teilweise auch ihre Vasallen, sie sollen bereits eingegangene Burgrechte wieder auflösen. Diesen Ermahnungen wurde manchmal Folge geleistet, manchmal wurden sie aber auch ignoriert, worauf Österreich sie anscheinend nicht durchsetzen konnte.⁷⁹ In der vorliegenden Verpfändung der Herrschaft Grüningen scheinen die Herzöge drastisch reagiert zu haben. Leutenegger erwähnt, Herzog Friedrich IV. sei von diesem Handel so erbost gewesen, dass er sich an einem Knecht Gesslers, Burkhart von Schlatt, rächte, indem er ihm die Zunge herausreissen und ihn blenden liess. Zusätzlich habe er Schlatt auch seine Güter an der Etsch entzogen. Ob dies wirklich mit der Verpfändung Grüningens zusammenhängt, ist allerdings schwierig zu belegen.⁸⁰ Jedenfalls verloren die Herzöge mit Grüningen ein weiteres wichtiges Grenzterritorium, in einer Zeit, in der die Position der Habsburger in der Ostschweiz ohnehin bereits geschwächt war. Dieser Modellfall zeigt eine generelle Tendenz: Zürich kaufte Herrschaftsrechte von Adligen auf, welche diese zuvor als Pfänder bewirtschaftet hatten.⁸¹ Die Stadt verfügte dabei über die notwendigen Mittel – oder konnte diese jedenfalls auftreiben –, um angebotene Pfänder zu erwerben.

Auch nach der Weiterverpfändung blieb Grüningen rechtlich gesehen Teil des habsburgischen Herrschaftsbereichs.⁸² Wie erwähnt hielt der Verpfändungsbrief ausdrücklich fest, dass die

⁷⁷ Speich 2016, S. 256f.

⁷⁸ Raiser 1969, S. 77.

⁷⁹ Ebd., S. 69.

⁸⁰ Leutenegger 1989, S. 57f. Laut Leutenegger liegt in dieser Geschichte auch der Ursprung der Tell-Sage, in der der Name Gessler in einer verdrehten, aber doch ähnlichen Situation beschrieben werde. Auf die paradoxe Situation, warum die Habsburger ihre Stadt Rapperswil selbst kurz zuvor an Zürich verpfändet hatten, dann aber Gessler respektive seinen Gefolgsmann für dessen Verpfändung und damit einhergehende Untreue bestrafen sollten, geht Leutenegger nicht ein.

⁸¹ Brühlmeier 2008, S. 11.

⁸² Ebd., S. 12.

Habsburger oder die Familie Gessler das Pfand jederzeit zurücklösen konnten. Kurz nach dem Verkauf quittierte der Bürgermeister und Rat Zürichs die Übergabe von beinahe 30 Urkunden und weiteren Akten, welche den Wert des Pfandes belegten. Diese sollten bei einer Auslösung wieder zurückgegeben werden. Die Pfandschaft Grüningen wurde nach der Erwerbung in eine äussere Vogtei, später 'Landvogtei', verwandelt und von einem städtischen Vogt verwaltet. Nicht ganz klar ist, ob die ersten Vögte die landesherrliche Funktion in eigenem Namen oder im Namen der Stadt ausübten. Laut Leutenegger traten sie «gewissermassen als Landbesitzer auf, die gegen einen Zins [...] Grüningen verwalteten».⁸³ Der erste Vogt ist unklar.⁸⁴ 1412 fragte Heinrich Göldi den Rat an, ob er die Vogtei, oder wenigstens einen Teil davon, als Pfand übernehmen könne. Darauf liess der Rat im Stadtbuch Folgendes notieren:

*Göldli von Grueningen wegen. Uff disen vorgenanten tag kament ouch die obgenanten, burgermeister, raet und der gross raet über ein, als Heinrich Goeldli Grueningen von gemeiner statt umb vier tusent guldin verpfenden wolt, dar umb ein nottel gemachet waz, und aber der Goeldi soelich artikel und stuk dar inn wolt haben, die den burgern Zürich nit fuoglich werend, das si die verpfandung nicht tuon und dar umb mit dem Goeldlin nit ze schaffen haben wellent.*⁸⁵

Heinrich Göldi, mancherorts auch Göldli genannt, stammte aus einer reichen und angesehenen Pforzheimer Bürgerfamilie.⁸⁶ Er hatte verschiedene Ämter, Rechte und Güter inne, unter anderem als Pfand vom Markgrafen von Baden. Anscheinend hat er den Markgrafen «wucherisch ausgesaugt», denn der Papst spricht diesen von geschuldeten Zinsen frei, worauf Göldi erst nach Speyer, Strassburg und später nach Zürich floh. In Zürich trat er als «sehr reicher, aber auch sehr anspruchsvoller Zugewanderter auf» – die Stadt geriet wegen ihm mit dem Markgrafen in Fehde.⁸⁷ Wie viele andere Reiche seiner Zeit versuchte Göldi nun in Zürich, sein Geld durch Ankauf von Rechten und Besitzungen anzulegen. Zürich lehnte die Anfrage zur Weiterverpfändung Grüningens deutlich ab. Anscheinend waren die Forderungen zu hoch, vielleicht spielte auch mit, dass Göldi ein Zugewanderter war. Wenige Monate später übergaben Bürgermeister, Räte und Bürger der Stadt Zürich die Stadt und Burg Grüningen, mit allen Zubehörden wie Leuten, Gütern, Nutzen, Steuern und Diensten, auf vier Jahre an Heinrich Hagenauer und dessen Frau. Dafür übernahm das Ehepaar die auf der Herrschaft lastenden Zinsen und bezahlte zusätzlich einen jährlichen Zins ins Seckelamt.⁸⁸ Hagenauer könnte also als Pächter oder After-Afterlehensnehmer bezeichnet werden.

⁸³ Leutenegger 1989, S. 60.

⁸⁴ Ein möglicher Kandidat wäre Jakob Bletscher, der 1412 gestorben ist (Leutenegger 1989, S. 60).

⁸⁵ Zürcher Stadtbücher (Edition), Band II, S. 9.

⁸⁶ Die Informationen zu Göldi stammen aus Zürcher Stadtbücher (Edition), Band II, S. 9 (Fussnote).

⁸⁷ Zürcher Stadtbücher (Edition), Band II, S. 9 (Fussnote).

⁸⁸ Leutenegger 1989, S. 60.

Bereits vier Jahre später wurden die Bedingungen des Pachtvertrags grundlegend geändert; Hagenauer entrichtete nun keinen Zins mehr, sondern erhielt als Vogt und Hauptmann Grüningens einen Lohn und einige Güter zur persönlichen Nutzung – der Vogt war nun ein Beamter Zürichs.⁸⁹ Leutenegger schliesst aus dieser Feststellung, dass Zürich die Herrschaft Grüningen nun nicht mehr als blosses Pfand, sondern bereits als zürcherisches Eigengut sah.⁹⁰ Dies ist aber verfrüht: In der Zwischenzeit, im Frühling 1414, hatte Wilhelm Gessler Verhandlungen über die Rücklösung von Grüningen und Männedorf gestartet. Zürich vermerkte in seinen Stadtbüchern, *wenne her Herman Gessler und Wilhelm sin bruoder zuo uns komen, so wellen wir inen antwürten von der losung wegen, daz wir getrüwen, bi eren und bi gelimpf ze bestan*.⁹¹ Einzig die abgemachten Vereinbarungen (Auslösung in ganzer Summe, Unkosten müssen beglichen werden) mussten dafür eingehalten werden. Einen Monat später erhielt der österreichische Landvogt auf sein Auslösungsbegehren die Antwort: «Jene Gebiete, die die Gessler von Österreich erhalten hätten, würden dem Herzog zurückgegeben, wenn den Zürchern die 8000 Gulden für die Herrschaft Grüningen, die 400 Gulden für Männedorf und die 200 Gulden für Baukosten zurückbezahlt würden. Alle Pfänder, die Eigenbesitz der Gessler wären, würden sie dagegen nicht auslösen lassen.»⁹² Anscheinend war der Vorstoss zwischen der Familie Gessler und den Herzögen abgesprochen. Es ergab sich aber kein befriedigender Abschluss der Verhandlungen, was mit der 1415 vom König über den Herzog Friedrich verhängten Reichsacht zusammenhängen könnte.⁹³

Im März 1417 bewilligte König Sigismund der Stadt Zürich, alle zu Grüningen gehörenden Gülten, Zinsen und Güter, welche von Österreich versetzt worden waren, auszulösen, wobei das Römische Reich das bisher österreichische Ablösungsrecht übernehme.⁹⁴ 1431 verlieh Sigismund Zürich das Blutgericht über Grüningen und andere Vogteien, sowie die Erlaubnis, den jeweiligen Vogt selbst einzusetzen. Damit sah sich Zürich nun nicht mehr als Pfandinhaber, sondern als Lehensnehmer⁹⁵ und somit wurde Grüningen zeitweise zu einem Reichspfand. Obwohl König Sigmund später mehrmals befahl, die Pfandschaft an Habsburg zurückzugeben, kümmerte sich Zürich nicht um diese Weisung und es finden sich heute keine Hinweise darauf, dass die Stadt Mühe hatte, die königlichen und habsburgischen Forderungen zu übergehen. Der Grund dafür ist mangels Quellen unklar, in der Literatur wird allgemein vermutet, dass die Herzöge von Österreich weder die finanziellen Mittel noch den nötigen Willen hatte, ihre

⁸⁹ Eugster 1995, S. 326.

⁹⁰ Leutenegger 1989, S. 60.

⁹¹ Zürcher Stadtbücher (Edition), Band II, S. 12.

⁹² Zürcher Stadtbücher (Edition), Band II, S. 14f. Paraphrasierung nach Leutenegger 1989, S. 58f.

⁹³ So sieht es jedenfalls Brühlmeier 2008, S. 17.

⁹⁴ StAZH C I, Nr. 599.

⁹⁵ Leutenegger 1989, S. 59.

Forderungen gegen eine mögliche militärische Überlegenheit der gemeinsamen Eidgenossenschaft durchzusetzen.⁹⁶ Als Herzog Friedrich V. von Österreich 1440 unter dem Namen Friedrich III. römischer König wurde, verlangte er gleich die Herrschaft Kyburg zurück und schlug die dafür aufgewendeten Kosten kurzerhand auf die Pfandsumme der Herrschaft Grüningen.⁹⁷ 1442 liess sich Zürich die Verpfändung der Gebrüder Gessler vom Bischof von Konstanz bestätigen;⁹⁸ anscheinend war die Lage also doch nicht ganz so eindeutig. Später wurde die Pfandschaft auch von Österreich bestätigt und sogar erhöht; in der Ewigen Richtung von 1474 wurde schlussendlich auf eine mögliche Wiedereinlösung verzichtet.⁹⁹

Bereits drei Jahre nach der Pfandübernahme durch Zürich klagten die Untertanen, ihre neuen Herren würden zu streng regieren und ihnen Steuern und Kriegsdienste abverlangen, die sie nicht leisten müssten.¹⁰⁰ Aufgrund der strengen neuen Herrschaft, wollten die Grüninger wieder zu den Habsburgern zurückkehren. *In der von Zürich handen würden sie getränget über ir alten hofrecht und gewohnheit von den von Zürich und mutent inen zu stür und reisen in frömdi land. Und legent inen sölich ungewonlich Sachen uff, daz sy das nüt erzügen mugent. Won dazselb von iren fordren nüt herkomen ist an si.*¹⁰¹ Obwohl die Stadt 1408 versprochen hatte, die Herrschaftsleute bei altem Herkommen zu halten, arrondierte sie also bereits kurz darauf ihre Rechte. Im Bündel der bei der Verpfändung übergebenen Akten und Urkunden finden sich keinerlei Hinweise auf die Rechtsverhältnisse der Grüninger Untertanen. Für diese interessierte sich der Zürcher Rat bei der Übergabe anscheinend nicht, obwohl entsprechende Schriften vorhanden gewesen wären.¹⁰² Die Klagen geben einen interessanten Einblick in die Territorialpolitik Zürichs: Sie zeigen, auf welche Herrschaftsrechte es Zürich als erstes abgesehen hatte.¹⁰³ Bereits drei Jahre nach dem Erwerb hatte man die Rechte so ausgebaut, dass vermutet werden kann, die Erwerbspolitik habe ganz bewusst auf den Ausbau dieser Rechte abgezielt.¹⁰⁴ Andererseits wurden erst ab 1419 die benötigten Verwaltungsgrundlagen geschaffen; Vögte befragten dafür die Herrschaftsleute beispielsweise zu den Zugehörigkeitsbereichen der verschiedenen Niedergerichte und einzelne Bereiche wurden an stadtzürcherisches Recht angeglichen.¹⁰⁵

⁹⁶ Eugster 1995, S. 312f.

⁹⁷ Leutenegger 1989, S. 59f. StAZH C I, Nr. 2369 (Kopie StAZH B I 275a 25, S. 317-320).

⁹⁸ Leutenegger 1989, S. 59; StAZH C I, Nr. 365.

⁹⁹ Largiadèr 1922, S. 61.

¹⁰⁰ Eugster 1995, S. 313; Brühlmeier 2008, S. 14.

¹⁰¹ Zitiert nach Eugster 1995, S. 313.

¹⁰² Brühlmeier 2008, S. 12-14.

¹⁰³ Raiser 1969, S. 97-101; Eugster 1995, S. 313f.

¹⁰⁴ Raiser 1969, S. 97.

¹⁰⁵ Leutenegger 1989, S. 61; Brühlmeier 2008, S. 17.

Gründe für diesen Herrschaftsausbau können schnell gefunden werden:¹⁰⁶ Im Vergleich zu Handelsstädten wie Lübeck war Zürich relativ arm. Da die Eidgenossenschaft und mit ihr auch Zürich immer häufiger Kriegszüge führte, brauchte Zürich die Herrschaften deshalb zunehmend auch, um die finanziellen und militärischen Aufgaben bewältigen zu können. Für Zürich waren besonders die Militärdienste der Bürger und der Bewohner der Vogteien immens wichtig, und es verwundert deshalb nicht, dass die Quellen Hinweise auf eine grossflächig durchgesetzte und ausgebaute Reispflicht geben. In den Stadtbüchern ist zu lesen, dass spätestens ab dem Alten Zürichkrieg jeder männliche Bewohner der Vogteien, gleichgültig ob frei oder eigen, ob er in den städtischen oder bürgerlichen Niedergerichten sass, mit dem Banner seiner Vogtei ausziehen müsse.¹⁰⁷ Genaue Reisen aus Grüningen sind zwar nicht überliefert, aber im Alten Zürichkrieg stellte die Landschaft im Vergleich zur Stadt ungefähr die dreieinhalbfache Zahl an Männern.¹⁰⁸ Grüningen als eine der grösseren und wichtigeren Vogteien muss daran einen beträchtlichen Anteil gehabt haben. Betrug die Reispflicht unter den Habsburgern respektive unter der Familie Gessler noch einen Tag pro Jahr, wurde sie unter Zürich bald zu einer unbefristeten Dauer ausgebaut. Bei den beklagten Steuern könnte es sich um die ausserordentlichen Steuern handeln, die Zürich in sämtlichen städtischen Vogteien und auch in den Herrschaften der Bürger der Stadt erhob. Andererseits kämen auch die indirekten Abgaben – die Ungelder – in Frage.¹⁰⁹

Der Zürcher Landvogt hatte in Grüningen einen schweren Stand. Im Grüninger Amt hatte sich eine «selbstbewusste bäuerliche Führungsschicht gebildet, die den Rückzug der Habsburger [...] geschickt zum eigenen Vorteil nutzte».¹¹⁰ Gleichzeitig war es dem Vogt aus Sicht der Grüninger aufgrund früherer Privilegien nicht erlaubt, Urteile vor die Zürcher Obrigkeit oder andere fremde Gerichte zu bringen.¹¹¹ Das rechtliche Gefüge des sich ausbildenden Territorialstaats blieb lange uneinheitlich und politische Massnahmen der neuen Staatsverwaltung zielten auf eine Vereinheitlichung durch Arrondierung und Straffung der Herrschaftsrechte und Zentralisierung der Verwaltung.¹¹² Die von Zürich erworbenen Rechte wurden deshalb im Laufe der Zeit vereinfacht und die komplizierten einzelnen Abgabestrukturen von einer vorerst unregelmässig erhobenen Landessteuer überlagert.¹¹³ 1429 wurde eine allgemeine Steuerpflicht eingeführt, die schliesslich allen klarmachen musste,

¹⁰⁶ Eugster 1995, S. 313f.

¹⁰⁷ Zürcher Stadtbücher III (Edition), S. 215 (1439).

¹⁰⁸ Raiser 1969, S. 100f.

¹⁰⁹ Ebd., S. 97. Zur Besteuerung von verburgrechteten oder unter bürgerlicher Herrschaft stehenden Vogteien siehe die Fallbeispiele Wädenswil und Weiningen.

¹¹⁰ Brühlmeier 2008, S. 14.

¹¹¹ Ebd.

¹¹² Vgl. Renfer 2003, 143f., der dies in Bezug auf Territorialstaaten generell feststellt.

¹¹³ Vgl. Eugster 1995, S. 314f.

dass im Amt ein neuer Wind wehte. Die königliche Bestätigung der Zürcher Herrschaftsrechte über die Untertanengebiete zwei Jahre danach rechtfertigte die Vorgehensweise Zürichs, insbesondere weil Bürgermeister Rudolf Stüssi, der die Bestätigung ausgehandelt hatte, zuvor vom Rat ausdrücklich dazu aufgefordert wurde, Grüningen in der Urkunde namentlich zu erwähnen.¹¹⁴

Auch in späteren Jahren rissen die Klagen der Herrschaftsleute nicht ab, womit sich zeigt, dass sich die Zentralisierung und Intensivierung der Zürcher Herrschaft ungebremsst fortsetzte.¹¹⁵ Die in Grüningen sichtbare Erhöhung der Forderungen ist auch in der ab 1342 mit Zürich verburgrechteten Johanniterkommende Wädenswil zu sehen, welche im nächsten Abschnitt genauer beleuchtet wird. In Grüningen wird durch Hermann Gessler ersichtlich, wie sich ein Adliger mit Zürich verburgrechtete und damit zu einem Bürger Zürichs wurde. Kurz darauf verpfändete er seine zumeist habsburgischen Herrschaftsrechte und Güter an die Stadt. Da diese nicht wieder ausgelöst wurden, konnte Zürich sie in ihren entstehenden Staat eingliedern. Gesslers Rolle in der Expansion Zürichs war dabei, die vielen lokalen Rechte zu bündeln und damit Zürich – nicht ganz freiwillig – ein ziemlich geschlossenes Gebiet zu übertragen.

2.3. Wädenswil – Burgrecht einer geistlichen Institution

Im Gegensatz zum Amt Grüningen, das von einem Adligen an Zürich verpfändet wurde, gehörte die Herrschaft Wädenswil dem Johanniterorden und damit einer geistlichen Institution. In der Geschichte Wädenswils finden sich aber ebenfalls gut sichtbare Hinweise auf Zürichs Expansion unter Einfluss Zürcher Bürger – und teilweise rätselhafte Vorgänge.

Die Herrschaft Wädenswil ist erst ab dem vierzehnten Jahrhundert genauer erfassbar und umfasste die heutigen Dörfer Wädenswil, Richterswil, Samstagern, Schönenberg, Hütten, Uetikon am See und einen Teil von Hirzel.¹¹⁶ Grundbesitz und Rechte darin gehörten im Mittelalter verschiedenen weltlichen und geistlichen Herren.¹¹⁷ Um 1400 waren die wichtigsten davon die Johanniterkommende Wädenswil, das Fraumünster Zürich und das Benediktinerstift Einsiedeln. Die Johanniterkommende Bubikon hatte 1287 die Burg zusammen mit der Herrschaft Wädenswil vom letzten Freiherrn von Wädenswil erstanden; aus diesen Gütern und Rechten wurde ab 1330 die eigenständige Komturei Wädenswil.¹¹⁸ Mit dem Kauf der

¹¹⁴ Brühlmeier 2008, S. 17.

¹¹⁵ Insbesondere der Grüninger-Handel von 1441 wurde bereits oft untersucht.

¹¹⁶ Ziegler 1987, S. 16.

¹¹⁷ Vgl. Ziegler 1987; Bitterli 2018, S. 7-11.

¹¹⁸ Eugster 1995, S. 217; Ziegler 1994, S. 76f.

Herrschaft gelangte der Orden auch in den Besitz der Gerichtsbarkeit; neben Twing und Bann stand den Johannitern im 14. Jahrhundert auch das Blutgericht zu.¹¹⁹

Das Burgrecht mit Zürich wurde bereits 1342 geschlossen – zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine zielgerichtete städtische Erwerbs- oder Landesherrschaftspolitik festgestellt werden kann. Der Vertrag war nicht nur an den Komtur, sondern auch an die *bruoder gemainlich desselben huses* gebunden und wurde im Laufe der Zeit immer wieder erneuert.¹²⁰ Raiser beschreibt Burgrechte mit Klöstern und geistlichen Herren im Allgemeinen so, dass der Abt das Kloster der Stadt für eine bestimmte Zeit übergebe und unter Schutz und Schirm trete, oft gegen eine jährliche Steuer. «Dieser Schutz hat jedoch nie irgendwelche Herrschaftsrechte der Stadt über die Besitzungen der Klöster eingeschlossen, denn die eigentliche Vogtei über die klösterlichen Besitzungen lagen in der Hand von adeligen Herren, sehr häufig von Österreich.»¹²¹ Obwohl das Burgrecht offiziell zwar keine Herrschaftsrechte der Stadt über den geistlichen Besitz einschloss, beanspruchte Zürich in Wädenswil dennoch im Laufe der Zeit immer ausführlichere Kontrolle. Dies könnte daran liegen, dass die Vogtei über den grössten Teil der Bevölkerung direkt beim Orden lag und deshalb die Herrschaft einen Sonderfall darstellt.

Der geschlossene Vertrag gleicht vielen anderen Burgrechten: Bürgermeister Brun, die Räte und Bürger von Zürich verkündeten, dass der Komtur und die Brüder im Haus Wädenswil *unser burger ze sinne, nach unser statt rechte, mit der vest ze Wediswile, mit lüten und mit guote, so darzuo gehört*. Deshalb gelobte die Stadt, *den vorgenanten herren ze Wediswile [...] ze helffene, mit semlichen trüwen und mit semlichem ernste, als wir ander unsern ingesessenen burgern tuon*. Auch hier wurde also eine Gleichsetzung zwischen den eingesessenen Bürgern und den neu Verburgrechteten gemacht, was wiederum zeigt, wie schwierig die in der Literatur oft implizit gemachte Unterscheidung zwischen Bürgern und Burgrechten ist.

Nachdem 1342 das erste Burgrecht zwischen Zürich und dem Johanniterhaus Wädenswil geschlossen worden war, konnte Zürich gestützt auf diesen Vertrag nach und nach die Rechte der Johanniter an sich ziehen, obwohl darin ausser den jährlichen Schutzsteuern keinerlei Kompetenzen Zürichs erwähnt werden. Dies führte – gekoppelt mit anderen Faktoren – zu einem langsamen Niedergang der Komturei. Dies führt auch bereits zum zweiten grossen Unterschied zur Herrschaft Grüningen: Während im habsburgischen Amt nur einige wenige Jahre zwischen dem geschlossenen Burgrecht und der Verpfändung an Zürich lagen, dauerte das Burgrecht mit der Johanniterkomturei viel länger. Wie bereits erwähnt, wurde das erste

¹¹⁹ Ziegler 1987, S. 38f.

¹²⁰ StAZH C I, Nr. 2840. Transkribiert wurde eine der vielen Kopien, StAZH A 150.1, Nr. 5.

¹²¹ Raiser 1969, S. 70.

Burgrecht 1342 geschlossen, Wädenswil gelangte offiziell erst 1549 an die Stadt,¹²² womit die Herrschaft über 200 Jahre mit Zürich verbündet war. In dieser Zeit baute Zürich seine Macht in Wädenswil immer stärker aus und nutzte dafür verschiedene Methoden: Die Stadt drängte die Herrschaft in eine wirtschaftliche Abhängigkeit und nutzte bei Aufständen finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen. Einzelne Rechte wie das Mannschafts- und das Steuerrecht wurden durchgesetzt und Zürich behauptete sich so als Landeshoheit. Ebenfalls konnte sich Zürich als Schiedsgericht zwischen den Johannitern und ihren Herrschaftsleuten etablieren und die städtischen Bussenregelungen in der Landschaft durchsetzen. 1409 wurde aufgrund von Streitigkeiten zwischen der Bevölkerung und dem Komtur eine Öffnung niedergeschrieben, die von Zürich vermittelt und laut der Aussage der Öffnung auch durch die Stadt entschieden wurde.¹²³ Schlussendlich nahm in der Reformation die eigentlich unter katholischer Herrschaft stehende Bevölkerung durch einen Gemeindeentscheid den neuen Glauben an.¹²⁴ Darauf verlor der Orden jegliches Interesse an Wädenswil und verkaufte 1549 sämtliche übriggebliebenen Rechte und Güter an die Stadt.

Zürich erwarb Vogteien nicht nur aufgrund der gewünschten Kontrolle der Wasserstrasse, sondern auch als Objekt der direkten städtischen Herrschaft und insbesondere als wichtige Einnahmequelle. Als Zürich mit Stadelhofen-Zollikon seine erste städtische Vogtei kaufte, wurde diese direkt finanziell nutzbar gemacht. Die Einnahmen gingen dabei nicht an den Vogt, sondern in die städtischen Kassen. Bei der nächsten allgemeinen Steuer mussten alle Einwohner der Vogtei auch gleich mitsteuern.¹²⁵ Um die Wende zum 15. Jahrhundert gab Zürich für den Erwerb zahlreicher weiterer Vogteien grosse Summen aus. Die frühe Forschung hat deshalb geschlossen, dass Zürich damals reiche Geldquellen zur Verfügung hatte – insbesondere da noch keine jährlichen direkten Steuern erhoben werden mussten.¹²⁶ Zwar fehlen die Seckelamtsrechnungen für die Zeit zwischen 1419 und 1502, aber dennoch ist mittlerweile bekannt, dass die Haupteinnahmequelle der Stadt die indirekten Steuern der Ungelder waren. Diese wurden auf Wein und teilweise auf Korn erhoben, dazu zog Zürich Zollabgaben, Erbschaftssteuern und Einbürgerungstaxen ein. Nur Juden, Ausbürger und Gotteshäuser auf Zürcher Boden bezahlten regelmässige direkte Steuern. So reichte das Geld knapp für die

¹²² Vgl. Ziegler 1987 und Ziegler 2003.

¹²³ StAZH C I, Nr. 2847; *Als die herren von Wädeswil Sant Johannis ordens und die lütt ze Wädeswil, ze Richdiswile und ze Ütikon umb ettwe meng stuck nicht einhellig sind gewesen, won das uns beid teil der fürsichtigen, wisen, des burgermeisters und der rätten der statt Zürich erbern botten, die sy derzuo geben hand umb die stuck mit einandern vereint und entscheiden hand, als hienach geschriben stat.*

¹²⁴ Ziegler 2003.

¹²⁵ Raiser 1969, S. 66f.

¹²⁶ Nabholz 1918, S. 192f.

laufenden Ausgaben, Zürich streckte die Finanzen zusätzlich durch Leibrenten, Bussengelder und Staatsanleihen von Zürcher Bürgern und Auswärtigen.¹²⁷

Die zum Teil riesigen Kosten der Vogteien konnten durch diese ständigen Einnahmen nicht mehr gedeckt werden. Als Ausweg boten sich Kredite, die die Stadt beispielsweise bei Basler Kaufleuten aufnehmen konnte. Diese mussten aber durch ausserordentliche Steuern in den folgenden Jahren wieder abbezahlt werden. Es sind für mehrere Erwerbungen Ratsbeschlüsse erhalten, die die Aufnahme von Anleihen anordnen und überliefern.¹²⁸ Ein Beispiel ist der Beschluss des grossen und kleinen Rates, zur Pfandübernahme Kyburgs das *gelt unverzogenlich umb zins ufzugewinnen, umb das die losung furderlich furgang gewinne*.¹²⁹ Gerade in den Jahren zwischen 1400 und 1425 sind besonders häufig ausserordentliche Steuererhebungen bezeugt und zeigen den erhöhten Geldbedarf Zürichs.¹³⁰ In Wädenswil wurden 1402 zum ersten Mal Landessteuern eingetrieben.¹³¹ Anscheinend leisteten die Herrschaftsleute aber Widerstand, denn ein Dokument in den Akten der Herrschaft bezeugt Zürichs Insistieren:

*Wir, [...] Zürich, tuon menlichem ze wissen, als wir und all unser burger und öch ander lüt, die nicht unser burger und bi unserm Zürichse gesessen sint, gestüret hant, nach dem und wir dar umb üver ein sint komen, do haben wir an die von Wediswil und an die von Richteswil, so in die selben Twing gehört, gefordert, daz si uns öch gestüret hettend.*¹³²

Zürich hat also Steuern von ihren Bürgern und anderen anwohnenden Leuten eingezogen und auch von den Leuten in Wädenswil und Richterswil gefordert, weil diese in dieselbe Twing gehören würden. Weiter führt der Text aus, die Zürcher hätten deshalb eine Botschaft an die Herrschaftsleute gesendet und sie gebeten, ihnen wegen der Steuer gehorsam zu sein. Die darauffolgende Antwort übernimmt der Schreiber in Paraphrase, wobei er eine erste Formulierung durchgestrichen hat. Der gestrichene Satz *«Dar uff hant si [...] geantwurtet, sie kennen noch wellen uns nicht stüren noch in der sach geheissen sin.»* wurde ersetzt durch *«Dar uff hant si [...] geantwurtet, sie haben dry herren an die wellen si die sachen bringen. Mugent si dovor nicht geschirmen, so meinend si uns die stür doch nit ze geben.»* Das Wädenswiler Burgrecht führte ausdrücklich aus, dass die Herren von Wädenswil jedes Jahr 5 Pfund Zürcher Pfennige schulden würden und *aller anderen stüren von [Zürich] entladen und ledig wesen sültn*.¹³³ Auf diese garantierte Steuerfreiheit stützte sich die Wädenswiler Bevölkerung, als Zürich das erste Mal allgemeine Abgaben forderte. Diese Steuerverweigerung erschien den von

¹²⁷ Nabholz 1906, S. 192-194.

¹²⁸ Raiser 1969, S. 84; Nabholz 1918, S. 126 (Nabholz wertete Seckelamtsrechnungen aus)

¹²⁹ Zürcher Stadtbücher II (Edition), S. 184; 29. April 1424.

¹³⁰ Raiser 1969, S. 84.

¹³¹ Largiadèr 1922, S. 30. Er bezieht sich auf Steuerbücher StAZH B III 279, fol. 124.

¹³² StAZH A 150.1, Nr. 7.

¹³³ StAZH A 150.1, Nr. 5.

Zürich *unbillich*, weshalb man sich in der Stadt einigte, dass man den Herrschaftsleuten eine weitere Botschaft zukommen lassen soll:¹³⁴

Welcher under inen gehorsam sin und sin stür geben welle, daz der hinnan zuo dem nechsten sunnentag her gen Zürich komen und sin guot verstüren sol, [...]. Welche aber also nit gehorsam werind, wer daz do der selben ungehorsamm deheiner in unser statt, in unser gericht, twingen und gebieten, ald uff unsern Zürichse käme und da deheinen gewerb oder wandel trib ald hette, von wem uns daz ze wissend were, von dien oder von dem sùlent wir ein mark silbers nemen, als dik er dis unser gebott überfert. Und sùlent öch wir die buossen von inen ingewünnen und inziechen, als verr wir mügen, bi unsern eiden. Und sùlent öch si usser unserm schirm lassen.

Diese Nachricht wirkte anscheinend und zeigt, dass die Zürcher über Androhungen von wirtschaftlichen Repressalien versuchte, die widerspenstigen Herrschaftsleute dazu zu bringen, die verweigerten Steuern nachzuzahlen. In den Steuerlisten von 1402 erscheinen am Ende der *Wacht ze Linden* die Ausburger, die *usserhalb unsern gericht gesessen sint*. Ganz zuhinterst werden schliesslich insgesamt über 100 Haushalte aus der Herrschaft Wädenswil aufgezählt und zwar geordnet nach verschiedenen Vogteien: 53 steuernde Leute gehörten zu den *sant Johanser lût ze Wediswil*, 32 waren des *Heinrich Meysen, burgermeister, lût*, 12 gehörten in die Vogtei von Herr Hartmann von Hünenberg und weitere 5 werden unter dem Titel *‘der dritteil’* aufgezählt.¹³⁵ Wir wissen natürlich heute nicht, wie viele Anwohner auf dieser Liste nicht verzeichnet sind; es ist aber dennoch deutlich zu sehen, dass zumindest ein grosser Teil der Herrschaftsleute sich doch noch einfand, um ihre Steuern zu bezahlen. Auf die Dreiteilung der Vogtei wird später noch eingegangen werden.

Diese – zumindest zeitweise – verweigerte Steuer blieb in Wädenswil kein Einzelereignis. Wie in Grüningen lehnten sich auch hier die Untertanen immer wieder gegen Zürcher Ansprüche auf. Allgemein werden die Zürichseegemeinden als sehr unruhige Region beschrieben, aber insbesondere die Johanniterherrschaft findet gemeinsam mit dem Grüningeramt oder Meilen in der regionalen und kantonalen Forschung Erwähnung.¹³⁶ Die Kantonsgeschichte widmet dem Wädenswiler Steueraufstand von 1468 eine eigene Doppelseite.¹³⁷ Dieser sogenannte Wädenswiler-Handel schlug in der zeitgenössischen Chronistik grosse Wellen, besetzte Zürich doch zeitweise die Herrschaft mit 1500 Mann, die via Kriegsschiffe in Wädenswil gelandet waren.¹³⁸ Nachdem die Wädenswiler Herrschaftsleute über die Gemeinde- und heutige Kantonsgrenze in die schwyzerischen Höfe geflüchtet waren, konnte ein offener Krieg

¹³⁴ StAZH A 150.1, Nr. 7.

¹³⁵ StAZH B III 279: *Wacht ze Linden* ab f. 124, Ausburger f. 136r, Wädenswiler f. 136v-139r.

¹³⁶ Vgl. z.B. Niederhäuser 1999, S. 204.

¹³⁷ Eugster 1995, S. 324f.

¹³⁸ Heinrich Brennwalds *Schweizerchronik* und Gerold Edlibachs *Chronik*, in denen der Aufstand und Zürichs Intervention auch bildlich dargestellt ist.

zwischen den Ständen Schwyz und Zürich nur knapp verhindert werden. Diese Episode bringt neben der finanziellen Bedeutung, die die Herrschaften für Zürich hatten, auch einen weiteren Punkt zum Vorschein: Wädenswil lag – und liegt auch noch heute – an der Grenze zwischen zürcherischem und schwyzerischem Gebiet. Die Lage der Kommende konnte beispielsweise während dem Alten Zürichkrieg zur Vermittlung zwischen den Parteien dienen,¹³⁹ brachte aber auch immer wieder Gründe für Streitigkeiten. Keiner der beiden Stände wollte dem anderen zu viel Macht überlassen und damit dessen mögliches Festsetzen direkt an der Grenze erlauben.

Es scheint, als ob die Herrschaftsleute diesen Umstand geschickt nutzten und sich nicht scheuten, erwünschte Hilfe bei ihren eigentlichen Herren den Johannitern, bei Zürich oder bei Schwyz zu suchen, je nachdem, was sie gerade so im Schilde führten. 1466 wehrten sich die Leute im ‘Bussnang-Handel’ solidarisch gegen das offensive Busseneintreiben und Einkerkern durch ihren Komtur, indem sie beim Rat von Zürich eine Klage einreichten. Der gefällte Entscheid trägt den Charakter eines Herrschaftsrechts und bestimmt über die politischen Rechte der Bevölkerung, den militärischen Einfluss des Komturs und über die wirtschaftlichen Freiheiten der Handels- und Kaufgeschäfte in Wädenswil.¹⁴⁰ Nur ein knappes Jahr später wendeten sich die Herrschaftsleute dann aber gegen Zürich, als die Stadt für den Kauf von Winterthur eine vierjährige besondere Gut- und Leibsteuer erhob und man sich diese in der Herrschaft nicht gefallen lassen wollte. Die Leute meinten, als Angehörige des Johanniterordens die Steuer nicht schuldig zu sein,¹⁴¹ sie seien schliesslich mit Zürich nur verburgrechtet. Dies führte zum oben erwähnten Steueraufstand. Als Gespräche und Überzeugungsversuche mithilfe von Briefen und Urkunden nicht funktionierten, wechselte die Stadt die Taktik und legte über den Winter eine Besatzung von 40 Leuten auf die Burg Wädenswil. Die Herrschaftsleute liessen sich allerdings nicht einschüchtern und versuchten gar heimlich die Burg zu stürmen. Deshalb entschloss sich Zürich schliesslich, seinen Anspruch durch militärische Überlegenheit durchzusetzen und die Aufständischen *in den nestren usszenemen*,¹⁴² was wie bereits erwähnt, beinahe in einer offenen Konfrontation mit Schwyz geführt hätte. Die herbeigeeilten eidgenössischen Boten überzeugten schliesslich die Konfliktparteien, die Stadt Bern als Schiedsgericht walten zu lassen, dennoch verwüsteten Zürcher Truppen die Dörfer. Das Berner Gericht wies die Wädenswiler Beschwerden

¹³⁹ Während dem Alten Zürichkrieg wurde von der Eidgenössischen Tagsatzung die Neutralität Wädenswils festgeschrieben, die Leute der Herrschaft sollen allein dem Orden und niemand anderem verpflichtet sein. Nach dem Vertrag von Kappel und dem damit einhergehenden Friedensschluss 1450 sprach man die früheren Rechte am Haus Wädenswil und dessen Leute wieder Zürich zu. Fortan sollten aber weder Zürich noch Schwyz die Burg besetzen dürfen. Vgl. z.B. StAZH C II 14, Nr. 63.

¹⁴⁰ Vgl. Ziegler 1967.

¹⁴¹ Dändliker 1908, S. 155f. Dändliker liefert auch eine ausführliche Schilderung des Aufstandes, seiner Gründe und des zeitlichen Ablaufs. Zum Ablauf siehe auch Ziegler 1967 und Eugster 1995, S. 325.

¹⁴² Zitiert nach Eugster 1995, S. 325.

schlussendlich fast vollumfänglich ab und verteidigte damit die städtischen Interessen Zürichs.¹⁴³ Obwohl die Vogtei, Twing und Bann und laut den Urkunden auch die Blutgerichtsbarkeit eigentlich dem Johanniterorden gehörte, konnte Zürich im Wädenswiler Steuerstreit von 1467/68 ihre allgemeine Steuerhoheit uneingeschränkt durchsetzen. Das Mannschaftsrecht Zürichs in der Herrschaft war anscheinend bereits im Bussnanger-Handel von 1466 unbestritten.¹⁴⁴

Peter Ziegler, ein Experte der lokalen Geschichte, sieht den Grund der ständigen Unruhen der Herrschaft in der eigenartigen Mittellage, welche die Dörfer Wädenswil und Richterswil zwischen dem Johanniterorden und der Stadt Zürich eingenommen hatten. Geschickt hätten die Herrschaftsleute den Spielraum, der sich in den Beziehungen und in der Verwaltungspraxis der beiden Obrigkeiten zwangsläufig ergab, ihren Zwecken dienstbar gemacht, wobei sie sich immer dort aufgelehnt hätten, wo es zu ihrem eigenen Vorteil möglich war.¹⁴⁵ In diesen grossen Zusammenhang hineingestellt, kann der Handel von 1467/68 als eindeutig politisch gelesen werden, insbesondere da die Bevölkerung eher wohlhabend war und die Steuern deshalb nicht (nur) aus wirtschaftlichen Gründen verweigert wurden.¹⁴⁶ Auch im Waldmann-Aufstand von 1489 waren Wädenswiler und Richterswiler aktiv mit dabei und politisch kehrte selbst nach dem offiziellen Verkauf der Herrschaft an Zürich keine wirkliche Ruhe ein. Genau 200 Jahre nach dem Wädenswiler-Handel verweigerten die Herrschaftsangehörigen die Gutssteuer – gestützt auf das Burgrecht von 1342. Unter der Führung der Dorfweibel forderten sie, nach Inhalt des alten Dokumentes künftig als eingesessene Bürger angesehen zu werden, nur dann würden sie die Steuer wieder entrichten. Die Rebellion endete blutig, der Landvogtei wurde der Galgen entzogen und die Herrschaft musste ihre Freiheitsbriefe an Zürich ausliefern.¹⁴⁷

Dieser kleine Exkurs soll aufzeigen, dass die Territorialisierung und Arrondierung der Landschaft Zürich nicht in genauen Daten fassbar sind. In Wädenswil beginnen sie mit dem Burgrecht von 1342, finden besonders im 15. Jahrhundert dramatische Höhepunkte und werden mit dem Verkauf der Herrschaft 1449 offiziell. Aber auch nach der eigentlichen Territorialisierung können sich Konflikte bezüglich Herrschaftsrechte immer noch heftig entladen. In der spätmittelalterlichen Geschichte Wädenswil ist zu sehen, dass in der Praxis zwischen einem Gebiet unter direkter städtischer Kontrolle oder unter burgrechtlich verbundener Herrschaft nicht so einfach unterschieden werden kann. Aus zürcherischer Sicht gehörte die Herrschaft Wädenswil eindeutig unter städtische Landeshoheit – Zürich forderte

¹⁴³ Vgl. Eugster 1995, S. 313.

¹⁴⁴ Largiadèr 1922, S. 30.

¹⁴⁵ Diese Sicht zieht sich durch viele seiner unzähligen Schriften. Vgl. z.B. Ziegler 1967, Ziegler 1987. Vgl. auch Bitterli 2018, S. 30.

¹⁴⁶ Vgl. Bitterli 2018, S. 27f.

¹⁴⁷ Sigg 1996, S. 316-317.

ausdrücklich Steuern, weil die Herrschaftsleute in seinem Twing sitzen würden. Auch auf andere hoheitliche Rechte bestand die Stadt. Im Gegensatz dazu verweigerten die Herrschaftsleute mehrfach und über eine Dauer von über 250 Jahren die Kooperation und stützten sich dabei auf ihren Sonderstatus als Angehörige einer unter Burgrecht stehenden Herrschaft.

Ein bisher ausgeblendeter Aspekt der Expansion Zürichs kann in einer Vogteiübertragung von 1408 gefunden werden: In Wädenswil sind nicht nur die Johanniter, die Stadt Zürich und die Herrschaftsleute als Akteure zu sehen, sondern auch städtische Bürger. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, aller Wahrscheinlichkeit nach aber vor 1402, verkaufte Götz von Hünenberg gemeinsam mit seiner Frau Verena Schwend Vogteirechte über die Gotteshausleute von Einsiedeln und der Fraumünsterabtei Zürich innerhalb der Herrschaftsgrenzen Wädenswils an den Zürcher Heinrich Meiss, ihren Oheim.¹⁴⁸ Dieser waltete ab dem Verkauf eine Weile als Vogt in Wädenswil. Im Januar 1404 verkaufte das Ehepaar Hünenberg-Schwend dem Meiss auch eine Reihe von Eigenleuten in Wädenswil. In mehreren überlieferten Urkunden wird beschrieben, wie Heinrich Meiss die Vogtei später an die Johanniterkommende Wädenswil verkaufen wollte, die in ihrem Gebiet neben Gütern und der Burg Alt-Wädenswil als Komturei auch bereits Eigenleute und die Vogtei über diese Eigenleute besass.¹⁴⁹ Zürich zog die Vogtei allerdings an sich, griff also in den Verkauf ein und nutzte anscheinend ein Vorkaufsrecht, das nicht näher erläutert wird. Aus den Urkunden wird nicht ersichtlich, auf welche Rechtsgrundlage die Stadt diesen Eingriff stützt, auf jeden Fall wurde von der Äbtissin des Fraumünsters wiederum Heinrich Meiss als Vogt eingesetzt – dieses Mal aber als Vertreter der Stadt. Aufgrund der *ernstlichen* Bitte der Johanniter und der Vogtleute entschied sich die Stadt dann dennoch, die Vogtei an den Johanniterorden weiterzuverkaufen. Von dieser Übertragung stammen nun die Aufzeichnungen, weshalb wir hier auch genaue Daten haben. Am 26. Januar 1408 urkundeten Bürgermeister und Rat von Zürich, dass sie die Vogtei, mit allem was dazugehört, den Johannitern von Wädenswil verkauft hätten, kurz darauf besiegelte die Äbtissin die Neuverleihung ihrer Vogtei. Aus Einsiedeln ist diese erste Lehensvergabe nicht

¹⁴⁸ Diese Datierung kommt zustande, weil in den Steuerlisten von 1402 die Vogtleute von Heinrich Meiss getrennt aufgeführt werden. Götz von Hünenberg war ein habsburgischer Ministerialer, den der Herausgeber der Rüegerschen Chronik 'ein Prachtstück des verkommenen Adels seiner Zeit' nennt. Verena Schwend war eine Tochter Rudolfs und der Beatrix Maneß, seit 1398 Gattin und 1436 Witwe des Götz von Hünenberg des Jüngeren (Diener 1901, S. 15). Um die Wende zum 15. Jahrhundert erlebte die Familie von Hünenberg einen starken Niedergang; Götz verkaufte nach und nach Rechte und Güter und ließ sich dabei auch immer wieder Geld von seiner Frau (vgl. Bitterli 2017; Bitterli 2018).

¹⁴⁹ StAZH C I, Nr. 2821 (26.01.1408); Doppel: StAZH C IV 1,9 (Wädenswil) Nr. 2; Abschrift in Pergamentheft: StAZH C I, Nr. 2844; Vidimus: StAZH C I, Nr. 2843 (16.08.1467); Abschrift Kopienbuch: StAZH B I 207, S. 203. StAZH C I, Nr. 2845 (30.01.1408). Für eine genaue Betrachtung dieser Quellen siehe Bitterli 2018 (Bachelorarbeit).

überliefert, allerdings finden sich aus späteren Jahren Lehenbriefe, in denen die Kommende jeweils zwei Träger für die Vogtrechte stellte.

Dieser Verkauf ist aus verschiedenen Gründen hochinteressant: So ist zum Beispiel belegt, dass die Einwohnerschaft *gemeinlich* die Kosten der Vogteiübertragung an die Kommende übernommen hat – der Orden gab als Gegenleistung seine Eigenleute für freie Gotteshausleute und hob die Vogtsteuer auf. Es finden sich also bereits um 1400 starke Kommunalisierungstendenzen, wobei unklar bleiben muss, wie schwer es für die Herrschaftsleute war, die Summe von 900 Gulden aufzubringen. Im Hinblick auf den Fokus dieser Arbeit ist besonders auffällig, dass die Herrschaftsleute unbedingt von Zürich loskommen wollten. Der Erfolg dieser Forderung ist einmalig.¹⁵⁰ Weshalb wollten sie überhaupt unter die Herrschaft des Ordens kommen? Auch mit den Herrschaftsträgern der Johanniter – den Komturen und später deren Verwalter – hatte die Bevölkerung ständig Scherereien, wobei sie wie bereits erläutert die Hilfe Zürichs in Anspruch nahmen. Vielleicht waren sie besorgt um ihre verbliebenen Freiheiten oder sie fürchteten sich vor den hohen Steuerabgaben und Ungeldern, die Zürich von allen ihren Leuten erhob? Dies muss leider eine Vermutung bleiben, fehlen doch die Quellen, welche eine vertiefte Untersuchung ermöglichen würden. Merkwürdig bleibt diese Vogteiübertragung aber auf jeden Fall. Besonders erstaunt dabei auch, dass Zürich kein halbes Jahr nachdem es diese Vogteirechte wieder aus der Hand liess, die Vogtei Grüningen erwarb. Am Geld scheint es deshalb wohl nicht gelegen zu haben. Immer wieder wird in der Forschung betont, dass Zürich mit grossem finanziellen Aufwand «jedesmal zugegriffen» hätte, «wo sich die Gelegenheit zu einem Erwerb irgendwo in Zürichs Umgebung bot». ¹⁵¹ Obwohl dies sicherlich insgesamt zutreffend ist, bietet die Herrschaft Wädenswil ein merkwürdiges Gegenbeispiel.

Der Zürcher Bürger Heinrich Meiss ist in Wädenswil in einer auffälligen Doppelrolle überliefert. Er war nämlich nicht nur für eine Weile Inhaber der Vogtei Wädenswil, sondern auch über lange Jahre Bürgermeister der Stadt Zürich. Vermutlich in dieser Funktion wurde ihm nach dem Vorkauf Zürichs wiederum das Lehen übertragen. Meiss, im Amt ab 1393, war Vertreter der eidgenössischen Partei, aufstrebender Zünfter und im Handel tätig. Er besass habsburgische Lehen, war Amtmann Einsiedelns und Geldgeber der Stadt Zürich. Als einflussreiche Privatperson und Bürgermeister wirkte er als Schiedsrichter zwischen dem Landadel, den Klöstern und den Landstädten der Region und leistete Dienste als Bote Zürichs und der Eidgenossen.¹⁵² Eugster schreibt ihm eine Schlüsselrolle in der Territorialpolitik

¹⁵⁰ Die Grüniger Leute klagten beispielsweise fast gleichzeitig über die Zürcher Herrschaft, es gelang ihnen aber nicht, wie gewünscht an ihren früheren Herrn zurückzukommen. Siehe Fallbeispiel Grüningen.

¹⁵¹ Raiser 1969, S. 76f.

¹⁵² Vgl. von Meiss 1928, S. 58; Staub 1943, S. 67; Eugster 1995, S. 310.

Zürichs zu.¹⁵³ Gerade mit Fokus auf die Zürcher Bürger und deren Einfluss auf die Expansion ist er eine Person, deren Wichtigkeit wohl nicht genügend betont werden kann. Wo liegt hier die Trennung zwischen Meiss als Bürger und Privatmann, zu Meiss als Bürgermeister und damit städtischem Beamten? Kann diese Unterscheidung überhaupt gemacht werden? Eine vertieftere Beschäftigung mit den bürgerlichen Gerichtsherren im nächsten Kapitel soll diese Fragen beantworten.

2.4. Zwischenfazit

Burgrechte leiteten oft den Übergang einer Herrschaft an Zürich ein. Gestützt auf diese Verträge mischte sich die Stadt in Streitigkeiten zwischen der Herrschaft und ihren Leuten, zog Steuern ein und setzte das Mannschaftsrecht durch – obwohl bei beiden Beispielen im Burgrecht weder von Landessteuern noch von Kriegsdiensten die Rede ist. In Wädenswil erarbeitete sich die Stadt ihre Landeshoheit über lange Zeit durch kleinere und grössere Eingriffe. Auch in Grüningen machte sich Zürich über das Burgrecht praktisch zum Schiedsgericht zwischen Gessler und seinen Untertanen. Bei beiden Herrschaften schien es für die Verbürgrechteten das Naheliegendste zu sein, ihre Rechte und Güter schlussendlich an die Stadt zu verkaufen, deren Bürger sie geworden waren. Eine andere Expansionsmöglichkeit für Zürich waren die Verpfändungen (wie bei Kyburg), in Grüningen wurden die beiden Methoden Verpfändung und Burgrecht beispielsweise auch kombiniert. Anhand der beiden Fallbeispiele Grüningen und Wädenswil lässt sich erkennen, dass sich adlige und geistliche Burgrechte in der Praxis nicht gross unterschieden; beide erlaubten es der Stadt, die lokale Verwaltung und bürgerlichen Rechte zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Zürich stärkte dabei seine eigene Macht lokal immer mehr, bis es die Herrschaft kaufen oder pfänden konnte – oder bis die Gerichtsherren praktisch keine Rechte mehr ausüben konnten. Die Klagen in Grüningen und Wädenswil zeigen, auf welche Rechte es Zürich abgesehen hatte. Wie erwähnt wurden besonders Steuer- und Mannschaftsrecht in beiden Herrschaften rigoros durchgesetzt, was über lange Zeit immer wieder Unruhen und Aufstände auslöste.

Die beiden Burgrechte unterscheiden sich besonders in der Dauer. Während in Wädenswil über 200 Jahre zwischen dem ersten Vertrag und der schlussendlichen offiziellen Übernahme vergingen, dauerte dies in Grüningen nur kurze Zeit. Bereits zwei Jahre nach dem Burgrecht Gesslers trat dieser das Amt an Zürich ab – seine Eigengüter als Pfand, die habsburgischen Verpfändungen als Afterpfand. Obwohl hier die Herzöge von Habsburg noch lange die

¹⁵³ Eugster 1995, S. 310.

eigentlichen Herren über das Amt blieben, setzte Zürich bereits acht Jahre nach der Pfandübernahme einen städtischen Vogt ein und kam späteren Rückgabeforderungen nicht nach. In Wädenswil verstärkte die Stadt ihre Herrschaftsrechte, indem sie immer wieder in lokale Konflikte zwischen den Johannitern und ihren Leuten eingriff. Dies geschah öfters auch auf Bitten der Wädenswiler. Dabei setzte Zürich ihre eigenen Interessen durch, bis diese unangefochten blieben.

Die Fallbeispiele passen einerseits gut in die Modelle der Literatur, weil sie aufzeigen, wie Zürich über Burgrechte Einfluss auf die Landschaft nahm und sich schlussendlich beide Herrschaften aneignen konnte. Andererseits ist in den Quellen die Grenze zwischen den Zürcher Bürgern und den Verburgrechteten fließend, respektive erscheinen die Verburgrechteten darin als Bürger Zürichs. Dieser Aspekt wurde in der Forschung bisher vernachlässigt. Viele Fragen bleiben nach der Vertiefung in die Geschichte von Grüningen und Wädenswil noch offen. Insbesondere Heinrich Meiss in seiner Doppelrolle als Privatmann und Bürgermeister eröffnet einen neuen Blick auf die Bedeutung der Zürcher Bürger in der Expansion der Stadt auf die Landschaft. Aufgrund der spärlichen Forschung zu diesem Thema folgt nun eine Auseinandersetzung mit der Entstehung bürgerlicher Gerichtsherrschaften: Wozu dienten sie und wer waren die Gerichtsherren?

3. Die Zürcher Bürger und ihre Gerichtsherrschaften

Die Herrschaftserwerbungen von Grüningen und Wädenswil werden traditionell unter den Schlagwörtern Verpfändung und Burgrecht besprochen. Allerdings haben bei beiden auch Zürcher Bürger eine grosse Rolle gespielt. Diese wurden in der Territorialisierungsforschung bisher aber eher vernachlässigt. Ein Blick in lokalgeschichtliche Veröffentlichungen zeigt, dass bürgerliche Herrschaftsrechte keine Seltenheit waren – im Gegenteil. In den vergangenen Jahrzehnten haben vereinzelte Historiker*innen auf diesen Punkt hingewiesen. So formulierte Kiessling: «Sucht man nach einem zeitspezifischen, quellenmäßig faßbaren Ansatz, um verschiedene Aspekte der Stadt-Land-Beziehung für das Spätmittelalter in den Griff zu bekommen, so fällt der ländliche Besitz von Stadt und Bürgertum [...] ins Auge.»¹⁵⁴

Sogenannte ‘Bürgerherrschaften’ oder ‘bürgerliche Gerichtsherrschaften’ bildeten eine Vorstufe für städtische Territorialherrschaften, waren wichtig als Lieferanten von Nahrungsmitteln und Rohstoffen sowie als Abnahmemarkt städtischer Produkte und boten Möglichkeiten zur Auslebung aristokratischer Lebensformen. Bürgerliche Herrschaften sind in vielen Städten nachzuweisen, es bildeten sich regional und zeitlich unterschiedliche Formen aus. Ob in Lübeck, Frankfurt, in schwäbischen Städten, Basel, Bern und in gewissem Masse auch in St. Gallen; überall kann zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert stadtbürgerlicher Besitz auf dem Land festgestellt werden.¹⁵⁵ In einigen Städten bildete dieser eine Grundlage für den im Spätmittelalter entstehenden Territorialstaat, in anderen verblieben die Rechte eher in privater Hand, wodurch kein grosses Territorium entstehen konnte.

Die frühe Stadtgeschichtsforschung war stark von der Rechtsgeschichte geprägt und hat insbesondere den Gegensatz zwischen Stadt und Land herausgearbeitet. Die Wirtschaftsgeschichte hingegen rückte lange Fernhandel und Zunft Handwerk in den Fokus. Dabei entstand eine Lücke «[z]wischen der doppelten Perspektive von Stadt als kommunaler Organisationsform und Stadt als Sitz des Fernhändlers», die mit der Frage nach den Beziehungen von Stadt und Land geschlossen werden kann.¹⁵⁶ Sozialgeschichtliche Untersuchungen füllen diese Kluft mittlerweile mit Untersuchungen zur städtischen Oberschicht: Eliten, Patriziat, Nobilität, Junker, Aristokratisierung, patrizische Tendenzen oder Honorationenverwaltung sind nur einige der Begriffe, die mit diesen Studien einhergehen.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Kiessling 1979, S. 128.

¹⁵⁵ Zu Basel: Rippmann 1990, S. 173-175, Bern (Twingherrschaften): Studer-Immenhauser 2006, S. 407; Frankfurt: Orth 1985; Lübeck: Raiser 1969; Schwaben: Kiessling 1979; St. Gallen: Krauer 2016 und Sonderegger 2018. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass die Bürger in ihren Herrschaften ziemlich ausgedehnte Rechte besessen hatten, oft auch mit dem Blutgericht (vgl. z.B. Raiser 1969, S. 58).

¹⁵⁶ Kiessling 1979, S. 123.

¹⁵⁷ Bzgl. der neusten Erkenntnisse zur Adelszugehörigkeit von Bürgern in der Eidgenossenschaft siehe z.B. Schlüer 1978; Frey 2017; Büsser 2020.

In Zürich knüpften die ersten städtischen Erwerbungen direkt an bürgerliche Herrschaften an. Wie bereits erwähnt, war beispielsweise der mülnerische Besitz von grosser Bedeutung für die Stadt, denn die Familie hatte diverse Reichsvogteien in Stadtnähe miteinander verbunden und mit anderen Rechten verbessert. Als dieser Besitz in den 1380er und 90er Jahren – ungefähr zeitgleich wie die Liquidationsmasse der Familie Brun – an die Stadt fiel, bildete sich der Grundstock für die spätere zürcherische Landschaft.¹⁵⁸ Bürgerliche Gerichtsherrschaften waren aber nicht nur als Vorläufer des Zürcher Territorialstaates enorm wichtig; parallel zur städtischen Landgebietspolitik, die sich um 1400 immer aktiver gestaltete, investierten mehr und mehr Bürger ihr eigenes Vermögen in Rechte ausserhalb der Stadtmauern.

Bereits im 13. Jahrhundert hatte der stadtzürcherische Adel über verwandtschaftliche und lehensrechtliche Kontakte ausserhalb der Stadtmauern verfügt.¹⁵⁹ Die Gerichtsherren um 1300 waren fast ausschliesslich ritterliche und adlige Familien wie die Mülner, die Manesse, die Schwend, die Herren von Schönenwerd oder von Dübelsstein.¹⁶⁰ Einer schmalen Aufsteigergruppe aus ritterlichen und bürgerlichen Kreisen gelang es, in Zürich eine führende Stellung zu beziehen und gleichzeitig auch Herrschaftsrechte ausserhalb der Stadt zu erwerben – in der Regel Lehen oder Pfänder des Reiches oder von Habsburg. Im Laufe des 14. Jahrhunderts nahm die Oberschicht eine Doppelfunktion ein, indem sie sowohl die städtischen Räte als auch die Besitzer der Herrschaftsrechte im Umland Zürichs stellte. Dadurch wurde sie zu einem «verlängerten Arm der Stadt auf die Landschaft hinaus».¹⁶¹ In der Literatur findet sich die weitverbreitete Meinung, dass gegen Ende des Mittelalters der landsässige Adel aus der Zürcher Landschaft verschwand, geschwächt durch schwindende Einkünfte, gelähmt durch politischen Bedeutungsverlust und verdrängt von der sich verfestigenden Zürcher Herrschaft.¹⁶² Obwohl diese Sicht mittlerweile teilweise angezweifelt wird, stimmt die Tendenz sicherlich: Eine Schicht aus bürgerlichen Aufsteigern trat allmählich an die Stelle der bisher adligen Führungsgruppe – und übernahm dabei auch deren Werte und Lebensweise.¹⁶³ Das Ideal des Junkerlebens setzte sich ab der Mitte des 15. Jahrhunderts in Zürich wie in anderen Städten mehr und mehr durch.

Im 14. und auch noch anfangs des 15. Jahrhunderts sind die reichsten und regierenden Familien Zürichs fast alle im Handel und in Finanzgeschäften aller Art nachgewiesen. Dagegen zeigen

¹⁵⁸ Vgl. zu den ersten Erwerbungen Bluntschli 1838, S. 343; Raiser 1969, S. 59f.; Eugster 1995, S. 303f.; Eugster 2003, S. 27f.

¹⁵⁹ Eugster 2003, S. 26; Sonderegger 2018, S. 206.

¹⁶⁰ Raiser 1969, S. 56.

¹⁶¹ Sonderegger 2018, S. 206.

¹⁶² Niederhäuser 2003, S. 61.

¹⁶³ Raiser 1969, S. 51 und 104; Kiessling 1979, S. 128; Eugster 1995, S. 300; Niederhäuser 2003, S. 74; Sonderegger 2018, S. 206.

die Steuerbücher von 1467, dass nun diejenigen Bürger die oberste Vermögensschicht stellten, welche in Land und Herrschaften investiert und sich vermutlich aus dem bürgerlichen Erwerbsleben zurückgezogen hatten.¹⁶⁴ Renten, Grundbesitz, Zehnt- und Herrschaftsrechte sind zur wirtschaftlichen Grundlage der städtischen Elite geworden, worin diese ganz dem adligen Vorbild nacheiferten.¹⁶⁵ Der Kauf eines ländlichen Sitzes und der zugehörigen Herrschaftsrechte erhöhte das soziale Kapital. Burgen dienten der Herrschaftsrepräsentation und brachten oft ehemals adlige Privilegien mit sich, weshalb teilweise zerfallene Feudalbauten von Bürgerlichen gekauft und wieder aufgebaut wurden und sich noch der frühneuzeitliche Schlossbau an der Symbolik der Burgen als Herrschaftssitze orientierte.¹⁶⁶

Ursprünglich wurden Lehen nahezu ausschliesslich an Adlige verliehen, nun gab es zwei Tendenzen: Erstens stieg die städtische Elite immer mehr in eine Art Adelsstand auf – wie sehr ist in der Forschung stark umstritten – und zweitens schienen ständische Schranken bei Lehensverleihungen kaum mehr eine Rolle zu spielen.¹⁶⁷ In der neueren, kulturhistorisch orientierten Stadtgeschichtsforschung haben sich dabei zwei innovative Forschungsfelder eröffnet. Die Prämisse, dass «gesellschaftliche Kategorien wie ‘Patriziat’ und ‘Stadtadel’ nicht mehr als starre und an vermeintlich objektiven Definitionskriterien ausgerichtete Sozialformationen zu verstehen» sind, führt zu einer wandelbaren Ordnungsvorstellung, etabliert durch kommunikative Praxis.¹⁶⁸ Anstelle eines ‘Adels’ oder ‘Nicht-Adels’ konnte man nach neusten Erkenntnissen auch «ein bisschen adlig, halbadlig oder fast adlig» sein.¹⁶⁹ Ein zweiter neuer Trend beschäftigt sich mit einem relationalen und prozessualen Raumbegriff. Dabei wird danach gefragt, «in welcher Form Angehörige der städtischen Eliten Raumbildungen als Distinktionsmedien nutzten und wie sich ‘patrizische’ Familien im Prozess der Aristokratisierung selbst in einem Raum des Urbanen wie des Supraurbanen verorteten».¹⁷⁰ Die im Spätmittelalter entstehenden bürgerlichen Gerichtsherrschaften und ihre Beziehung zu Zürich bilden dafür ein exzellentes Beispiel.

Der Besitz einer Gerichtsherrschaft brachte auf verschiedenste Weise Einkünfte. Dörfer liessen sich als Quelle von Arbeit und landwirtschaftlichen Ressourcen oder als Absatzmarkt nutzen. Ausserdem generierten Vogtsteuern, Kreditvergaben an Untertanen, Bussen, das Banngewerbe oder Rendite an Reben, Wald und Fischerei ebenfalls herrschaftliche Einnahmen.¹⁷¹ Nur die

¹⁶⁴ Raiser 1969, S. 49 und 107f.; Frey 2017, S. 18f.

¹⁶⁵ Frey 2017, S. 20f.

¹⁶⁶ Renfer 2003, S. 148f.; Frey 2017, S. 30.

¹⁶⁷ Zu ungewöhnlich erscheinenden Lehensverleihungen an Nicht-Adlige siehe Nabholz 1906, S. 198f. und Frey 2017, S. 24f.

¹⁶⁸ Hecht 2016, S. 114.

¹⁶⁹ Frey 2017, S. 13.

¹⁷⁰ Hecht 2016, S. 114.

¹⁷¹ Vgl. z.B. Niederhäuser 2003, S. 73.

wenigsten Gerichtsherren konnten vom Ertrag ihres Vermögens leben und das Landleben als standesgemässe Beschäftigung geniessen. Die Mehrheit benötigte die Rendite, welche eine Herrschaft abwarf, oder betrachtete den Kauf als Kapitalanlage.¹⁷² Demnach investierten Käufer nicht nur in ihr soziales Kapital, sondern nutzen die Gerichtsherrschaften auch zur Erhöhung ihrer wirtschaftlichen Einkünfte.¹⁷³ Dabei gab es grosse Unterschiede in der Zeitdauer: Manche Herrschaften wechselten bereits nach einigen Monaten oder Jahren den Besitzer, andere blieben hunderte von Jahren in einer Familie. Diese Dauerbesitzungen wurden auch als Heiratsgut verwendet und dokumentieren somit die Verflechtungen der bedeutenden Bürgerfamilien untereinander und mit dem Landadel.¹⁷⁴ Andere Herrschaften dienten Unternehmer- und Händlerfamilien als finanzielle Absicherung; sie konnten bei Kapitalmangel wieder verkauft werden. Durch die Arrondierung der Rechte oder in anderen Fällen auch durch Zerschlagung und Versteigerung von Einzelteilen konnten Verkäufer dabei eine Wertsteigerung erreichen.¹⁷⁵

Die städtische Nachfrage nach Gerichtsherrschaften zur sozialen und wirtschaftlichen Investition förderte einerseits die Zürcher Territorialisierung, indem sich der Stadt immer wieder günstige Gelegenheiten zu Käufen oder Pfändungen boten. Andererseits forderten die Bürger vermehrt nicht nur den städtischen Schutz für ihre eigenen Herrschaftsrechte auf der Landschaft, sondern auch eine aktive Erwerbspolitik der städtischen Obrigkeit.¹⁷⁶ Angehörige der bürgerlichen Oberschicht konnten so auch in städtischem Dienst verwalterische Tätigkeiten ausüben und etwa als Vogt amten; eine Tendenz zur Verbeamtung setzte ein.¹⁷⁷ Diejenigen Gerichtsherrschaften, die über die Zeit nicht von Zürich aufgekauft wurden, blieben in direktem Kontakt mit der Stadt. Der Niedergang der österreichischen Schirmgewalt in der Zürcher Landschaft führte dazu, dass sich die Gerichtsherren bei der Durchsetzung ihrer Rechte oft auf den Rückhalt der Stadt stützten – obwohl diese Rechte ursprünglich zumeist habsburgische Lehen waren.¹⁷⁸

Das Thema des Wandels von einer an konventionellen Adelslehen orientierten Trägerschaft zu neuen Gerichtsherren, die sich auf den Schirm Zürichs stützten, ist bisher eine grosse Forschungslücke. Der Zürcher Rat beanspruchte – wohl als Gegenleistung zu Schutz und Schirm – über die Herrschaften der Zürcher Bürger eine gewisse Oberhoheit.¹⁷⁹ Er verlangte

¹⁷² Niederhäuser 2003, S. 71f.

¹⁷³ Renfer 2003, S. 153; Sonderegger 2018, S. 206.

¹⁷⁴ Kiessling 1979, S. 132f.

¹⁷⁵ Ebd., S. 134.

¹⁷⁶ Sonderegger 2018, S. 206.

¹⁷⁷ Eugster 2003, S. 28.

¹⁷⁸ Eugster 1995, S. 304f.

¹⁷⁹ Bereits Bluntschli erkannte 1838 diesen Zusammenhang (S. 344). Vgl. auch Raiser 1969, S. 58.

Steuern, das Mannschaftsrecht und teilweise auch die Befolgung der städtischen Mandate. Diese Verbindung wurde noch gestärkt durch die Tatsache, dass viele Gerichtsherren gleichzeitig Mitglieder des städtischen Rats waren oder gar höchste städtische Positionen einnahmen. Zürcher Regierungsmänner wurden dabei keineswegs verpflichtet, ihre privaten Gerichtsherrschaften dem Stadtstaat zu übergeben – so erwarb beispielsweise 1477 Felix Schwarzmurer als Landvogt von Kyburg die Herrschaft Altikon für seinen privaten Gebrauch.¹⁸⁰

Einzelne Familien stechen unter den bürgerlichen Gerichtsherren besonders hervor. Insbesondere die Meyer von Knonau, die Schwend, die Glenter und die Meiss vereinten unzählige Rechte und Güter, verschiedene städtische Vogteiämter und immer wieder auch höchste städtische Würden wie das Bürgermeisteramt.¹⁸¹ Als Beispiel soll hier Heinrich Meiss dienen. In der Forschung wurde bereits auf seine Schlüsselrolle im Rahmen des Wandels zu einer zielstrebigsten städtischen Territorialpolitik hingewiesen.¹⁸² Heinrich Meiss war von 1393 bis 1427 Bürgermeister. Zu dieser Zeit war das Bürgermeisteramt jeweils auf ein halbes Jahr beschränkt, nach einer Pause von einer Amtszeit konnten die Kandidaten wiedergewählt werden.¹⁸³ Für Meiss bedeutete dies also, dass er während rund 35 Jahren jeweils halbjährlich die Geschicke der Stadt leitete. Obwohl das Amt zu dieser Zeit in seinen Rechten schon stark eingeschränkt war, besteht kein Zweifel, dass Meiss durch seine langjährige Führung der Stadt auf die stark vorantreibende Expansionspolitik zumindest einen grossen Einfluss hatte.¹⁸⁴

Die Meiss hatten wie andere Familien der Oberschicht ihr Vermögen durch den Handel erlangt.¹⁸⁵ Heinrich war ausserdem mit einer Kilchmatt verheiratet, deren Familie im Eisenhandel reich geworden war.¹⁸⁶ Ab dem späten 13. Jahrhundert ist verschiedenster Grundbesitz der Familie Meiss überliefert – Höfe, Reben und Landgüter – und einzelne Vogteien und Güter blieben den Meiss bis ins 18. Jahrhundert erhalten.¹⁸⁷ Unter Heinrich erlebte die Familie allerdings eine Blütezeit: 1403 verkündete Hermann Gessler, der bereits im Zusammenhang mit Grüningen vorgestellt wurde, dass er von Heinrich Meiss Bargeld erhalten habe und ihm dafür Vogtsteuern in der Region Kloten verpfändete.¹⁸⁸ Wiederum ist nicht ganz klar, ob das Geld aus städtischer oder privater Kasse stammte und von wem das Pfand schlussendlich verwaltet wurde. Auf die Vogteiübertragung in Wädenswil wurde bereits

¹⁸⁰ Schmid 1968, S. 26.

¹⁸¹ Siehe dazu Amman 1952; Frey 2004; Frey 2017.

¹⁸² Z.B. Eugster 1995, S. 310.

¹⁸³ Meiss 1928, S. 55f.

¹⁸⁴ Vgl. Meiss 1928, S. 56.

¹⁸⁵ Eugster 1995, S. 310.

¹⁸⁶ Raiser 1969, S. 49.

¹⁸⁷ Meiss 1928, S. 15f. und 18.

¹⁸⁸ Ebd., S. 57.

eingegangen. Ausserdem kaufte und verkaufte Meiss unzählige Zehnten, Höfe, Wiesen, Äcker, Weinberge und Meierhöfe.¹⁸⁹ Nachdem bereits sein Vater und Grossvater ziemlich hohe Steuern bezahlt hatten, versteuerte Heinrich 1408 das fünfthöchste Vermögen Zürichs. In den folgenden Jahren stiegen die Abgaben sogar noch an.¹⁹⁰ Da ihm der Bürgermeisterposten als Ehrenamt nur wenig eintrug, muss er sein Vermögen durch kluge Investition und Verwaltung vermehrt haben. Die vielen Käufe und Verkäufe legen nahe, dass ein Handel mit Vogteien und Grundbesitz zumindest eine Möglichkeit dafür wäre.¹⁹¹ Die Expansion kostete Zürich viel Geld, welches teilweise entlehnt werden musste. Heinrich Meiss und andere Bürger versicherten städtische Schulden gegenüber Strassburg und verschiedenen Privatpersonen. Auch bei ihm stand die Stadt anscheinend in der Kreide – das Seckelamt zahlte ihm eine Weile regelmässig Geld aus.¹⁹²

Eugster übertreibt nicht, wenn er schreibt: «Meiss verkörperte die neue Zürcher Elite, die dank ihrem persönlichen Einfluss in der Region, ihren Verbindungen zur Landschaft (und zu Habsburg) und ihrer politischen Stellung in der Stadt eine Ordnungsfunktion in der weiten Umgebung Zürichs übernehmen konnte».¹⁹³ Zusätzlich zu seinen städtischen Ämtern und den verschiedenen privaten Herrschaften war Meiss gemeinsam mit seinen Verwandten Jakob Bletscher und Johann Schwend Vogtherr über Ebmatingen und Dikenau und damit habsburgischer Lehensnehmer.¹⁹⁴ Durch dieses Geflecht an Funktionen wird deutlich, wie schwierig es ist, die Intention bürgerlich-familiärer und städtisch-offizieller Politik auseinanderzuhalten. Die Ziele der städtischen Grundbesitzer und Gerichtsherren müssen nicht unbedingt mit der Ratspolitik deckungsgleich sein, aufgrund einer fehlenden personellen Trennung kann aber dennoch eine teilweise Übereinstimmung nicht ausgeschlossen werden.¹⁹⁵ Dies sollte bei den folgenden Fallbeispielen zu bürgerlich-städtischen Vogteierwerbungen stets beachtet werden. Die Fälle sind zwar unzusammenhängend, sollen aber eine neue Sicht auf die Beteiligung Zürcher Bürger bei der Expansion des Stadtstaates Zürich auf die Landschaft bringen. Was waren die städtischen und die privaten Interessen bei den Übergaben?

¹⁸⁹ Vgl. Meiss 1928, S. 67.

¹⁹⁰ Meiss 1928, S. 68.

¹⁹¹ Eugster 1995, S. 310, trifft diese Annahme, belegt sie jedoch nicht. Deshalb ist es nicht möglich, seine Quellen nachzuvollziehen.

¹⁹² Meiss 1928, S. 58.

¹⁹³ Eugster 1995, S. 310. Siehe dazu auch Renfer 2003, S. 145.

¹⁹⁴ Meiss 1928, S. 66.

¹⁹⁵ Ähnliches stellen auch Raiser 1969, S. 54 und Rippmann 1990, S. 173-175 fest.

4. Herrschaftserwerbungen über Zwischenhändler

4.1. Thalwil: Ein Bürger als Zwischenhändler

Die Geschichte der Erwerbung Thalwils ist schnell erzählt, es gibt darüber kaum Quellen. Dennoch zeigen sich bei genauerer Betrachtung der betreffenden Urkunden Einzelheiten, die erstaunen. Der Stadt Zürich gelang es nämlich hier, an österreichische Rechte zu kommen – und das zu einer Zeit, als die Beziehung zwischen dem eidgenössischen Ort und Habsburg-Österreich zum Zerreißen angespannt war.

Die Vogteirechte über den Grundbesitz des Klosters Muri in Thalwil lagen ab 1336 bei Österreich, wurden aber bereits 1339 verpfändet.¹⁹⁶ 1360 oder 1367 kamen sie als österreichisches Lehen an die Zürcher Familie Brun.¹⁹⁷ Am Ende des Jahres 1369 *versatzten* die Gebrüder Bruno Brun, Propst in Zürich, und sein Bruder Herdegen Brun das Lehen über *das dorff Talwile* an Berchold von Neuenfels aus dem Breisgau. Für diesen Verkauf ist eine Bestätigung von Herzog Leopold von Österreich überliefert, in der auch die Zustimmung *unsers lieben oeheims graf Ruodolffs von Nidowe, unsers lantvogts*, bekräftigt wird.¹⁹⁸ Bruno und Herdegen Brun waren Söhne des 1360 verstorbenen Bürgermeisters Rudolf Brun, der mit seinen Erwerbungen den eigentlichen Start der zürcherischen Vogteien legte. Wie zuvor erwähnt, zeigen die Quellen oft nicht, ob Rudolf Brun Besitz zugunsten der Stadt oder seiner Familie erwarb, allerdings kann in Thalwil eindeutig festgestellt werden, dass die Vogtei nach Rudolfs Tod an seine Söhne ging. Nachdem sie also für ein paar Jahre in Händen einer Zürcher Bürgerfamilie lag und damit der Sicherung der wichtigen Handelsstrassen über die Bündner Pässe und in die Innerschweiz diente, ging 1369 die Vogtei Zürich verloren. 15 Jahre später war das Dorf an Niclaus von Bebenheim gelangt, der vermutlich in österreichischen Diensten stand.¹⁹⁹ Kurz vor Ausbruch des Sempacherkrieges war die Beziehung zwischen Zürich und Österreich sehr gespannt, womit Thalwil für Zürich unerreichbar schien.

Im Januar 1385 urkundete der Schultheiss von Zürich, dass *her Nicolaus von Baebenheim, burger ze Colmar*, vor ihm verkündet hätte, *das er die fünf und sibenzig march silbers, die er ze einem rechten pfant von der herschaft von Oesterrich hat, uff dem dorff und der vogtey ze Talwile, bi dem Zürichse gelegen, und den selben pfantschilling da mit eines rechten, redlichen kouffes ze kouffen geben hette, Andres Seiler, burger Zürich, umb hundert guldin guoter und geber an gold und an gewichten*.²⁰⁰ Ein Zürcher Bürger erwarb also das Pfand über Dorf und

¹⁹⁶ Largiadèr 1922, S. 38.

¹⁹⁷ Raiser 1969, S. 73, nennt das Jahr 1360, Largiadèr 1922, S. 38 nennt 1367.

¹⁹⁸ StAZH C I, Nr. 3067.

¹⁹⁹ Raiser 1969, S. 73 zu Dienstverhältnis; Largiadèr 1922, S. 38 zu Bürgerzugehörigkeit.

²⁰⁰ StAZH C I, Nr. 3069.

Vogtei Thalwil. Nicht einmal einen Monat später verkündete derselbe Bürger mit einer kleinen Urkunde, dass er dasselbe Pfand dem Bürgermeister, den Räten und den Bürgern der Stadt Zürich verkauft habe.²⁰¹ Aber weshalb kaufte Andreas Seiler die Pfandschaft über Thalwil, nur um sie gleich darauf wieder abzustossen? Eine Antwort auf diese Frage findet sich bei genauerem Hinsehen in Seilers Position zwischen der Stadt und Österreich: Der Seidenhändler ist zwar nicht über direkte Quellen als Anhänger Österreichs nachgewiesen, aber ein Verwandter war «einer der Hauptparteiläufer des Bürgermeisters Rudolf Schöno», der wenige Jahre nach dem vorliegenden Verkauf ein Sonderbündnis mit Österreich plante.²⁰² Von diesem Bündnis versprach man sich neuen Aufschwung für den Seidenhandel und weil Andreas Seiler ebenfalls als Fern- und Seidenhändler nachgewiesen ist, liegt laut Raiser die Vermutung nahe, dass auch er der österreichischen Partei angehörte. Andere Autoren nehmen dies sogar als gegeben an.²⁰³ Seiler war also ein Österreich nahestehender Bürger Zürichs und nimmt somit eine verbindende Rolle ein.

Der schnelle Weiterverkauf des Pfandes an die Stadt lässt vermuten, dass die ganze Sache geplant war: Zürich hätte demnach einen österreichfreundlichen Bürger vorgeschickt, um über ihn die Vogtei über Thalwil zu erwerben. In der Verkaufsurkunde zwischen Seiler und der Stadt sind zwei Dinge auffällig. Erstens erfolgte der Weiterverkauf zum genau gleichen Preis wie der Ankauf, nämlich für hundert Gulden. Dies wirft die Frage auf, was der Bürger mit dieser Handlung gewinnen konnte. Vielleicht sind inoffizielle Zahlungen geflossen? Vielleicht erhoffte er sich davon bevorzugte Behandlungen von Seiten der Stadt? Vielleicht gehörte er gar nicht zum österreichischen Lager? Dies würde dann aber wiederum unverständlich machen, weshalb er als Zwischenhändler eingesetzt wurde. Oder wurde Seiler von Zürich zum Weiterverkauf gezwungen? Falls nicht in Seckelamtsrechnungen oder anderweitiger Überlieferung Quellen gefunden werden können, die darüber Aufschluss gewähren, muss diese Frage wohl auch zukünftig offenbleiben. Eine zweite Auffälligkeit findet sich in der Formulierung der Urkunde: Andreas Seiler verkündete, dass er Zürich die 75 Mark Silber verkaufte, die er für einen Pfandschilling auf dem Dorf und auf der Vogtei Thalwil habe, welche er von *Nyclaus von Baebenheim* [...] *von ziten koeft ha[t]*. Da zwischen der Ausstellung der beiden Urkunden kein Monat vergangen ist, erstaunt dieses ‘vor Zeiten’ doch sehr. Es hinterlässt den Eindruck, dass der genaue Hergang des Kaufs im Unklaren gelassen werden sollte, um sich damit vielleicht auch vor dem Ärger Österreichs zu schützen. Und noch etwas lässt auf eine Erwerbung entgegen österreichischem Wunsch schliessen: Eine Verleihung der Vogtei Thalwil durch Herzog Leopold von Österreich an Zürich blieb aus. Da – zumindest laut

²⁰¹ StAZH C I, Nr. 3068.

²⁰² Raiser 1969, S. 74.

²⁰³ Vgl. Kläui 1951 (Heft 4), S. 100.

heutigem Wissensstand – nichts gegen den Erwerb unternommen wurde, kann man schliessen, dass Österreich mit der Transaktion zwar nicht einverstanden war, sie aber nicht verhindern konnte. Dies besonders, da Habsburg kurz darauf im Sempacherkrieg gegen die Eidgenossen eine vollständige Niederlage einstecken musste.²⁰⁴ Zürich liess die Vogtei Thalwil nach dem Erwerb durch ein Mitglied des kleinen Rates als Vogt verwalten und gliederte sie später in ihr Territorium ein.²⁰⁵

Die Region von Thalwil wird in der Forschung oft erwähnt im Kontext der Ausbürger. Das Nachbardorf Horgen «ist das bekannteste Beispiel für die Rolle des zürcherischen Ausbürgerwesens für die Erwerbung von Vogteien».²⁰⁶ Mit diesen zwei kurz aufeinander folgenden Urkunden lässt sich allerdings zeigen, dass Zürich in Thalwil nicht nur mit Hilfe der Ausbürger auf die Landschaft ausgriff, sondern ganz gezielt und geschickt auf den Erwerb hinarbeitete. Der ursprüngliche Besitzer wollte nicht an die Stadt verkaufen, weshalb sie einen ihrer Bürger als Strohmann vorschickte.

4.2. Eglisau: Die Stadt Zürich als Zwischenhändlerin

Eine ähnlich seltsame Angelegenheit geschah rund 80 Jahre später in Eglisau: Zwar kamen Schloss, Stadt und Herrschaft Eglisau erst 1496 an Zürich, aber bereits im Jahr 1463 war Zürich in einen Verkauf der Herrschaft verwickelt. Die Stadt kaufte die Herrschaft mit all ihren Rechten und Zubehörden von einer Person und verkaufte sie am gleichen Tag weiter an eine andere – der Käufer, Bernhard Gradner, trat dabei mit Zürich in ein Burgrecht und galt folglich als Zürcher Bürger. Hier diente also im Gegensatz zum Erwerb von Thalwil nicht ein Bürger als Zwischenhändler für die Stadt, sondern die Stadt selbst wirkte als Zwischenhändlerin für einen Bürger. Was war der Grund dafür?

Die Geschichte der Herrschaft Eglisau ist kaum erforscht – diese spannende Episode wird in der Geschichtsschreibung nur gestreift. Die Herrschaft lag auf zwei Seiten des Rheins und gehörte deshalb in Teilen zum Klettgau, in anderen Teilen zum Zürichgau. Ab dem 13. Jahrhundert waren die Freiherren von Tengen Grundherren, später kamen sie auch in den Besitz der hohen Gerichtsbarkeit.²⁰⁷ Um die Mitte des 15. Jahrhunderts kam Eglisau in die Hände von Ritter Markwart von Baldegg. Die Historiker Dändliker und Largiadèr sind sich nicht einig, wie dies genau geschah. Largiadèr schreibt, Markwart von Baldegg, der mit Johann von Tengen

²⁰⁴ Vgl. auch Raiser 1969, S. 74.

²⁰⁵ Largiadèr 1922, S. 39.

²⁰⁶ Raiser 1969, S. 72f.; vgl. auch Largiadèr 1922, S. 21.

²⁰⁷ Largiadèr 1922, S. 86f. Die Freiherren von Tengen erlangten später den Grafentitel von Nellenburg.

verschwägert gewesen sei, habe die Herrschaft von diesem erworben.²⁰⁸ Dahingegen konstatiert Dändliker, der Ritter habe sie von seinem Schwiegervater Hans von Tengen geerbt.²⁰⁹ Eine Erbschaft scheint wahrscheinlicher, trat er doch nur wenige Jahre darauf die Herrschaft gleich wieder ab. Der Schwerpunkt von Baldeggs Besitzungen lag weit westlich des Zürichgaus und so passte Eglisau wohl nicht wirklich zu seinen Plänen.²¹⁰ Am 5. Mai 1463 verkaufte er Stadt und Schloss Eglisau, die Dörfer Wil, Rafz und Glattfelden mit allen dazugehörigen Gütern und Rechten für 12'000 rheinische Gulden an Zürich.²¹¹ Zürich behielt diese allerdings nicht in seiner eigenen Hand, sondern verkaufte die Herrschaft noch am gleichen Tag weiter, mit einem Gewinn von 500 Gulden.²¹²

Der Käufer war Bernhard Gradner, der gemeinsam mit seinem Bruder aus der Steiermark eingewandert war. Bernhards Bruder, Wigeleis, hatte bereits im November 1459 das Zürcher Bürgerrecht angenommen. Da er in der überlieferten Urkunde – mit dem Dorsualvermerk - *Wiggelleis Gradners burgrechtbrief* beschriftet – als eingessessener Bürger bezeichnet wird, kann davon ausgegangen werden, dass Wigeleis mindestens eine Zeit lang in der Stadt lebte. Vier Tage nach dem Kauf der Herrschaft Eglisau ging nun auch Bernhard Gradner mit Zürich ein Burgrecht ein, womit er Zürcher *burger worden* ist.²¹³ Zürich kaufte also eine Herrschaft auf, um sie dann jemandem weiterzuverkaufen, der gewillt war, diese als Zürcher Bürger zu verwalten und mit seinem Burgrecht Zürich spezielle Konditionen zuzugestehen: Die Stadt Eglisau sollte Zürich ewig offenstehen, Gradner oder seine Nachkommen durften sich *niemand verpöntlich machen oder schirm damit suchen, ane der obgenanten von Zurich willen* und – dies war wohl der wichtigste Punkt – falls die Herrschaft jemals verkauft werden sollte, konnte Zürich von einem Vorkaufsrecht profitieren. Damit wurde verhindert, dass Eglisau unter fremden Einfluss gelangen würde. Bereits diese Feststellungen sind interessant. Damit kann nämlich gezeigt werden, dass Zürich nicht nur Burgrechte mit interessierten Personen und Institutionen einging, sondern sogar aktiv Herrschaften denjenigen zuschanzte, welche an solch einem Burgrecht interessiert waren. Die überlieferten Quellen zeigen aber noch mehr. Die beiden Brüder Gradner waren zuvor als erbitterte Feinde des Erzherzogs Sigmund aus Österreich verwiesen worden, worauf sie sich mit den Eidgenossen verbunden und 1460 an der Eroberung des Thurgaus teilgenommen hatten.²¹⁴ Damit finden sich in den Gebrüdern nicht nur irgendwelche Neuzugezogene, sondern erklärte Gegner Habsburgs. Die Familie von Baldegg

²⁰⁸ Largiadèr 1922, S. 86f.

²⁰⁹ Dändliker 1908, S. 150.

²¹⁰ Largiadèr 1922, S. 87.

²¹¹ StAZH C I, Nr. 2263.

²¹² StAZH C I, Nr. 2335b.

²¹³ StAZH C I, Nr. 2264.

²¹⁴ Vgl. Dändliker 1908, S. 150 und Largiadèr 1922, S. 87.

und damit auch die Herrschaft Eglisau standen in habsburgischen Diensten.²¹⁵ Marquart von Baldegg konnte wohl nicht offen seine Rechte und Güter an Bernhard Gradner abtreten, weshalb die Stadt Zürich als Zwischenhändlerin auftreten musste, wenn sie die Herrschaft in ihrem Einfluss haben wollte.

Im Dossier zur Herrschaft Eglisau im Staatsarchiv Zürich liegen zwei Urkunden, die auf den ersten Blick nicht wirklich in dieses Bild passen wollen. Die erste, datiert auf den Juli 1461, beschreibt, wie Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich den Ritter Bernhard Gradner zu ihrem Bürger aufgenommen haben, nachdem sie ihm die Herrschaft Eglisau für 12'500 Gulden verkauft hatten.²¹⁶ Die Burgrechtsbestimmungen entsprechen dem 1463 besiegelten Vertrag. In der zweiten, ausgestellt im November 1462, urkundete der kaiserliche Hofrichter in Rotweil, dass ein Ulrich Blipplin von Ehingen gegen die Bürger von Zürich auf Schadenersatz geklagt habe. Dies weil die Zürcher das Städtchen Eglisau eingenommen hätten, obwohl Blipplin durch ein Urteil des Hofgerichts für eine Schuldforderung an Johannis von Tengen, Graf zu Nellenburg, Rechte an gräflichen Schlösser und Besitzungen, namentlich auch Eglisau, erlangt habe. Das Gericht habe aber diese Klage abgewiesen, weil von den Beklagten nachgewiesen worden sei, dass Blipplin seine Forderung an den Grafen von Tengen versetzt habe.²¹⁷ Bernhard Gradner erscheint also als Besitzer Eglisaus und als Bürger Zürichs zwei Jahre bevor er in verschiedenen Urkunden als Käufer der Herrschaft und neuer Bürger Zürichs auftritt. Zürich wird beklagt, unrechtmässig die Stadt Eglisau *underzogen und das zuo iren hannden und gewalte gebraucht und ingenomen* zu haben, ein Jahr, bevor Zürich die Herrschaft Eglisau kaufte und weiterverkaufte. Wie kann das sein?

Im Kurzregest des Staatsarchivs steht bei der ersten dieser merkwürdigen Urkunden: «Die nähern Bestimmungen sind ganz dieselben wie in der von B. Gradner am 9. Mai 1463 ausgestellten Urkunde. Ist vielleicht das Datum in dieser Kopie 'im ein und sechzigisten jare' unrichtig?». Auch Dändliker und Largiadèr ist diese Diskrepanz aufgefallen.²¹⁸ Beide schliessen darauf, die Urkunden von 1463 würden wohl einen Scheinkauf belegen, damit die Grafen von Tengen und Ritter Markwart von Baldegg sich nicht direkt mit Sigmunds Gegnern einlassen und sich deshalb mit Österreich überwerfen mussten. Definitiv lässt sich diese Schlussfolgerung nicht beweisen, es spricht aber vieles dafür. Geht man davon aus, dass der Burgrechtsbrief von 1461 nicht falsch datiert ist – und wieso sollte sich der Schreiber auch um

²¹⁵ Hörsch 2002. Ausserdem findet sich im Chor der Schlachtkapelle bei Sempach das Wappen des Marquart von Baldegg, der anscheinend in der Schlacht auf habsburgischer Seite gefallen ist. Da die Gefallenenliste allerdings erst 1886 angebracht wurde, ist mir nicht bekannt, ob sie sich auf zuverlässige Quellen stützt.

²¹⁶ StAZH C I, Nr. 2335a.

²¹⁷ StAZH C I, Nr. 2262.

²¹⁸ Dändliker 1908, S. 150; Largiadèr 1922, S. 87f. Der Gerichtsentscheid aus dem Jahr 1462 wurde von beiden Autoren allerdings nicht weiter eingeordnet.

Tag, Monat und Jahr irren²¹⁹ –, dann muss die Herrschaft Eglisau irgendwann in der Zeit vor dem 15. Juli 1461 an Zürich gekommen sein. Der Graf von Tengen hatte zu einem unbekannten Zeitpunkt die Rechte an allen seinen Schlössern und Besitzungen an einen Ulrich von Blipplin verpfändet. Letzterer strebte vor dem kaiserlichen Hofgericht eine finanzielle Entschädigung an, weil Zürich ihm seine Einkünfte verwehren würde. Vertreter Zürichs konnten vor dem Gericht allerdings glaubhaft darlegen, *sölich clag wäre Blipplins halb fründ, dann man von dem strengen hern Sigmunden vom Stain, ritter, wolverstannden hett, wie er vermainte, das im söliche erlangte recht zue gehören sölten*. Weil Ritter Sigmund von Stain Blippins Schulden übernommen hätte, habe er darauf Blippins Rechte an den Dörfern, Leuten und anderen Gütern erlangt. Wenngleich Ulrich Blipplin dagegen Einwände einbrachte, fällte das Gericht schliesslich das Urteil, Zürich müsse der Forderung nicht nachkommen.

Obwohl die genaueren Umstände unbekannt sind, zeigt dieser Gerichtsprozess, dass Zürich vor 1462 zumindest zeitweise in Besitz der Herrschaft Eglisau war. Ausserdem findet sich der besiegelte Gerichtsentscheid nicht nur im Dossier von Eglisau, sondern er ist auch im Dossier ‘Vor fremden Gerichten geführte Rechtshändel der Stadt Zürich’ zu finden.²²⁰ Es scheint unwahrscheinlich, dass der Stadt Zürich zwei Urkunden mit demselben Inhalt ausgestellt wurden. Diese Doppelung könnte deshalb darauf hindeuten, dass die Urkunde im Dossier der Herrschaft auf anderem Weg an Zürich kam – vielleicht via die Familie Gradner? Ein weiteres Dokument stützt diese These: Bereits im April 1462, ein halbes Jahr vor dem Entscheid, ermächtigen Bürgermeister und Rat von Zürich einen Läufer, die städtischen Freiheitsbriefe dem Hofgericht vorzuweisen, damit der anberaumte Prozess um Eglisau an das Zürcher Gericht gezogen würde. In diesem Dokument findet sich ein entscheidender Hinweis: Nicht die Stadt als Gesamtes, sondern ihr Bürger, Ritter Bernhard Gradner, war vor Gericht geladen.²²¹ Hier findet sich also die Bestätigung, dass bereits vor dem besiegelten Verkauf, wohl auf halb-offiziellern Weg, Bernhard Gradner in den Besitz der Herrschaft Eglisau gekommen ist und es sich beim oben genannten Kauf und Weiterverkauf via die Stadt Zürich im Jahr 1463 und die dazugehörige Aufnahme Gradners ins Burgrecht Zürichs nur um einen Scheinkauf handelte.²²² Die Stadt Zürich versuchte erst, den Streit um die Einkünfte der Herrschaft an ihr eigenes

²¹⁹ Da nicht nur die Jahreszahl nicht mit der anderen Verkaufsurkunde übereinstimmt, sondern sich auch Tag und Monat von der anderen Datierung unterscheiden, ist eine einfache Verschreibung unlogisch.

²²⁰ StAZH C I, Nr. 1119.

²²¹ StAZH C I, Nr. 1120. Zusätzlich sind auch die Vorladung vors Gericht (Nr. 1118) und weitere Dokumente (Nr. 1121-1123) überliefert, die zeigen, dass sowohl gegen Gradner als auch gegen die ganze Stadt zeitweise eine Acht ausgehängt wurde.

²²² Das Argument eines Scheinkaufs wird zusätzlich dadurch gestützt, dass in der Kaufurkunde zwischen Gradner und Zürich nicht wie üblich Vorbesitzer erwähnt werden. Man würde eigentlich annehmen, dass ein Vorbesitzer, der am gleichen Tag verkaufte, genannt werden würde. Es wird absichtlich nur bis zum Besitz Zürichs zurückerrinnert.

Gericht zu ziehen, als das nicht funktionierte, verteidigte sie ihren Bürger vor dem Reichsgericht.

Sowohl die Funktion der Stadt als Zwischenhändlerin als auch der Schirm, den sie ihrem Bürger Bernhard Gradner gegenüber dem Reichsgericht zukommen liess, zeigen, wie gross das städtische Interesse an Schloss, Stadt und Herrschaft Eglisau war. Wie auch im Falle des Vogteiverkaufs in Wädenswil stellt sich hier aber die Frage: Weshalb behielt Zürich die Herrschaft nicht einfach selbst? Wenn man die städtischen Erwerbungen chronologisch sortiert, fällt auf, dass dieser spezielle Verkauf in eine Zeit ohne merklichen Gebietserwerb Zürichs fällt. Der letzte grössere Gewinn, Wipkingen, stammte noch aus der Zeit vor dem Alten Zürichkrieg und der nächste relevante Erwerb fand mit der Stadt Winterthur erst 1467 statt – wobei Zürich für die Bezahlung der Schulden hohe Steuern auf der ganzen Landschaft erheben musste. Deshalb liegt die Möglichkeit auf der Hand, dass Zürich in den frühen 60er Jahren des 15. Jahrhunderts nach dem zermürbenden Krieg schlicht nicht genügend Geld zur Verfügung hatte, um Eglisau selbst zu kaufen. Durch das Burgrecht war dies auch nicht nötig. Zürichs Interessen waren über Bernhard Gradners Leben hinaus gesichert, denn das Burgrecht sollte auf ewig gültig sein und das Vorkaufsrecht Zürichs galt für sämtliche Nachkommen. So erneuerte Bernhards Vetter Hans Gradner den Vertrag 1489, nachdem er die Herrschaft geerbt hatte.²²³ Weil anscheinend die Befürchtung bestand, Hans sei mit Eglisau weniger stark verbunden als zuvor Bernhard, verpflichtete sich Hans am gleichen Tag, einen der Stadt bekannten Vogt zu wählen, falls er künftig nicht in Eglisau wohnen würde. Dieser Vogt sollte dann schwören, Eglisau für Zürich nach Vorschrift des abgeschlossenen Burgrechts offen zu halten.

Am 4. Juni 1496 verkaufte Johannes, genannt Hans, Gradner Schloss, Stadt und Herrschaft Eglisau mit allen Rechten und Zubehörden, die sein Vetter zuvor von Zürich gekauft hatte, und dazu sämtliche zwischenzeitlich erworbenen Vogteien, Gülten, Leute und Güter an Bürgermeister, Rat und gemeine Bürger der Stadt Zürich. Das meiste davon sei Eigengut, einiges zu Lehen.²²⁴ Nachdem rund einen Monat später Gradner die Übergabe der Kaufsumme von 10'500 Gulden durch Boten in Basel bestätigt hatte,²²⁵ war Zürich um eine grosse Herrschaft reicher und verwaltete Eglisau nun direkt als eigene Vogtei. Damit dehnte Zürich seine Territorialpolitik nach dem Klettgau aus. Eine Belehnung seitens des Landgrafen im Klettgau oder des Kaisers fand nicht mehr statt.²²⁶ Eglisau ist also trotz der teilweise sehr

²²³ StAZH C I, Nr. 2266, StAZH C I, Nr. 2335d-f (Kopien), StAZH C I, Nr. 2267 (Bestätigung des Rats von Eglisau).

²²⁴ StAZH C I, Nr. 2269, StAZH A 115.1 (Kopie); StAZH C I, Nr. 2270; StAZH A 115.1, Nr. 12 (Kopie).

²²⁵ StAZH C I, Nr. 2272.

²²⁶ Largiadèr 1922, S. 88.

merkwürdigen Vorgänge ein gutes Beispiel dafür, dass Zürich die Burgrechte als ein Mittel betrachtete, um durch Vorkaufsrechte in den Besitz der betreffenden Herrschaften zu gelangen, wobei nach dem Verkauf die erworbenen Rechte und Güter nicht mehr als Lehen, sondern als städtischer Besitz betrachtet wurden. Um Gebiete unter Herrschaft zürcherischer Bürger und damit unter städtischen Einfluss zu bekommen, ging Zürich Verbindungen ein, die heute zwar nicht mehr ganz nachvollzogen werden können, die aber auf jeden Fall dubios scheinen. In Eglisau wurde mit städtischer Hilfe ein Zürcher Bürger zum Besitzer gemacht, der die Herrschaft im Auftrag oder zumindest mit eindeutiger Billigung der Stadt ausführte.

5. Herrschaftsmonopol Zürcher Bürger in Gerichtsherrschaften

5.1. Alt-Regensberg: Burgrecht führt zu Monopol Zürichs

Wie beim Erwerb der Herrschaft Eglisau steht auch bei Alt-Regensburg die Bürgerzugehörigkeit des Gerichtsherrn im Zentrum des Zürcher Machtausbaus. Nachdem der Inhaber der Burg und Gerichtsherrschaft Alt-Regensburg sein Zürcher Bürgerrecht aufgegeben hatte, zog die Stadt vor Gericht und erreichte in einem mehrjährigen Prozess 1467 die Herausgabe und damit die Eingliederung in die städtische Verwaltung. Entscheidend dafür war, dass der Vorbesitzer Alt-Regensburgs mit Zürich ein Burgrecht geschlossen hatte, in dem Folgendes definiert wurde: Sollte die Herrschaft je an einen Nicht-Bürger verkauft werden, konnte Zürich sie an sich ziehen und dabei erst noch einen günstigeren Preis bezahlen. Dieses Beispiel illustriert, dass Zürich gewillt war, für diese verbrieften Rechte lange Prozesse zu führen und zeigt ausserdem auf, wie wenig die Stadt am neu renovierten und verbesserten Herrschaftssitz, sondern nur an den mit der Herrschaft einher kommenden Rechten interessiert war.

Die Burg Alt-Regensberg²²⁷, ursprünglich Stammburg der Freiherren von Regensberg, erscheint um 1354 im Besitz von Hermann von Landenberg-Greifensee, einem habsburgischen Hofmann, Hauptmann, Landvogt und Landmarschall. Nachdem durch die starke habsburgische Verschuldung Hermanns Söhne nicht für ihre Dienste bezahlt werden konnten, begann um 1370 die grosse Liquidierung der zahlreichen Lehen und des privaten Familienbesitzes. Nach dem Niedergang der Familie und dem Verlust der regionalen Vormachtstellung blieb einzig Alt-Regensberg, worauf sie ihr Leben als kleine Burgherren führten.²²⁸ Erst am Ende des 14. Jahrhunderts werden die herrschaftlichen Verhältnisse in Regensdorf deutlicher – immer stärker griff um diese Zeit die Stadt Zürich und vor allem ihre Bürger und Institutionen ins Regensberger Umland aus.²²⁹ So kam beispielsweise um 1409 die bereits früher von der Altburg abgespaltene Herrschaft Neu-Regensberg durch Verpfändung an Zürich, als Gegenleistung dafür, dass die Stadt habsburgische Schulden beglichen hatte.²³⁰ Alt-Regensberg wandelte sich durch den landenbergischen Niedergang von einem Teil eines grossen Herrschaftskomplexes zu einer lokalen Gerichtsherrschaft, die einer verarmten aber immer noch angesehenen Familie eine standesgemässe Wohnlage bot. Dafür wurde ein repräsentativer Wohntrakt und eine grosse und moderne Anlage errichtet.²³¹ Nachdem Ulrich von Landenberg

²²⁷ In Quellen und Literatur wird sie abwechslungsweise Alt-Regensburg oder Alt-Regensberg genannt.

²²⁸ Stromer/Wüthrich 2009, S. 32f.

²²⁹ Ebd., S. 33.

²³⁰ Vgl. Eugster 1995, S. 311.

²³¹ Stromer/Wüthrich 2009, S. 34.

und seine Frau 1386 Zürich die Offenhaltung ihrer Burg zugesichert hatten, erneuerten Ulrich und sein gleichnamiger Sohn 1400 die Verbindung zu den Habsburgern, wobei sie wiederum Herzog Leopold versprachen, die Burg Alt-Regensberg offen zu halten. Diese Schaukelposition zwischen Zürich und Habsburg hielt noch eine Weile an. Dabei wurden Ulrich von Landenberg (der Jüngere?) und sein Sohn Walter 1407 sogar steuerbefreite Bürger von Zürich und entfremdeten sich Habsburg damit weiter, obwohl ihre Habsburger Rechte als Lehen respektive Pfänder theoretisch jederzeit wieder hätten entzogen werden können.²³² Durch die grosse Präsenz und Nähe erwies sich Zürich langfristig als die bessere Wahl.²³³

Nachdem die Herrschaft im Alten Zürichkrieg grosse Schäden erlitten hatte,²³⁴ kam sie als Erbschaft von Martin von Landenberg an dessen Schwiegersohn Johann Schwend, einen Zürcher Stadtdligen.²³⁵ Da bisher anscheinend die rechtliche Stellung von Alt-Regensberg nicht eindeutig geregelt war, schloss dieser Johann, auch Hans genannt und mit dem Beinamen 'der Lange', 1453 mit der Stadt einen Vertrag. Darin wurden die Rechte der Herrschaft definiert als '*Gerichte des Tals, so zu dem Huse der alten Regensperg gehörend*', was die niedere Gerichtsbarkeit und besondere Jagdrechte einschloss.²³⁶ Die hohe Gerichtsbarkeit und damit auch Steuer- und Militärpflicht, Jagdbann und Blutgericht wurden Zürich zugeteilt. Zürich verlangte von allen städtischen Bürgern die Anerkennung der Steuer- und Militärhoheit,²³⁷ weshalb diese Forderung nicht weiter überrascht. Im Vertrag wurde auch festgelegt, dass bei einem Verkauf der Gerichtsherrschaft an jemanden, der nicht Bürger Zürichs war oder werden wollte, die Stadt ein Vorkaufsrecht zu einem um 300 Gulden reduzierten Preis habe. Ausserdem sollte jeder zukünftige Käufer diese Verpflichtung übernehmen. Damit konnte Zürich die Herrschaft Alt-Regensberg nicht nur offiziell unter ihre Landeshoheit einordnen, sondern war auch gegen einen allfälligen Verkauf an einen Nicht-Bürger abgesichert. Vorläufig blieb die Herrschaft um die Altburg und Regensdorf noch einigermaßen selbstständig; die Gerichtsrechte über die Dörfer Dänikon, Dällikon, Affoltern und Regensdorf bildeten das Rückgrat der adligen Macht. Der Umfang war zwar bescheiden im Vergleich zum ehemaligen landenbergischen Machtkomplex, aber im Raum Zürich im ausgehenden Spätmittelalter war er immer noch beachtlich.²³⁸ 1458 verkaufte Johann Schwend unter ausdrücklicher Erlaubnis

²³² Ebd., S. 34.

²³³ Diese Situation erinnert stark an Gessler in Grüningen.

²³⁴ Dändliker 1908, S. 152.

²³⁵ Stromer/Wüthrich 2009, S. 36.

²³⁶ StAZH C I, Nr. 2917, zitiert nach Stromer/Wüthrich 2009, S. 35. Vgl. auch Durrer 1893, S. 117; Dändliker 1908, S. 152 und Raiser 1969, S. 122.

²³⁷ Raiser 1969, S. 122. Siehe auch Abschnitt zu Weiningen.

²³⁸ Stromer/Wüthrich 2009, S. 35.

seiner Frau Martha von Landenberg die Burg mit Gerichten, Bännen, Leuten, Gütern, Zinsen etc. an einen Rudolf Mötteli von Ravensburg, der kurz zuvor Zürcher Bürger geworden war.²³⁹

Rudolf Mötteli, genannt 'der Alte', hatte mit einer Handelsgesellschaft in Ravensburg ein enormes Vermögen erworben.²⁴⁰ Einer seiner Söhne, Rudolf Mötteli der Ältere, erwarb kaufmännische Kenntnisse in Frankreich und Spanien, kehrte nach Hause zurück und gründete um 1453 ein eigenes Handelsgeschäft, mit dem er wiederum am begehrten Frankreich- und Spanienhandel teilnahm. Die Söhne seiner Brüder legten sich um diese Zeit herum den Namen 'vom Rappenstein, genannt Mötteli' zu, was eine Absicht deutlich macht, nicht nur finanziell, sondern auch sozial in höhere Kreise aufzusteigen. Die Mötteli waren reiche Kaufleute, hatten dabei aber Familienverbindungen mit dem hohen Adel und strebten danach, selbst als Edelleute zu gelten. Die Zimmerische Chronik aus der Mitte des 16. Jahrhunderts erwähnt die grossen Güter, welche die Familie vor Jahren im Thurgau und in 'unseren Landen' (= Schwaben?) besessen hätten – wobei sie nur 'die reichen Möttelin' genannt worden wären.²⁴¹ Der Reichtum der Mötteli war so berühmt, dass er über Jahrhunderte Grundlage bildete für Sprichwörter, Legenden und literarische Werke.²⁴² Charakterlich kommt die Familie dabei selten gut weg; Prozesse und Streithandel reihen sich dicht an dicht.²⁴³ Nachdem Rudolf der Ältere 1448 sein Bürgerrecht mit Ravensburg erneuert hatte, wurde er in verschiedenen deutschen Städten Bürger und verliess diese meist im Streit. Sein Zürcher Bürgerrechtsbrief, der wohl 1458 im Zusammenhang des Kaufs der Herrschaft Alt-Regensburg ausgestellt wurde, ist nicht erhalten, spätere Prozessschriften belegen aber, dass es einen solchen gegeben hat.

Wie bereits ausgeführt waren Gerichtsherren im ausgehenden Mittelalter nur selten in der Lage, vom Ertrag ihres Vermögens zu leben. Eher betrachteten sie eine Herrschaft als Kapitalanlage oder waren von einer genügend hohen Rendite abhängig.²⁴⁴ Nachdem Rudolf Mötteli die Herrschaft Alt-Regensburg gekauft hatte, investierte er viel Geld in die Renovation und den Ausbau der alten Burg und deren umliegenden Güter. Im Rahmen des späteren Gerichtsstreits mit Zürich listete er sämtliche Neuerungen und Umbauten auf und berechnete die dafür

²³⁹ Vgl. Durrer 1893, S. 117; Diener 1901, S. 35; Raiser 1969, S. 122; Stromer/Wüthrich 2009, S. 36.

Der Verkauf ist überliefert als Entwurf, dessen Anfang fehlt: StAZH A 140.1, Nr. 1.

²⁴⁰ Zu Möttelis Leben und Herkunft siehe Brauchli 2003, S. 86 und v.a. Durrer 1893. Durrer behandelt mehrere Generationen der Familie Mötteli, zur Herrschaft Alt-Regensburg siehe insbesondere S. 103-116, resp. Kap. 3.

²⁴¹ Zitiert nach Durrer 1893, S. 86.

²⁴² So gibt es zum Beispiel ein (eher schlechtes) Gedicht über den Mötteli von Rappenstein. Hauptperson ist Jakob Mötteli, der Sohn 'unseres' Rudolf Mötteli. Das Gedicht handelt vom Mötteli-Handel, einem berühmterbachtigten Streit zwischen Rudolf und Jakob gemeinsam mit eidgenössischen Orten einerseits und Lindau andererseits. Der Beginn: «*Nennet mir den reichsten Mann südwärts vom Rhein! Der Mötteli ist's, Jakob von Rappenstein. Seine Ahnen handelten noch mit Zimmet und Pfefferkorn, Fortuna schüttete aus ihr goldnes Horn. Sein Vater ward Patrizier, sass im Rate vorn, Nicht lange, so schnallt er sich an die Rittersporn, 'Mötteli' ist ein Krämername und klingt nicht fein, Als Ritter bin ich der Herr von Rappenstein.*» Rickenmann: Der Mötteli von Rappenstein, 1929.

²⁴³ Vgl. dazu Durrer 1893.

²⁴⁴ Niederhäuser 2003, S. 71f.

entstandenen Kosten.²⁴⁵ Es ist dabei gut möglich, dass die Kosten etwas übertrieben dargestellt wurden, allerdings ist diese Quelle dennoch von unschätzbarem Wert: Sie zeigt detailliert auf, was für einen städtischen Bürger auf dem Land wichtig war, um ein standesgemässes Leben zu führen. Mötteli kaufte in Zürich Material für die Renovation des Turms und liess es für viel Geld auf die Burg transportieren. Er kaufte venezianische Glasfenster und zeigte damit seinen Reichtum, liess einen neuen gemauerten Backofen anfertigen, sowie eine Zisterne, einen Kerker und einen Aufzug²⁴⁶ errichten. Im Hof liess er eine Schmiede und eine Scheune bauen. Dazu stockte er die leergewirtschafteten Seen mit Fischen auf und importierte diese dafür von weit her. Er liess weitere Fischteiche errichten, rodete den verwilderten Burghügel und die angrenzenden Felder und bepflanzte sie stattdessen mit Obstbäumen, Reben oder Korn. Ausserdem bezahlte er für diese Umbauten während neun Jahren 30 Arbeiter. Mötteli unternahm also viel, um den Edelsitz möglichst wohnlich und prunkvoll einzurichten und scheute dabei keine Kosten. Er selbst schätzte den Aufwand später auf ungefähr 5500 Gulden oder 11'000 Pfund.²⁴⁷ Für diese hohe Summe – vielleicht grosszügig aufgerundet – machte Mötteli insbesondere die hohen Transportkosten und die qualitativ hochstehende Verpflegung der Arbeiter verantwortlich. Jedenfalls verwandelte sich die heruntergekommene Burg in einen ansprechenden Landsitz und war gut geeignet, um Ruhe zu bringen – sie liegt unweit von Zürich in einer damals einsamen Gegend. Rudolf Mötteli kaufte schliesslich noch zwei grosse Höfe (Affoltern und Katzenrüti).

Obwohl Rudolf Mötteli als Burgherr von Alt-Regensberg gleichzeitig auch niederer Gerichtsherr über Regensdorf und die anderen Dörfer war, geben die Quellen nicht das Gefühl, dass er sich für diese rechtlichen Aspekte besonders interessierte. Mötteli setzte dafür einen Amtmann ein.²⁴⁸ Aus dem Handel zog er sich zurück und überliess die Geschäfte hauptsächlich seinem Stiefbruder und Mitbegründer der Handelsgesellschaft. Stattdessen betätigte er sich neben der Bewirtschaftung des Landsitzes sozusagen als Hofbankier des Abtes von St. Gallen, wo sein Bruder zuvor als Bürger aufgenommen worden war.²⁴⁹ Christian Renfer, der die Bedeutung zürcherischer Herrschaftsbauten im ausgehenden Mittelalter untersucht, stellt fest, dass die Burg «in der allgemeinen Auflösung der feudalen Heerfolge ihre militärisch-politische Aufgabe als strategischen Platz im 15. Jahrhundert unwiederbringlich verloren» habe und zahlreiche Dynastenburgern zerfielen.²⁵⁰ Weil aber die aufgestiegene Bürgerschaft sich dennoch

²⁴⁵ StAZH C I, Nr. 2921a.

²⁴⁶ Vielleicht ein Flaschenzug?

²⁴⁷ Diese Summe berechnete Durrer 1893 aus den einzelnen Angaben Möttelis (S. 126).

²⁴⁸ Vgl. auch Durrer 1893, S. 120 und Niederhäuser 2003, S. 71f. Amtmann war ein Klein Hans Schwend. War dieser vielleicht verwandt mit Johann Schwend dem Langen, Vorbesitzer der Burg und Herrschaft?

²⁴⁹ Durrer 1893, S. 116 und 120; Brauchli 2003, S. 86.

²⁵⁰ Renfer 2003, S. 148f.

an der adligen Grundherrschaft orientierte, erlebten viele (ehemalige) Burgen eine bauliche Erneuerung als standesgemässe und wohnliche Gerichtsherrensitze und Landschlösser. Rudolf Möttelis Ausbau der Burg Alt-Regensberg folgt dieser Theorie.

Nachdem Rudolf Mötteli einige Jahre in gutem Einvernehmen mit Zürich gelebt und der Stadt seine «oft recht schwierigen Rechtshändel» anvertraut hatte,²⁵¹ trübte sich das Verhältnis zwischen den zwei Parteien plötzlich.²⁵² Genau kann dieser Stimmungswandel nicht nachvollzogen werden, er hat aber mit dem Bürgerrecht zu tun: Im Jahr 1463, also fünf Jahre nach dem Kauf der Herrschaft Alt-Regensberg, trat Mötteli ins Bürgerrecht der Stadt Luzern. Es war nicht ungewöhnlich, mehrere Bürgerrechte gleichzeitig zu haben und Mötteli hatte ja bereits mehrere davon aufgenommen und wieder abgegeben, aber dennoch muss dieser Schritt in Zürich grosse Missstimmung erzeugt haben. Er selbst schrieb in einem Brief an Luzern, «man rede in Zürich, es wäre besser, er gäbe sein hiesiges Burgrecht auf und hätte nur einen Herrn, denn zwei Herren könne er nicht wohl zugleich dienen».²⁵³ 1465 wurde Mötteli auch noch Landmann von Unterwalden, wobei er als Ausbürger 60 Goldgulden Kautio (Udel) bezahlen und einigen Verpflichtungen nachkommen musste. Das Landrecht war den beiden Bürgerrechten mit Zürich und Luzern untergeordnet.²⁵⁴ Mötteli suchte hier wohl einen zusätzlichen Schirm gegen einen drohenden Streit mit Zürich, denn bereits vier Monate nach seiner Aufnahme als Landmann hatte er das Bürgerrecht Zürichs aufgegeben und einen Prozess hängig, mit dem Zürich die Herrschaft Alt-Regensberg zurückbekommen wollte.

Der Gerichtsprozess, der am Freitag nach Dreikönigen 1466 in Luzern startete, drehte sich um eine Frage: Wie ist die Passage des Vorkaufrechts von 1458 auszulegen und muss Rudolf Mötteli deshalb seine Herrschaft an Zürich abtreten? Der Abschnitt lautet folgendermassen:

*Und ob ich [Johann Schwend], min erben und nachkomen fürbashin die vorgenanten gerichte, lütt, zins oder guetter alle mit ir zuogehoert sament verkoffen und da von gan woeltend gen einem der nit burger Zuerich were oder werden woelte und es so verr keme, das wir kofs eins wurdint, wie denn der koff beschechen were gen einem gast, das sy und ir nachkommen zuo ir gemeinen statt handen den selben koff by ir statt ze beheben drühundert guldin necher nemen mögent, denn der gast den kost hat.*²⁵⁵

Dieses verbriefte Vorkaufsrecht, falls die Herrschaft Alt-Regensberg an einen nicht-zürcherischen Bürger verkauft werden sollte, war auch für allfällige Nachfolger zwingend bindend. Nun war allerdings eine Situation eingetroffen, die so nicht bedacht worden war: Die

²⁵¹ Durrer 1893, S. 121f.

²⁵² Vgl. Durrer 1893, S. 121f.; Brauchli 2003, S. 87; Stromer/Wüthrich 2009, S. 36.

²⁵³ Zitiert nach Durrer 1893, S. 121f.

Quelle: nicht näher bestimmter Brief aus dem StALU, 5. Mai oder 15. Sept 1463.

²⁵⁴ Durrer 1893, S. 122f.

²⁵⁵ StAZH C I, Nr. 2917.

Herrschaft ist nicht an einen Nicht-Zürcher verkauft worden, sondern ein Zürcher Bürger hat sein Bürgerrecht daselbst aufgegeben, ohne die Herrschaft zu verkaufen. Hatte die Stadt dennoch ein Anrecht auf den Kauf? Nachdem sich Zürich und Mötteli nicht einigen konnten, beauftragten sie das Gericht in Luzern, über den Streit zu richten. Ein erster Rechtstag nach Dreikönigen und ein zweiter am 10. März waren beide resultatlos.²⁵⁶ Der nächste Rechtstag am 12. Mai 1466 brachte schliesslich ein Ergebnis. Der Gerichtsentscheid, im Staatsarchiv Luzern als Entwurf und in Zürich als gesiegeltes Original überliefert, protokolliert die einzelnen Argumente und Forderungen in sehr aufschlussreichem Detail:²⁵⁷

Die Vertreter der Stadt Zürich argumentierten: *Und als aber darnach und sidhär derselb Ruodolf Moetteli dasselb sin burgrecht ze Zürich uffgeben hette, da von gestanden und gegangen waere und im zu zyten hinder denselben unsern eydgnossen von Zürich und in iren hohen gerichtten und herlichkeytten ir landen als ein ander gast sässe und wonete, so getrüwen sy das nu ir herren und obern ein statt von Zürich guott recht zu dem egenannten kouf der alten Regensperg mit ir zuogehörde, wie das dann der obgenant Johans Schwend der Lang dem egenannten Ruodolfen Moettelin ze kouffen geben hette, nach innehalt und begriffung der gerechtikeit und stucken des kouffbriefs, guott recht von necher kouffs wegen haben söltent.*

Jacob Mötteli, in Vertretung seines Vaters, habe den Kaufbrief und den Burgrechtsbrief seines Vaters mitgebracht und begehrt, diese zu verhören, *als die ouch nach dem rechten und unser erkantnisse verhoertt wurden, nu hette er von sinem vatter, Ruodolfen Moettelin, verstanden, das der benempte Johans Schwend, da der sinem vatter den kuf geben, nie geseit noch des gedächt hette, noch sust nieman anders wes er sich gegen der vorgeantanten statt von Zürich verschriben hatt, als von der gerichtten, wildbans und vederspils wegen etc, als denn dieselb verschreibung wyst und sölichs vor sinem vatter verseitt, dann im gantz nuot zwivelt war er das und die verschreibung sinem vatter geoffembarett und geseitt hette.*

Jacob führte weiter aus: *So wyse ouch des Schwenden verschreibung nienand ob er den kouf eim burger geben hette und der dann sin burgrecht dheinest uffgebe, das dann die von Zürich zuo dem kouf stän, den zuo iren handen nemen und damit eins burgers, als der sin burgrecht uffgeben hette, erben und nachkomen darvon trengen soeltent als moechtent.*

Dawyder unser lieben eydgnossen von Zürich rätzbotten durch iren fürsprechen aber reden und offnen liessen nach dem und Jacob Moettely redte und fürgebe sim vatter, Ruodolf Moettely, wer nie kunt noch ze wissen getan von dem naeherkouf dann erst by eim kurtzen so er das burgrecht ufgeben hette, daruff antwürttent sy, das soelte sich nit vinden, dann dem benempten Ruodolfen Moettely waere zu wissen getan von dem naeherkouf vor und ee er den kouf getan als beschlossen hette.

Hier stand also Aussage gegen Aussage, mit Möttelis wiederkehrendem Argument, ihm *sig von des naeherkoufs wegen vor dem kouf nie gedacht worden, dann wer es ihm kund und zu wüssen getan vor und ee er den kouf getan, er hett villicht den kouf von der wegen gelahn*. Im Entwurf des Gerichtsentscheids wird daraufhin geschrieben, dass die Stadt Zürich Rudolf Mötteli und

²⁵⁶ Durrer 1893, S. 125.

²⁵⁷ StALU Urk 57/1095 (Entwurf); StAZH C I, Nr. 2918 (Original). Hier zitiert aus Original.

die Seinen in Ruhe lassen und erst bei einem allfälligen Verkauf ihr Recht und Anspruch einsetzen sollen. Dieser Abschnitt wurde allerdings noch im Entwurf gestrichen und ist beim Original nicht zu finden. Nun steht stattdessen:

Also uff das haben wir úns bekennt, bekennen úns, ouch moegen úns er eydnossen von Zürich vor úns schulthern und rahtt fürbringen, das úns bedunkt, im rechtten gnuog syg, das dem benempten Ruodolfen Moettelin vor und ee und er den kouff mit dem Schwenden getahn als beschlossen geseit und zu erkennen geben syg, das sy den naeherkouf zuo dem schloss Regensperg gehept und haben und bringen sy das also für, so sol dann aber vor úns darumb beschaehen, was recht ist, mogen als bringen sy semlichs nit also für, so sol aber darumb vor úns fürer beschaehen, was recht ist.

Statt dass bereits zugunsten Rudolf Möttelis entschieden wurde, konnte Zürich an einem nächsten Rechtstag Beweise liefern, dass Mötteli vor dem Kauf über das Vorkaufsrecht informiert gewesen war. Zürich verhörte darauf Kundschaften und lieferte den geforderten Beleg am 10. Oktober, wobei die Stadt eine Gerichtsurkunde des zürcherischen Schultheissen überbrachte, in der die eidliche Aussage des Gerichtsschreibers von Zürich niedergeschrieben wurde.²⁵⁸ Dieser bestätigte,

das er dem Moettely den vertigungsbrieff, wie ym der Lang Swend das sloss Regensperg zue koffen geben hett, geschriben und des ein abgeschrifft gemacht und die den Swenden und Moettely hören lassen habe. Darin der Moettely mit siner hand mengerley satzte und als die copy beiden partyen vor gericht vorgelesen wurde, da redte Moettely, der Swend sölte ym ein brieff, wie er mit minen herren von Zürich verkomen were, ouch schaffen, das wurde in die copy mit den kurtzisten wortten gezeichnet. Und ym sye wol zuo wissen, das der Swend dem Moettely vor und e der koff beslossen ald von dem Moettely zuo gesagt wurd, geseit habe, were das er das sloss Regensperg mit siner zuogehoert yemant anders zuo koffen gebe, denn einem der burger Zürich were das dann min obgenanten herren von Zürich den nechernkoff zuo dem sloss Regensperg hettind und haben soeltend und wie vil necher da sye ym die sum yetz nit yndenck.

Nun war der Prozessausgang unausweichlich. Rudolf Mötteli wollte aber vermutlich Zeit schinden, denn er schickte zum nächsten Gerichtstag seinen Sohn ohne jegliche Vollmacht.²⁵⁹ Das Luzerner Gericht wurde ungeduldig und drängte auf eine zeitige Schlussverhandlung. Am 2. März 1467 urteilte es schliesslich, Mötteli habe das Vorkaufsrecht gekannt und *diewile [...]* *sin burgrecht ze Zürich selber sines eignen willens uffgeben und abgesagt [...]*, *von den selben unsern eidgnoß ungenoett und ungetrengt*. Der Verkauf sollte deshalb innert Jahresfrist vollzogen werden, wobei sich die Parteien nochmal vor Gericht treffen sollten, falls sie sich wegen den von Zürich auszubezahlenden Baukosten nicht einig werden könnten.²⁶⁰

²⁵⁸ StALU Urk 57/1096.

²⁵⁹ StAZH A 140.1, Nr. 3.

²⁶⁰ StALU Urk 57/1097 (Entwurf); StAZH C I, Nr. 2919 (Original).

Über das ganze Jahr 1468 hinweg stritten sich die Stadt Zürich und Mötteli wegen der Entschädigungssumme, wobei sie von den Richtern aufgefordert wurden, ihre Klagen und Antworten einander schriftlich zuzustellen. Somit sind nicht nur paraphrasierte Argumente, sondern die Aussagen der Parteien selbst erhalten.²⁶¹ Zürich rechtfertigte sich nach Möttelis erstem Klagebrief, *also wolt er zuo dem kouff der Alten Regensperg komen, da muost er vor unser burger sin, als er ouch darumb daz er darzuo komen moechte unser burger zuo der zitte ward. Und zuo dem kauff als unser burger kam.*²⁶² Mötteli antwortete mit seiner bereits bekannten Aussage, er hätte nichts von Vorkaufsrecht gewusst. *Ich hette es sust gantz und gar aller ding umssuß nit genomen noch mins guotz so vil daran verbuwen und so graflichen gebessertt. Ich nam ouch noch hutt bi tag kein guott, das dry mal als guott als Regensperg were.* Ausserdem stritt Mötteli ab, nur wegen der Herrschaft Bürger in Zürich geworden zu sein: *Denn do ich uwer burger ward, do wisett ich nit, ob ir vil oder lutzel [= wenig/klein] rechttz zuo Regensperg hettind, ich wisett ouch do nit, ob ich es kouffen wurd oder nit. Ich koufftt es ouch erst nach dem und ich uwer burger worden was.*²⁶³ Darauf erwiderte wiederum Zürich, Mötteli habe das Burgrecht freiwillig und ohne Druck aufgegeben, weshalb er die Stadt genötigt habe, ihre *herlikeit und gerechtikeit daselbs widerumb zuo unsern handen und unser gewaltsamy ze ziehent*. Würde Mötteli diese als Gast besitzen, würde das *gantz wider unser alt harkomen und harbringen* verstossen.²⁶⁴ Die ganze Misere sei seinem *hohenmuot* zu verdanken, wobei er sein Verachten mit Aufgeben des Burgrechts deutlich gemacht habe. Er habe sich selbst *Regensperg unheblig und unvehig gemacht* und er möge deshalb *lachen oder weinen, wie im das eben ist.*²⁶⁵

Das Gericht übernahm schliesslich beinahe komplett die zürcherische Sichtweise und sprach Mötteli nur ungefähr 10 Prozent der geforderten Summe zu.²⁶⁶ Dieser musste das Urteil zwar anerkennen, gab sich aber noch immer nicht geschlagen und bat erneut zum Rechtstag. Zürich weigerte sich, wurde aber nach Möttelis inständigem Bitten von Luzern und Unterwalden nach Einsiedeln gemahnt. Im Sommer 1470 übernahmen schliesslich die versammelten Boten der unparteiischen fünf Orte die Angelegenheit, worauf in einem letzten Rechtstag ein endgültiges

²⁶¹ StAZH C I, Nr. 2922 (12. März 1468, Anordnung des Gerichts, sich gegenseitig die Argumente schriftlich mitzuteilen); StAZH C I, Nr. 2921a (3. Juni 1468, Möttelis Bautätigkeit und daraus entspringende Forderungen); StAZH C I, Nr. 2922a (13. Juni 1468, Replik Zürichs); StAZH C I, Nr. 2922 b (18. Juni 1468, Replik Möttelis); StAZH A 140.1, Nr. 4 und 5 (5. Juli 1468, Replik Zürichs); StAZH A 140.1, Nr. 6 (20. (oder 25.?) September 1468, Replik Zürichs); StAZH C I, Nr. 2921 (1. Dezember 1468 (Abschrift bei StAZH A 140.1, Nr. 7), Urteil Luzerns).

²⁶² StAZH C I, Nr. 2922 a.

²⁶³ StAZH C I, Nr. 2922 b.

²⁶⁴ StAZH A 140.1, Nr. 4.

²⁶⁵ StAZH A 140.1, Nr. 6.

²⁶⁶ StAZH C I, Nr. 2921.

Urteil gefällt wurde. Mötteli verlor in allen Punkten, ausserdem musste er die Kosten der eidgenössischen Vermittlung bezahlen.²⁶⁷

Rudolf Mötteli der Ältere lebte nach dem erzwungenen Verkauf eine Weile bei seiner Tochter und deren Mann, bevor er nach Stein am Rhein zog. Nach erstaunlich kurzer Zeit zerstritt er sich dort mit den Bürgern – so schlimm, dass sich die eidgenössische Tagsatzung einmischen musste –, worauf er 1475 weiter nach Lindau wanderte.²⁶⁸ Dort wurde er gemeinsam mit seinem Sohn in einen jahrelangen Streit mit der Stadt verwickelt und starb schlussendlich in Gefangenschaft, während sich die inner-eidgenössischen Orte teilweise mit Waffengewalt für ihn und seinen Sohn einsetzten.²⁶⁹ Übrigens hatte Rudolf Mötteli es sich auch mit der Stadt Luzern verdorben, kurz nach 1471 gab er dort sein Bürgerrecht auf.²⁷⁰ Das vielleicht treffendste Beispiel seines Charakters bietet ein weiterer Streitpunkt im langen Prozess um die finanzielle Entschädigung für Alt-Regensburg: Mötteli verlangte 40 Gulden für ein Damasttuch, weil er *des Langen Swenden wib ein gewand, des ich ere und si nutz hette, geben solte, das sy den kouff dester williger und gerner liesse zuogan und den vertigote, denn doch das schloß von ira da were.*²⁷¹ Dieses Geschenk, respektive den Gegenwert an Gold, wollte er nun von Zürich ausgehändigt bekommen.

Wollte Rudolf Mötteli in Alt-Regensburg seinen Alterssitz bauen oder mit Blick auf den Bodenmarkt in Zürich eine niedergekommene Burg in einen luxuriösen Landsitz verwandeln und dann teuer verkaufen? Dies kann heute leider nicht mehr nachvollzogen werden. Vielleicht hat er wirklich nicht damit gerechnet, dass ihm Zürich die Herrschaft wegnehmen könnte. Da er allerdings nur wenige Monate vor dem Prozessbeginn Landsmann in Unterwalden wurde und sich damit wohl zusätzlichen Rückhalt für den folgenden Streit suchte, kann auch gefolgert werden, dass er die Konsequenzen nur zu genau kannte. Obwohl sich Mötteli jahrelang wehrte, musste er schliesslich klein begeben und die Herrschaft für einen Bruchteil des Wertes verkaufen. 1470 wurde der Gerichtsprozess endgültig beendet. Zürich fügte die Herrschaft Alt-Regensburg danach in ihr Gebiet ein und verwaltete sie als Obervogtei.²⁷² Der herrschaftliche Landsitz interessierte die Stadt nicht – bereits 1473 verkaufte sie den Katzenssee und alle Fischereigeräte, um 1500 verliess sie das Umland der Burg an Bauern. Die Burg selbst verfiel

²⁶⁷ StAZH C I, Nr. 2923; vgl. Durrer S. 127f.

²⁶⁸ Durrer 1893, S. 129; Brauchli 2003, S. 87.

²⁶⁹ Vgl. Durrer 1893.

²⁷⁰ Durrer 1893, S. 129.

²⁷¹ StAZH C I, Nr. 2921a.

²⁷² Nicht zu verwechseln mit der Landvogtei Regensburg, die aus dem ehemaligen Teil Neu-Regensburg/Regensburg bestand.

und diente bald darauf als Steinbruch, die so teuer errichteten und erneuerten Bauten blieben ungenutzt.²⁷³

Zürich wollte die Herrschaft um jeden Preis an sich ziehen und war dabei anscheinend nur an den Gerichtsrechten interessiert. Über die hohe Gerichtsbarkeit, Steuer- und Mannschaftsrecht verfügte die Stadt ja bereits. Im Unterschied zu anderen Zürcher Herrschaften blieben weitere, durchaus einträgliche Güter oder Rechte vorläufig bei den Mötteli,²⁷⁴ wurden an Privatpersonen oder Gotteshäuser verkauft oder waren schon längst in fremden Händen.²⁷⁵ Die Quellen belegen die ausserordentliche geographische Mobilität Rudolf Möttelis, der – wenn auch nur für eine Weile – Zürcher Bürger war. Die Stadt nutzte die Aufgabe seines Bürgerrechts und wohl auch seine Unbeliebtheit, um die niederen Gerichtsrechte Alt-Regensbergs an sich zu ziehen und damit die hohe Gerichtsbarkeit zu ergänzen, die sie bereits innehatte. Somit zeigen die überlieferten Dokumente, dass Zürich durch das geschlossene Burgrecht eine Monopolstellung erhielt; Alt-Regensberg konnte nach diesem Vertrag an keine Person gelangen, die nicht Bürger Zürichs war.

5.2. Weiningen-Oetwil: frühestes Monopol Zürichs

Die Gerichtsherrschaft Weiningen-Oetwil blieb bis zum Ende des Ancien Régime in privatrechtlichem Besitz. Damit stellt sie eine der wenigen Ausnahmen dar, da Zürich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts den grössten Teil des heutigen Kanton Zürich in seinen Stadtstaat integriert hatte. Obwohl die offizielle Eingliederung erst 1798 geschah, konnte der Gerichtsherr seine Rechte bei Weitem nicht unabhängig von Zürich ausführen. Dieses Kapitel zeigt auf, wie die Stadt Schritt für Schritt ihren Einfluss in Weiningen-Oetwil vergrösserte und die Verwaltung damit einschränkte. Grundlage dafür bot eine Erklärung, die 1306 ausgestellt wurde: Die Vogtei über Weiningen soll in alle Zukunft nur an Bürger der Stadt Zürich verkauft werden. Dieses Schriftstück stellt die älteste Überlieferung einer Monopolstellung Zürcher Bürger dar.

Die Gerichtsherrschaft Weiningen geht auf Güter des Frauenklosters Fahr zurück, womit als Grundherr der Abt von Einsiedeln oder in seinem Namen der Propst von Fahr diente. Die hohe Gerichtsbarkeit lag ursprünglich bei den Landgrafen des Zürichgaus, später dann bei der Grafschaft Baden.²⁷⁶ Nachdem die Vogtei, über 170 Jahre bei den Freiherren von Regensberg geblieben war, liquidierten diese wegen der Verarmung des Geschlechts schliesslich alle Güter

²⁷³ Durrer 1893, S. 128; Stromer/Wüthrich 2009, S. 37.

²⁷⁴ Bis Rudolfs Söhne diese 1487 an Hans Waldmann verkauften.

²⁷⁵ Stromer/Wüthrich 2009, S. 36.

²⁷⁶ Niggli 2005, S. 13f. Für eine Abgrenzung der hohen und niederen Gerichtsbarkeit siehe ebd.

im Limmattal. Die Vogtei über Weiningen verkauften sie 1306 an die Brüder Berchtold und Jakob Schwend – beide waren Bürger und Ratsherren in der nahen Stadt Zürich.²⁷⁷ Dieser Vogteiverkauf war für die weitere Entwicklung der Gerichtsherrschaft einschneidend, denn die neuen Vögte gaben vor dem Zürcher Rat kurz darauf eine Erklärung ab, die über die nächsten Jahrhunderte Gültigkeit haben sollte. Dabei verkündeten sie, sie hätten *die vogtei úber daz chloster ze Vare, úber lúte und úber guot ze lehent [...] von dem eirbern herren von Gottes genaden abt Johanse von Einsidellen*. Die Gebrüder Schwend setzten, wie ihr Verhältnis zum Probst und den Klosterfrauen in Fahr sein soll, über welche Vergehen sie richten dürften und verzichteten auf sämtliche Steuern der Gotteshausleute mit Ausnahme der Vogtsteuern. Nach der durchaus üblichen Niederschreibung der einzelnen Positionen steht ein Satz, der in dieser Form und für diese Zeit überaus einzigartig ist:

*Wer ouch daz die voegte die vorgehenden vogtei verkoufen woltin, so hant si gelôbt, daz si die vogtei verkoufen ze Zurich ir genôzen geben burgern, also mit dem gedinge, swer si koufe, daz sich der binde, die ordnung und rechtung stete ze habenne, dú ungeschriben ist und das er die vogtei empfahe ze rechte lehen von unserm herren dem abt von Einsidellen, von dem si lehen ist.*²⁷⁸

In einer Zeit, in der im Raum Zürich noch nicht mal ansatzweise von einer zielgerichteten Expansionspolitik gesprochen werden kann, findet sich in dieser Niederschrift einer Vogteiübertragung der Hinweis auf ganz bewusste Monopolisierung von Rechten. In dem bei einem Verkauf die Vogtei Weiningen ausschliesslich an Zürcher Bürger gelangen dürfe, stellte die Stadt ihren zukünftigen Einfluss sicher. Oskar Allemann sieht in seiner Studie zur Gerichtsherrschaft Weiningen-Oetwil in dieser Monopolisierung richtigerweise eine Vorstufe der zürcherischen Territorialpolitik, «auf der die Erwerbung von Herrschaft über Land und Leute zumeist noch privater Unternehmung überlassen blieb, auf deren dauernde Verbindung mit der Stadt aber der Rat schon bedacht war.»²⁷⁹ Sie stellt jedenfalls den frühesten Beleg einer langfristigen Planung Zürichs in Bezug auf umliegende Gebiete dar.

Gemäss der Öffnung blieben die Vogtrechte stets in Händen von Zürcher Bürgern und waren dabei über hundert Jahre im Besitz der angesehensten Geschlechter Zürichs:²⁸⁰ 1435 kaufte Konrad Meyer von Knonau die Vogtei Weiningen für 800 rheinische Gulden. Bei dieser Familie blieb nun das Lehen in «erstaunlicher, unerreichter Kontinuität durch die Jahrhunderte, um erst mit der gesamten alteidgenössischen Welt zu versinken».²⁸¹ Bereits von der Familie

²⁷⁷ Ebd., S. 16f.

²⁷⁸ KAE D CA 1 (2. März 1306). Transkription in ZUB VIII, Nr. 2828.

²⁷⁹ Allemann 1947, S. 202f.

²⁸⁰ 1325 gingen sie an die Manesse, 1332 teilten sich die Manesse und die Biber die Vogtei, dann verliert sich ihre Spur für eine Weile. 1371 fiel sie an die Brun, zehn Jahre später an Rudolf Schöno, in dessen Familie sie für ein halbes Jahrhundert blieb (Allemann 1947, S. 202f).

²⁸¹ Allemann 1947, S. 146f.

Schöno und dann abermals unter den Meyer von Knonau wurde der Vogtei Weiningen die Vogtei Oetwil beigelegt.²⁸² Konrad Meyer von Knonau, Sohn des Bürgermeisters Johann, ist ab den 1410er Jahren nachgewiesen und nahm in seinem Leben unzählige Vogtei- und Ratsämter ein. Zwei Jahre vor dem Kauf Weiningens wurde Konrad bei der Kaiserkrönung Sigismunds in Rom ein Wappenbrief ausgestellt, womit er zu einem neuen Adel gehörte.²⁸³

Durch die Bestimmung, dass Weiningen auf ewig ausschliesslich an Zürcher Bürger verkauft werden dürfe, gewann die Stadt langfristig und allmählich bestimmenden Einfluss auf dieses Gebiet an der Limmat-Reichsstrasse.²⁸⁴ Durch die gleiche Vogtoffnung wurde die Schutzherrschaft Zürichs verkündet – nicht nur, weil die Gebrüder Schwend vor dem Zürcher Rat ihr Versprechen ablegten, sondern auch weil die Stadt als Schiedsrichter in Streitfällen zwischen der Herrschaft und den Herrschaftsleuten eingesetzt oder bestätigt wurde. Die Beziehung zur Blutgerichtsinstanz, der Grafschaft Baden, war noch ziemlich formlos beschrieben: Der Vogt sollte 'schädliche Leute' nach Baden bringen oder bringen lassen, falls Baden diese nicht annehmen wollte, wurde auf eine zweite Hochgerichtsstätte verwiesen.²⁸⁵ Im 14. Jahrhundert wurde die Vogteigerichtsbarkeit kaum eingegrenzt,²⁸⁶ danach änderte sich dies allerdings markant: Mit der eidgenössischen Eroberung des habsburgischen Aargaus fielen die beiden Herrschaften Weiningen und Oetwil unter die hohen Gerichte der Gemeinen Herrschaft Baden, worauf die Zugehörigkeit der verschiedenen Rechte und Pflichten kompliziert wurde und ein stetes Ringen zwischen Zürich und Baden begann.

Die hohe Gerichtsbarkeit umfasste oft neben dem Blutgericht auch Mannschafts- und Steuerrechte sowie verschiedene Dienste. Im vorliegenden Fall traf das allerdings nur auf Teile von Oetwil zu, und auch dies nur in eingeschränkter Form.²⁸⁷ In der Zeit des allgemeinen Herrschaftsausbaus im Laufe des 15. Jahrhunderts versuchten auch die eidgenössischen Orte, ihre eigentliche Landeshoheit zu errichten; für das Limmattal, also auch für Weiningen-Oetwil, bedeutete dies verschiedene Versuche, dieselbe auf die der Stadt Zürich oder Zürcher Bürgern gehörenden Gerichtsherrschaften auszuweiten. 1487 sollten beispielsweise die Herrschaftsleute den gemeinen Untertaneneid beschwören,²⁸⁸ wie alle anderen, die in den hohen Gerichten der

²⁸² Zur Geschichte der Vogtei Oetwil vor der Vereinigung siehe Allemann 1947, S. 148f.

²⁸³ Genealogisches Handbuch, S. 181f. Zum neuen Adel vgl. z.B. Frey 2017. Neben Weiningen und Oetwil verfügte die Familie übrigens auch über weitere Vogteien; zusätzlich zur Stammherrschaft im Knonauseramt waren das Borsikon, Breitenmatt und Obermettmenstetten, alles Lehen von Habsburg (Raiser 1969, S. 107).

²⁸⁴ Allemann 1947, S. 203.

²⁸⁵ Vgl. auch ebd., S. 154.

²⁸⁶ Für eine genauere Beschreibung der grundherrlichen und vogtherrlichen Abgrenzung und ihrer Entwicklung vgl. ebd., S. 155-157.

²⁸⁷ Ebd., S. 194f.

²⁸⁸ EA III, 1, S. 280, Nr. 313 a. Untertaneneide sind für die Herrschaft Uitikon-Ringlikon überliefert, welche sich ebenfalls in einer ähnlichen Situation zwischen Zürich und Baden befand (StAZH W I 18.1, Nr. 24; StAZH W I 18.11 b, unnummeriertes Dokument).

Grafschaft sassen. Zürich lehnte diese Forderung als einziger der eidgenössischen Orte ab, weil dies auf Kosten der zürcherischen Rechte geschehen würde. Die Pläne konnten von den restlichen Ständen deshalb nicht verwirklicht werden. Sieben Jahre später versuchte man in Baden einen neuen Schritt, indem die Eidgenossen auf Betreiben des Landvogts den Gerichtsherrn Johannes Meyer von Knonau aufforderten, die Vogtei Oetwil, die laut den Badener Rödeln ein Lehen der Grafschaft sei, vom Landvogt zu Baden und nicht von Zürich zu empfangen.²⁸⁹ Zürich brachte aber wieder sein althergebrachtes Recht vor und vereitelte auch diese Pläne. In der Folgezeit verlegte sich der Landvogt auf eine andere, etwas subtilere Strategie, indem nicht direkt von der Blutgerichtsbarkeit auf andere Hoheitsrechte zugegriffen wurde, sondern die Kompetenzen des Blutrichters allmählich gegen unten ausgedehnt wurden. Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Meyern von Knonau als Gerichtsherren und dem Landvogt im 16. Jahrhundert und sogar noch später belegen dieses Ausgreifen.²⁹⁰ Dabei konnten die Gerichtsherren nicht verhindern, dass ihnen längerfristig Rechte beschnitten wurden.

Nicht nur die Abgrenzung von hoher und niederer Gerichtsbarkeit barg Schwierigkeiten, sondern auch die Zugehörigkeit der verschiedenen Dienste und Rechte. Zürich beanspruchte beispielsweise die Militärhoheit über die ganze Vogtei Weiningen und auf Ober-Oetwil, während Unter-Oetwil mit der Grafschaft Baden reiste. Im 16. Jahrhundert wurde von Baden aus erstmals ein Anspruch auf das Mannschaftsrecht in Weiningen gemacht,²⁹¹ die Eidgenossen sahen nach Verhandlungen mit den Gerichtsherren in Weiningen dann aber davon ab.²⁹² Hier kommt denn auch die Wichtigkeit der Zugehörigkeit der Gerichtsherren ins Spiel. Als angesehene und einflussreiche Zürcher Bürger waren die Meyer von Knonau vermutlich stark daran interessiert, möglichst viele der hoheitlichen Rechte bei Zürich zu sehen. Über alternative Ausgänge kann natürlich nur spekuliert werden, aber womöglich wären Bürger anderer Städte bei den Streitigkeiten weniger zähe Verhandlungspartner gewesen.

Die bereits angedeutete Steuerhoheit Zürichs in der Vogtei Weiningen beruhte ebenfalls in erster Linie auf der Bürgerzugehörigkeit der Gerichtsherren: Am 20. Februar 1403 beschlossen Bürgermeister und Räte von Zürich, weil sie *ze grossem schaden komen syen und noch dar umb in grosser geltschuld und in grossem unlidigem schaden ligen*, dass nun das Weinungeld nicht nur von den Bürgern der Stadt, sondern auch von sämtlichen Bewohnern der städtischen und bürgerlichen Vogteien erhoben werden sollte.²⁹³ Zwar haben mehrere Vogteien dagegen

²⁸⁹ EA III, 1, S. 450, Nr. 475 f; vgl. auch Allemann 1947, S. 197.

²⁹⁰ Allemann 1947, S. 194-202.

²⁹¹ Ausgerechnet von einem Zürcher Landvogt.

²⁹² Allemann 1947, S. 205 und 208.

²⁹³ Zürcher Stadtbücher I (Edition), S. 353f.

widersprochen, der Beschluss wurde aber dennoch aufgrund der *grossen notdurft* der Stadt mehrmals erneuert.²⁹⁴ Die Zeit betrifft genau diejenigen Jahre, in denen die zahlreichen Käufe von Vogteien Unmengen an Geld verschlangen. Somit vermochten die üblichen laufenden Einnahmen wie Zölle und städtischen Ungelder die Ausgaben bei Weitem nicht zu decken. Später wurde die Erhebung der Steuern von den Ungeldern auf direkte Abgaben ausgeweitet und ebenfalls in den bürgerlichen Vogteien erhoben. Es mussten also Leute aus den niederen Gerichten Zürcher Bürger an die Stadt steuern, selbst wenn Zürich dort weder niedere noch höhere noch sonstige Rechte besass.²⁹⁵ In Weningen gibt es bereits ab Beginn des 15. Jahrhunderts Hinweise auf eine städtische Besteuerung.²⁹⁶

Während die meisten adligen, geistlichen und bürgerlichen Vogteien im Spätmittelalter in das Territorium Zürichs integriert wurden, gelang es der Stadt in Weiningen nie, die erforderlichen Rechte durch Kauf an sich zu ziehen. Allemann begründet dies mit der finanzstarken und mächtigen Situation des Einsiedler Abts, welcher Lehensherr der Vogtei war. So war weder Kauf noch Pfändung eine Option und an eine Usurpation der Rechte war ebenfalls nicht zu denken.²⁹⁷ In dieser Annahme liegt Allemann sicherlich richtig. Die Frage ist allerdings: Wollte die Stadt die Vogtei überhaupt erwerben? Die wichtigen Steuer- und Militärrechte konnte Zürich sowieso bereits nutzen. Die eidgenössisch verwaltete Grafschaft Baden hatte zwar grosse hochgerichtliche Kompetenzen, welche im Laufe der Zeit immer wieder ausgedehnt werden sollten, Zürich konnte dabei aber auf die entschlossene Gegenwehr der bürgerlichen Gerichtsherren zählen. Umgekehrt waren sich die Gerichtsherren als Zürcher Bürger auch den Schutz der Stadt sicher. Eine erste Involvierung Zürichs in die Geschehnisse Weiningens ist 1306 überliefert; erst 1798 wurde die bürgerliche Gerichtsherrschaft aufgehoben. Es ist anzunehmen, dass die Stadt in einer Zeitspanne von beinahe 500 Jahren eine Möglichkeit zu einem Aufkauf oder gar einer Zwangsaneignung gefunden hätte, wenn dies wirklich gewollt gewesen wäre. Da dies nicht passierte, ergibt sich auch eine andere Möglichkeit: Vielleicht war die Beibehaltung der bürgerlichen Herrschaft gewollt. Wenn dies auch nicht abschliessend geklärt werden kann, gibt es in der Geschichte der Vogtei Weiningen zumindest Hinweise auf eine Art Arbeitsteilung zwischen Zürich und einer angesehenen Bürgerfamilie – eine bürgerliche Herrschaft im Auftrag der Stadt? Jedenfalls wird erneut die Wichtigkeit der bürgerlichen Herrschaften ersichtlich: Zürich konnte Gebiete im Besitz ihrer Bürger direkt kontrollieren und dabei auch Steuern und Mannschaften erheben.

²⁹⁴ 9. April 1409 und 12. Dezember 1405: Zürcher Stadtbücher I (Edition), S. 354.

²⁹⁵ Vgl. zusätzlich zu den Dekreten in den Stadtbüchern: Bluntschli 1838, S. 344; Nabholz 1911, S. 149; Raiser 1969, S. 98.

²⁹⁶ Allemann 1947, S. 209-211; Niggli 2005, S. 19.

²⁹⁷ Allemann 1947, S. 204.

5.3. Uitikon-Ringlikon: ein Abstecher in die Reformation

Die Geschichte der Herrschaft Uitikon-Ringlikon ist für Historiker*innen ein gefundenes Fressen. Die meisten ehemals bürgerlichen Gerichtsherrschaften sind kaum dokumentiert, respektive ihre Quellen haben die Zeit nicht überdauert. Orts- oder Staatsarchive, Kantonsbibliotheken oder auch klösterliche Archive geben vertieften Einblick in Gebiete unter geistlicher oder städtischer Verwaltung – Privatarchive bürgerlicher Familien fanden dagegen nur selten Übergang in die heutigen Erinnerungsinstitutionen. Im vorliegenden Fall wurden hingegen Dokumente aus fünf Jahrhunderten aufbewahrt und nach dem Untergang des Ancien Régime dem Staatsarchiv Zürich übergeben. Obwohl dieser Bestand bisher kaum aufgearbeitet wurde, wird nur schon aus dem Überblicksregister ersichtlich, wie gross der historische Schatz dieses Familienarchivs ist.²⁹⁸ Die Familie Steiner – die letzten Besitzer der Herrschaft Uitikon-Ringlikon – bewahrten nicht nur ihre eigenen Verwaltungsunterlagen auf, sondern schützten auch einige der Urkunden und Akten der vorherigen Gerichtsherren vor Zerfall und Verlust. Durch die ausführliche Überlieferung wird ein Fenster geöffnet, dass tief in eine privatbürgerliche Verwaltung blicken lässt. Allem voran wird darin auch ersichtlich, wie die Familie ursprünglich an die Vogtei Uitikon kam: Der Rat von Zürich drängte den ersten steinerischen Gerichtsherren geradezu, diese aufzukaufen. Die Gerichtsherrschaft Uitikon war nämlich zuvor in die Hände von Konrad III. Zurlauben gefallen – einem katholischen Zuger. Um die Seelen der Vogteileute – und wohl auch den städtischen Einfluss innerhalb der Vogtei – zu wahren, wollte der Rat Uitikon unbedingt wieder in zürcherischer Hand sehen.

Im 14. Jahrhundert kam das habsburgische Lehen der Vogtei Uitikon von den Herren von Schönenwerd an Zürcher Bürger. Bis zur eidgenössischen Eroberung des Aargaus blieb Habsburg der Landes- und Lehensherr, danach wurde der Landvogt zu Baden im Namen der Alten Orte offizieller Landesherr.²⁹⁹ Bereits die Herren von Schönenwerd standen in enger Verbindung zu Zürich, waren die Ministeriale der Kyburger und Habsburger doch mit der Stadt verburgrechtet und sassens im Rat.³⁰⁰ Diese Verbindung Uitikons mit Zürich wurde nach dem Verkauf nur noch stärker. Die zürcherischen Gerichtsherren können ab 1363 respektive 1365 gut nachvollzogen werden, als die beiden Vogteien Ringlikon und Uitikon an den reichsten

²⁹⁸ StAZH W I 18. Neben den zumeist perfekt erhaltenen Siegeln finden sich Zeugnisse aus einer mehr als 500-jährigen Verwaltung. Die verschiedenen Ablagesysteme können verfolgt werden, teilweise sind ausführliche Dorsualvermerke zu lesen. Grosse Bibliotheksverzeichnisse und militärische oder politische Schriften aus anderen Regionen der Eidgenossenschaft zeugen vom weitreichenden Interesse der verschiedenen Gerichtsherren. Meine Fragestellung an die Dokumente endet nach dem Übergang der Gerichtsherrschaft an die Steiner, allerdings ist damit das Potenzial der Quellen noch lange nicht ausgeschöpft. Dieser Nachlass bezeugt die Verwaltung einer der letzten privaten Gerichtsherrschaften des heutigen Kanton Zürichs – wenn nicht gar der Schweiz – und zeigt dabei tiefe Einblicke in das Selbstverständnis bürgerlicher Gerichtsherren vom Beginn der Frühen Neuzeit bis zum Ende des Ancien Régime und sogar noch etwas darüber hinaus.

²⁹⁹ Erb 1954, S. 39f.

³⁰⁰ Balzer 1952, S. 3; Erb 1954, S. 39f.

Zürcher und Bürgermeister Jakob Glenter verkauft wurden.³⁰¹ Durch Heiratsverbindungen und Erbschaft fiel die kombinierte Herrschaft Uitikon-Ringlikon an die Familie Schwend. Aufgrund einer Erbteilung zerfiel die Herrschaft 1474 und erscheint später unter verschiedenen Schwend-Linien aufgeteilt.³⁰² Dies stellt keine Ausnahme dar, Gerichtsherrschaften wurden durch Erben oft stark zerstückelt. Anfangs des 16. Jahrhunderts gerieten die verschiedenen Teile in Besitz der Familie Escher vom Luchs, ein wichtiges Ratsherrengeschlecht Zürichs, welches hundert Jahre lang die Vogteien verwaltete.³⁰³ Viele der Familien, die zeitweise im Besitz der Gerichtsherrschaft waren, besaßen übrigens bereits vor der Übernahme der Vogtei Grundbesitz und Güter in Uitikon und Ringlikon und waren damit zumindest wirtschaftlich bereits mit der Region verbunden.

Wie ich im Kontext Weiningens bereits aufgezeigt habe, standen Herrschaften der Zürcher Bürger unter direktem Einfluss der Stadt, indem Zürich nicht nur von städtischen, sondern auch von bürgerlichen Vogteien Steuern und Militärleistungen forderte. Als Zürich im 15. Jahrhundert die Grafschaft Kyburg erwarb, begann die Stadt, Uitikon *von der Grafschaft Kyburg wegen* an die jeweiligen Gerichtsherren zu verleihen. Erstmals nachgewiesen ist dies für das Jahr 1493.³⁰⁴ Auffällig ist dabei, dass noch 1471 die Grenze zwischen den Grafschaften Kyburg, Regensberg und Baden so gezogen wurde, dass Uitikon zu Baden fiel.³⁰⁵ Die Vogtei Uitikon gehörte daher gar nicht zur Grafschaft Kyburg, die viel weiter östlich lag. Jürg Balzer, der erstmals vertieft die Archivalien der Herrschaft auswertete, vermutet den Grund hierfür in einem Irrtum, der aus der Öffnung von 1493 immer wieder reproduziert worden sei.³⁰⁶ Ein Irrtum ist möglich, erscheint allerdings aufgrund der geographischen Lage Uitikons doch etwas merkwürdig – das müsste doch jemandem aufgefallen sein. Auch die folgenden Lehenbriefe stellte Zürich aus mit der Begründung, weil *sölliche vogty von der statt Zürich als irer grafschafft Kyburg wegen lechen were*.³⁰⁷ Könnte es sich hier um einen Versuch Zürichs handeln, sich Rechte zu nehmen, die ihnen eigentlich gar nicht zustanden? Interessant ist dabei, dass nur die Vogtei Uitikon als Zürcher Lehen vergeben wird. Die Nachbarorte Ringlikon und Niederurdorf wurden nie so bezeichnet, auch nicht als sie dann später unter dem gleichen Gerichtsherrn standen.³⁰⁸

³⁰¹ Balzer 1952, S. 49f.; Kägi 1975, S. 44-46.

³⁰² Kägi 1975, S. 47.

³⁰³ Ebd., S. 47f.

³⁰⁴ StAZH W I 18 Urkunden (18.1-18.4) Nr. 26. Weitere Erwähnung z.B. in ebd. Nr. 45.

³⁰⁵ Balzer 1952, S. 64f. Nach der eidg. Eroberung des Aargaus 1415 wurden die Dörfer wie folgt aufgeteilt: Uitikon und Niederurdorf blieben bei der Grafschaft Aargau, Ringlikon fiel durch die neue Grenzziehung an Zürich (ebd., S. 46).

³⁰⁶ Balzer 1952, S. 64f.

³⁰⁷ StAZH W I 18.2, Nr. 45.

³⁰⁸ Balzer 1952, S. 65.

Nachdem Wilhelm II. Escher 1602 die Gerichtsherrschaft über Ringlikon-Uitikon angetreten war, geriet er in finanzielle Nöte. Bereits im Jahr darauf verkauften Wilhelm und seine Frau Veronika Grund- und Bodenzinse des Schwendihofes in Uitikon.³⁰⁹ In den folgenden Jahren verschuldete sich Escher stark. Im Frühling 1610 bekannte Konrad Zurlauben, Ratsangehöriger und Stadtschreiber in Zug, dass er wegen seines Schwagers Junker Wilhelm Escher, Gerichtsherr zu Uitikon und Ringlikon, dem Junker Georg von Angeloch, Bürger zu Baden, 1153 Gulden Zürcher Währung schulde.³¹⁰ Zurlauben übernahm anstelle seines Schwagers die Ratenzahlung und Zins, worüber er sauber Buch führte.³¹¹ Dies machte er allerdings nicht umsonst: Am 11. November 1610 stellte Escher einen Schuldbrief für die aufgewendete Summe aus und verpfändete darin seine *gerechtigkeitt und gerichtsherrligkeit zu Uttigkhon und Ringkligkon*, bis die Geldsumme zurückgegeben sei.³¹² 1613 überliefern mehrere Dokumente, wie die Vogtei zu Uitikon vergantet – also versteigert – werden musste.³¹³ Im Schuldbrief steht, dass die Güter und Rechte in Uitikon Konrad Zurlauben gehören würden,³¹⁴ wenn Escher drei Mal hintereinander den geforderten Zins nicht bezahlen könnte. Da die Gant bereits 2.5 Jahre nach dem Schuldbrief angesetzt wurde, waren wohl andere Kläger ungeduldig geworden.

Im Februar 1613 notierten Bürgermeister und Rat Zürichs, die Vogtei Uitikon sei zur Versteigerung ausgeschrieben. Falls niemand mehr als 6996 Gulden biete, würde Konrad Zurlauben diese erhalten. Im November, also ein halbes Jahr später, verkündete der Zürcher Schultheiss, die beauftragten Personen hätten *bißher niemandt finden können, der sämtlicher vogty und gueteren koffen mugen*. Deshalb bot Zurlauben an, die Gerichtsrechte von Uitikon und Ringlikon, Grundbesitz und Holzrechte mit allen zugehörigen Gütern und Rechten an sich zu nehmen und mit seiner Kaufsumme auch die anderen Schuldner auszusahlen. Da Escher ihm sowieso Geld schuldete, lag die Kaufsumme für die gesamte Herrschaft nur noch bei knapp 2000 Gulden.³¹⁵ Am 25. Dezember verliet der Bürgermeister die Vogtei Uitikon im Namen Zürichs und *irer grafschafft Kyburg wegen* an den Zuger.³¹⁶

³⁰⁹ StALU PA 639/893. Urkunde 35.

³¹⁰ AH 14/100 (teilediert: Edition 14/19).

³¹¹ Konrad III. Zurlauben hinterliess unzählige Dokumente mit Notizen und Rechnungen, welche im Rahmen der Acta Helvetica (Zurlaubiana) überliefert und teilediert wurden. Zu dieser Schuldübernahme siehe in der Edition der AH: 14/22, 69/48, 14/18. Die Dokumente der AH wurden bisher in der Forschung zu Uitikon-Ringlikon nicht berücksichtigt.

³¹² StAZH W I 18.4, Nr. 82.

³¹³ StAZH W I 18.4, Nr. 83; StAZH W I 18.4, Nr. 84.

³¹⁴ Oder einem anderen Inhaber des Schuldbriefs, falls Zurlauben diesen weitergeben würde.

³¹⁵ Vgl. Balzer 1952, S. 50f.

³¹⁶ StAZH W I 18.4, Nr. 85.

Bereits wenige Wochen später, am 5. Februar 1614, wurde ein Vertrag ausgestellt.³¹⁷ Darin wurde festgehalten, Zurlauben verkaufe seine Vogteien und Gerichtsherrlichkeiten zu Uitikon und Ringlikon mit sämtlichem Grundbesitz und anderen Rechten an Hans Peter Steiner, einen Zürcher Bürger und Kaufmann.³¹⁸ Zusätzlich existiert eine Abrechnung von Steiner an Zurlauben, in welcher der Zürcher berichtete, er habe auf den 26. Dezember 1613 Zurlauben Geld durch Boten geschickt, die restlichen Kronen müssten noch bis zur baldigen Zusammenkunft warten. Danach fügte er an: *In derselbigen zit wirdt der her noch wol zu duon überkomen mit Wilhelm Escher, ob er der blatz rumdt.* Weshalb aber schickte Steiner dem Zurlauben Geld, noch bevor Escher überhaupt ausgezogen war und nur ein Tag nach der Lehensvergabe an Zurlauben? Der Vertrag vom 5. Februar besiegelte diesen Weiterverkauf offiziell und im April wurde das Lehen an Hans Peter Steiner übertragen. Die Entscheidung dazu muss aber innerhalb dieses einen Tages zwischen Zurlaubens Einsetzung und Steiners Geldsendung gefallen sein.³¹⁹ Aus den Lehens- und Kaufbriefen ist der Grund für diese sehr merkwürdige Übertragung nicht herauslesbar. Aber in einer Schrift von 1660 über die Zustände der Pfrund Uitikons erfahren wir durch einen Sohn Steiners unerwartet den Grund, weshalb dieser so kurzfristig als Lehensträger und Gerichtsherr eingesetzt wurde:

Nachdem anno 1610 die grichtsherrligkeit Ütticken und Ringlicken, in der graffschafft baden hochheit gelegen, nach apfals rechten heimbgefallen herrn landtammann Zur Lauben von Zug, habent hierüber unser gnedig herren besorget, es möchte inen dises nachburen halber in obgedachter grichtsherrligkeit, wyle er mider wertiger religion und sunsten selbge, in den landtsfriden gelegen, in religionssachen nit geringe unglegenheit entstehen. Disem nun vorzebuwen und unglegenheiten zevermyden, hat man gut befunden, wan widerumb ein privatsperson von unser statt, wie vordeme dahin zuo bereden were, die gedachte grichtsherrligkeit umb bar gelt an sich kauffe. [...] Hierumb nun hat man angehalten, by wylend unserm geliebten vater, herr Hans Peter Steiner, seelig, und imme nit so fast zuo gmüt geführt den gnus- und nutzbarkeit, so er von disem kauff haben wurde (welcher dan gnieslichen sehr gering), als aber die erhaltung nachbürllicher einigkeit zwüschent unserm miteidgnossen und uns, wie auch die errettung nit weniger seelen, welche sonst tychtlich ine gefahr kommen wurdent, wan ermelte grichtsherrligkeit in obige gedachtes herrn landtammans Zur Lauben hand gerieth. In betrachtung diser gründen nun hat gedachter unser geliebter herr vater sich lasen bereden und dise grichtsherrligkeit umb bar gelt an sich erkaufft und alle andere schuldgläubigen, so etwas uff selbiger zu forderen, ushingelöst.³²⁰

³¹⁷ AH 154/252f. (teilediert Edition: 154/163).

³¹⁸ AH 132/55 (teilediert Edition: 132/29) belegt Steiners Tätigkeit.

³¹⁹ StAZH W I 18.4, Nr. 86 (Lehenbrief), StAZH W I 18.4, Nr. 87 (Kauf- und Fertigungsbrief), beide 6. April 1614.

³²⁰ StAZH W I 18, 14 a (Pfrund Uitikon). Es existiert noch eine andere, vermutlich etwas neuere Version der Geschichte: StAZH W I 44 b, S. 284f.

Der Rat Zürichs fürchtete also wegen Zurlaubens Altgläubigkeit um die Konfessionszugehörigkeit der Vogteileute und bat daher einen ihrer Bürger, die Herrschaft zu erwerben. Aus den Quellen wird nicht klar, weshalb Zürich Uitikon-Ringlikon nicht selbst erwarb. Zwanzig Jahre später geschah eine ähnliche Situation bei Lufingen: Als Winterthur 1467 die Herrschaft erwarb, um damit erstmals Gerichtsherrin zu werden, vereitelte Zürich den Versuch, indem ein Bürger Zürichs vorgeschickt wurde. Johann Heinrich Waser, gleichzeitig Kyburger Landvogt, übte als Zürcher Bürger ein Zugrecht aus und behielt anschliessend Lufingen als privates Familiengut.³²¹ Bei diesen Herrschaftsübertragungen waren zwar Bürger die jeweiligen Käufer, aber der Rat Zürichs war aktiv darin involviert. Es ist möglich, dass der Stadt jeweils das benötigte Geld fehlte und sie darum ihre Bürger zum Kauf ermunterte.³²²

Jedenfalls folgte Hans Peter Steiner dem Aufruf und kaufte die Vogt-, die Holzrechte und den Grundbesitz *zu gar schlechtem seinem nutzen, um allein den biderben gerichtsunterhanen zu trost*.³²³ Am 13. Februar 1614 notierte Zurlauben, die Herren Steiner hätten ihm die Summe mit Geld und Schuldbriefen bezahlt.³²⁴ Nun waren die beiden Vogteien Uitikon und Ringlikon wieder unter der Herrschaft Zürcher Bürger und blieben dies bis zur Aufhebung. Wenige Jahre nach Steiners Kauf erweiterte er seinen Besitz um Nieder-Urdorf.

Wie auch Weiningen oder Altstetten nahm die Gerichtsherrschaft Uitikon-Ringlikon (-Niederurdorf) innerhalb der Grafschaft Baden eine Sonderstellung ein. Obwohl sie eigentlich unter badnerischer Landeshoheit stand, hatte Zürich die Militärhoheit inne und sowohl die Quellen im Staatsarchiv Zürich als auch diejenigen im Landvogteiarchiv Baden bezeugen, dass die Herrschaftsleute keinerlei Steuern an Baden bezahlten. Auch die allgemeine Friedensordnung galt für die Uitikoner anscheinend nicht. Die einzige Kompetenz, über welche der Landvogt von Baden verfügte, waren die hohen Gerichte.³²⁵ Wie in Weiningen versuchten die sieben Alten Orte auch in Uitikon, Niederurdorf und Altstetten, die landeshoheitlichen Rechte der Gemeinen Herrschaft Baden auszubauen. Durch die Eidgenössischen Abschiede ist gut dokumentiert, dass sie dem Vogt von Baden auftrugen, er solle die Leute der genannten Vogteien schwören lassen, wie die anderen Herrschaftsleute in den hohen Gerichten der Grafschaft Baden das bereits getan hätten. Zürich musste dies unbedingt verhindern, da die

³²¹ Schmid 1968, S. 21.

³²² Zu diesem Schluss kommt bezüglich Lufingen auch Schmid 1968, S. 21.

³²³ StAZH W I 44 b, S. 284f. Vgl. auch Balzer 1952, S. 50f. und 66; Erb 1954, S. 38.

³²⁴ AH 75/89f (teilediert: Edition 75/33). Später finden sich in der AH einige Hinweise auf Schuldbriefe Steiners im Besitz von Zurlauben. Diese sind wohl durch den vorliegenden Handel an den Zuger gekommen. Generell fällt in den AH auf, dass viele Schulden nicht durch Bargeld, sondern durch Weiterreichen von Schuldbriefen bezahlt wurden.

³²⁵ Balzer 1952, S. 59. Die Militärhoheit ist erstmals im Grafschaftsurbar von 1487 überliefert.

Eidesformel auch die Militärhoheit enthielt.³²⁶ Umgekehrt versuchte auch Zürich mehrmals, ihre Blutgerichtsbarkeit auf dieses Gebiet auszudehnen. Beide Parteien scheiterten.³²⁷

Während es der eidgenössischen Verwaltung Badens in Weiningen 1542 gelang, die Rechte des Gerichtsherrn zu ihren Gunsten zu beschränken, blieb Uitikon auch in der Frühen Neuzeit nur lose an Baden gebunden.³²⁸ Balzer bringt diese Rechtsverhältnisse auf den Punkt, wenn er schreibt: «Man könnte sagen, dass Zürich ohne wesentliche Rechtstitel zu besitzen, in den Gerichtsherrschaften im Limmattal eine Kompetenzfülle besass, die nahezu als volle Landeshoheit erscheint. Hier hat sich folglich das Gewicht des Mächtigeren durchgesetzt, unbekümmert um die rechtlichen Grundlagen.» Im grössten Teil der Grafschaft Baden gelang es den eidgenössischen Orten dagegen, die Blutgerichtsbarkeit nicht nur zu erhalten, sondern auch um Gerichts-, Steuer- und Militärhoheit zu einer Landeshoheit auszubauen.³²⁹ Für Zürich war es also ausserordentlich wichtig, die Gerichtsherrschaft Uitikon-Ringlikon in den Händen Zürcher Bürger zu wissen, um seine Ansprüche in den Vogteien durchzusetzen. Die Oberherrschaft Zürichs ist auch in verschiedenen Streitigkeiten zwischen Gerichtsherren und -angehörigen ersichtlich, so beispielsweise um 1610, als Gemeindevertreter klagten, Escher schlage mehr Holz, als ihm zustehe und er treibe Leute durch hohe Straf gelder zum Verkauf ihrer Güter.³³⁰ Zürich scheint bei diesen Prozessen stets auf Seite der Gerichtsherren gestanden zu sein und damit die Autonomie der Gemeinde unterbunden zu haben.³³¹ Daher kann in Uitikon-Ringlikon von einer «Zusammenarbeit von Gerichtsherren und Zürich gegen die Ansprüche der Grafschaft Baden und die Autonomiebestrebungen der Gemeinde» gesprochen werden.³³² Die Verbindung einer bürgerlich-zürcherischen Herrenfamilie mit Zürich legte dafür die Basis, weshalb der Rat Zürichs sofort handeln musste, als die Gerichtsherrschaft in fremde Hände gelangte.

³²⁶ Siehe Balzer 1952, 61. Quellen: EA III, 1, S. 280, Nr. 313 a; S. 284, Nr. 317 i; S. 285, Nr. 318 b.

³²⁷ Balzer 1952, S. 61f.

³²⁸ Ebd., S. 63.

³²⁹ Ebd., S. 60.

³³⁰ Ebd., S. 57.

³³¹ Ebd., S. 68: Dies steht im grossen Gegensatz zu anderen Gerichtsherrschaften, z.B. Flaach-Volken, wo Kläui glaubhaft darlegen konnte, dass die Stadt ihre Kompetenzen dadurch vergrösserte, indem sie mit der Gemeinde zusammenarbeitete und den Gerichtsherrn damit schwächte.

³³² Balzer 1952, S. 68: Der Rat wies 1674 sogar eine Appellation ans Vogteigericht zurück und liess dadurch eine Möglichkeit für einen Präzedenzfall seiner Oberherrschaft über den Vogt ungenutzt.

6. Verstaatlichung im Waldmann-Handel?

6.1. Dübendorf und Dietlikon-Rieden: ein Paradoxon

Im Zusammenhang mit dem Sturz und der Hinrichtung von Hans Waldmann 1487 wurde eine paradoxe Situation überliefert: Hans Waldmann, Bürgermeister und Treiber der Territorialisierung Zürichs, bekämpfte einerseits die Unabhängigkeit der bürgerlichen Gerichtsherren, war aber andererseits selbst Herr über die Vogteien Dübendorf und Dietlikon-Rieden. Zwar sind dazu nur wenige Dokumente vorhanden, dennoch soll im Folgenden Waldmanns Rolle etwas genauer beleuchtet werden.

Hans Waldmann, der später zu einer der bekanntesten Figuren des Zürcher Spätmittelalters werden sollte, wurde 1452 in Zürich eingebürgert.³³³ Aus seinem Leben sind viele Untaten überliefert; er nahm bis ins hohe Alter an Schlägereien, Degenkämpfen, Einbrüchen, Misshandlungen, Verleumdungen und an nächtlichem Unfug teil. Dennoch legte er eine steile Karriere hin. Waldmann begann als Schneider- und Gerberlehrling und wurde 1462 in die Gerberzunft aufgenommen. Bald handelte er mit verschiedenen Produkten und wurde 1473 Zunftmeister der Kämbelzunft. 1476 wurde er als Hauptmann der Zürcher Truppen vor der Schlacht von Murten zum Ritter geschlagen, der Schlachterfolg verhalf ihm zu weiterem Ruhm. Kurz darauf stieg er zum Oberzunftmeister auf und wurde 1483 als Bürgermeister gewählt. In kurzer Zeit hatte er dabei nicht nur die höchsten politischen Würden erlangt, sondern auch ein grosses Vermögen erwirtschaftet. In der Zeit unter Waldmanns Führung intensivierte Zürich die Landschaftspolitik. Nach der starken Ausdehnung des zürcherischen Gebietes in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde nun versucht, das «unübersichtliche Konglomerat von Gerechtsamen» zu straffen und zu vereinheitlichen.³³⁴ Diese Politik wird in der Literatur oft Waldmann persönlich zugerechnet.³³⁵ Hans Nabholz konnte bei seiner Untersuchung des dritten und letzten Zürcher Stadtbuches allerdings aufzeigen, dass Waldmann in den Beschlüssen nie genannt wird.³³⁶ Generell sagen uns die Zürcher Stadtbücher über die Erwerbungen der Landschaft nur sehr wenig. Aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind einige Beschlüsse zur Verwaltung der Vogteien überliefert, die zumindest in die Zeit Waldmanns fallen, wenn sie nicht gar von ihm ausgestellt wurden.

Für den inneren Ausbau musste die Stadt erst wissen, wer wo welche Rechte besass. Da darüber bisher keine Aufzeichnungen existierten, wurde beschlossen, genaue Herrschaftsrödel für die städtischen Vogteien aufzustellen. 1482 wurden die bürgerlichen Gerichtsherren gezwungen,

³³³ Die Angaben zu Waldmanns Leben stammen aus Koch 2002, S. 197f.

³³⁴ Schmid 1968, S. 17.

³³⁵ Vgl. z.B. Schmid 1968, S. 17; Raiser 1969, S. 123f.

³³⁶ Nabholz 1906, S. 197.

ihre Rechte schriftlich festzuhalten und vor einer Ratskommission zu beweisen und genehmigen zu lassen.³³⁷ Zürich sah sich also befugt, zu bewerten, ob private Bürger über die ausgeübten Kompetenzen auch wirklich verfügten. In diesem Prozess der Verschriftlichung der Verwaltung wurden ausserdem 1484 Ratsmanuale eingeführt und 1486 beschlossen, eine Stadtchronik zu schaffen.³³⁸ Aus dem Februar 1487 ist in diesen Ratsmanualen ein Beschluss zur Neuordnung der niederen Gerichtsbarkeit überliefert:

*Unser herren burgermeister und raet der stat Zürich habent einhellig angesehen und geordnet, das alle die, welich die sind, so die kleinen oder nydren gericht in der selben ünser herren hohen gerichten und herlikeiten zuo haben vermeynend, ir reachtung, es syen rödel oder anders, umb söliche kleinen oder nidren gericht wisende, indert jars frist dem nechsten für etlich des raets darzue verodnot legen und die daz hören und besehen laesen sollen, waz ünsern herren in dem zue ungunsten und den hohen gerichten unabnemlich sy, und wie och die hohen und nidren gericht gegen einandern gehalten und gebrucht werden sollen, und wie och denn daz von inen abgeredt und beschlosen wirt, also sol es demnach von unsern herren burgermeister und räten bestätigt.*³³⁹

Ab diesem Zeitpunkt waren Rödel, die nicht mit dem Zürcher Stadtsiegel bestätigt wurden, nicht mehr gültig. Ausserdem wurden Bürgermeister Waldmann und drei andere Personen ermächtigt, *gerichte zuo der stat handen koffen*. Ebenfalls 1487 führte Zürich eine Appellationsordnung ein. Dabei übersah die Stadt gekonnt, dass sie in vielen Vogteien gar nicht über die niedergerichtlichen Rechte verfügte und machte sich zur letzten gerichtlichen Instanz, womit sie auf die gesamte Rechtsprechung unter ihrem Hochgericht Einfluss nehmen konnte.³⁴⁰ Da im gleichen Jahr in verschiedenen Vogteien die Herrschaftsleute einen allgemeinen Untertaneneid leisten mussten, könnte es sein, dass auch dieser mit der Neuordnung der Gerichtsbarkeit zusammenhängt.

Im selben Jahr als Hans Waldmann seine politische Macht gegen die Gerichtsherren richtete, wurde er selbst Besitzer von Niedergerichten. 1487 kaufte er die Vogteien Dübendorf und Dietlikon-Rieden – beide im Amt Kloten in der Grafschaft Kyburg – und vereinigte sie zu einer Gerichtsherrschaft.³⁴¹ Die Geschichte Dübendorfs ist besser erforscht: Johannes Schwend der Lange, bereits im Kapitel zu Eglisau erwähnt, hatte die Burg Dübelstein und die zugehörigen Rechte vor 1438 gekauft. Bereits 1442 sass Jakob Göldi auf der Burg, nach mehrfachem Besitzerwechsel ging sie 1467 aber wieder an die Familie Schwend über.³⁴² Schwederus Schwend verpfändete 1485 einen jährlichen Zins auf der Burg an Hans Waldmann, nachdem

³³⁷ Nabholz 1906, S. 197; Raiser 1969, S. 124; Eugster 1995, S. 318f. Laut der unten zitierten Quelle könnte das Jahr 1482 aber auch ein Fehler in der Literatur sein, denn der Beschluss ist aus dem Jahr 1487 überliefert.

³³⁸ Eugster 1995, S. 319.

³³⁹ Ratsmanual von 1487, I, S. 15; ediert in Gagliardi 1911 (Band 1), S. 291.

³⁴⁰ Raiser 1969, S. 124f.

³⁴¹ Vgl. Largiadèr 1922, S. 85f.

³⁴² Diener 1901, S. 34f.

er eine neue Brücke baute und dafür Geld ausleihen musste.³⁴³ Am 15. Januar 1487 verkaufte Schwend dem Bürgermeister schliesslich die Burg Dübelstein samt Weingarten und Burghügel, Zinsen, Gütern, Zehntanteil und der Vogtei Dübendorf.³⁴⁴ Die Festung war Lehen des Grafen von Werdenberg-Sargans, welcher kurze Zeit später den Verkauf bestätigte und Waldmann für die geleisteten und zukünftigen Dienste die Burg als Eigentum überliess.³⁴⁵ Der Graf verzichtete also aus diplomatischen Gründen auf seine Rechte als Lehnsherr.³⁴⁶

Aus einem Handwerker mit dem Gerberberuf war nun ein Junker geworden, der sich «Herr Hans Waldmann von Dübelstein, Ritter» nannte.³⁴⁷ Bereits vor diesem Kauf gehörte Waldmann in Dübendorf ein Zins und eineinhalb Höfe, nach der Erwerbung nahm sein Interesse an der Region stark zu.³⁴⁸ In den folgenden Wochen und Monaten kaufte er für über 3000 Gulden weitere Besitzungen aus verschiedenster Quelle,³⁴⁹ unter anderem auch die Vogtei über Dietlikon-Rieden, ebenfalls von Schwederus Schwend.³⁵⁰ Die schnelle Folge der Handänderungen legt eine gezielte Strategie nahe und lässt vermuten, dass Waldmann die früheren Besitzer zu einem Verkauf überredete, um sich selbst ein Herrschaftsgebiet zu erschaffen. Zum Ritter war er bereits geschlagen worden, nun «kaufte er sich mit dem Geld, das ihm von fremden Fürsten reichlich zufloss, was nach alter Tradition zum Ritter gehörte: Burg und lokaler Verwaltungs- und Herrschaftsbereich».³⁵¹

Zwei Jahre lang war Waldmann Vogt- und Zehnherr der Herrschaftsleute, für einige zusätzlich auch Grund- und Zinsherr.³⁵² Aus dieser Zeit sind kaum Quellen überliefert – eine Dorffoffnung wurde mit Waldmanns Wappen geschmückt.³⁵³ Es ist nicht bekannt ob und wie oft Hans Waldmann auf Dübelstein wohnte oder einkehrte. Er beschäftigte einen Verwalter, den er von seinem Vorgänger übernommen hatte und liess Änderungen machen – über den Umfang dieser Änderungen ist allerdings nichts bekannt.³⁵⁴

³⁴³ Dändliker 1878, S. 17f; Pfenninger 1956, S. 14.

³⁴⁴ StAZH C I, Nr. 3038; ediert in Pfenninger 1956, S. 14f.

³⁴⁵ StAZH C I, Nr. 3037.

³⁴⁶ Waldmann war zu dieser Zeit als Unterhändler mit Tirol und Bayern in Kontakt.

³⁴⁷ Dändliker 1878, S. 17f.

³⁴⁸ Pfenninger 1956, S. 16.

³⁴⁹ Frey 2017, S. 30.

³⁵⁰ Pfenninger 1956, S. 18.

³⁵¹ Ebd.

³⁵² Ebd., S. 25.

³⁵³ StAZH C I, Nr. 3049. Pfenninger 1956, S. 25; Frey 2017, S. 37.

Seit ungefähr 1400 bilden Offnungen eine wichtige Quelle für Rechtsfragen, denn sie zeigen die Kompetenzen der Herrschaftsträger und Dorfgemeinden (Frey 2017, S. 35-37). Nicht zufällig sind sie gerade aus den Jahren vor und nach einem Verkauf oder einer Verpfändung überliefert, denn zu diesem Zeitpunkt versuchte man, die komplizierten und vielförmigen Rechte und Güter möglichst genau zu beschreiben. Diese Kompetenzen bildeten die Grundlage des sozialen und wirtschaftlichen Kapitals.

³⁵⁴ Pfenninger 1956, S. 26f.

Im Jahr 1489 wurde seinem Wirken ein jähes Ende bereitet. Im sogenannten Waldmann-Aufstand entluden sich der Frust der (führenden) Bauern und der bürgerlichen Gerichtsherren über wirtschaftliche und politische Neuerungen, die unter Waldmanns Amtszeit eingeführt worden waren.³⁵⁵ In der neusten Kantonsgeschichte urteilt Eugster, Waldmann und der Rat hätten den «Bogen herrschaftlicher Intensivierung und Zentralisierung eindeutig überspannt», worauf der Bürgermeister – auch aufgrund einer Konkurrenzsituation innerhalb der städtischen Elite – hingerichtet wurde.³⁵⁶ Nach Waldmanns Hinrichtung wurden zwar einige der Neuerungen widerrufen, die Appellationsordnung beispielsweise blieb aber weiterhin bestehen.³⁵⁷ Die Burg Dübelsstein wurde nach dem Sturz Waldmanns von Bauern geplündert. Was danach noch vorhanden war, wurde in einem grossen Inventar erfasst und zur Tilgung der vielen Geldforderungen im Zusammenhang mit dem Handel verwendet. Dieses Inventar erlaubt einen tiefen Einblick in die Besitzverhältnisse eines neuadligen Landsitzes und der umliegenden Rechte und Güter. Auch führt die Liste die unzähligen Personen und Institutionen auf, denen Waldmann Geld geliehen hatte; verschiedene Klöster, der Bischof von Konstanz und sogar die Stadt Zürich standen bei Waldmann in der Kreide.³⁵⁸

Die Burg Dübelsstein kam zunächst an Rudolf Escher vom Glas, der sie nach Waldmanns Sturz aus der Hinterlassenschaft kaufte.³⁵⁹ Über die niedergerichtlichen Rechte in Dübendorf und Dietlikon-Rieden finden sich in den Inventarlisten oder Ratsbeschlüssen nach Waldmanns Sturz keine Nachrichten. Karl Dändliker berichtet, Hans Waldmann sei ein «Förderer der Territorialhoheit Zürichs» gewesen und habe «auf jeden Fall» darauf hingearbeitet, einige Gerichtsherrschaften dadurch, dass er sie kaufte und dann deren Übergang an die Stadt vermittelte, an die Staatsgewalt zu bringen.³⁶⁰ Die erworbenen Gerichtsbarkeiten habe er sofort an die Stadt weiterverkauft. Möglich wäre dies sicherlich, beauftragte doch der Ratsbeschluss von 1487 Waldmann mit dem Kauf von niederen Gerichten zuhanden der Stadt. Allerdings wurde dieser Beschluss knapp ein Monat nach dem Kauf Dübendorfs ausgestellt. Dändliker belegt seine Aussage leider nur mit einem Verweis auf die Dorffoffnung, welche in diesem Punkt nicht weiterhilft. Andere Autoren vermuten, dass die Gerichtsherrschaft erst im Zusammenhang mit der Hinrichtung und anschliessenden Zersplitterung von Waldmanns Gütern an die Stadt kam.³⁶¹ Diese Option scheint mir wahrscheinlicher. Der Bürgermeister hätte

³⁵⁵ Pfenninger 1956, S. 27; Raiser 1969, S. 126.

³⁵⁶ Eugster 1995, S. 330.

³⁵⁷ Raiser 1969, S. 126.

³⁵⁸ Dändliker 1878, S. 19-21.

³⁵⁹ Frey 2017, S. 27. Gagliardi 1913 (Band 2), S. 137 zeigt den Verkauf der Burg nach einem Ratsbeschluss.

³⁶⁰ Dändliker 1878, S. 18; Dändliker 1908, S. 243.

³⁶¹ Largiadèr 1922, 85f.; Schmid 1968, S. 17; Treichler 1982, S. 23.

wohl kaum sein persönliches Wappen auf eine Öffnung setzen lassen, wenn die zugehörigen Rechte direkt an die Stadt verkauft worden wären.

Die städtischen Vogtlisten zeigen in Rieden-Dietlikon 1489 einen Heinrich Bühler, danach verschwindet die Herrschaft wieder für drei Jahre aus den Quellen. 1492 beschliessen Bürgermeister, kleiner und grosser Rat, dass Rieden, Dietlikon und Dübendorf *ouch ein sundrige vogty sin und ußerm rat bevogtet werden sol.*³⁶² Damit vereinigte die Stadt die Niedergerichte aus der Gerichtsherrschaft Waldmanns mit dem Blutgericht in Dübendorf und dem hohen Gericht als Bestandteil der Grafschaft Kyburg in Dietlikon-Rieden und richtete eine städtische Obervogtei ein.³⁶³ Die wohl aus dem Nachlass von Hans Waldmann konfiszierte Herrschaft Dübendorf-Dietlikon-Rieden wurde so verstaatlicht und fortan direkt von der Stadt Zürich verwaltet. Damit endete ein ereignisreiches Kapitel der Gerichtsherrschaft kurz nach dem es begonnen hatte. Der Zürcher Bürgermeister Hans Waldmann erscheint darin als Person mit zwei Gesichtern: Als politische Person versuchte er, Gerichtsherren in ihren Befugnissen einzuschränken, städtische Rechte auf der Landschaft zu erfassen und zu vereinheitlichen und fehlende niedergerichtliche Kompetenzen zuhanden der Stadt aufzukaufen. Als Privatperson und Zürcher Bürger unterlegte er seine neu gewonnene Nobilität mit einem standesgemässen Landsitz und verwaltete selbst zwei Vogteien. Seine Rolle als Privatmann und Bürger und seine Rolle als Staatsmann sind aufgrund der fehlenden Quellen kaum voneinander zu trennen. Insofern stellt sein Fall ein deutliches Beispiel dar, wie komplex und vielschichtig sich das Verhältnis zwischen den Zürcher Bürgern und ihrer Stadt im ausgehenden Mittelalter zeigt.

³⁶² Hoppeler 1915 (Band 2), S. 444.

³⁶³ Raiser 1969, S. 122.

7. Fazit

Das Thema der bürgerlichen Gerichtsherrschaften im Raum des heutigen Kanton Zürich ist wohl zu komplex, als dass es je in seiner Gesamtheit historisch erforscht werden könnte. Fehlende Familiennachlässe und noch unkatalogisierte Aktenbündel erschweren die Arbeit zusätzlich. Im Rahmen dieser Masterarbeit habe ich einige gezielte Beispiele untersucht. Allerdings befanden sich viele weitere Herrschaften mindestens zeitweise im Besitz Zürcher Bürger. Sowohl die Geschichte dieser Vogteien als auch die Geschichte der involvierten Bürger und Bürgerfamilien müssten mit Blick auf die städtische Expansion aufgearbeitet werden. Detailliertere Aktenverzeichnisse in Archiven sowie Datenbanken mit Schlagwortsuche werden dafür in Zukunft sehr hilfreich sein. Wie diese Untersuchung zeigt, reichen aber auch bereits einzelne Fallbeispiele, um einen tiefen Einblick in die Motive der beteiligten Akteure zu gewähren. Durch einen verflechtungsgeschichtlichen Ansatz werden dabei nicht nur diverse Sorgen, Anliegen und Ziele von innerstädtischen Bürgern, Verburgrechteten und Herrschaftsleuten in den Fokus gerückt, sondern es zeigt sich auch deren jeweiligen Einfluss auf die Territorialpolitik der Stadt. Unter diesem Gesichtspunkt interessieren besonders auch die Mehrfachrollen Zürcher Bürger: Wie viele davon waren gleichzeitig Ratsangehörige, Investoren und Gerichtsherren und wie beeinflusste diese Verflechtung ihre Entscheidungen oder die Politik des Rates?

Städtisch-bürgerliche Herrschafts- und Besitzrechte auf dem Land stellen eine besonders starke Komponente der Verbindung zwischen Stadt und Land dar. Für die territoriale Expansion Zürichs waren sie deshalb ein treibender Faktor. Der Kauf eines ländlichen Sitzes und der zugehörigen Herrschaftsrechte vergrösserte das soziale Kapital der neuen städtischen Nobilität. Zusätzlich dienten Gerichtsherrschaften auch einer Erhöhung der wirtschaftlichen Einkünfte in einer Oberschicht, die sich mehr und mehr von kaufmännischen Tätigkeiten abwendete. Ausserdem wurden sie von Unternehmer- und Händlerfamilien als finanzielle Absicherung genutzt; sie konnten bei Kapitalmangel wieder verkauft werden.

Gerichtsherrschaften, die im Besitz von Zürcher Bürgern blieben, standen in direktem Kontakt mit der Stadt. Der Niedergang der österreichischen Schirmgewalt in der Zürcher Landschaft führte dazu, dass sich die Gerichtsherren bei der Durchsetzung ihrer Rechte oft auf städtischen Rückhalt stützten – es war keine andere Macht in der Nähe. Der Zürcher Rat verlangte durch städtische Mandate über die Herrschaften der Zürcher Bürger ohnehin eine gewisse Oberhoheit; er forderte insbesondere Steuern und das Mannschaftsrecht. Das Zitat eines Gerichtsherrn illustriert, wie ohnmächtig sich die Herren dabei vorkommen konnten:

*Aber was kann ein Privat Person gegen einen gewaltigen Stand? Eben so vill als ein klein Kind gegen einen gewaffneten starcken Mann, der ihme seinen in Handen gehaltenen Apfel nimpt? Nicht anders kann es thun, es weinet, fleneth, seuffzet und wann es sich wider erholet, bittet es, er solle ihme seinen Apfel wider geben, so vill und mehr nicht kann ich thun.*³⁶⁴

Immer wieder erscheinen in den Quellen Indizien, dass sich Zürich mehr genommen hat, als der Stadt eigentlich zugestanden wäre. Städtische Auslegungen stimmten nicht mit den verbrieften Rechten anderer Parteien überein und Herrschaftsleute gingen aktiv gegen die zürcherische Territorialpolitik vor. Durch die vorgestellten Quellen wird ebenfalls deutlich, wie schwierig es ist, die Intention bürgerlich-familiärer und städtisch-offizieller Politik auseinanderzuhalten. Die Ziele der städtischen Grundbesitzer und Gerichtsherren müssen nicht unbedingt mit der Ratspolitik deckungsgleich sein, aufgrund der grossen personellen Verflechtung kann aber dennoch eine teilweise Übereinstimmung nicht ausgeschlossen werden.

*Wer ouch daz die voegte die vorgehenden vogtei verkoufen woltin, so hant si gelôbt, daz si die vogtei verkoufen ze Zurich ir genôzen [...] burgern.*³⁶⁵

Dieses anfangs eingeführte Zitat verdeutlicht einen wichtigen Aspekt der Zürcher Territorialisierung: Zürcher Bürger gingen mit ihrer Stadt Verträge darüber ein, wie bürgerliche Herrschaften verwaltet werden sollten und an wen sie verkauft werden durften. Dies führte zu einer regelrechten Monopolisierung des Herrschaftsbesitzes. Wurden solche Übereinkommen nicht eingehalten, scheute Zürich sich nicht davor, ihre Rechte vor Gerichten zu verteidigen. Hinweise dazu ziehen sich durch das gesamte Spätmittelalter und bis in die Frühe Neuzeit. Wie viele solcher Einigungen mündlich getroffen wurden, lässt sich leider nicht herausfinden. Herrschaften, die über mehrere Jahrhunderte in Besitz verschiedener Zürcher Familien blieben, weisen allerdings darauf hin, dass dieses Phänomen viel grösser war, als durch schriftliche Dokumente überliefert wurde.

Um Einfluss über fremde Gebiete zu erlangen, wurden diese unter zürcherische Herrschaft gebracht. Dabei ging Zürich Abmachungen ein, die nicht immer nachvollzogen werden können, die aber teilweise dubios scheinen. Damit zog Zürich fehlende Rechte an sich und konnte das Territorium auf der Landschaft arrondieren. Andernorts wurden mit städtischer Hilfe Zürcher Bürger zu Besitzern gemacht, die danach die Herrschaft im Auftrag oder zumindest mit eindeutiger Billigung der Stadt ausführten. Diese Erkenntnis eröffnet einen ganz neuen Blick auf die Geschichte der Expansion Zürichs.

³⁶⁴ Zitat nach Kläui 1932, S. 166.

³⁶⁵ KAE D CA 1 (2. März 1306). Transkription in ZUB VIII, Nr. 2828.

8. Quellenverzeichnis

8.1. Gedruckte Quellen

Die Zürcher Stadtbücher des XIV. und XV. Jahrhunderts, bearb. v. Heinrich Zeller-Werdmüller u. Hans Nabholz, Leipzig 1899-1906.

Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1478 bis 1499, bearb. v. Anton Philipp Segesser, Bern 1858 (Amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede, Bd. 3, Abt. 1) (zit. als EA III, 1).

Dokumente zur Geschichte des Bürgermeisters Hans Waldmann, bearb. v. Ernst Gagliardi, Basel 1911-1913 (Band 1 zit. als Gagliardi 1911; Band 2 zit. als Gagliardi 1913).

Offnungen und Hofrechte, Band 2: Bertschikon bis Dürnten, bearb. v. Robert Hoppeler, Aarau 1915 (zit. als Hoppeler 1915).

Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich. Band 8: 1304-1311, bearb. v. Paul Schweizer u. J. Escher, Zürich 1888.

Zurlaubiana, Acta Helvetica, hg. v. der Aargauischen Kantonsbibliothek, versch. Bearbeiter, Aarau 1973-2014; <<https://kbaargau.visual-library.de/ah/nav/index/all>> [Stand: 29.03.21] (zit. als AH Edition Band/Nr.)

8.2. Unveröffentlichte Quellen

Kantonsbibliothek Aargau:

Acta Helvetica (Zurlaubiana)

(zit. als AH, Band/Seite)

- AKB MsZF 1, Band 14, S. 100
- AKB MsZF 1, Band 75, S. 89f.
- AKB MsZF 1, Band 132, S. 55
- AKB MsZF 1, Band 154, S. 252f.

Staatsarchiv Luzern (StALU):

- StALU Urk 57/1095-1097
- StALU PA 639/893. Urkunde 35

Staatsarchiv Zürich (StAZH):

- StAZH A 71.1, Nr. 2
- StAZH A 115.1
- StAZH A 124.1, Nr. 2f.
- StAZH A 124.1, Nr. 6
- StAZH A 140.1, Nr. 1
- StAZH A 140.1, Nr. 3-7
- StAZH A 150.1, Nr. 5
- StAZH A 150.1, Nr. 7
- StAZH B I 207, S. 203
- StAZH B I 275a 25, S. 317-320
- StAZH B III 279, fol. 124-139
- StAZH C I, Nr. 365
- StAZH C I, Nr. 599
- StAZH C I, Nr. 1118-1123
- StAZH C I, Nr. 1864f.
- StAZH C I, Nr. 2262-2264
- StAZH C I, Nr. 2266f.
- StAZH C I, Nr. 2269f.
- StAZH C I, Nr. 2272
- StAZH C I, Nr. 2335a
- StAZH C I, Nr. 2335b
- StAZH C I, Nr. 2335d-f
- StAZH C I, Nr. 2350-2353
- StAZH C I, Nr. 2360
- StAZH C I, Nr. 2369
- StAZH C I, Nr. 2821
- StAZH C I, Nr. 2840
- StAZH C I, Nr. 2843-2845
- StAZH C I, Nr. 2847
- StAZH C I, Nr. 2917-2919
- StAZH C I, Nr. 2921
- StAZH C I, Nr. 2921a
- StAZH C I, Nr. 2922
- StAZH C I, Nr. 2922a
- StAZH C I, Nr. 2922b
- StAZH C I, Nr. 2923
- StAZH C I, Nr. 3037f.
- StAZH C I, Nr. 3049
- StAZH C I, Nr. 3067-3069
- StAZH C I, Nr. 3094
- StAZH C II 14, Nr. 63
- StAZH C IV 1,9 (Wädenswil) Nr. 2
- StAZH W I 18.1, Nr. 24
- StAZH W I 18.1, Nr. 26
- StAZH W I 18.2, Nr. 45
- StAZH W I 18.4, Nr. 82-87
- StAZH W I 18.11 b
- StAZH W I 18, 14 a
- StAZH W I 44 b

Stiftsarchiv Einsiedeln (KAE):

- KAE D CA 1 (2. März 1306)

9. Literaturverzeichnis

- Allemann, Oskar: Die Gerichtsherrschaft Weiningen-Oetwil, 1130-1798, Zürich 1947
(Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft).
- Amman, Hektor: Untersuchung über die Wirtschaftsstellung Zürichs im ausgehenden
Mittelalter, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 2.3, 1952, S. 335-362.
- Balzer, Jürg: Die Gerichtsherrschaft Uitikon-Ringlikon-Niederurdorf, Zürich 1952
(Dissertation der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich).
- Bitterli, Laura: «fri gotzhus lüt». Der Loskauf von Eigenleuten in der Herrschaft Wädenswil
im 15. Jahrhundert, Bachelorseminararbeit, Universität Zürich, Zürich 2017.
- Bitterli, Laura: «ledig und los». Der Loskauf von Eigenleuten in der Herrschaft Wädenswil im
15. Jahrhundert, Bachelorarbeit, Universität Zürich, Zürich 2018.
- Bluntschli, Johann Caspar: Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich.
Erster Theil: Die Zeit des Mittelalters, Zürich 1838.
- Brauchli, Hans: Thurgauer Ahnengalerie, Weinfelden 2003.
- Brühlmeier, Markus: Grüningen - Geschichte und Geschichten, in: Heimatschutzgesellschaft
Grüningen, Jahrheft 44, Wetzikon 2008 (Auszug aus dem Buch «Grüningen
– Geschichte und Geschichten» 2008).
- Büsser, Nathalie: Adel in einem Land ohne Adel. Soziale Dominanz, Fürstendienst und
Verwandtschaft in der schweizerischen Eidgenossenschaft (15.-18. Jhd.), Dissertation
der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, Zürich 2020.
- Dändliker, C.: Hans Waldmann's Jugendzeit und Privatleben. Ein Kulturbild aus der zweiten
Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, in: Mittheilungen der Antiquarischen
Gesellschaft (Der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer) in Zürich 20, Zürich
1878.
- Dändliker, Karl: Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich. Zweiter Band: Stadt und
Landschaft als Gemeinwesen von 1400 bis 1712. Machthöhe und beginnender
Niedergang des alten Zürichs, Zürich 1908.
- Diener, Ernst: Die Zürcher Familie Schwend, c. 1250-1536, in: Neujahrsblatt der
Stadtbibliothek Zürich 257, Zürich 1901.
- Durrer, Robert: Die Familie vom Rappenstein genannt Mötteli und ihre Beziehungen zur
Schweiz, in: Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins Zentralschweiz
48, 1893.

- Erb, Hans: Die Steiner von Zug und Zürich, Gerichtsherren von Uitikon. Ein Beitrag zur Sozial- und Personengeschichte des Alten Zürich, Zürich 1954 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 38).
- Eugster, Erwin: Die Entwicklung zum kommunalen Territorialstaat, in: Ulrich Ruoff/Niklaus Flüeler (Hg.): Geschichte des Kantons Zürich. Band 1: Frühzeit bis Spätmittelalter, Zürich 1995, S. 299-335.
- Eugster, Erwin: Adel zwischen Habsburg, Zürich und dem Reich, in: Peter Niederhäuser (Hg.): Alter Adel – neuer Adel? Zürcher Adel zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Zürich 2003 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich), S. 13-30.
- Feller-Vest, Veronika: Gessler, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 09.01.2020, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/020097/2020-01-09/>> [20.03.2021].
- Frey, Stefan: Die Entstehung eines neuen Adels? Zum Wandel der Zürcher Oberschicht im 15. Jahrhundert, in: Zürcher Taschenbuch 125, Zürich 2004, S. 127-150.
- Frey, Stefan: Fromme feste Junker. Neuer Stadtadel im spätmittelalterlichen Zürich, Zürich 2017 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 84).
- Hecht, Michael: Städtisches 'Patriziat' und regionaler Adel. Beobachtungen zu Integrationsleistungen und Abgrenzungsstrategien am Beispiel mittel- und norddeutscher Städte, in: Karsten Igel/Thomas Lau (Hg.): Die Stadt im Raum. Vorstellungen, Entwürfe und Gestaltungen im vormodernen Europa, Köln/Weimar/Wien 2016, S. 111-130.
- Hörsch, Waltraud: Baldegg, von, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 27.11.2002, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/020084/2002-11-27/>> [23.01.2021].
- Kägi, Louis: Uitikon. Aus der Vergangenheit eines Zürcher Dorfes, Zürich 1975.
- Kiessling, Rolf: Bürgerlicher Besitz auf dem Land – ein Schlüssel zu den Stadt-Land-Beziehungen im Spätmittelalter. Aufgezeigt am Beispiel Augsburgs und anderer ostschwäbischer Städte, in: Pankraz Fried (Hg.): Bayerisch-schwäbische Landesgeschichte an der Universität Augsburg 1975-1977. Vorträge, Aufsätze, Berichte, Sigmaringen 1979, S. 121-140.
- Kläui, Paul: Die Gerichtsherrschaft Flaach-Volken, Dissertation der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, Zürich 1932.

- Kläui, Paul: Zürich, Stadt und Land 1218-1803, in: Volkshochschule, Zürich 1951 (in 10 aufeinanderfolgenden Heften).
- Kläui, Paul/Imhof, Eduard: Atlas zur Geschichte des Kantons Zürich, Zürich 1951.
- Koch, Bruno: Neubürger in Zürich. Migration und Integration im Spätmittelalter, Weimar 2002 (Dissertation der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern).
- Krauer, Rezia: Die Beteiligung städtischer Akteure am ländlichen Bodenmarkt. Die Region St. Gallen im 13. und 14. Jahrhundert, Dissertation der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, Zürich 2016.
- Largiadèr, Anton: Untersuchungen zur zürcherischen Landeshoheit, Zürich 1920.
- Largiadèr, Anton: Die Anfänge des zürcherischen Stadtstaates. Sonderabdruck aus der Festgabe Paul Schweizer, Zürich 1922.
- Leutenegger, Marco: Stadt- und Bevölkerungsgeschichte Grüningens im Spätmittelalter. Ausgewählte Aspekte, Zürich 1989 (Heimatschutzgesellschaft Grüningen).
- Meiss, Walther von: Aus der Geschichte der Familie Meiss von Zürich. Separatdruck aus dem Zürcher Taschenbuch für das Jahr 1928 und 1929, Zürich 1928.
- Nabholz, Hans: Aus Zürichs Geschichte im 15. Jahrhundert. Nach dem dritten Bande der Zürcher Stadtbücher, in: Zürcher Taschenbuch 29, Zürich 1906, S. 166-201.
- Nabholz, Hans: Zur ältesten Steuergesetzgebung der Stadt Zürich: Die Steuerverordnungen des 14. und 15. Jahrhunderts, Zürich 1911.
- Nabholz, Hans: Beitrag zum Steuerwesen der Stadt Zürich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Zürich 1918.
- Najemy, John M.: Governments and governance, in: John M. Najemy (Hg.): Italy in the Age of the Renaissance. 1300-1550, Oxford 2004, S. 184-207 (The Short Oxford History of Italy).
- Niederhäuser, Peter: Adel, Dorfgemeinden und Herrschaftsstrukturen im Zürcher Weinland im Übergang zur Frühen Neuzeit, in: Thomas Meier/Roger Sablonier (Hg.): Wirtschaft und Herrschaft. Beiträge zur ländlichen Gesellschaft in der östlichen Schweiz (1200-1800), Zürich 1999, S. 203-244.
- Niederhäuser, Peter: Zürcher Gerichtsherren und Gerichtsherrschaften im Übergang zur Frühen Neuzeit, in: Peter Niederhäuser (Hg.): Alter Adel – neuer Adel? Zürcher Adel zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Zürich 2003 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich), S. 61-83.

- Niggli, Leo: Chronik 3500 Jahre Weiningen, Weiningen 2005.
- Orth, Elsbeth: Stadtherrschaft und auswärtiger Bürgerbesitz. Die territorialpolitischen Konzeptionen der Reichsstadt Frankfurt im späten Mittelalter, in: Hans K. Schulze (Hg.): Städtisches Um- und Hinterland in vorindustrieller Zeit, Wien 1985, S. 99-156.
- Pfenninger, Ernst: Hans Waldmann wird Vogt von Dübendorf, in: Heimatbuch Dübendorf 10, 1956, S. 13-18.
- Pfenninger, Ernst: Hans Waldmann als Vogt von Dübendorf, in: Heimatbuch Dübendorf 11, 1957, S. 25-31.
- Raiser, Elisabeth: Städtische Territorialpolitik im Mittelalter. Eine vergleichende Untersuchung ihrer verschiedenen Formen am Beispiel Lübecks und Zürichs, Lübeck/Hamburg 1969.
- Renfer, Christian: Von der Burg zum Landsitz. Zürcherischer Herrschaftsbau zwischen Spätmittelalter und Neuzeit, in: Peter Niederhäuser (Hg.): Alter Adel – neuer Adel? Zürcher Adel zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Zürich 2003 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich), S. 143-164.
- Rickenmann, J.: Der Mötteli von Rappenstein. Eine thurgauische Ballade, in: Thurgauer Jahrbuch 5, 1929, S. 47f.
- Rippmann, Dorothee: Bauern und Städter. Stadt-Land-Beziehungen im 15. Jahrhundert: Das Beispiel Basel, unter besonderer Berücksichtigung der Nahmarktbeziehungen und der sozialen Verhältnisse im Umland. Basel/Frankfurt a.M. 1990.
- Schlürer, Ulrich: Untersuchungen über die soziale Struktur von Stadt und Landschaft Zürich im fünfzehnten Jahrhundert, Zürich 1978 (Dissertation der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich).
- Schmid, Bruno: Die Gerichtsherrschaften im alten Zürich, in: Zürcher Taschenbuch 89, Zürich 1968, S. 8-34.
- Schweizerische Heraldische Gesellschaft: Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte. Band 3: Niederer Adel und Patriziat, Zürich 1908-1916.
- Sigg, Otto: Das 17. Jahrhundert, in: Geschichte des Kanton Zürichs. Band 2: Frühe Neuzeit – 16. bis 18. Jahrhundert, Zürich 1996, S. 282-363.
- Sonderegger, Stefan: Städtisches Geld regiert auf dem Land. Die Territorialpolitik der Reichsstadt St.Gallen im Vergleich mit Zürich, in: Michael Rothmann/Helge Wittmann (Hg.): Reichsstadt und Geld, Petersberg 2018, S. 201-229.

- Speich, Heinrich: Territorialisierung durch Burgrechte? Politische Raumgestaltung im Spätmittelalter, in: Karsten Igel/Thomas Lau (Hg.): Die Stadt im Raum. Vorstellungen, Entwürfe und Gestaltungen im vormodernen Europa, Köln/Weimar/Wien 2016, S. 245-259.
- Staub, Eleonore Maria: Die Herren von Hünenberg, Zürich 1943 (Zeitschrift für schweizerische Geschichte).
- Stromer, Markus/Wüthrich, Lucas: Regensdorf, Watt & Adlikon, Zürich 2009.
- Studer-Immenhauser, Barbara: Verwaltung zwischen Innovation und Tradition. Die Stadt Bern und ihr Untertanengebiet 1250-1550, Ostfildern 2006.
- Treichler, Hans Peter: Zwischen den Strassen. Geschichte der Gemeinde Dietlikon, Zürich 1982.
- Ziegler, Peter: Der Wädenswiler Steuerstreit von 1467/68, in: Winterthurer Jahrbuch 1967, Winterthur 1967, S. 29-44.
- Ziegler, Peter: Die Johanniterkomturei Wädenswil, 1287 bis 1550, Wädenswil 1987.
- Ziegler, Peter: Die Johanniter im Stadtstaat Zürich, in: Bruno Schmid/Felix Richner/Christoph Mörgeli/u. a. (Hg.): «Vom Luxus des Geistes». Festschrift für Bruno Schmid zum 60. Geburtstag, Zürich 1994, S. 71-99.
- Ziegler, Peter: Die Johanniter und die Zürcher Reformation, in: Peter Niederhäuser (Hg.): Alter Adel – neuer Adel? Zürcher Adel zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit, Zürich 2003 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich), S. 50-60.

10. Anhang: Quellentranskriptionen

10.1. Grüningen

10.1.1. Transkription A 124.1 (Grüningen, Landvogtei), Nr. 2

15. Oktober 1405

Vergleich zwischen Hermann Gessler und der Stadt Zürich,

Gegenbrief von Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich zu C I, Nr. 3094 (URStAZH 4, Nr. 5062).

Dorsualnotiz: 1405. 4. Reversum die pfandtschafft wegen der veste Liebenberg und dorffs Mennedorf, so die statt Zürich dem Hermann Geßler gegeben. 1405.

- 1) Wir, der burgermeister, die raet und burger gemeinlich der statt Zúrich tuon kunt
- 2) allen die disen brief sechent oder hoerent lesen, als der vest ritter her Herman
- 3) der Gessler und wir in etwaz unfrúntschafft mit enander gewesen sind. Der
- 4) selben stoess und *aússhellung* wir mit enander tugentlich vericht und über
- 5) ein komen syent, also daz wir desselben her Hermans und er úns er umb die sach
- 6) und umb all ander vergangen sachen, so zwúschent im und úns untz uff disen tag
- 7) je ufgelúffen sint, luter guot frúnd worden syen. Von der selben richtung
- 8) und frúntschafft wegen úns der obgenant her Herman tusent guldin gueter
- 9) und geber an gold und an gewicht schuldig ist und geben sol. Desselben geltes
- 10) er úns uff die vesty Liebenberg, uff den hof ze Liebenberg, uff den hof im
- 11) Brand, uff der Múli ze Liebenberg und uff die *Einlif* malter korn geltes
- 12) ze Altorf und ze *Riettikorn*, daz man nempt Wisskorn und uff ander ir zuo
- 13) gehoering sechs hundert guldin geslagen und ze einen pfand gesetzet haht.
- 14) Und die úbrigen vier hundert guldin haht er úns öch gesetzet und geslagen
- 15) uff die vogty über lút und über guot des dorfs ze Menidorf, bi dem
- 16) Zürichse gelegen. Als der brief wol wiset, der dar über geben und ver-
- 17) sigelt ist, sol man wissen, das wir dem selben her Herman und sinen
- 18) erben für úns und für únsere nachkomen mit guoten trúwen verheissen
- 19) haben, die vorgeschriben vesty Liebenberg mit dien egenanten hoefen, dem
- 20) korngelt und mit aller ir zuogehoerung, als vor bescheiden ist, ze loesen
- 21) ze geben hinnenhin, wenn si wellent, umb sechs hundert guldin guoter
- 22) und geber an gold und an gewicht. Und wenn si uns die sechs hundert
- 23) guldin samenthaft her gen Zúrich in únsere gewalt gebent und be-
- 24) zalent, da mit sol inen die vorgeant vesty, die hoef, daz korngelt, mit
- 25) aller ir zuo gehoert, ledig und los sin und sullent öch wir inen dann
- 26) die selben vesty mit den hoefen, mit dem korgelt und mit aller zuoge-
- 27) hoerd wider geben und in anwurten, ungarlich. Doch also welches
- 28) jares die nütz, so von der vesty und dien hoefen und guetern vallent,
- 29) úns und únsere statt volgen und beliben súllen, ahn geverd. Und umb die
- 30) losung der vogty ze Menidorf ist berett, daz der vorgeant her Herman, sin
- 31) muotter noch sin bruoder noch andere sine gewistergit noch ir erben noch nieman
- 32) die selben losung nicht tuon súllen noch mugen, es hab dann vorhin die
- 33) herschafft von Oesterich von inen die vesty, die statt und daz ampz ze
- 34) Grueningen, die statt und daz ampt ze Meyenberg und daz zuo der selben
- 35) pfandung gehoert erloeset. Dennenhin mugent der selb Gessler, sin muotter,
- 36) in bruoder und andre sine gewistergit und ir erben die vorgeseit vogty ze
- 37) Menidorf öch von úns und únsere nachkomen loesen, umb vier hundert guldin,
- 38) als vorgeschriben staht. und súllent öch wir inen dann derselben losung
- 39) stad tuon, ahn all widerred. Wir, die obgenanten von Zúrich, ensúllen öch niemand des
- 40) obgenanten her Hermans lút, si syent sin eigen lút, vogtlúte oder pfandlút, hinnenhin
- 41) nicht ze burger nemen noch empachen, dann nach wisung des fridbriefs,
- 42) ahn all geverd. und her über ze einen steten, waren urkúnd aller vorgeschriben
- 43) ding, so haben wir únsere statt insigel offentlich gehenket an disen brief,
- 44) der geben ist an dem nechsten donstg sor sant Gallen tag, anno
- 45) die millino quadringen_ quinto.

10.1.2. Transkription A 71.1 (Bürgerrecht 1342-1670), Nr. 2

17. August 1406

Gegenbrief der Stadt Zürich zum Burgrecht von Ritter Hermann Gessler, Kopie
(dazu gehört: C I, Nr. 2360, Burgrecht von Ritter Hermann Gessler mit ZH)

Dorsualnotiz: 26. Herman Geßlers burgerrechtsbrieff mit der stadt Zürich burgerrechts sachen

- 1) Wir, der burgermeister, die raet und burger gemeinlich der statt Zürich tuon kunt
46) und veriechen offentlich mit disem brief, das wir mit gemeinem, einhelligem rat
47) durch schirm und friden willen unser gemeinen statt und aller unser
48) burger gemeinlich den fromen, vesten ritter Herman den Gessler
49) ze burger genomen und empfinden haben, das selb burgrecht zwüschent
50) im und uns getrúwlich waer und staet beliben sol *hinnen* ze dem nechsten
51) sant Joeríen tag so nu kunt und dennenhin achtzehen gantze jar, so dann
52) schierest nach enander koment, mit dien puncten und nach dien artikeln, als
53) hie nach geschriben staet.
- 54) Des ersten, so haben wir für uns all únser burger und für all únser
55) nachkomen, die wir her zuo binden, mit guoten truwen und bi dien eiden,
56) so wir únser statt gesworn haben, gelopt und verheissen, wer das jeman,
57) wer der were, den obgenanten hern Herman den Gessler als die sinen oder sin
58) hindersaessen wider recht jemer schadgoti, bekunmberti oder angriff, wider die und
59) wider den súllen wir inen getruwlich mit allem ernnst behulffen und berate
60) sin, in allen sachen, als andern únsern lieben ingesassnen burgern, als verre wir
61) neigen, ahn all geverd.
- 62) Da wider hat der obgenant her Herman der Gessler mit guoten trúwen gelopt
63) und offentlich ze den heiligen gesworn, von ditz burgrechtes wegen mit allen
64) sinen stetten, slossen, vestinen, taellren, landen und lúten, so er jetz hat oder
65) fürbaz gewinnet, mit lib und mit guot, úns, únser statt und únsern burgern ze
66) allen únsern noeten und ze allen unsren sachen ze helffen und ze *raten*, wie úns
67) notdurftig und fuogklich ist, in soelicher mass, als ob jeklich sach inn selber angieng.
68) Und sol öch uns all sin stett, sloss, vestinen, taeller, land und lút offenn
69) und gewertig sin, zuo allen unser sachen und als dik wir des notdurftig
70) syen, als im selber ahn all widerred und wenn wir mit únserm volk ald mit
71) únsern helffern zuo dem selben hern Herman dem Gessler setzen oder ziechen wellen,
72) in únsern sachen, daz sullen wir in únsern kosten tuon und súllent öch úns,
73) der obgenant Gessler und die sinen úns und den únsern köff umb únser pfennig
74) geben. Und súllen öch wir desselben hern Hermans und der sinen dar inn schonen
75) und inen enkein ungewonlich wuostung darinn tuon, ungefarlich.
- 76) Wer öch daz dehein des vorgeantent hern Hermans statt, sloss, verstinen,
77) taellr, land oder lút, ald sin hindersaessen, si wider inn setzen, abwerffen ald
78) in dehein wisen ungehorsam sin wolten, wider den und wider die súllen
79) wir, die von Zürich, dem obgenanten Gessler öch frúntlich und getrúwlich
80) behulffen und beraten sin, als verre wir megen und als ander únser *burgern*,
81) daz si dem egenant hern Herman dem Gessler gehorsam werdent, ald si sinen
82) vordern und im gehorsam sint gewesen und gedienet hant, ane geverd.
- 83) (p. 2) Vorzuo ist berett, wer daz des obgenant hern Hermans des Gesslers lút oder hindersaessen
84) im *ab_lig* oder in dehein statt oder land burger oder lantlút woelten werden,
85) das sullen wir im mit guotem trúwen helffen wenden und werren, als verre wir
86) mügen und suellent öch wir hinnenhin des obgenanten Gesslers lút noch sin hindersaessen
87) *nicht* ze burgern empfachen, dann mit sinem willen, die wile dis burgrecht
88) weret. Und ensullen öch wir den selben hern Herman nicht sumen noch iren
89) wie er sin lút und hindersassen mit schatzung oder mit andern sachen handelt,
90) ahn all geverd.

- 91) Wer öch daz dem vorgeant hern Herman dem Gessler oder úns an dewedern teil
 92) von jeman soelich sachen angiengen, da von krieg uff stuende, was dann stetten,
 93) vestinen, slossen, landen oder lúten von úns beiden teilen gewonnen, erobret
 94) und behoepet wurden, da úns, der von Zúrich, panner bi were, das selb alles
 95) daz also gewunne wurd, sol úns, dien von Zúrich, gentzlich werdenn und beliben.
 96) Wer aber daz der obgenant Gessler ald die sinen jeman in dien selben kriegten fiengen,
 97) die sullent öch inen volgen und beliben, von úns umbekumbert.
 98) Doch also daz der selb her Herman und die sinen die selben gefangen mit urfecht
 99) nach únsrem raht von inen lassen sullent und nicht anders.
- 100) Eroberti und gewonnen der obgenant hern Herman der Gessler als die sinen
 101) in solichen kriegten kein statt, sloss, vesti, land oder lút, da úns statt-
 102) paner nicht bi were, das selb alles sol dem selben hern herman öch volgen und
 103) beliben, doch also daz si úns, die von Zúrich, da mit warten und behulffen
 104) sin sullent, als mit andern iren vestinen, stetten, slossen, talern, landen und lúten
 105) und guotern, ane widerred.
- 106) Der obgenant her Herman der Gessler mag öch herren, sinen fründen und gesellen,
 107) wol dienen und behulffen sin, doch also daz er noch die sinen mit deheinen
 108) sachen wider úns noch wider úns eidgnosß nicht sin noch tuon sullent, die wil
 109) dis burgrecht weret. Wer aber daz wir, die von Zúrich, des obgenanten hern Hermann
 110) des Gesslers ze únsren eren, nütz und notdurften bedoerftin und wir
 111) darumb den selben hern Herman mit únsren briefen mantin, in dien ziten so er
 112) herren, fründen oder gesellen, dienti, so sol er ane fürzug zuo uns komen und úns
 113) zuo unsern sachen helffen und raten, in dem mass als vor ist bescheiden, ahn all widerred.
 114) Und umb waz sachen der selb her Herman deheinem herren, sinen fründen oder sinen ge-
 115) sellen, behulffen were, stuonde im oder den sinen da von dehein schad oder gebrest
 116) uf, daz sol úns, die von Zúrich, nicht an gan und ensuollent öch wir da von
 117) enkeinen gebresten noch schaden haben, wir tuon es dann gern. Und was sachen
 118) von der hilf so der egenant her Herman herren, fründen oder gesellen, taetten uf-
 119) loeffent, die den frid anruortin, die herrschafft von Oesterrich und wir, die
 120) von Zúrich, jetz mit enander hant, oder noch fürbaz frid mit enander machetin,
 121) von sines burgrechtes wegen gehorsam sin, ahn all widerred.
- 122) (p. 3) Were öch daz dehein herr oder statt ald dehein ritter oder edelknecht ald dehein burger
 123) Zúrich krieg oder misshellung mit dem egenant hern Herman dem Gessler hinnenhin
 124) gewonnen, umb waz sachen daz je dann were, wolt dann der selben dehein von der
 125) selben stoess und misshellung wegen uff úns, ein burgermeister und ein rat Zúrich,
 126) komen ze dem rechten, so sol öch er umb jeklichs derselben stuken für úns komen
 127) und úns nach jetweders teiles red und widerred umb jeklichs stuk ze dem rechten
 128) erkennen. Doch so ha der selb Gessler im selber in disem stuk vor gehept, daz _ gen dien sinen
 129) noch gen dien so in sinen gerichtten und twingen gesessen sint nicht gebunden
 130) sol sin, also keinen satz ze tuon, als vor geschriben ist.
- 131) Wer aber daz der obgenant her Herman der Gessler sich in úns, der vorgeant statt Zúrich,
 132) mit todslaegen oder mit andern freffen verschulte, darumb sol er die buossen liden,
 133) als ander unser ingesaessen burger tuond, ungarlich. Und ensol öch er mit úns
 134) statt geltschuld noch stúren nicht ze schaffen haben, er tuo es dann gern, ahn all
 135) geverd.
- 136) Es ist öch in disen sachen berett und hat öch der obgenant her Herman der Gessler
 137) im selber daz verdinget, wer daz die herrschafft von Oesterrich ist, die guoter die sin
 138) pfand von der selben herrschafft sint, deheinst von im loesen woelten, das öch er
 139) inen nach siner pfandbrief wisung der selben losung stat tuon sol und mag, von
 140) úns, dien obgenanten von Zúrich, gentzlich umbekumbert, ungarlich.
- 141) Der obgenant her Herman der Gessler mag sich öch hinnenhin wol gen heren, gen
 142) stetten und gen andern lúten verbinden, als im denn fuogklich ist, doch disem
 143) burgrecht unschedlich. Won dis burgrecht vor allen andern burgrechten

144) und bünden staet beliben und volgen sol, ahn geverd.

145) Es ist öch in disen sachen berett, das enkein *ley* den andern uff dewedern teil
146) umb dehein weltlich sach uff dehein froemd gericht, geistlich noch weltlichs,
147) laden noch triben sol. Won daz jederman von dem andern recht suoehen und
148) nemen sol, an dien stetten, do der anspraechig sitzet oder hin gehoert und sol
149) man öch da dem klager unverzeiglich und bescheidenlich richten. Beschech
150) daz nicht und daz kuntlich wurd, so mag den klager sin recht wol fürbaz suechen
151) als im fuogklich ist, aber jederman mag umb sin sins mit allen sachen
152) werben, als untz her gewonlich gewesen ist. Es ensol öch von dewederm
153) teil nieman den andern verheften noch verbieten, won den pechten, schudnern
154) und bürgen der im verheissen oder gelopt hat.

155) Wenn öch die vorenant achtzehen jar ditz burgrechtes ufgand, so sol
156) doch daz selb burgrecht dannenhin von úns beiden teilen mit allen stuken,
157) puncten und artikeln, als in disem brief geschriben statt, war und staet
158) (p. 4) beliben, all die wile so der egenant her Herman daz selb burgrecht úns, dien von Zûrich,
159) wissentlich nich ufgeben hat und wenn öch der selb her Herman ditz burgrecht
160) nach dem vorgeß. zil also ufgehen hat, das öch wir von im uf nemen sullen,
161) so sol der obgenant her Herman sin stett, sloss, vestinen, taellr, land und lût, so er
162) jetz hat oder noch fürbaz gewinnet, von úns und öch wir von im ledig und
163) los sin, und darumb gantzlich von enander unbekûmbert beliben, ahn all
164) geverd.

165) Der vorenant her Herman der Gessler und öch wir, die von Zûrich, haben
166) in disen sachen vorbehept und uffgelassen den aller durlûchtigsten
167) fürsten, unsern gnedigen herren, den Roemschen Kúng und daz Heilig Roemisch
168) Rych.

169) Her über ze einem offenen und vesten urkúnd daz dis vorgeschriben
170) alles wahr und staet belib, so haben wir únsere statt insigel offentlich
171) gehenket an disen brief, der geben ist [hier bricht Abschrift ab].

10.1.3. Transkription StAZH C I, Nr. 2361

11. Juli 1408

Verpfändung der Burg und Stadt Grüningen an die Stadt Zürich um 8000 Gulden durch die Brüder Hermann und Wilhelm Gessler

- 1) Allen die disen brief sechent oder hoerent lesen künden wir, Herman Gessler, ritter, und Wilhelm Gessler, gebuoder, und veriechen offentlich, das wir beid gemeinlich und unverscheidenlich rechter und redlicher schuld schuldig syen
- 2) und gelten sullen dien fursichtigen, wisen, unsern besundern guoten frúnden, dem burgermeister, dien raeten und burgern gemeinlich der statt Zûrich acht tusent alter rinscher guldin guoter und geber an gold
- 3) und an gewicht, die si uns durch frúntschafft und von unser ernstlichen bette wegen bar verlichen hand und haben ohch dasselb gelt alles von dien egenanten von Zurich empfangen und in unsern guoten schinberen nutz
- 4) gezogen geben und da mit unsern grossen anstanden schaden fûrkomen, des wir offentlich veriechen und durch das die obgenanten von Zûrich und all ir statt nachkomen das vorgeschriben gelt, der acht tusent guldin, dester sicher syen. So haben wir, die obgenanten Gessler, beid mit guoter, sinneklicher vorbetrahchtung, mit unser frunden und mit ander erber lúten raht, ze einem rechten, redlichen und werenden pfand ane
- 6) alles abniessen und abslachen der nützen ingeben und versetzt geben und versetzen inen in mit kraft ditz briefs unser burg vesty und die statt Grueningen und besunder das hinder hus an der burg Grueningen,
- 7) das man nempt Landenberg, und das ampt Grueningen, die dinghof ze Stefi, ze Hunbrechtikon und ze Mûnchaltdorff, mit lut, mit quot, mit gericht, grossen und kleinen, mit vaellen, mit gelaessen, mit stüren,

- 8) mit gûlten, mit nûtzen, mit zechenden, mit zinsen, mit einlif [= 11] juchert reben ze Grueningen und an dem Zûrichse gelegen, mit akern, mit wisen, mit Boemgarten, mit twingen, mit baennen, mit diensten, mit dem
- 9) Lûtelsew, mit wyern, mit wassern, mit wasserrinsen, mit vischentzen, mit holtz, mit veld, mit wunne, mit weide, mit steg, mit weg und mit aller der rechtung, fryheiten, chafti, gewaltsami, werden und eren
- 10) so dar zuo gehoert, nûtzit usgenommen, als das der from, vest ritter her Heinrich der Gessler, selig, unser vatter und ohch wir herbrahcht, erkoeft und erloeset hand, von wem das ist und ohch wir genossen haben
- 11) und an uns komen ist, und dar zuo unser veste und burg Liebenberg, mit dem hof im Brand, mit dem hof ze Liebenberg, mit der mûli doselbs ze Liebenberg, mit acht malter wisskorn geltes ze Altdorf
- 12) und mit aller rechtung, fryheit und chafti so darzuo gehoert, ohch nûtzit usgenommen, mit dien stuken und rechten gedingen, als an disem brief vor und nach geschriben staht. Des ersten sùllent und mugent
- 13) die obgenanten von Zûrich und all ir statt nachkomen, die egenant burg vesti und die statt Grueningen, das hus Landenberg, das ampt Grueningen mit dien egenanten ding hoefen, die burg und vesti Liebenberg
- 14) mit lût und mit guot, mit gerichten, grossen und kleinen, mit nûtzen, gûlten, zinsen, zechenden, reben, mit twingen, mit baennen, mit vaellen, mit gelaessen und mit aller rechtungen, fryheiten und zuogehoerden,
- 15) als vor bescheiden ist, nûtzit usgelassen, es sy benempt oder unbenempt, als das alles und jekliches besunder der obgenant unser vatter, selig, und ohch wir bisher inn gehept, genossen und herbrahcht haben und
- 16) ohch mit dien guotern, die der egenant unser vatter, selig, ald wir dazuo erkohft und erloest haben, von wem das ist, unwuestlich nach pfandes recht in eines rechten, werenden pfandes wise hinnenhin
- 17) inne haben und niessen, besetzen und entsetzen, wie inen das fuoklich ist, von úns, von froh Margrethten Gesslerin, geborn von Elrbach, unser lieben Muotter, von unser aller erben und nachkomen
- 18) und von menlichem von úns wegen gantzlich unbekûmbert und ungerûert und ohch all die wile so wir, die obgenanten Gessler, oder unser erben dise vorgeschriben pfand mit aller ir zuogehoerung
- 19) von dien obgenanten von Zûrich umb die vorgeschriben acht tusedt guldin guoter und geber an gold und an gewicht nicht gantzlich erlediget noch erloeset haben, ahn all geverd. In diser sach ist ouch
- 20) eigentlich verdinget und berett, was sich erfindet, das in disen vorgeschriben stuken und guetern lechen ist, do haben wir, die obgenanten Gessler, fûr uns und fûr unser erben mit guoten trúwen gelopt,
- 21) die selben lechen mit aller zuogehoerung, ir sye gedâcht oder nicht, zuo der obgenant von Zûrich oder ir statt nachkomen handen ze bringen, das si daran habend syend und alle die wile so das also
- 22) nicht beschechen ist, sùllen wir ir trager úber die selben lechen sin, untz uff die stund, das wir si von dem lechenherren darumb besorget haben, ahn all geverd. Es ensol uns, die vorgeanten
- 23) Gessler, beid, noch úns erben vor diser vorgeschriben pfandung und versatzung noch vor keinem stuk noch geding gelûpt noch vergicht nicht teken noch schirmen noch dien egenanten von Zûrich
- 24) und ir nachkomen gen úns nicht schad sin, kein fryheit, gnad, gesatz noch recht, so jeman haht, kein geistlich noch weltlich gericht, kein sach fund noch uszug, so jeman erdenken kan oder mag,
- 25) won wir uns fûr úns und úns erben und nachkomen und fûr die obgenant úns muotter in diser sach aller helf, geistlichs und weltlichs rechten und gerichtes und aller ander schirmen gantzlich
- 26) entzigen haben und verzichten úns der mit disem brief und ensùllent und enwellent oech, hie wider niemer getuon noch schaffen getahn, heimlich noch offentlich, mit raeten noch mit getaten,
- 27) mit gericht noch ahne gericht, noch mit deheinen andern sachen, das dien obgenanten von Zûrich oder iren nachkomen, an diser vorgeschriben pfandung und versatzung, in dehein wise, schaden oder gebresten
- 28) bringen moecht, ahn all geverd. Her úber ze einem offennen, waren urkûnd das dis vorgeschriben alles vest und staet belibe, so haben wir, die vorgeanten Herman und Wilhelm die Gessler, unser, jetweder
- 29) sin insigel offentlich gehenket an disen brief, der geben ist an dem einliften [= 11.] tag hoewmanodes, do man zalt von Cristens geburt vierzechen hundert jar, darnach in dem achtenden jar. Und durch
- 30) merer und warer gezúgnûss aller vorgeschriben dingen, so haben wir, die vorgeanten Herman und Wilhelm die Gessler erbetten die fromen, vesten hern Johans von Bohnstetten, ritter, und
- 31) Heinrich von Hettlingen das ir jetweder sin insigel im und sinen erben unschedlich zuo úns in gesigeln ohch an disen brief gehenket haht, des wir, die selben Johans von Bohnstetten und Heinrich von
- 32) Hettlingen veriechen, das wir das also von der egenanten Gesslern bett wegen getahn haben, an dem tag und in dem jar als vorgeschriben staht.

10.1.4. Transkription A 124.1 (Grüningen, Landvogtei), Nr. 3

14. Juli 1408

Verpfändung der Burg und Stadt Grüningen an die Stadt Zürich um 8000 Gulden durch die Brüder Hermann und Wilhelm Gessler, Kopie.

- 1) Wir, der burgermeister, die raet und burger gemeinlich der statt
- 2) Zurich, tuon kunt, allen den die disen brief sechent oder hoerent
- 3) lesen und veriechen offentlich, als wir dem fromen, vesten
- 4) ritter hern Herman dem Gessler und dem erbern Wilhelm
- 5) Gessler, gebrüoder, inen beiden gemeinlich und unver-
- 6) scheidenlich acht tusent alter rinscher gulden guoter und
- 7) geber an gold und an gewicht gelichen haben, von ir
- 8) ernstlichen bette wegen, darumb si uns und unsern
- 9) gemeinen statt ir burg und statt Grueningen, daz hinder
- 10) hus an der selben burg Grueningen, genant Landenberg und daz ampt Grueningen, mit allen dinghoefen,
- 11) mit lút, mit guot, mit grossen und kleinen gerichten, mit
- 12) stúren, mit diensten, mit gelassen, mit vaellen und mit
- 13) allen andern gulten und nützen etc, nutzit ufgenommen
- 14) und ir vesty Liebenberg oech mit aller zuogehoert ze
- 15) einem rechten, werenden pfand, an alles abniessen
- 16) und abslachen der nützen geben und ingesetzt hand,
- 17) nach der pfandbrief wisung, die wir her umb haben.
-
- 18) So man wissen, daz wir, die obgenanten von Zurich gemeinlich
- 19) und unverscheidenlich für uns und für unser statt nach-
- 20) komen, die wir vesteklich her zuo bindent, mit guten
- 21) trüwen und bi den enden, so wir unser statt gesworn
- 22) hant verheissen und gelopt haben, weliches jares oder
- 23) tages die vogenanten herr Herman oder Wilhelm die
- 24) (p. 2) Gessler oder ir erben, ob si enweren und oder unser statt
- 25) nachkomen acht tusent alter rinscher guldin guoter und
- 26) geber an gold und an gewicht, entwurtend und gebent
- 27) und uns die in unser statt in unsern gewalt bezalt und
- 28) gewert hand, dann súllent wir inen unverzogeclich die
- 29) obgenant burg und statt Grueningen, das hus Landenberg, daz ampt Grueningen
- 30) und die vestli Liebenberg, mit aller ir rechtung, so darzuo
- 31) gehört, als si uns die selben pfand jetzuo versetzt und in
- 32) geben hand und ouch mit soelichen eren, als wir es jetz
- 33) funden haben, in iren gewalt antwurten und wider in geben,
- 34) ahn all widerred, ahn geverd. Doch mit bedingeten Worten, so die
- 35) losung also beschehen ist, daz der vogenant hern Herman Gessler bi sinem
- 36) burgrecht, daz er mit uns haht, sol beliben, nach des burgrechtes brief
- 37) wisung, ungevurlich.
-
- 38) Oech ist igenlich berett und verdinget, ob die herschaft
- 39) von Oesterrich die egenant burg und statt Grueningen und daz
- 40) ampt daselbs und daz darzuo gehoert und pfand von den
- 41) selben herschaft ist, von uns, dien von Zúrich, umb so vil
- 42) geltzes, als dann die selben pfand stand, loesen woelten,
- 43) die losung súllent wir der herschaft oech statt tuon
- 44) und gehorsame sin, nach der pfandbrief wisung, so
- 45) die egenant Gessler von ir vatters, seligen, und ir selbs wegen
- 46) hant und oech nach der brief sag, die her Heinrich
- 47) der Gessler, selig, und die egenannten her Herman und Wilhelm,
- 48) sin sune, von erbern lúten erloest hant, und die selben
- 49) brief oech umb pfandung von der egenant herschaft von
- 50) Oesterrich wisent. Und wenn oech die obgenannt herschaft
- 51) die losung also getan hett, wer dann uns, dien von Zurich,
- 52) von der losung wegen mer geltz worden, dann die

- 53) (p. 3) acht tusedt guldin, als vorbescheiden ist, wie vil das dann
 54) ist, daz súllent wir den obgenanten Gesslern oder iren erben hin
 55) us geben und inen daz bezalen, ahn widered. Darzuo súllent
 56) dien selben Gesslern und iren erben die vesti Liebenberg
 57) mit ir zuogehoert hus Landenberg und andre guoter,
 58) wie die genempt, ald wo si gelegen sint, die si uns in daz
 59) vorgesagt pfand gesetzt hand, und aber in der obgenant herrschaft _
 60) pfand nicht gehörent gantzlich volgen und beliben, von uns,
 61) dien von Zürich, und von menlichem von unsern wegen,
 62) aller ding unbekúmbert, als bald die vogenant herrschaft
 63) die losung von uns getan hat, als vor ist beschechen.
- 64) Ouch súllent wir, die obgenanten von Zürich und únsere nachkomen
 65) die vorgeschriben pfand hinnenhin in eren und unwuest-
 66) lich haben, nach pfanden recht.
- 67) Wir súllent ouch die lút, so zuo dien pfanden gehoerent, nicht
 68) fürer trengen noch twingen, won daz wir si súllent lassen be-
 69) liben bi dien gewonheiten und rechten, als sie untz herko-
 70) men sint, ungefarlich.
- 71) Ouch ist berett, wenn die obenante herrschaft von Oesterrich
 72) oder die vogenanten Gessler oder der erben die losung von
 73) uns, dien von Zürich, getan hant, als vorgeschriben stad.
 74) Hat denn die herrschaft die losung getan, so sulent wir
 75) der selben herrschaft die pfandbrief, die dann der
 76) (p. 4) herrschaft, zuogehoerent, hin us geben und dann den
 77) Gesslern die brief, die inen zuogehoerent. Tuond aber
 78) die Gessler oder ir erben die losung so súllent wir
 79) inen der herrschaftpfandbrief und oech die andern
 80) kouff und los brief, die si uns ingelien hant, alle in
 81) iren gewalt geben und antwurten, ahn fürzug und
 82) ahn widered.
- 83) Herüber ze einem offeneren urkund, daz dis vorgeschriben alles
 84) wahr und staet belib, so haben wir unser statt insigel offentlich gehenkett,
 85) an disen brief, der geben ist an dem vierzechenden tag hoewmonat
 86) anno diem 1408.

10.1.5. Transkription StAZH C I, Nr. 2362

15. Juli 1408

Brüder Herman und Wilhelm Gessler haben der Stadt Zürich für 8000 G. verpfändet: Burg und Stadt Grüningen, das Amt Grüningen samt allen Dinghöfen, mit allem Zubehör. Die Gebrüder Gessler verpflichten sich, diese Güter von allen Pfandrechten zu befreien.

- 1) Allen die disen brief sechent oder hoerent lesen, künden wir, Herman Gessler, ritter, und Wilhelm Gessler, gebuoder, und veriechen offentlich mit disem brief als wir dien fürsichtigen,
- 2) wisen, dem burgermeister, dien raetten und burgern gemeinlich der statt Zürich beid unverscheidenlich schuldig syen und gelten súllent acht tusedt alter rinscher guldin
- 3) guoter und geber an gold und an gewicht, die si uns bar gelichen hand und in unsern guoten, redlichen nutz komen sind. Her umb wir inen burg und statt Grueningen,
- 4) das hus hinnan an der burg gelegen, das man nempt Landenberg, Grüningen das ampt mit allen dinghoefen und besunder die dinghoef Stefi, Hunbrechtikon
- 5) und Münchaldorf mit aller zuogehoerung, und die vesti Liebenberg, oech mit aller zuogehoert, ze einem rechten pfand geben und ingesetzt haben, nach der

- 6) pfandbrief wisung, die si dar umb versigelt innhand. Sol man wissen, das wir, die obgenanten Gessler, beid unverscheidenlich für ûns, ûnser erben mit guoten
- 7) trûwen gelopt und verheissen haben, die obgenanten pfand alle und ir jeklichs besunder ledig und los ze machen und ze entrichen an allen dien stetten, do
- 8) si von ûnsers vatters, seligen, oder von ûnsern wegen gehaft oder versetzt sint, ahn all widerred. Wer aber daz wir daz nicht taetend, und daran sûmig wurden,
- 9) wie oder in welichen weg, dann die obgenannten von Zûrich oder ir statt nachkomen des ze schaden komend oder do von empfachent den schaden und
- 10) kosten, sùllend wir inen gentzlichen abtragen und usrichten, wenn daz ze schulden kunt, ahne fûrzug. Und mugent ohch die selben von Zûrich und wer inen
- 11) des helffen woelt uns, die egenanten Gessler, beid, unser jetwedern besundern, unser erben, unser lût und guot herumb noeten und angriffen mit gericht,
- 12) geistlichen und weltlichen, ald ane gericht, mit pfanden oder mit verheften, so lang untz inen die pfand so denn haft oder versetzt sint, als vorgeschriben stat,
- 13) gentzlich entrichten und ledig gemacht werdent, und ohch so vil untz inen aller der kost und schad, den si hie von nemend und dar uf gangen ist, gentzlich
- 14) usgericht und abgeleit wirt, ahn all widerred. Und ensol ûns, ûnser erben noch ûnser lût noch guot hie vor nicht teken noch schirmen, kein fryheit, gnad,
- 15) gesatz noch recht, so jeman haht, kein geistlich noch weltlich gericht, kein ander sach sund noch ufzug, so jeman erdenken kan oder mag, in dehein wise, ahn all
- 16) geverd. Und her über ze einem offenn, waren urkûnd so haben wir, die obgenanten Herman und Wilhelm die Gessler, unser, jetweder sin, insigel offentlich gehenkt
- 17) an disen brief, der geben ist an dem fûnfzechenden tag Hoewmanodes, do man zalt von Cristens geburt vierzechen hundert jar, darnach in dem
- 18) achtenden jar.

10.1.6. Transkription StAZH 124.1, Nr. 6

Schriftenverzeichnis der bei der Verpfändung Grüningens (1408) übernommenen Urkunden (Papierheft, Abschrift/Kopie der Urkunde, die verm. an Gessler ging).

- 1) Wir, der burgermeister, die raet und die burger gemeinlich der statt Zûrich
- 2) tuon kunt allen den die disen brief sechent oder heorent lesen
- 3) und veriechen offentlich, als der from, vest ritter her Herman
- 4) der Gessler und Wilhelm Gessler, gebrueder, uns ir vesty, burg,
- 5) statt und daz ampt Grueningen, die dinghoef Staefy, Hunbrechtikon,
- 6) Mûnchaltorf und die vesti Liebenberg mit allem dem so dar-
- 7) zuogehoert umb acht tusedt gulden vesetzt hand, in der selben
- 8) versatzung si der herschaft von Oesterrich inen selb und iren
- 9) erben ein losung gegen uns vorbehept hand, als daz alles die
- 10) brief eigentlich wisent, die dar über geben und versigelt
- 11) sint. Sol man wissen, das die egenanten Gessler umb dis vorgeschriben
- 12) sach uns dos nachgeschriben brief alle die si über die obgenant
- 13) pfand von der egenant herschaft von Oesterrich und von andern
- 14) lûten und gericht gehept hand, jetzuo in unsern gewalt
- 15) geben und mit dien vogenant pfanden ingesetzt und in gedacht
- 16) hand mit dien gedingen, das wir für uns und für all unser
- 17) nachkomen mit guoten trûwen gelopt und verheissen haben,
- 18) ob die obgenant herschaft von Oesterrich die losung der egenanten
- 19) pfandung deheinst von ûns tuot, so sùllen wir der selben
- 20) herschaft von dise nachgeschriben briefen die brief, die von
- 21) inen wisent und ouch inen dann zuogehoerent mit dien egenant
- 22) pfanden ouch wider geben und sullen dann do mit dien Gesslern
- 23) oder ir erben die andern brief, so inen zuogehoerent, und die
- 24) wir dennoch inn haben, ouch wider geben, ahn widerred, nach
- 25) der losung brief wisung, so wir darumb versigelt geben haben.
- 26) Ist aber daz die vogenanten Gessler oder ir erben die vorgeschriben losung
- 27) von ûns tuond, so sùllent wir inen dis nachgenemten brief
- 28) alle mit den obgenanten pfanden wider geben und in iren gewalt
- 29) antwûrten ouch nach der obgenant losbrief sag, ahn alle geverd.

- 30) Und sint dis die brief, so uns die vorgeant Gessler ingeben
31) hand, als vorbescheiden ist. Des ersten
- 32) [2350] Ein pfand brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset vier tusent
33) guldin und ist geben an der nechsten mitwuchen vor dem
34) heiligen Pfingstag nach Cristus gebürt drúzechenhundert
35) jar dar nach in dem vier und sibentzigesten jar.
- 36) [2348] Item ein brieff von hertzog Lúpolt, seligen, umb zwey tusent guldin
37) und ist geben an dem einstag nach dem sunnentag ____
38) in der vasten nach Cristus geburt drúzechenhundert jar
39) dar nach in dem ein und sibentzigesten jar.
- 40) [2356] Item ein brief wiset von hertzog Albrecht [und] hertzog Lúpolt, seligen, ge-
41) bruodere, umb vier hundert guldin von buwens geltz wegen
42) und ist geben an der mitwuchen nach des heiligen crutzes
43) tag ze herbst, do man zalt nach Cristus geburt drúzechen
44) hundert und dar nach in dem sechs und sibentzigesten jar.
- 45) [2352] Item ein brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset tusent guldin von
46) buwens wegen der burg und statt Grueningen und ist geben
47) am einstag vor sant Koergen tag nach Cristus geburt drú-
48) zechenhundert sibentzig und darnach in dem nunden jar.
- 49) [2357] Item ein brief von hertzog Albrecht [und] hertzog Lúpolt, seligen, gebruoder,
50) wiset vier hundert guldin und ist geben am samstag nach sant
51) Johans tag ze sunwenden, nach Cristus gebürt drúzechenhundert
52) sibentzig und dar nach in dem sibenden jar.
- 53) Item ein brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset umb hundert march
54) silbers zovinger gewicht von einer heimstúr wegen und
55) ist geben an sunntag nach dem heiligen ufftag nach Cristus
56) gebürt drúzechenhundert sibentzig und funnf jar.
- 57) [2359] Item ein brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset vier hundert pfunt
58) haller von abgelassner stúr wegen, und ist geben am donnstag nach
59) sant Andres tag nach Cristus gebürt viertzechenhundert jar.
- 60) [2456/2416] Item ein brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset umb daz hus Landen-
61) berg und umb die gueter so dar zuo gehoerent, und ist geben
62) am sunntag nach sant Scolastiken tag nach Cristus gebürt
63) drúzechenhundert sibentzig und dar nach in dem achtenden
64) jar.
- 65) Item ein brief von hertzog Albrecht [und] hertzog Lúpolt, seligen, gebruoder,
66) wiset umb die gueter ze Múnchaltorf Uolrich von Asper ____
67) umb zwey hundert march silbers und ist geben am samstag
68) nach sant Martins tag nach Cristus gebürt drúzechenhundert
69) und in dem sibentzigesten jar.
- 70) Item ein breif von hertzog Albrecht [und] hertzog Lúpolt, gebruoder,
71) seligen, wiset Hans Hanger, seligen, über daz vogtkorn ze
72) Fryenegg umb drissig march silbers und ist geben
73) an sant Catherinen tag nach Cristus gebürt drúzechen
74) hundert und in dem ein und sibentzigesten jar.

- 75) [2488] Item ein brief von hertzog Lúpolt, seligen, Johans von Jestetten
76) umb die gúlt ze Kilchenegg, ze Oesikon und ze Fryenegg
77) umb fünf und zwentzig march silbers und ist geben an
78) fritag nach sant Martins tag nach Cristus gebúrt drú-
79) zechenhundert und achtzechen jar.
- 80) [2487] Item ein brief wiset von hertzog Lúpolt, seligen, her Heinrich von
81) Hetlingen und sinen súnen umb funf und viertzig march
82) silbers und ist geben am donstag nach dem zwelften tag
83) nach Cristus gebúrt drúzechenhundert und fünftzechen
84) jar.
- 85) Item ein brief wiset, daz her Heinrich der Gessler etliche gueter in
86) Grueninger ampt von Heinrich von Hetlingen umb funf und
87) viertzig march silbers erloest hat und ist geben am cinstag
88) vor sant Gallen tag, nach Cristus gebúrt drúzechenhundert
89) sibentzig und acht jar.
- 90) Item ein spruch brief von her Herman von Landenberg, seligen, von
91) Griffense wiset von her Johans von Hetlingen und von Johans
92) von Jestetten und ist geben an dem Balmtag nach Cristus
93) gebúrt drúzechenhundert und dar nach in dem acht und
94) drissigsten jar.
- 95) Item ein brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset, das her Heinrich der
96) Gessler, selig, loesen mag, waz uff dem satz ze Grueningen und
97) usser dien hoeften, die im darzuo versetzt sint, versetzt ist,
98) und ist geben an dem sunnentag als man singet indica
99) nach Cristus gebúrt drúzechenhundert und darnach in dem
100) sechs und sibentzigsten jar.
- 101) Item ein brief von hertzog Albrecht, seligen, wiset ein bestetung oder
102) verstatzung so hertzog Lúpolt, selig, gen her Heinrich dem Gessler,
103) selig, umb die vesti, daz ampt ze Grueningen und umb die hoef ze
104) Staefi, Umbbrechtikon und Múnchaltldorf getan hat, und ist geben
105) an dem heiligen Brechen tag nach Cristus gebúrt drúzechen
106) hundert sibentzig und in dem sechsten jar.
- 107) Item ein breif von hertzog Lúpolt, seligen, wiset wie er her Heinrich
108) dem Gessler erlopt hat, was er ze Grueningen buwet, daz er daz
109) dar uff haben sol und daz man ouch eines ahne daz ander nicht loesen
110) sol und ist geben an sant Philips und sant Jacobs tag, der heiligen
111) zwelf botten, nach Cristus gebúrt drúzechenhundert sibentzig
112) und sechs jar.
- 113) Item ein brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset, daz er her Heinrich
114) dem Gessler, seligen, gunnen und erlobt hat, ob deheine gueter,
115) hoef oder gúlt von der vesti und von dem ampt Grueningen
116) versetzt sint, daz er die nach der pfandbreifen sag, die dar-
117) über geben sint, an sich ledigen und loesen mag, umb so vil
118) geltz als si stand und sol man ouch im des gehorsam sin und dar-
119) zuo sol man ouch eines ahne daz ander von im noch von sinen erben
120) nicht loesen und ist geben am nechsten fritag vor dem heiligen
121) Pffingstag nach Cristus gebúrt druzechenhundert sibentzig
122) und funf jare.
- 123) Item zwen pappirin roedel wisent umb ein kuntschaft von des sewes
124) und der vischentzen wegen ze Griffense.

- 125) Item ein instrument eines briefes wiset von her Hansen dem Müller,
 126) seligen, ritter, wilent schultheiss Zürich, wie vor dem vor ziten ein
 127) kuntschaft geleitet ist, von der hoefen wegen ze Tünrenten und
 128) ze Münchaltldorf.
- 129) Item ein brief von her Fridrich von Hünwil wiset, daz der selb von Hünwil
 130) den Lützelse halben und ein wiger her Heinrich Gessler umb
 131) hundert und 10 guldin ze kouffen geben haht
 132) [spätere Hand: des datum wißt mentag vor Martin im 1378 jar.]
- 133) Item ein brief von Heinrich Biderman von 'Urikon und von Ruodolf
 134) Orab wiset ouch umb den Lützelse halben, den her Heinrich
 135) Gessler von inen kouft hat, umb hundert guldin
 136) [spätere Hand: des datum wißt mentag vor Martini anno domini 1378.]
- 137) Item ein brief von dem apt Goetfrit von Rûti wiset über den
 138) wingarten und die egerden am Iggenberg ze Grueningen
 139) gelegen. [spätere Hand: des datum wißt mitwochen nach mit vasten im 1397 jar.]
- 140) Item ein brief von Herman von Landenberg von Griffense und von
 141) Herman von Landenberg, sinem sun, wiset umb den burg ze
 142) Grueningen, umb den garten und die hoffstat, die si Wernlin
 143) ab Egg ze kouffen geben hand.
- 144) Item ein brief von Herman von Landenberg, seligen, von Griffense, den
 145) man nempt Pfaff Herman, wiset, daz er her Heinrich dem Gessler,
 146) seligen, ritter, daz hus und daz burgsaess ze Grueningen in der burg
 147) ze Grueningen, daz dorf Bertschikon und dar zuo all stüren,
 148) zins und nütz ze Itzikon ze kouffen geben hat, umb hundert
 149) guldin und ist geben am donstag nach Aller Heiligen tag nach
 150) Cristus gebürt drúzechenhundert sibentzig und sechs jar.
- 151) Item ein brief wiset, daz Cuonrat Pfister, burger ze Grueningen, hern Heinrich
 152) dem Gessler, seligen, die matten under der burg ze Grueningen
 153) gelegen, do die wiger inne gemacht sint, umb funf pfunt pfenning
 154) ze kouffen geben hat [spätere Hand: des datum wißt zinstag nach Ostern im 1377 jar.]
- 155) Item ein brief wiset, daz Ruodolf Snewli ein aker ze Grueningen
 156) vor der statt gelegen, den man nempt der Bürger Rein,
 157) hern Heinrich dem Gessler, seligen, ze kouffen geben hat, umb
 158) fünfzig pfunt und umb vier pfunt pfenning
 159) [spätere Hand: des datum wißt zinstag nach Ostern im 1378 jar.]
- 160) Item ein brief wiset, das Hensli Murer von Grueningen die halden
 161) ze Grueningen hinder der burg gelegen hern Heinrich dem Gessler,
 162) seligen, ze kouffen geben hat umb acht pfunt pfenning
 163) [spätere Hand: des datum wißt zinstag nach ußgenger Pfingstwuchen im 1379 jar.]
- 164) Item ein lechen brief von hertzog Lúpolt, seligen, wiset wie der
 165) selb hertzog Lúpolt Wernlin Giel von Liebenberg und Hansen
 166) Hopler, seligen, von Wintertur in einer gemeind etwe vil korn
 167) haber huont und hoew gûlt ze Münchaltldorf, ze Rietikon, ze
 168) Sutzbach und ze Segreberg verlichen hat und ist geben am
 169) fritag nach únser frouwen tag ze der Liechtmiss nach Cristus
 170) geburt drúzechenhundert achtzig und vier jar.

- 171) Item ein brief wiset, daz Wernher Giel, selig, vor Eberharten Wuosten,
 172) selig, wilent vogt ze Rapswil vor gericht her Heinrich
 173) dem Gessler vertget die vesti Liebenberg, die mûli und
 174) den buhof do bi und daz meyerampt halbes ze Munchaltdorf
 175) in koufs wise umb fünf hundert guldin und ist geben am
 176) cinstag nac hdes heiligen crützes tag ze herbst nach Cristus
 177) gebürt drúzechenhundert nüntzig und ein jar.
- 178) Item ein brief wiset, daz Johans Hoppler von Wintertur her
 179) Heinrich dem Gessler, seligen, daz meyerampt halbes ze Munch-
 180) altorf und daz guot ze Balderswil ze kouffen geben hett, umb
 181) fünfzig guldin. [spätere Hand: beschach an sant Michels ab__ im 1391 jar.]
- 182) Item ein breif wiset wie Hans Hueber von Vollikon die mûli
 183) ze Liebenberg empfangen hatt.
- 184) Item ein brief wiset, wie daz hus ze Buobikon sechs viertel
 185) kernen geltes in dem hof ze Liebenberg Wernli Giel ze
 186) kouffen geben hand um sechtzechen guldin.
- 187) Und herüber ze einem offenen, waren urkúnd diser vorge-
 188) schribner dingen so haben wir únsere statt insigel öffentlich
 189) gehenkt an disen brief, der geben ist an dem achtzechenden
 190) tag Hoewmanodes anno domini 1408.

10.2. Wädenswil

10.2.1. Transkription StAZH C I, Nr. 2840 (Kopie A 150.1, Nr. 5)

1342

erstes Burgrecht zwischen der Stadt Zürich und der Johanniterkomturei Wädenswil.

Transkription einer der (vielen) Kopien: A 150.1, Nr. 5

- 1) Allen, die disen brief sehent oder hören lesen, künde ich, bruoder Brun,
- 2) burgermaister und wir, die rette und die burger gemainlich der statt ze
- 3) Zürich, und veriechen öffentlich, als die erwirdigen gaistlichen herren
- 4) bruoder Herdegen von Bechberg, commenthúr des huses ze Wediswile, und die bruoder
- 5) gemainlich desselben huses sich nach wisem rate ander herren und
- 6) ir fründen desselben ordes zuo uns verstriket und urkunden hand, unser
- 7) burger ze sinne, nach unser statt rechte, mit der vest ze Wediswile,
- 8) mit lúten und mit guote, so darzuo gehort, one geverd, als die brieff
- 9) wol wisent, so uns von in darüber geben ist. Das öch wir für
- 10) uns und für alle unser burger und nachkommen gelöpt haben,
- 11) den vorenannten herren ze Wediswile, welcher yemer hinnehin commenthur,
- 12) herren und brudere werdent, gegen ir burg, gegen ir lúten und
- 13) guote ze rahtennt und ze helffene, mit semlichen trúwen und
- 14) mit semlichem ernste, als wir ander unsern ingesessenen burgern
- 15) tuon, ohne alle geverde. Und veriehen och daby öffentlich an disem
- 16) brieff, wenn uns dieselben herren von Wediswile ze sant Martis
- 17) cult fünf pfund Züricher gewonlicher pfennige berichtet von ir
- 18) burgrechte, das ohch sy denn desselben jahres aller anderen stüren von
- 19) uns entladen und ledig wesen súln. Und der zuo ainen
- 20) waren urkúnde so haben wir unser statt insigel öffentlich ge-
- 21) henckt an disen brieff, der geben ward ze Zürich an der
- 22) nechste mitwochen nach sant Mathias tag, do von
- 23) Gottes gebürt waren drúzechen hundert und viertzig jar,
- 24) und darnahch in dem andern jahre.

10.2.2. Transkription StAZH A 150.1, Nr. 7

12. April 1402

Steueraufruf der Stadt Zürich für ihre Untertanen, nachdrückliche Forderung an die Wädenswiler

- 1) Wir, der burgermeister, die raet, zunftmeister und der gross rat, die zwey
- 2) hundert Zürich, tuon menlichem ze wissen, als wir und all unser burger
- 3) und öch ander lüt, die nicht unser burger und bi unserm Zürichse
- 4) gesessen sint, gestüret hant, nach dem und wir dar umb üver ein sint komen,
- 5) do haben wir an die von Wediswil und an die von Richteswil, so in die
- 6) selben Twing gehört, gefordert, daz si uns öch gestüret hettend.
- 7) Und habend öch wir dar umb wie dik unser erben botschaft bi inen gehept
- 8) und si gebetten, daz si uns von der stür wegen gehorsam werind. Dar uff
- 9) hant si an jung Hansen Herten und Hainz Hagnouw, die wir zuo inen
- 10) hatten geschiket, geantwurtet, [gestrichen: Sie kennen noch wellen uns nicht stüren noch in der sach
- geheissen sin.]
- 11) [dafür Einschub: Sie haben dry herren an die wellen si die sachen bringen: Mugent si dovor nicht
- geschirmen, so meinend si uns die stür doch nit ze geben.] Das uns unbillich an si denket und herum
- 12) so haben wir uns erkent und geeinibärt, daz man dien vorgeanten lüten
- 13) verschriben sol, welcher under inen gehorsam sin und sin stür geben welle,
- 14) daz der hinnan zuo dem nechsten sunnentag her gen Zürich komen und sin
- 15) guot verstüren sol, in sölicher masse, als ander getan hant. Welche aber also
- 16) nit gehorsam werind, wer daz do der selben ungehorsam deheiner
- 17) in unser statt, in unser gerichten, twingen und gebieten, ald uff unsern
- 18) Zürichse käme und da deheinen gewerb oder wandel trib ald hette, von wem
- 19) uns daz ze wissend were, von dien oder von dem sülent wir ein mark silbers
- 20) nemen, als dik er dis unser gebott *überfert*. Und sülent öch wir die buossen
- 21) von inen ingewünnen und inziehen, als verr wir mügen, bi unsern eiden.
- 22) Und sülent öch si usser unserm schirm lassen.
- 23) Wir haben öch uns selben in diser unser erkantnüss vorbehept, die sach
- 24) ze wören und ze meren, wenn wir wellent. ____ 12. die aberlis anno
- 25) etc quadringen secando.

10.2.3. Transription StAZH C I, Nr. 2820

2. Januar 1404

Götz von Hüenberg und seine Frau Verena Schwend verkaufen ihre Eigenleute in der Herrschaft Wädenswil an Heinrich Meiss für 30 Gulden. Das Geld wurde ihnen bereits bezahlt. Sie verzichten auf ihre Rechte, Forderungen und Ansprüche an den Leuten und ihren Nachkommen (Gerichte, Bänne, Dienste, Steuern, Fälle etc)

- 1) Allen die disen brief sechent oder hoerent lesen künden wir, Goetz von Hüenberg und Verena Swendin,
- sin elichin wirtin, und veriechen offentlich dass wir beide gemeinlich und unverst beidenlich
- 2) und sunderlich, ich die vorgenannte Verena Swendin mit des obgenannten Goetzen von Hüenbergs,
- mines elichen wirtes und rechten vogtes hand, unser lüt, die man nennt die alten lüt, die von demlib
- 3) unser recht eigen sint, die zwischent und in disen nachgeschriben zilen gesessen sint: Das ist zwischent
- dem Zürichse und der Sil und zwischent dien zweyn baechen Mülbach und
- 4) Melibach und sint dis namlich die selben alten lüt: Des ersten Hans Hoeflinger von Naglikon und sine
- kind, aber Hans Hoeflinger von Wediswil, Peter Hoeflinger, Heinman Hoeflinger, Ruedi
- 5) Hoeflinger den man nempt der wise, Hans Janns von Wediswil, Ruedi Usterstok, Ueli vom alten hus,
- Ruedi Herdiner, Heini sin bruoder(.), der alt Cuvschi, Ruedi Nussbomer, Ruedi Stürmers
- 6) sun, Hans sin sun, Hedwig desselben Stürmers tochter, Wernlis ab löbegg kind, Eggbrecht Mechlers kind,
- Hans Hütter der da sitzt am Hirsle, Swartza Welti von Richtli-
- 7) wil, und dar zuo all dieser alten lüt die gen Hinderburg in den hof gehorten und dishalb der Sil und bi
- dem Zürichse sitzent für recht eigen ze koffen geben haben

- 8) dem fromme, besten, unsern lieben oehem Heinrich Meysen, jetz altburgermeister Zürich, umb drissig guldin guoter und geber an gold und an gewicht, der wir beide
- 9) von im gentslich bezalt siien und in unsern guoten und redlichen nutz komen sint. Und dar umb so haben wir beide unverscheidenlich und mit gesamnoter hand und
- 10) sunderlich ich, die egenannte Verena von Hünenberg mit des obgenannten mines elichen wirtes und rechten vogtes hand, für uns und unserer erben mit guoten trüwen gelopt,
- 11) der vorgeschriben lüten aller und jekliches besunder und aller ir nachkomen, mit gerichtten und baennen, mit diensten, mit stüren und mit vaellen über die selben lüt
- 12) wer ze sin nach recht des obgenannten Henirich Meysen und des erben für ir recht eigen vor geistlichen und vor weltlichen gerichtten und mit namen an allen
- 13) stetten wo und wenn si des notdurftig sint, one geverd. Wir haben uns ouch beide gemeinlich und sunderlich, ich die egenannte Verena von Hünenberg mit des vorgenannten
- 14) mines elichen wirtes und rechten vogtes hand und wir beide mit gesamnoter hand gar und gentslich entzigen [= verzichtet] alles rechten vordrung und anspruch.
- 15) So wir oder unser erben nach dien vorgeschriben lüten allen oder ir deheinem sunderlich oder nach iren nachkomen dehein wise jemer gewinnen moechtin gen
- 16) dem vorgenannten Heinrich Meysen oder gen sinen erben mit geistlichen oder mit weltlichen gerichtten als mit deheinen andern sachen, on all geverd. Her über ze
- 17) einem offennen urkünd das dis vorgeschriben alles wär und staet belib, so hab ich, der obgenannte Goetz von Hünenberg min insigel offentlich gehenket an disen brief und
- 18) vergich ouch da bi das die obgenannte frou Verena dis verköpfung gelüpt und verzichung mit miner hand und mit minem guoten willen und gunst getan und sich ouch
- 19) dar umb und Johans von Hünenberg, mines Vettern, insigel verbunden hat und also vergich ouch ich, die vorgenannt Verena von Hünenberg alles des so vor von mir ge-
- 20) schriben ist und des ze einem offennen und waren urkünd, so hab ich erbetten den obgenannten Johans von Hünenberg, dz er sin insigel sin und sinen erben unschedlich für
- 21) mich offentlich gehenket hat an disen brief dar und ich mich in diser sach mit des vorgenannten mines vogtes hand wileklich umb won ich eigens insigels nicht
- 22) hab das ouch ich der vorgenannte Johans von Hünenberg getan hab in der masse als vorgeschriben stad. Und ist dis beschechen und ward dieser brief Zürich geben
- 23) an dem andern tag des manodes jenner so man zalt von Cristus geburt vierzehen hundert jar, dar nach in dem vierden jar.

10.2.4. Transkription StAZH C I, Nr. 2821

26. Januar 1408

Zürich kaufte die Vogtei Wädenswil (über Gotteshausleute von Einsiedeln und Fraumünster) von Heinrich Meiss. Auf Bitte der Johanniterkomturei und der Herrschaftsleute (sowohl der verkauften Vogt-Leute als auch der Johanniter-Vogtleute?) verkaufte Zürich die Vogtei weiter an die Johanniter. Preis bleibt gleich, bei 900 Gulden. Die Vogt-Leute (der Johanniter und der beiden Gotteshäuser?) haben diese Summe selbstständig aufbracht und bezahlt. Deshalb wurden mehrere hundert Personen, (aus der Gruppe der Eigenleute der Johanniter) und alle ihre Nachkommen 'ledig und los geben' und der Abtei Zürich als 'frii gotzhus lüt' übergeben. Diese Leute sollen aber immer noch dem Johanniterhaus 'gehorsam und dienstbar' sein. Die Vogtleute, die jetzt von Zürich an die Johanniter verkauft wurden, mussten bisher 10 Mark Silber Vogtsteuer bezahlen; diese Steuer ist nun aufgehoben. Sämtliche anderen Pflichten und Dienste dieser Vogtleute sollen aber bestehen bleiben und nun an die Johanniter gehen.

- 1) Wir, Hartman von Gottes genaden, bischoff ze Cur, und comendur des huses ze Wediswile, und wir, bruder Hänman ze Rin, statthalter des obersten meisters in Tütschen Landen und comendur des huses ze Basel, und die brüder gemeinlich des egenannten huses ze Wediswil, Sant Johans Ordens des heiligen spittals ze Jerusalem, und
- 2) künden allen den die disen brief sechent oder hörent lesen, und veriechen offentlich, als die fürsichtigen, wisen, der burgermeister und der rat der statt Zürich, die vogtyen über lüt und guot, mit hohen und kleinen gerichtten, mit twingen, mit bännen, mit aller friheit, ehafty und mit allem rechten so dar zuogehört, die
- 3) gelegen sint zwuschent dien wassern Mülilbach, dem Meilibach, dem Zürichse, und uff die Langenegg, so verr als der sne herwert in die Silen smilzet, und lechen sint von dem gotzhus ze den Einsidellen und von dem gotzhus ze der apty Zürich und vor ziten der von Hünenberg sint gewesen, von dem erbiter, bescheiden

- 4) Heinrich dem Meisen, ze disen ziten irem alten burgermeister, umb nün hundert guldin köft hatten und von unser und der erben lüten, die in den in egenannten vogtyen und och in unsern vogtyen in den vorgenannten kreissen gesessen und wonhaft sint, ernstlicher bette wegen, so hant die obgenannten von Zürich uns die vogtyen
- 5) und den köff zuo des egenannten huses ze Wediswil und siner nachkomen handen, och umb nün hundert guldin guoter und geber an gold und an gewicht gentzlich gelassen volgen. Und haben och wir den koff also genomen mit guoter vorbetrachtung und mit rät erbern und wisen, unsers ordens pfleger und ander biderber
- 6) lüten, und hant aber die egenannten lüte, so in dien vorgenannten, und och in unsern vogtyen, in dien vorbenannten zilen gesessen sint, und die lüt ze Ütikon, die och uns, und unserm hus Wediswil zuogehörent, und bi uns beliben süllent, als die egenannten vogtyen, die egenannten nün hundert guldin bezalt und usgericht, öne unsern schade.
- 7) Und ist och dis alles beschechen mit dien stuken und gedingen, als hie nach geschriben stat: Des ersten ist in disen sachen eigentlich berett und bedinget, das wir die lüte, man und frowen, alle der namen hie nach an disem brief geschriben stand, wo und an welichen stetten si wonhaft und gesessen sint, die von
- 8) ir lip des vorgenannten huses ze Wediswil eigen waren, ledig und los geben haben, und geben mit kraft ditz briefes dien hochgelopten, heiligen martren Sant Felix und Sant Regulen des friien gotzhus ze der apty Zürich und dem selben gotzhus für frii gotzhus lüt. Also dz die personen, alle und jekliche,
- 9) besunder alle ir kind, diesi jetz hand oder fürbas gewinnen, und alle die so hinnenhin von dien stammen und hinien jemer mere koment und geborn werdent, frii gotzhus lüte ewegklich heissen und sin süllent, wo und an welichen stetten die selben lüte, der namen in disem brief verschriben ist, jetzuo sint als
- 10) wo hin si koment, von uns, von allen unsern nachkomen, von dem hus ze Wediswile und von menlichem von unsern wegen, nu und her nach gentzlich ungesumt [= unbehelligt], und aller ding unbekumbert, öne alle arglist und ungarlich. Weliche aber diser nachbenemten personen, man oder fröwen, wie die genempt sint,
- 11) die unser und des egenannten huses eigen waren, in dien obgenannten unsern vogtyen und gerichteten jetzuo hushablich und dar inne gesessen sint, oder ir deheine, die jetz usserhalb dien vogtyen und nicht dar inne gesessen ist, dar in kempt, und da wonhaft als hushablich sin wolte, die süllent alle und jekliche besunder, uns, unsern nach-
- 12) komen, unsern und des vorgenannten huses gerichteten, gehorsam und dienstbar sin, mit allen sachen, in aller wise und mit allen dingen, als die egenannten lüt in dien vogtyen, die wir von dien obgenannten von Zürich haben, uns von recht oder gewonheit tuon süllent. Es ensüllent och die selben lüte die eigen warend, an keinem stuk fürbaz
- 13) nicht getrenget, noch angereicht werden, von uns, von unsern nachkomen, noch von nieman ze unseren wegen, nu nach her, in dehein wise dann als vorbeschiden ist, öne alle geverd. So ist dann mit sunderheit och verdinget und berett, als die egenannten lüte in dien vorgeseiten vogtyen, die uns ankommen
- 14) sint, von dien obgenannten von Zürich, untz her gewönlich einem, der dann ir herr und vogt was, jerlich zechen march silbers gesatzter stür oder pfenning do für geben hant, die selben stür ensüllent si noch ir nachkomen hinnenhin niemer mere geben noch usrichten, uns noch unsern nachkomen, noch nieman ändern.
- 15) Won dz si dero eweklich entladen und dar umb unbekumbert beliben süllent, von menlichem, öne alle widered, was rehtungen aber sus ir herren und vögt zuo inen hant gehept, mit gerichteten, diensten, gelassen, vällen oder mit andern sachen, als dz von alter und gewonheit her komen ist, dz sullen och wir, unser nachkomen und das egenannte hus Wediswil zuo inen und ires nachkomen gentzlich haben.
- 16) Und süllent och si uns dar inne gehorsam und gewertig sin, mit allen stuken, als si in dien sachen iren herren vor getan hant, usgenomen die stür als vor stat, öne alle widered, öne geverd. Och sol ein jekliche fürstat, wie mange fürstat in einem hus ist, und die lüt ir sunder rost darinne hant, so in disen vorbenannten unsern vogtyen und kreissen sint, jerlich ein vasnacht huon, und ein herpsthuon hinnenhin jemer mer geben. Und dar zuo sol ein jeklicher vogtman, die in dien selben unsern vogtyen und kreissen sint
- 17) gesessen, ir jeklicher mit sin selbes lip, als aber ein knecht an siner stad, uns und unsern nachkomen alle jar einen er tagwan [= Ehrtagwerk, ehren tagwerk] tuon, welicher zit in dem jar dz an inn gefordert wirt, öne alle widered, ungarlich. Och ist berett, als jeman, wer der ist, man oder fröw, hinnenhin in unser vogtyen züchen,
- 18) dar inne wonhaft und hushablich sin wölte, und die jemand eigen von ir lip waren, dar umb und gegen dien selben lüten sol uns, unsern nachkomen, und dem hus ze Wediswile unser friheit und alles unser recht behalten sin, öne widered, öne geverd. Wäre och dis hinnenhin dehein vogtman als gotz-
- 19) hus man die in unsern vogtyen und gerichteten gesessen als wonhaft sint, ir deheiner wip neme, die des egenannten huses oder wo si eigen were, dar umb sol uns, unsern nachkomen und dem hus alle unser friheit und alles unser recht och behalten sin, öne geverd. Aber ist mit bedingeten worten berett
- 20) dz die vorgenannten lüte, die in disen vorbenemten vogtyen und kreissen wonhaft und gesessen sint, die vor und och nu zuo uns gehörent, und die egenannten lüt ze Ütikon, si alle, noch ir keiner besunder, noch ir nachkomen von uns, von unsern nachkomen, und dem egenannten hus Wediswile sich nicht abwerffen, noch für-

- 22) bass niendert hin kein gelüpt noch verheissen, mit enkeinen dingen nicht tuon, dann dz si mit allen sachen getruwlich bi uns und dem hus eweklich beliben sülent, nach wisung ditz briefs, ône alle widered, ône geverd. Wolte aber jeman usser unsern vogtyen züchen und dar inne nicht wonhaft noch hushablich
- 23) sin, der mag varn und züchen mit sinem guot, wo hin er will, von menlichem unbekumbert, mit dem rechten und der gewonheit, als dz die vogtlüt die ze disen ziten zuo uns komen sint von alter untz her gehalten und bracht hant, ône all geverd. Ôch ist berett, dz dar zuo die vorgenannten lüte in unsern
- 24) egenannten vogtyen, sy und ir nachkomen, dien obgenannten von Zürich und iren nachkomen gehorsam und dienstbar sin sullen, in allen sachen, als si dz untz her getan hant, ungefarlich. Durch dz wir dz egenannte hus und die lüte dester bas bi friden, und in ir schirm beliben mogen. Die selben von Zürich und ire
- 25) nachkomen süllent ôch uns, unser nachkomen, und dz hus Wediswile lassen beliben, bi aller unser friheiten und rechtungen, die wir über lüt und gut haben, und uns nicht fürer dar in griffen, noch reichen in dehein wise, dann als vor ist bescheiden, sie süllent ôch uns dz vorgenannte hus, unser lüt und guot
- 26) getrulich schirmen und halten, nach wisung der burgrecht briefen, die si und dz vorgenannte hus gegen einander hant, ône alle geverd. Nun sint dis die lüte und personen die wir frii gelassen und an dz egenannte frii gotzhus geben haben, als vorgeschriben stat.

Personenliste, geordnet nach Wohnort.

[= ungefähr 154 Feuerstätten, 100 Familien(namen) mit ungefähr 245 erwachsenen Personen]

- 47) Die vorgenannten lüte in disen vorgeseiten vogtyen süllent ôch je ze zechen jaren uns und unsern nachkomen, zuo des vorgenannten huses wegen hulden und swerren, als dz von alter
- 48) her komen ist, ône alle widered, ungefarlich. Und won alle stuk und geding so an disem brief geschriben stand, mit guoter, sinneklicher vorbetrachtung beschechen und volfür sint, und dz es alles jemer mere vest war und stät belibe.
- 49) So haben wir, obgenannter bischoff Hartman, Comendür des vorgenannten huses Wediswile, unser insigel ze einem urkünd geheissen henken an dirre brief, zwen gelich, offenlich. Ich, der vorgenannte bruder Heinman ze Rine, statthalter des obersten meisters in Tutschen Landen, und comendur
- 50) des huses ze Basel, Sant Johans Ordens, vergich dz ich bi disen sachen gewesen bin und min fürdrung dar inne getan habe, dz si also ufrag genomen hant, und ist ôch dis alles mit minem willen und gunst volfür und beschechen, won mich dinket, dz es des ordens und des vorgenannten
- 51) huses nutz siie, und her über ze einer waren gezugunss, so habe ich, der vorgenannte statthalter, unsers gemeinen priates insigel, mit rat der pfleger in der obern paly, ôch offenlich gehenket an diser brief, zwen gelich. Und wir, die vorgenannten lüte gemeinlich, die in dien egenannten
- 52) vogtyen und kreissen wonhaft, und gesessen sint, rich und arm, wie uns Got geordnet hat, wir siien mit namen in disen brief geschriben, oder nicht veriechen, ôch alles des so von uns an disem brief geschriben stat, und hant och dz für uns, für unser erben und nachkomen
- 53) mit guoten truwen gelopt und verheissen, eweklich war und stät, ze halten und ze volfüren und so wider niemer ze tuonde, in dehein wise, ône alle arglist, und des ze einem vesten, waren urkünd. So haben wir erbetten, die obgenannten unser lieben herren, den burgermeister und
- 54) den rat der statt Zürich, dz si ir statt insigel, inen und iren nachkomen unschedlich für uns an dirre brief, zwen gelich, hant gehenkt, dar under wir uns in diser sach willeklich binden. Wir, die obgenannten, der burgermeister und der rat der statt Zürich, veriechen und bekennen, dz
- 55) dis sachen mit allen stuken und gedingen, als an disem brief geschriben stat, vor uns und ôch von unser bette wegen beschechen und volfür sint. Und haben also durch der vorgenannten erbern lüten ernstlichen bette willen, unser statt insigel an diser brief, zwen gelich, offenlich ge-
- 56) heissen henken, die geben sint an dem nechsten Tonstag vor unser frowen tag ze der liechtmis, do man zalt von Gottes gebürt, vierzechenhundert jar, dar nach in dem achtenden jare.

10.2.5. Transkription StAZH C I, Nr. 2845

30. Januar 1408

Die Äbtissin des Fraumünsters verkündet, dass Heinrich Meiss sie gebeten habe, die Vogtei auf die Gotteshausleute der Fraumünsterabtei in der Herrschaft Wädenswil, welche bis jetzt Heinrich Meiss und sein Bruder Johans Meiss innehatten, neu zu verleihen. Er habe die Vogtei verkauft an den Komtur des Hauses Wädenswil. Er sagt auch, Zürich habe den Kauf an sich gezogen für die gleichen 900 Gulden. Darauf hat die Äbtissin Heinrich Meiss 'zuo gemeiner statt wegen' die Vogtei verliehen. Nun habe Zürich aber die Vogtei mit allen zugehörenden Rechten für 900 G. 'wieder umb gelassen', wegen der inständigen Bitte der Johanniter und der Vogtleute. 'Und hant och die selben lüte die vorbenannten nün hundert guldin geben und bezalt, durch daz die so eigen waren der eigenschaft und si und die andern vogtlüte der vogsturen hinnenhin ledig und los syen'. Meiss bat nun die Äbtissin, das Lehen der Vogtei von ihm aufzunehmen und sie dem Komtur zu verleihen, was die Äbtissin auch getan hat.

- 1) Wir, Benedicta von Bechburg von Gottes genaden eptischin des gotzhus Zürich Sant Benedicten ordens
- 2) in Costentzer bistuom, tuon kunt öffentlich mit disem brief allen
- 3) den die in sechent oder hörent lesen, das für uns kam Heinrich der Meis, ze disen ziten alt burgermeister
- 4) der statt Zürich und veriach vor uns als er für sich und sinen
- 5) brüder Johans Meisen ir vogty über lüt und guot, die gesessen und gelegen sint zwüschent dien wassern,
- 6) dem Mülibach, dem Meilibach, dem Zürichse und so verre uff
- 7) die Langeegg, als der sne herwert in die Silen smilzet, die von uns und unserm gotzhus lechen sint, mit
- 8) lüte, mit guot, mit twingen, mit bännen, mit allen
- 9) gericht, kleiner und grossen, mit stüren, mit diensten, mit zinsen, mit allen nützen, vällen und gelessen,
- 10) mit aller friheit ehafti, so dar zugehört und mit aller ir
- 11) rechtung, so si daran gehept hant und sunder mit dem rechten, der, so die vogty inne hat, dz guot so
- 12) Johans Smit ze lechen hat fürbas lichen mag, als dz von
- 13) alter her komen ist recht und redlich ze koffen geben hatten dem erwürdigen, herren hern Hartman,
- 14) bischof ze Cur und comendür des huses ze Wediswil irer Sant
- 15) Johans ordens zuo des selben huses und der brüder da selbs ze Wediswile handen umb nün hundert
- 16) guldin guot und geber an gold und an gewicht. Und hattend
- 17) aber die erbern, wissen, der burgermeister und der rat der statt Zürich die obgenannten vogtyen und den
- 18) koff zuo iren und ir gemeinen statt handen umb das
- 19) vorgeseit gelt genomen, die selben vogtyen, och wir dem egenannten burgermeister Meisen zuo gemeiner
- 20) statt wegen hattend gelichen, so hat uns der jetzgenant
- 21) burgermeister geseit und fürbracht, dz die vorgenannten von Zürich die vorgeschriben vogtyen mit aller ir
- 22) zugehörung umb nün hundert guldin wider umb
- 23) gelassen hant dien obgenannten, dem bischof, comendür und dien brüder ze Wediswile handen, von iro
- 24) und och von der erbern lute, die in dien egenannten vogtyen und
- 25) ze Uetikon gesessen sint, ernstlicher bette wegen, und hant och die selben lüte die vorbenannten nün
- 26) hundert guldin geben und bezalt, durch dz die so eigen waren der
- 27) eigenschaft und si und die andern vogtlüte der vogtsturen hinnenhin ledig und los syen, ze geben, als beid
- 28) teil darumb mit einander uber komen sint, nach
- 29) ir brief wisung, und batt uns der vorgenannte Heinrich Meis, die egenannte vogty von der obgenannten
- 30) von Zürich weren von im ufzenemen und si zelichen dem obgenannten
- 31) comendur ze des vorgenannten huses und zuo der brüder handen. So selbes ze Wediswile Sant Johans
- 32) ordens und von siner ernstlichen bette wegen und von der
- 33) vorgenannten von Zürich ___ wegen, haben wir die egenannten vogtyen von im ufgenommen und verlichen
- 34) dem obgenannten comendur zuo der vorgenannten brüder des huses
- 35) ze Wediswile Sant Johans ordens handen und allen iren nachkomen, mit aller rechtung, friheit und ehafti,
- 36) so dar zuogehöret und haben och dis lichen gen dien
- 37) obgenannten, dem comendür, dien brüder und dem hus ze Wediswile Sant Johans ordens gen ir
- 38) nachkomen getan, mit aller der sicherheit, sitten, Worten und werten,
- 39) so dar zuo notdurftig was und ist und das ein jeklichs gefürste frow ire lechen von recht, von genaden,
- 40) darvon gewonheit lichen sol und mag, one all geverd.
- 41) Wir haben och inen und iren nachkomen gunnen und erholt und erloben inen mit kraft ditz briefs die
- 42) vorgeschriben vogty mit aller rechtung, friheit und
- 43) ehafti, so dar zuogehört, als vor bescheiden ist, ze haben, ze niessen, ze besetzen und ze entsetzen, als ein
- 44) jeklich man sint lechen von recht oder von ge-
- 45) wonheit haben messen, besegen und entsetzen sol und mag, one alle geverd. Die obgenannten, der
- 46) comendur und die brüder des vorgeseiten huses ze Wediswile
- 47) Sant Johans ordens und ir nachkomen, suldent hinnenhin jermere einen erbern man über dz
- 48) vorgeschriben lechen ze einem trager nemen, und uns,

- 25) unsern nachkomen und unserm gotzhus, also einen erbern man ze einem trager geben, als lechens recht ist, wie dik dz ze schulden kunt, one all geverd. Welicher
- 26) och des vorgeseiten huses ze Wediswile hinnenhin jemer mere comendür wirt, der, oder sin statthalter, sol dis vogeseit lechen von uns, von unsern nachkomen
- 27) und von unserm gotzhus ze lechen enpfachen, in dem rechten, als vor ist bescheiden, ungefarlichxi und her über ze einem offennem urkünd, dz dis vorge-
- 28) schriben alles war und stat belibe. So haben wir unser insigel offentlich gehenkt an disen brief, der geben ist an dem nechsten Mentag vor unser frowentag
- 29) ze der liechtmiss, so man zalt von Cristens geburt vierzechenhundert jar, dar nach in dem achtenden jare.

10.2.6. Teiltranskription StAZH C I, Nr. 2847

28. Februar 1409

Offnung. Aufgrund von Streitigkeiten werden nach Vermittlung von Zürich Rechte und Pflichten der Herrschaftsleute und der Johanniter niedergeschrieben.

- 1) Als die herren von Wädeswil Sant Johans ordens und die lütt ze Wädeswil,
- 2) ze Richdiswile und ze Ütikon umb ettwe meng stuck nicht einhellig sind ge-
- 3) wesen, won das uns beid teil der fürsichtigen, wisen, des burgermeisters und
- 4) der rätten der statt Zürich erbern botten, die sy derzuo geben hand umb
- 5) die stuck mit einandern vereint und entscheiden hand, als hienach ge-
- 6) schriben stat. Und ist dis beschechen am nechsten donstag nach Sant
- 7) Mathistag anno domini XCCCC none:
- 8) ...

10.2.7. Transkription StAZH A 150.1, Nr. 12

Dezember 1427

Götz von Hünenberg verkauft letzte Leute? (Herausgeschnitten aus B VI 208, f. 31)

- 1) Den frommen, wisen, dem burgermeister und rät der statt Zurich, minen lieben
- 2) herren, enbût ich, Götz von Hünenberg minen willigen dienst, __ ûwer
- 3) botschaft, die fromen, wisen Jacob Glenter, burgermeister, und Hans Brunner
- 4) ____ gesin sint von dez lechens wegen ze Wedeschwile, so ich mit
- 5) recht behebt han für lechen nach der briefen sag, als ir und sy wol
- 6) verhört hand, da ouch der vest min lieber bruoder Rûdolf von Baldegg
- 7) unnd Heinrich min sun von miner wegen __ding triben, wie sy da
- 8) daz vertadinget hand, wil ich auch für mich wvolgueren und daz war
- 9) und staet halten und dar inne tuon waz ich tuen sol, von dez
- 10) obgenanten lechens wegen. Und dez ze urkünd han ich, der obgenant Götz
- 11) von Hünenberg, min eigen insigel ze end din geschrift getrukt an also
- 12) brief, der geben ist den __ tag vor sant Niclaus tag anno etc
- 13) 27.

10.3. Thalwil

10.3.1. Transkription StAZH C I, Nr. 3067

28. Dezember 1369, Schaffhausen

Herzog Lüpolt von Österreich bestätigt für sich und Namens seines Bruders Albrecht ein Geschäft, durch welches Brun Bruno, Propst zu Zürich, und sein Bruder Herdegen das Dorf Thalwil, Lehen von Österreich, um 75 Mark Silber versetzt hat.

Dorsualvermerk: Versatzung, als die Brunen Talwil eim von Nuwenvelß versatzend. 1370.

- 1) Wir, Lüpolt, von gotes genaden herzog ze Oesterrich, ze Steyr, ze Kernden und ze Krain, graf ze Tyrol etc tuon
- 2) kunt als unser lieben, getrewn Brun Brunen, probst ze Zurich und Herdegen, sin bruoder, das dorff Talwile,
- 3) das ir lehen von uns ist, mit willen und gûnst des edeln, unsers lieben oeheims graf Ruodolffs von Nidowe,
- 4) unsers lantvogts, unserm getrewn Berchtolden von Nûwenvels, genant Nivenfels, versetzt haben tumb fünf
- 5) und sibentzig mark silbers. Also haben wir ouch unsern willen und gûnst darzuo gegeben und des egenannten,
- 6) unsers lantvogtes brief darüber besteatt, für den hochgebornn fürsten, unsern lieben bruoder hertzog Albrechten,
- 7) für unsselb und unser erben in soelich wisen, daz es uns an der lehenschaft kain schad sy, mit urkund
- 8) ditz briefs geben, ze Schafhusen an der heiligen kindlin tag, ze wichnachten, nach kristes geburd
- 9) drivtzehen hundert jar, darnach in dem sibentzigsten jare.

10.3.2. Transkription StAZH C I, Nr. 3069

17. Januar 1385

Ritter Nicolaus von Baebenhein, Bürger von Colmar, hat die 75 Mark Silber, wofür er von der Herrschaft Österreich ein Pfandrecht auf Dorf und Vogtei zu Thalwil besitzt, an Andres Seiler, Bürger von Zürich, um 100 Gulden verkauft.

Dorsualnotiz: (6) 1385, Vogty ze Talwil, mit ir zuegehörd

- 1) Allen, die disen brief sehent oder hoerent lesen, kûnd ich, Johans von Seon, schultheiss der statt Zürich, das für mich kam an der statt, doch ich offenlich
- 2) ze gericht sas, der from, vest ritter, her Nicolaus von Baebenheim, burger ze Colmar, offenbart und verich vor mir offenlich in gericht, das
- 3) er die fünf und sibenzig march silbers, die er ze einem rechten pfant von der herschaft von Oesterrich hat, uff dem dorff und der vogtey
- 4) ze Talwile, bi dem Zürichse gelegen, und den selben pfantschilling da mit eines rechten, redlichen kouffes ze kouffen geben hette, Andres Seiler,
- 5) burger Zürich, umb hundert guldin guoter und geber an gold und an gewichten, dero er nach siner vergicht gentzlich von im gewert wer und lies
- 6) an recht sider hie vor einem fryen gericht stuende, wie er dann dem obgenanten Andres Seiler den vorgeseiten kouf vereigen sôle, das es kraft haben
- 7) moecht, do fragt ich urteil umb und wart nach miner frag von erbern lüten an einhelliger urteil erteilt, wo der obgenant, her Nicolaus von Baebenhein,
- 8) dar stuende und sich mit miner hant der vorgenanten fünf und sibentzig march silbers uff dem egenanten dorf und der vogtey Talwile und des selben
- 9) pfantschillinges mit aller rechtung, so darzuo gehoert, an des vorgenanten, Andres Seilers, hant entzige und im das frylich un unbezwungenlich ufgeb
- 10) und vertigete, für sich und sin erben, das er das wol tuon moechte und das es òch da mit nu und hienach guot kraft haben soelt. Und do das erteilt
- 11) wart, do stuond òch der vorgenant, her Nicolaus von Baebenheim, dar und gab da mit miner hant ledig und los uf dem vorgenant, Andres Seiler, die

- 12) vorgeseiten fünf und sibentzig march silbers uff dem vorgeschriben dorf und vogtey ze Talwile, für ein recht pfant von der vorenant herrschaft
- 13) und lopt òch der selb, her Nicolaus von Baebenheim, für sich und alle sin erben und nachkomen, der vorgeseiten fünf und sibentzig march silbers
- 14) recht wër zsinne für einen rechten pfantschilling von der obgenant herrschaft uff dem vorgeschriben dorf Talwile und der vogtey, da selbs des
- 15) vorenant Andres Seilers und alles siner erben und nachkomen, vor geistlichen und vor weltlichen gerichten und mit namen an allen dien sachen,
- 16) wo und wenn si des notdürftig sint, ane alle geverd, sich entzech òch der vorenant, her Nicolaus von Baebenheim, vor mir in gericht alles rechten
- 17) vordrung und ansprach, so er oder sin erben ald nachkommen nach dien vorenant fünf und sibentzig march silbers und dem pfantschilling uff
- 18) dem dorf und der vogtey ze Talwile, mit aller rechtung, fryheit und echafti, so dar zuo hoert, in deheine wise yemer gewinnen moechten, mit geist-
- 19) lichen oder mit weltlichen gerichten oder mit deheinen andren sachen gen dem vorenanten Andres Seiler oder gen des erben als nachkommen. Und do
- 20) dis vorgeschriben alles mit rechter urteil und gericht beschach und erteilt wart, mit allen stuken, so dar zuo notdürftig, was das es nu und
- 21) hienach guot kraft und macht haben und war und staet beliben sol, do lies der obgenant Andres Seiler an recht ob im das gericht sinen brief her-
- 22) umb geben soelt und der egenant von Baebenheim sin insigel ze einer meren sicherheit zuo minem, des egenant schultheissen insigen, an disen brieff
- 23) soelt henken, das wart im òch alles nach miner fordrung/frag__ von erberen lüten an gesamnoter urteil erteilt, und her über ze einem offenn
- 24) urkünd, so han ich min insigel von des gerichtes wegen offentlich gehenkt an disen brieff, der geben ist an dem sibenehenden tag des
- 25) manodes Genners, do man zalt von Gottes gebürt drüzehenhundert und achtzig jar und dar nach in dem fünften jar. Hie bi warent
- 26) Ulrich von Landenberg von Griffense, Beringer von Landenberg, sin sun, Kraft Marty, Marcus Kamrer, Uolrich Oechen, Cuonrat Huober von
- 27) Beken, Marqwart Fryo, Heinrich Goetfrid, burger Zürich und ander erber lüt. Ich, der vorenant Nicolaus von Baebenheim, ritter, vergich
- 28) alles des so vor an disem brief von mir geschrieben stat und loben es für mich und für alle min erben und nachkomen eweklich war
- 29) und staet ze halten. Und des ze einer zùgnuss und vester sicherheit so han ich min insigel zuo des vorenant schultheissen und des gerichtz
- 30) insigel offentlich gehenkt an disen brief, an dem tag und in dem jar als vorgeschriben stat.

10.3.3. Transkription StAZH C I, Nr. 3068

3. Februar 1385

Andres Seiler, Bürger von Zürich, verkauft 75 Mark Silber Pfandschilling, haftend auf Dorf und Vogtei zu Thalwil, welche er vor Zeiten vom Ritter Niclaus von Baebenheim, Bürger von Colmar, erworben hat, als Pfand von der Herrschaft Österreich an die Stadt Zürich um 100 Gulden.

Dorsualnotiz: (5) 1385, A 5: Brief über die vogty ze Talwile mit yr zuogeherd, so wir kouften.

- 1) Allen die disen brief sehent oder hoerent lesen, künd ich, Andres Seiler, burger Zürich und vergich offentlich, das ich die fünf und sibentzig march silbers,
- 2) die ich für einen pfandschelling uff dem dorf und uff der vogty ze Telwil, bi dem Zürichse gelegen, und den selben pfandschilling da mit als ich
- 3) das von herrn Nyclus von Baebenheim, ritter, burger ze Colmar, von ziten koeft han, recht und redlich ze kouffen geben han dien fromen, wisen, dem burgermeister,
- 4) dien raeten und burgern gemeinlich der statt Zürich, umb hundert guldin gueter und geber an gold und an gewicht, der ich gar und gantzlich von den
- 5) selben minen herren von Zürich gewert bin. Und darumb so han ich für mich und min erben mit guoten trüwen gelopt, der vorgeseiten fünf und
- 6) sibentzig march silbers für ein recht redlich pfand von miner herrschaft von Oesterrich, uff dem vorgeschriben dorf und vogty ze Talwile, mit allem

- 7) recht, so dar zuo gehôrt, wer ze sin nach recht red vorgenant miner herren von Zürich und aller ir nachkomen, vor geistlichen und vor weltlichen etc
- 8) gerichten und mit namen an allen stetten, do si des notdurftig sint, an all geverd. Ich hab mich oech gar und gentzlich entzigen alles rechten, vordrig
- 9) und ansprach, so ich oder min erben nach dem vorgeseiten pfandschilling der fünf und sibentzig march silbers uff dem vorgeschriben dorf und der vogty
- 10) ze Talwil, mit allem recht so rad zuo gehoert, dehein wise, jemer gewinen moechtin, gen dien obgenanten, dem burgermeister, dien raeten und burgern gemeinlich
- 11) der statt Zürich, oder gen iren nachkomen, mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten, als mit deheinen andern sachen, an all geverd. Her über ze einen
- 12) offennen urkünd, daz dis vorgeschriben aller war und staet belib, so han ich, der obgenant Andres Seiler, min eigen insigel offenlich gehenkt an
- 13) disen brief, der geben ist an dem dritten tag Rebmanodes, do man zalt von Cristens geburt drüzeihen hundert sechtzig und fünf jar.

10.4. Eglisau

10.4.1. Transkription StAZH C I, Nr. 2261

22 November 1459

Wigeleis Gradner erklärt, dass ihn Zürich als eingesessenen Burger angenommen haben und dass er eidlich gelobt habe, die einem Burger obliegenden Pflichten hinsichtlich Steuern, Kriegsdienste, Wachen etc. zu erfüllen. Will er später sein Burgrecht aufgeben, soll er der Stadt 100 Gulden bezahlen, kündigt sie ihm das Burgrecht auf, so hat er 50 Gulden zu zahlen.

Dorsualnotiz: 5. Wyggelleis Gradners burgrechtbrief, 1459

- 1) Ich, Wigelis Gradner, ritter, tuon kunt aller mengklichem mit disem brief, das mich die fromen, fürsichtigen und wisen, der burgermeister, die raett, die zunftmeister und der groß raht, den man nempt
- 2) die zweyhundert, der statt Zürich, min lieb herren zuo irem ingesassnen burger genomen und empfangen habent und bin oech ich woldedechtenklich, mit guottem raht, des ich darumb pflegen
- 3) hab, ir ingesaessner burger worden, wie hie nach geschriben staht. Und das also ist, das ich ir statt Zurich und ir lands nutz und ere furdren und schaden wenden und den obgenannten, minen
- 4) herren, burgermeister, raetten, zunftmeistern und dem grossen raht in allen sachen gehorsam sin. Und ob ich útzit verneme, das ir gemeinen statt ald irem lande schaden oder gebresten bringen,
- 5) moecht, das ich das warnen und wenden und öch inen das unverzogenlich furbringen so, ald verr ich mag und den brief, so ßi jerlich zwüschent in dem münster swerent, mit allen
- 6) sinen artikeln und die bünd, so sy mit iren eidgnossen hand war und stät halten. Und das ich in und mit allen sachen ir burgrechtz geniessen und darinne gehalten werden
- 7) sol, als ander ir ingesassnen burger. Und wenn ich min burgrecht über kurtz oder lange uffgeben woelt, das ich das wol tuon mag, doch also das ich inen da mit
- 8) hundert guot rinsch guldin uffgebe und das beschecht darzu nach ir statt recht und ir statt buoch, wie und was das umb andre stuck denn umb gelt, zuo geben wiset und seitt
- 9) und ich des geltz halb da mit fürer oder mer zuo gebent und öch den des eydes, den ich inen nach sage, dis briefs gesworn hab, ledig gewesen. Und wenn sy ewllent, das sy denn
- 10) öch über kurtz oder lang mit sölich ir burgrecht absagen moegent, und wenn das von inen beschàche, das ich inen denn funftzig guot rinsch guldin geben und dis uffgeben
- 11) und davon stan sol, also wie vor stät. Ob ich inen das uffgebe, und die wile ich ir burger bin, wie dick denn sy und ir burger und wie sy alle ir guot versturent, das ich
- 12) min guot öch also versturen sol, und ob ich ansprachen zuo sölicher zitte zuo jemant unusstragen hab, das ich die ufsetzen mag, als ander ir burger. Und also ob ich darnach
- 13) sölich ansprachen bezuge, das ich denn die verstüren sol, wie ich ander min guot, als ich die ufsatz verstüret hab. Und öch mit reissen, wachen und sölichen sachen, die
- 14) sy und ir burger tuond, tuon das von inen allen öch beschicht, wie sy ds under einandern pflegent. und ob ich deheinen alten krieg oder alt sachen mit jemant zuo schaffen
- 15) hab, das sy sich des nützit annemen söllent, sy tügent es denn gern. Und ob ich ir botschaft deheinst an ende dahin sy sorgenhalb libs und guotz sicher komen möchte not-
- 16) durftig wurde sin, und dero begerte, das sy mir die dahin uff minen costen lichen wellent und söllent. Und das ich sy ir gemeinen statt und keinen den iren, wer
- 17) und welich zuo inen gehörent, mit deheinen frömden bekúmben und von sölichen allen recht nemen und geben sol, in den gerichten und an den enden, da der an-

- 18) sprechig gesässen ist, oder da hin ere gehörd ald dahin sy mich wisent. Darinne sy mir uffgesetzt habent zins und eliche sachen, ob mir das ze berechtigten not sin wurde,
- 19) das ich söllich mit dem geistlichen gerichte, berechtigten und inziechen mag, als das von alter herkomen ist. Alles an widerrede, argliste, getrúwlich und ungevar-
- 20) lich, und wie da vor geschriben stat, das hab ich obgenanter, Vigeleis, das zú volfürent, zú haltend, dem als nach ze gand und da by zú belibent, einen eydt
- 21) mit uffgehepter hande, liplich zú gott und den heiligen gesworn. Und zú warem, vestem urkund aller vorgeschribner ding, das das daby belibe und dem also
- 22) nach gegangen werde. So hab ich min insigel offenlich lassen hencken an disen brieff, der geben ist uff donstag vor sant kathrinan tag, da man zalt von Cristy geburt
- 23) tusent vierhundert fünftzig und nún jahre.

10.4.2. Transkription StAZH C I, Nr. 2335 a

15. Juli 1461?

Zürich erklärt, dem Ritter Bernhart Gradner die Herrschaft, Burg und Stadt Eglisau um 12500 Gulden verkauft und ihn als Burger angenommen zu haben, mit der Bestimmung, dass die Eglisau der Stadt Zürich für alle Bedürfnisse offenstehen solle.

- 1) Wir, der burgermeister und rat der stat Zurich, bekennen und tún künt mit disem brieff
- 2) als wir dem strengen und vesten hern Bernhart Gradner, ritter, Eglißow, dy herschafft, burg
- 3) und stat, mit aller herlikeit und zugehort, umb zwolff thusent und fünffhundert rinscher
- 4) guldin zu koffen geben haben, nach so lut und sag dez briefe, so er darumb von uns besigelt
- 5) innhat, sol menglich wissen, daz wir den yetz genannten herr Bernhartten Gradner mit Eglißow
- 6) zu unserm burger genommen und enpfangen habent, in maß und hiechnach stat. Und aßo ist
- 7) daz Eglißow, die stat, uns und unßern nachkommen ewenklich offen sin sol, zu aller unßer
- 8) notdurfft und sachen dadurch und widerumb herdurch zu ziehen und unßer pfenig
- 9) darinn zu zeren, als dick daz zu schulden kompt, umgevarlich und wenn wir da durch
- 10) und wyderumb herdurch zuhant darinn sint und unßer pfenig zerent, daz sollen
- 11) wir tun an [= ohne] seinen, seiner erben und nachkomen merklichen schaden und ob sie yemant
- 12) durch solichs durch ziehens willen beschedigen und bejomben welt, wider den und
- 13) dieselben sollen wir inen hilff und bystant tun. Der jezgenant herr Bernhart Gradner, sin
- 14) erben und nachkomen sollent ouch Eglißow, burg und stat, niemant verpuntlich
- 15) machen oder schirm da mit suchen, ans unßer willien. Wir sollen ouch im, seinen erben
- 16) und nachkomen daz getruwest und beste tun, sie by dem iren schutzen und schirmen,
- 17) als unser burger. Er, sin erben, nachkomen und dy sinen sollen och von uns und unßer nach-
- 18) komen aller stuer und anlegung uns zu geben und zu tund ledig sin. Und wenn
- 19) der obgenant herr Bernhart Gradner, sin erben oder nachkomen Eglißow verkaffen und
- 20) da von gan wollent, so sollent sy uns dar zu wissen tun und von dem selben tag hin,
- 21) als sy uns daz zu wissent getan hand, uber drü jare die nehchsten so mogent wir als
- 22) unßer nachkomen, ob wir wellent, inen dy zwolff tusent und funffhundert gulden, darumb
- 23) wir inen Eglißow zu koffen geben hant, wyder geben und Eglißow mit sin zugehort
- 24) widerumb zu unßern handen nemen. Wenn wir inen die obgenant zwolff thusent und
- 25) funffhundert gulden zu iren handen geben habent, si aber davon dehein nutz,
- 26) gult oder guller verkofft, versetzt oder verpfengt, daz sol inen in dem zwolff thusent und
- 27) funffhundert gulden abgezogen werden. Haben sie aber jehtzit gelost, daz von Eglißow versetzt
- 28) ist, daz sollen wir inen mit der obgenanten summ gulden och geben. Woltent wir aber Eglißow zu
- 29) unßern handen mehr nemen, im maß und ob stat, so mogent sy daz zu koffen geben, wem
- 30) sy wellent, von uns unbekumbert, doch daz wir by der obgeschrybnen offnung belyben
- 31) sullent. Der yezgenant herr Bernhart Gradner, hat och im selbs hyrinne vorbehalten, daz
- 32) er uns diß obgeschryben burgrecht, wenn er wil, absagen mag und wenn er uns
- 33) daz absagt, so sol er uns damit hundert rinscher gulden geben. Dez gelichen mogent wir
- 34) im daz och absagen, wenn wir wellent, und wenn wir im daz absagent, so sol er uns
- 35) funffzog guldin geben. Und denecht diser brieff in den andern artikeln by krefft sin
- 36) und beliben. Und allem, dem so obengeschyben stat, sollent und wellent wir und unßer
- 37) nachkomen truwlichen nachkomen und gnug tun und dez zu warem urkund so haben
- 38) wir unßer stat secrett offenlich lassen hengken an disen brieff, der geben ist uff
- 39) sant Margrethen tag, da man zalt von Cristy gepurt vierzehen hundert und im
- 40) ein und sechtzigisten jare.

10.4.3. Transkription StAZH C I, Nr. 2262

9. November 1462

Gerichtsurteil des kaiserlichen Hofgerichts in Rotwil. Ulrich Blipplin von Ehingen habe gegen die Burger von Zürich auf Schadenersatz geklagt, weil dieselben, obschon er durch Urteil des Hofgerichts für eine Schuldforderung an den Grafen Johans von Tengen Rechte an alle Schlösser und Besitzungen desselben, namentlich auch Eglisau erlangt habe, dieses Städtchen eingenommen haben. Das Gericht hat diese Klage abgewiesen, weil von den Beklagten nachgewiesen wurde, dass Blipplin seine Forderung an den Grafen von Tengen dem Sigmund von Stain versetzt habe.

- 1) Wir, grave Johans von Sultz, hofrichter des allerdurchlugtygsten vürsten und herren, hern Fridrichs, römischen kaisers, zuo allen zitten merers des richs zuo Hungern, Dalmatien, Croatien etc, kúnig, herzog
- 2) zuo Osterreich und zú Stir etc. Unnsers allergnedigsten herren gewalte an siner statt uff sinem hove zú Rotwil erkennen offennlich und tuen kund allermengichem mit disem brieve, das wir zu gericht gesessen sind uff dem hove zue Rotwil, an
- 3) der offenn, fryen kaiserlichen straus [= Strasse], des hofgerichts das da gewesen ist an zinstajg [=Dienstag] nach sannt Michels tag nebst ver/nerschinen und stuond vor unns dennzumaul uff dem selben hove Uelrich Blipplin von Ehingen und clagt durch sinen
- 4) fürsprechen, als recht is, zue den fürsichtigen, ersamen und wisen, burgermaister, raute [= Räte] und gantzer gemainde gemainlich, allen den die man_ und zue iren tagen komen sind der statt Zürich, wie er zue vergangenen zitten den wolge-
- 5) pornnen grave Johanssen von Tengen, graven zuo Nellenburg etc, alhre uff dem hove zuo Rotwil zuo aucht gebraucht. Und uff die aucht sine schloss, stett, dörfere, lüt und guetere sampt und sonder, erlangt und ervolgt, wie dann
- 6) des heiligen richs, und sins hofs zuo Rotwil recht wäre, darinne nuo Eglisow nemlich wäre bestúmpft, nach lut siner gerichts brieve von unns und dem hofgericht ufgangen. Also hetten sich nun die genanten von Zürich sins erlangten
- 7) und ervolgten guots, mit namen Eglisow, underzogen und das zuo iren hannden und gewalte gebraucht und ingenomen, úber das er si siner erlangten rechten erinndert und si zuo schirmen genomen hette des er zuo mercklichen
- 8) costen und schaden komen wäre. Hette daruff und darumb die genanten von Zürich, alhie mit dem hofgericht fürgenomen und zuo aucht gedrängt, usser der aucht ___ sich uff recht genomen und im verkünden laufen hetten, alhie
- 9) vor unns und dem hofgericht ams rechten zesind nach hat der verkündung die ouch verlesen ward. Und hofft und getruwt diewil die genanten von Zürich, in an sinen erlangten rechten und ervolgten guotern gesamt geirret
- 10) und zuo schaden ungebraucht hetten, úber das das si im zuo schirmenn geben waren, si sölten mit recht underwist werden, im umb sin hoptschuld und costen und schaden ußrichtung ze zuond, oder aber Eglisow, sin ervolgt guot, zuo
- 11) sinen hannden und gewalt geben, one sin engeltus. Und wa si den dhains tätten, es sölte im zuo in gericht werden, mit aber aucht und anlaitin noch recht ist. Darzuo die ersamen, wisen, Felic Örin und Ruo-
- 12) dolff Stuodler, des rahtz und vollmächtig anwält der von Zürich, als von der selben von Zürich wegen, antwurten ouch durch iren fürsprechen als recht ist, söllich clag wäre Blipplins halb fründ, dann man von dem
- 13) strengen hern Sigmunden vom Stain, ritter, wolverstannden hett, wie er vermainte, das im sölliche erlangte recht zue gehören sölten, _ hette ouch danach sprechen und datten unns ainen besigelten, permantin brieve
- 14) von dem genanten Ulrich Blipplin luttend zuo verhören, der ouch gelesen ward, und der also im anfang wisest: "Ich, Uolich Blipplin, burger zuo Vilingen, bekenn und tuon kund mit disem brieve, als der edel und streng
- 15) herr, Sigmund vom Stain, ritter, min lieber herr, sich umb hundert guoter rinischen guldin, die ich im schuldig worden bin, gegen Jaro, juden ze Vilingen, und Baben, juden sinem sun, etc und sich also enndet und des
- 16) alles zuo offem warem urkúnde, hab ich min insigel fürnemlich und min erben offennlich an disen brief tuon hencken. Und zu merer gezúgknuss zuo mir gebetten, die vesten und besonnen junckher Berchtold, schulthais von
- 17) Háfingen und Hannsen Egenschaúner, derzitt burgermaister zuo Wilnigen, das si ire insigel zuo getzúgknuss brieve ding, mich und min erben damit zuo besagen, doch inen und iren erben in allweg on schaden an disen brief

- 18) bi min insigel gehenckt haben, der geben ist des nechsten menntags nach dem sonntag ____ ußgender osterwochen, nach Cristus gepürt vierzehnhundert und in dem ainundsechzigisten jare." Ließen
- 19) darzuo reden an dem verlesen brieve, hetten wir die ritter urtail sprechen und menglich wol verstanden, wie der genant Uolrich Blippin die schuld so im grave Johannis von Tengen nemlich druw hundert guldin
- 20) rinischer schuldig wäre. Und darzuo alle sine gerechtikait, die er zuo im mit sampt sinen dörfern, lüten und andern sinen guetern erlangt hett, dem egenanten hern Sigmunden vom Stain, hette ingesetzt und wie herr
- 21) Sigmund den hundert guldin mit sampt costen und schaden, so daruff gangen wäre, oder gon ward, daruff wartend sin und darumb ____ sölt. Wie das der brief mit verrerm inhalt gar cllarlich us ____
- 22) Deshalb sölich recht und gerechtikait hern Sigmunden vom Stain zu stüren und nit Uolrich Blipplin, angeschen, das her Sigmund darnach sprech, und ouch sin hoptbrief u ____ Blipplin
- 23) unbillich angestrengt und zuo costen gebrächt und getruwen nach gestalt und herkomen der sach, als wie die verstanden hetten. Dasdann die von Zúrich ____ si Uelrich Blipplin ____ der clag und dem zúspruch núnzit
- 24) zuo antwurten hette noch schuldig sin, sunder ledig bekennt werden sölten. Dawider Uelrich Blipplin vorenant reden ließ, sölich antwort wäre frömd dann die von Zúrich im verkündt hetten, im umb
- 25) fúrsprúch und vordrung ains rechten ze sind, dem si billich nachkomen. Hoffft ouch das im der verlesen brief dhain schaden sölt bringen dajj der selb brief erlöst wäre, hette ouch sin silber geschirr und anders darumb
- 26) versetzt. Und wa das wott tätt oder des hofgerichts ____ recht wäre. So getrúwte er des von den von Vilingen oder dem Juden urkúnd zue bringen, zue dem so werde er im unbillich fúrgelalten von in angesehenen, das er in
- 27) nit stand noch wise. So sagte der brieve hern Sigmunden allain umb hundert guldin und nit umb gantze sum. So hab er ouch im selbs in dem brief vorbehalten, an den úbrygen zwain hundert guldin unvergriffen,
- 28) also das im der mertail zuostand und hab sich der erlangten recht und ervolgten guot aller verpflichtet, nit vertzigen noch begeben, wer ouch erclawgte recht úbergäbe, der sölle das tuon vor dem hofgericht oder andern
- 29) richten. Das ouch nit beschehen sig. So hette er ouch alle gerichts brief zuo sinen hannden, die er ouch zeigt, und batt zue verlesen, darnumb im das unbillich furgehalten werd, und getruwt der vorgeschriben ursachen halb
- 30) út manßen wi _____. Und walin die vo Zúrich ander antwort nit geben, es sölle zuo inen gericht werden mit aber aucht ____ danlaitin, wie recht ist. Der von Zúrich anwalt ließen dartzuereden, inmaßen
- 31) wie vor und sovil mer: Man hette wol verstanden, das Uelrich Blipplin sölich erlangte recht hern Sigmunden vom Stain nit(?) geben, versetzt und im des ain besigelten brief mit sin und ____ amptlút insigel
- 32) anhangend besigilt geben hett, der ouch noch darzuo gerechtikait vermainte ze haben, als wir da hetten verstanden. So zögte Blippin ouch nit dhain Ruottantz, das der brief erlöst wäre, hette in ouch in ____ und
- 33) gäbe allain wort, das si nú Uelrich Blibblin yetzo sölten antwort geben und darnach hern Sigmunden. So wären si allwer ____ in sorgen und issten nit, wenn si von disen dingen komen wären, das in swär
- 34) und ouch nit billich wäre. Wa aber Blipplin die gerechtikait nit hett versetzt, si wölte zimlich antwort geben. Diewel und aber her Sigmund dartzue gerechtikait ouch vermainte zue haben, als man das
- 35) hett verstanden und si nit ains wären, so getruten si ____ außen wien die das die von Zúrich vorenant noch si, Uelrichen Blipplin by der clag núnzit schuldig sin sölten. Ob aber das widerkennt wurd, dez
- 36) ist doch nit getrúwen, so behalten si in sines mere antwort. Und satzten beid tail die sach zue recht. Darumb fragten wir die ritter und urtailsprecher der urtail und des rechten also haben, si in
- 37) nach unnser fr ____ ainen bera ____ und ain bedenckung ____ diß uff d ittig hofgericht. Und als wie uff hüt datum dis briefs aber zue gericht gesessen sind, uff dem hove zue Rotwil an der offenn, fryen kaiserlichen straus und er ____ sind die urtail ze offenn. So haben ____ die ritter und urtailsprecher aber des
- 38) rechten gefraugt [= gefragt?], ____ beraut [= berahen?] und das bedencken zue offenn. Die haben nach unnser fraug [= Frage] mit ge ____
- 39) gesamnotter urtail als recht ist ertailt, ____ Uolrich Blipplin sölich schuld und erlangte recht uff grave Johanssen von Temgen etc und sin guet, vorenant lutend, dem egemelten hern Sigmunden vom Stain ver-
- 40) setzt hab, nach im des gewielten briefs Das dann die genanten, burgermeister, raut [= Rächte] und gemainde der statt Zúrich im zue ____ sin mavil mmit zue antwurten haben. Und ward der urtail brieve ertailt
- 41) ze geben. Derumb zuo offem urkúnd ist des hofgerich zue Rotwil insigel unt urtail offennlich gehenckt an disen brief, geben an zinstag vor sant Martinstag epo. Nach Cristi gepürt vierzehnhundert sech-
- 42) tzig und zway jare.

10.4.4. Transkription StAZH C I, Nr. 2263

5. Mai 1463

Marquard von Baldegg, Ritter, hat an Zürich Schloss und Stadt Eglisau und das darin gelegene Haus mit allen Rechten und Zubehörden, insbesondere auch dem Kirchensatz und dem Pfrundlehen zu Büllach, dem Hof zu Horhan und den Dörfern Wylen, Rafz und Glatfelden, wie er das alles von seinem Schwager Graf Johans von Tengen käuflich erworben habe, um 12000 G. verkauft und gerichtlich zugefertigt.

Dorsualnotiz: Kouffbrief umm das schloß und statt Eglysouw, anno 1463.

- 1) Ich, Hanns Öry, schultheiss der statt Zürich, bekenn und tuon kunt menklichem mitt disem brieff, das für mich komen ist an der statt, da ich Zürich in offnem verbannen gericht öffentlich ze gericht
- 2) sas, der edel und streng her Marquart von Baldeg, ritter, offenbart davor mir in gericht durch sin fürsprecher und rett, wie das er mit guotem ratte rechter, wissend, wolbedacht durch sines nutzes und frommen
- 3) willen eines rechten stetten kouffs für sich und sin erben verkoufft und zuo kouffen geben hetten, mit allen den rechten, worten und werken, so zuo einem soelichen kouff gehörte oder gehören sölte, von recht oder gewonheit geist-
- 4) licher als weltlicher gerichtten und rechten, den fürsichtigen, ersamen und wisen, dem burgermeister und ratt der statt Zürich zuo ir gemeinen statt und allen ir statt nachkomen handen, sin slos und statt
- 5) Eglisöw und sin hus, das man nempt hoff, dar inn gelegen mit aller herlikeit, würden, eren, gewaltsami, vogtyen, gerichtten, twingen, bennen, hohen und kleinen, mit eignen lüten und guetern und sunder mit
- 6) allen lechenschafftten, geistlichen und weltlichen, und mit sampt dem kilchensatz und den pfuond lichen zuo Büllach, wie soelich lechenschafft von der herschafft Eglisöw wegen darruotent und von alter har davon-
- 7) gelichen werend, dem hoff zuo Horhan, den dörfferen Wilan, Rafftz und Glatfelden, alles mitt allen nützungen, gülten, zinsen, zechenden, quarten, vischetzen, renten, wun, weid, holtz, veld, steg, weg, wasser, wasser rünsen,
- 8) alles mit aller zuogehört, wie inn das von dem wolgebornen graff Johannsen von Tengen, minem gnedigen herren, sinem swecher in kouffes wise ankomen were. Und der jetzgenant, sin swecher, und er, das alles
- 9) untz herr ingehept, genutzt und genossen hettend. Und der kouff were geben und beschechen umb zwölff thusennt rinscher guoter guldin, dero er von den obgenannten, minen herren von Zürich gentslich ufericht
- 10) und bezalt were, hette die in sinen guoten nutz geben und bekert, als er das vor mir ingericht öffentlich verjach. Und darumb so wölte er den obgenanten, minen herren von Zürich und allen ir nachkomen,
- 11) den vogenanten kouff, wie das davor alles eigentlich geschriben und benempt ist, vor mir und dem fryen gericht uffgeben, vertigen und zuo ir handen bringen, inmassen, das sy daran habent und besorgt werint,
- 12) und lies an recht durch sin fürsprechen, wie er das tuon sölte, das es krafft und macht nun und hernach dar bi beliben möcht. Darumb fragt ich urtel umb und ward nach miner frag von erbren lüten an
- 13) gemeiner, einhelliger urtel uff den eid erteilt. Die wile der genannt herr Marquart von Baldegg vor mir und dem fryen gericht stünde und den obgenannten kouff mit allem dem so darzuo gehörte, als das obbe-
- 14) griffen und genempt ist, den genanten, minen herren von Zürich, und allen yr nachkomen, uffgeben, vertigen und zuo ir handen bringen wölte, das er das wol tuon möchte. Also das er für mich in das fry gericht stan
- 15) und den vorgeschribnen kouff mit aller reachtung, wie obgelütret stah, den genanten, minen herren von Zürich und allen ir nachkomen an min hand und des gerichtzstab uff geben und sich des gentslichen
- 16) enziehen
- 17) und des geloben wer, zuo sinde, das es dann nun und hernach da bi beliben, guot krafft und macht haben sölt. Da das erteilt ward, so stuond der genannt herr Marquart von Baldegg für mich in das fri gericht dar
- 18) verttgott und gab da den genanten, minen herren von Zürich und allen ir nachkomen, den vorgeschribnen kouff, wie das alles vorgeschriben stah und genampt ist, an min hand und des gerichtz stab, liddlich und
- 19) los uff, als gericht und urteil geben hat. Und entzech sich ouch daruff an min hand und des gericht stab für sich, alle sin erben und nachkomen alles des rechten vordrung und ansprach, so er sin erben als
- 20) nachkommen daran und darzuo je gehept hettent oder fürbas hin in dehein wise daran und darzuo jemer me gehaben oder gewinen möchtint, gen den vogenanten, minen herren von Zurich, oder gen ir nach-
- 21) komen, mit geistlichen oder mit weltlichen gerichtten, ahne gricht oder sust mit keinen andern sachen, listen, fünden und geverden in dehein wise, alles ungevarlich. Der vilgenant herr Marquart von Baldegg,
- 22) riter, hat ouch jetz an min hand und des gerichtz stab mit guoten trüwen für sich und sin erben gelopt und verheissen, des obgeschribnen kouffs, wie das obgenant ist und geschriben stah, rechter wer zuo sinde, nach recht der obgenannten, minen herren von Zürich und allen ir nachkomen, vor geistlichen und weltlichen gerichtten und wo sy des notturfftig sind, yn irem costen, ahne geverd. Und ouch inen

- 23) alle die brieff register, roedel und geschrifften, so er umb das so der obgeschriben kouff begriff innhat, hin zuo iren handen und gewaltsami zuo geben und zuo antwürten. Und ob sölicher geschrifften ungevar-
- 24) lich deheine hinder inn belibe und die über kurtz oder über lang funden wurdent, das sy die den egenanten, minen herren von Zürich als iren nachkomen, zuo iren handen geben und antwürten söllent.
- 25) Und ob das nit bescheche, das sy doch inen an disem kouff kein schaden, irrung, abgang noch gebresten bringen noch fügen söllent, keins wegs. Und do dis alles vor mir ingericht volgieng und beschach, als
- 26) mit gericht und urtel erteilt ward, do lies der fürsichtig, wys Jacob Schwarzmurer, burgermeister der stat Zürich an recht ob dis alles beschechen und volfür were, das es nun und hernach
- 27) da bi beliben guot krafft und macht haben mecht, und ob im das gericht darumb sin brieff zuo gemeiner statt handen geben soelte, das ward im alles nach miner frag von erbren lüten an gemeiner,
- 28) einhelliger urtel erkennt. Und des alles zuo warrem, vestem urkünd, so hab ich, obgenanter schultheis, min insigel von des gerichtz wegen als urtel gab, öffentlich gehenckt an disen brieff. Ych,
- 29) obgenanter Marquart von Baldeg, ritter, vergich dis obgeschribnen verkouffs und alles des so da vor von mir geschriben staht, loben ouch für mich, min erben und nachkomen, da by also zuo beliben
- 30) und dem voellenklichen und erberlichen nach ze komen, nach ze gande und genuog ze tuonde, an allen intrag. Und des ze vester, warer gezügnüsse so hab ich min insigel für mich und minn erben zuo
- 31) des vorgenanten schultheisen insigel ouch öffentlich tuon hencken an disen brieff, der geben ist uff donnstag nach dem Meytag, do man zalt von Cristy, unssers lieben herren, gebürt viertzechen
- 32) hundert sechzig und drú jare, hie by warent Lúpold Grul, Hanns Werder, Hanns Tachelshoffer, Heinrich Bollinger, Ruodolff Sitz, Ruodolff Ackli, Ruodolff Egensan und ander erber lut.

10.4.5. Transkription StAZH C I, Nr. 2335 b

5. Mai 1463

Jakob Schwarzmurer, Burgermeister, Rudolf von Cham, alt Burgermeister, Johans Schwend, Ritter, Felix Öry und Niklaus Brennwald, des Rats von Zürich, haben auf Befehl von Burgermeister und Räten daselbst dem Bernhart Gradner, Ritter, Schloss und Stadt Eglisau und das darin gelegene Haus mit allen Rechten und Zubehörden, dem Kirchensatz und Pfrundlehen zu Büllach sowie dem Hofe zu Horhan und den Dörfern Willen, Raffz und Glattvelden, wie sie alles von Marquard von Baldeg, Ritter, gekauft, für 12500 G. verkauft und gerichtlich zugefertigt.

Dorsualnotiz: Kauffbrief ____ mit denn von Zurich. Copy des kouffbriefts umb Eglisow, 1463

- 1) Ich, Hans Öry, schultheiss der statt Zürich, tün kund
- 2) menglichem mit dissem brieff, das für mich komen sind
- 3) an der statt, da ich Zürich in öffen, vorbennen gericht
- 4) öffentlich zü gericht sas, die fürsichtigen, strengen, ersamen
- 5) und wissen Jacob Schwarzmur, die zitt burgermeister
- 6) der statt Zürich, Rudolff von Cham, altburgermeister,
- 7) herr Johans Schwend, rytter, Velix Öry und Niclahs Bernwald
- 8) des rätz, da selbs öffnete da vor mir ingericht durch jener
- 9) fürsprochen und liessent beden, wie das sy in bevelhniss
- 10) der fürsichttigen, wyssen burgermeisters und rächten der statt
- 11) Zürich, miner lieben herren eines ____ tätten köffz verköfft
- 12) und ze köffen geben hettend, mitt allen den rächten, wortten
- 13) und wörcken, so zü einen sölliche köff gehörte, oder
- 14) gehören söltte, von rächt oder gewönheitt, geistlicher als wältlicher
- 15) gerichtte und rächten, dem strengen und vesten herr Bernhart
- 16) Gradner, rytter, umd allen sinen ergben und nachkomen,
- 17) der obgenanten statt Zürich sloß und statt Eglisow un daz huß,
- 18) daz man nempt hoff, darinne gelegen, mit aller herlikeitt,
- 19) wurden, erenn, gewaltsami, vogtten, gerichtten, zwingen, bännen,
- 20) hohen und kleinen, mit eigen lütten und güttern und besunder
- 21) mit allen lehenschafftten, geistlich und wältlichen, und mitt
- 22) sampt den kilchen satz und den pfrund lichen zü Büllach,
- 23) wie söllich lehenschafftten von der herrschafft Eglisow wägen
- 24) darburerttend und von altter här dannen gelihen wärintt, dem
- 25) hoffe zü Horhan, den dörfferen Willen, Raffz und Glattvelden,
- 26) alles mit allen nutzungen, gülten, zinssen, zehenden, quartten,
- 27) vischentzen, rentten, wunn, weid, holtz, veld, stäg, wäg, wasser,

28) wasserrûnssen, alles mit aller zuogehört, wie daz denn die
 29) obgenanten, min heren von Zürich und ir gemein statt vonn
 30) dem edeln und strengen herr Marquartten von Baldegg,
 31) ritter, in köffz wysse ankamen wäre und er und si das
 32) (p. 2) alles unz ingeheptt, genutzett und genossen hettin. Und der
 33) köff wäre geban und beschächen um zwölff thusennt und
 34) funffhundertt rinscher gütter guldin, dero sy nach iro vergicht
 35) und dem obgenanten herrn Bernhartt Gradner zû gmeiner statt
 36) handen gäntzlich ußgericht und bezalt wärind, als sy das
 37) vor mir ingericht offentlich verjahend und dar um so wöltind
 38) sy von wägen der obgenantte miner herren burgenmeister
 39) und rätten von ir bevelhens wägen dem obgenanten herrn Bernhartt
 40) Gradner den obgenanten köff, wie der zû der statt Zürich handen
 41) von den obgenanten herrn Marquartten von Baldegg komen wäre,
 42) vor mir und dem fryen gericht uffgeben, verttigen und zû
 43) des obgenanten herrn Bernhartt Gradners und siner erben
 44) handen bringen, in mahssen, das sy dar an habent und besorgt
 45) wärind, und liessend an rächt durch im fürsprächen,
 46) wie si das tûn sölttind, das es krafft und macht halten
 47) daby, nun und hienach beliben möcht. Darum fragt ich urtell
 48) um und ward nach miner frag von erbern lütten am ge-
 49) meiner, einhelliger urtel uff den eid erteilt. Die wille
 50) die obgenanten rätz botten in bevelhnisse der obgenanten,
 51) min herren von Zürich, vor mir und dem fryen gerichtt
 52) stündintt und den obgenanten köff mit allem battit, so dar
 53) zû gehörrt, als das obbegriffen und genempt ist, von gemeiner
 54) statt wägen dem vogenanten Hern Bernhartt Gradner,
 55) sin erben und nachkomen uffgeben, verttigen und zû
 56) iren handen bringen wöltend, das sy das wol tûn möchtind.
 57) Also das sy für mich in das fry gericht stan und den
 58) vor geschribnen köff mit aller rächtung, wie obgelüttert
 59) statt, dem genanten herrn Bernhartt Gradner
 60) und sinen erben an min hand und des gerichtz stab
 61) uffgäbint und sich des gäntzlichen enzichind und geloptind
 62) (p. 3) wär, zû sind, das es dann nun und hienach da bi beliben,
 63) guot krafft und macht haben söltt. Da daz erteilt ward, da
 64) stündent die obgenanten rätzbotten von wägen gemeiner statt
 65) für mich in daß fry gericht, dar vertgottend und gabend
 66) da dem obgenanten herrn Bernhartt Grdner und sinen erben,
 67) den vorgeschribnen köff, wie das alles vorgeschriben
 68) statt und genempt ist, an min hand und des gerichtz
 69) stab, lidklich und loß uff, als gericht und urteill geben
 70) hatt. Und entzichent sich öch daruff von wägen
 71) gemeiner statt an min hand und deß gerichtz stab
 72) alles deß rächttten vordrung und ansprach, so
 73) gemeiner statt als ir nachkomen daran und darzû
 74) je gehept hettind oder fürbas hin in dhein wysse
 75) daran und darzû jemer mer gehaben oder
 76) gewünen möchtint, gen dem vogenanten Gradned,
 77) oder gen sinen erben, mit geistlichen oder mitt
 78) wältlichen gerichtten, ahn gericht oder sust mitt
 79) keinen andern sachen, listen, fünden und geverden, in
 80) dhein wise, alleß ungevarlich. Die obgenanten rahtzbotten
 81) hand öch jetz an min hand und deß gerichtz
 82) stab für gemeine statt und ir nachkomen
 83) gelopt und versprochen diß obgeschribnen köffz
 84) wie daß obgenant ist und geschriben statt, rächt
 85) wäre, zû sinde, nach rächt der vorgemelten
 86) herr Bernhartt Gradnerß und siner erben, vor
 87) geistlichen und wältlichen gerichtten und wö sy
 88) daß notturfftig sind, in irem costen,
 89) (p. 4) ahn all geverd. Und öch alle die brieff, register,
 90) rödel und geschriftten, so sy umb das so der
 91) obgeschriben köff begriff innhand, dem obgenanten

92) herrn Bernhartt Gradner zû sinen handen
 93) und gewaltsami zû geben und zû antwürten.
 94) Und ob söllicher geschriffthen ungevarlich dheinne
 95) hinder inne belibe und die über kurtz oder über
 96) lang funden wurdent, das sy die den egenanten
 97) Gradner, sinen erben als nachkomen zû iren
 98) handen geben und antwirtte söllend. Und ob
 99) das nit beschäch, das sy doch inen in disem köff
 100) keinen schaden, irung, abgang noch gebresten
 101) bringen noch fügen söllen, keins wegs. Und do
 102) dis alleß vor mir ingericht vollgieng und beschach,
 103) als mit gericht und urtell erteilt ward,
 104) da lies der obgenant herr Bernhart Gradner an rächt,
 105) durch sinen fürsprächer, ob dis alles beschächen
 106) und volführt wäre, das es nun und hienach
 107) da by beliben gütt krafft und macht haben möcht,
 108) und ob im das gericht darumb sin brieff
 109) geben sölt, das ward im alleß nach miner frag
 110) von erbern lüten an gemeiner, einhelliger urteill
 111) erkant. Und des alleß zû warem, vestem
 112) urkünd, so hab ich, obgenanter schultheiss,
 113) min insigell von des gerichtz wägen als
 114) (p. 5) urtell gab, öffentlich gehenckt an dissen brieff. Wir,
 115) der burgenmeister und rät der statt Zürich, verjehen
 116) und sind gichttig, das die vogenannt, unsrer burgenmeister
 117) und ratzfründ dissen obgemelten koff und das so obgescriben
 118) statt, von unsrer bevelhnisse wegen und in wissem
 119) name getahn hand, dar umb lobent wir für unß und
 120) all unsrer nachkomen, daby zu beliben und dem
 121) vollenklichen und erberlich nachzûkomen und
 122) gnüg zetünd, ahn allen intrag. Und deß zû vester
 123) und warer gezügnisse, so habend wir unßer
 124) statt segetrett insigel für unß und alle
 125) unsrer nachkomen zû des vogenanten schultheissen
 126) insigell öch öffennlich lassen hencken an dissen
 127) brieff, der geben ist uff donstag nach dem
 128) Meigentag, do man zalt von Crysty, unsers
 129) lieben herren, geburtt vierzehen hundert sechzig
 130) und dry jar, hie by warend Lûpold Grül,
 131) Hans Werder, Hans Tachelßhoffer, Heinrich
 132) Bollinger, Rüdolff Sitz, Rüdolff Ackli, Rüdolff
 133) Egenßhein und ander erber lütt.

10.4.6. Transkription StAZH C I, Nr. 2264

9. Mai 1463

Bernhart Gradner, Ritter, erklärt, dass er, nachdem ihm die Stadt Zürich die Herrschaft, Burg und Stadt Eglisau für 12500 G. verkauft habe, ihr Burger geworden sei, mit der Verabredung, dass er ihnen Eglisau für ihre Bedürfnisse offenzuhalten habe. Er verpflichtet sich, Eglisau nicht mit Andern zu verbünden oder in Schirm zu stellen ohne Zürichs Bewilligung. Will er es veräussern, so ist Zürich berechtigt, es um 12500 Gulden zurückzukaufen. Will Zürich Eglisau nicht kaufen, so darf er oder seine Erben es an Andere verkaufen, aber unter Vorbehalt der Offenhaltung des Städtchens für Zürich. Weder er noch seine Nachkommen sollen an Zürich Steuern zahlen.

Dorsualnotiz: 10. Eglisow, 1. Bündel. 8. Burgrecht herr Berhart Gradners mit Eglisow etc, 1463

- 1) Ich, hern Hart Gradner, ritter, bekenn und tûn kunt mit disem brief als dy fursichtigen, wisen burgermeister und rat der stat Zurich mir Eglisow,
- 2) die herschafft, burg und stat, mit aller herlikeit und zugehört, zu koffen geben habend, umb zwolfftusent und funffhundert rinscher gulden, nach fast

- 3) des brieffs, so ich darumb von inen hahb sol, menglich wissen, daz ich der obgenanten von Zurich burger worden bin, mit sollichem geding, das Eglisow,
- 4) die stat, den obgenanten von Zürich und iren nachkomen ewenklich offen sin sol, zu aller ir notdurfft und sachen, da durch und widerumb herdurchh zu
- 5) zuchen und iren pfening darinen zu zeren. Das sollend so tuhn, an [=ohne] myn, myner erben und nachkomen merklichen schaden und ob uns jemant durch solichs
- 6) durch zuchens willen beschadigen und bekumben wolt, wider den selben sollen sy uns hilff und bestand tun. Wir sollen och der jetzgeschryben
- 7) offnung niemant schuldig sin, dann der und von denn obgenanten burgermeister und rat Zurich iren besigelten brieff bringt. Ich, myn erben und
- 8) nachkomen sollend och Eglisow burg und stat niemant verpuntlich machen oder schirm da mit suchen, ane der obgenanten von Zurich willen. Die
- 9) obgenanten von Zurich solelend och mir, mynen erben und nachkomen das getruwest und bēst tuon, uns by dem unsern schutzen und schirmen, als iren
- 10) burger. Ich, myn erben und nachkomen, och die unsern, sollent von den obgenanten von Zurich und iren nachkomen aller sturen und anlegung
- 11) inen zu geben und zu tund ledig sin und wenn ich, myn erben oder nachkomen Eglisow verkoffen und da von gan wellent, so sollent wir
- 12) das denn obgenanten von Zurich ____ burgermeister und rat zu wissen tun und von dem selben tag hin als wir inen das zu wissen ge-
- 13) tun hand uber dru jar di nechsten, so mogent die obgenanten von Zurich oder ir nachkomen, ob sy wellend uns die zwolff tusent und funff
- 14) hundert gulden, darumb sie uns Eglisow zu koffen geben hand, wider geben und Eglisow mit siner zugehort widerumb zu iren handen
- 15) nemen. Wenn sie uns die obgenanten zwolfftusent und funffhundert guldin zu unsern handin geben hand, hetten wir aber davon dehein
- 16) nütz, gult oder gutter verkofft, versetzt oder verpfendt, dan sol uns an den zwolfftusent und funffhundert guldin abgezogen werden.
- 17) Habent wir aber ichzit gelost, das von Eglosow versetzt ist, das sollend sie uns mit denn obgenanten summ guldin och geben woltend.
- 18) Aber die von Zurich Eglisow zu iren handen nit nemen in maß und ob stat, so mogent wir Eglisow mit siner zugehört zu kouffend
- 19) geben, wem wir wellend, von inen unbekumbert. Doch daz die obgenanten von Zurich by der obgeschriben burgrecht, wen ich wil, absagen mag
- 20) und wenn ich inen das absagen, so sol ich inen da mit hundert rinscher gulden geben. Desglich mogent sie mir das och absagen, wen
- 21) sy wellend und wenn sy mir das absagend, so sol ich inen funffzig guldin geben und dennocht diser brieff in den andern artikeln
- 22) by krefft sin und beliben und allem dem so obengeschriben stat, sollen ich, obgenanter Bernhart Gradner, myn erben und nachkomen
- 23) truwlich nachgan und gnug tun und des zu waren urkund so hab ich min insigel offentlich gehenckt an disen brieff, der geben
- 24) ist an dem nunden tag der Meyen, so man zalt von der geburt Cristy tusent vierhundert sechtzig und in dem dritten jar.

10.4.7. Transkription A 115.1, Nr. 5

19. Mai 1463 (?)

Dorsualnotiz: Verschreibung wegen des dorffes Wyl nach der Herrschaft Eglisauw, von der frauw von Geraldegg gegen hern Bernhardt Gradner von __, 1463.

- 1) Wir, der burgermeister, rät und die burger gemeinlich der stat Zurich, Thuring von Hallwile, marschall, Marquant von Baldegg, ritter,
- 2) gevettern, tund kund aller menglichen und veriechen offennlich mit dissem brieff, als der wolgebornen frawen frow Churachem von
- 3) Geroltzegg, geboren graffin von Tengen, unßer lieben frawen, daz dorff Wil uff Rafftzerveld gelegen, umb ein sum gulden hoptgutz und da-
- 4) von jerlich zinß zu geben, verbuntlich ist, nach wisung und sag des briefs, so sy darumb versigelt inhat und die herschafft,

- 5) sloß und stat Eglißow, mit dem genantten dorff Wil und aller zugehorung zu des edeln herrn Bernhartz Gradners, ritters, unßer obgenannten
- 6) von Zurich lieben burgerz handen, in kohffs wise komen ist und er daz darumb er daz köfft hat, genglich bezalt hat und von unser _____
- 7) bette wegen von uns an in beschechen der obgenannten unßer frowen von Geroltzegg hoptgut und jährlichen zins darumb ir wile obgenanten
- 8) obgenanten verbuntlich ist uff dem selben dorff Wile und ob der herschafft Eglißow furer darumb utzit underpfand were stan beliben lassen
- 9) hat, mit dem underscheid, daz wir gemeinlich und unverscheidenlich unser erben und nachkomen inn sin erben und nachkomen umb sollich
- 10) hoptgut und zins gen der obgenannten ußer frawen von Geroltzegg iren erben und nachkomen vertretten und verstan und daz hoptgut mit sampt
- 11) den zinßen darumb es den verbuntlich ist bezalen und ußrichten sollen und wellen in den nechstkunfftigen dry jaren und Wil und Eglißow
- 12) mit aller zugehörung darumb ledigen und loßen/laßen an furer verziechen und ob wir in dem zitten deheines jars den zins nit richtend nach
- 13) wertind und des der obgenant hern Bernhart Gradner oder sin erben, zu deheinen costen oder schaden koment und so sich die dry jar erloffent/erlassen
- 14) daz wir daz hoptgut mit sampt dem zins wie obstat geben sollent, das denn von uns verzogen wurde und nit bescheche, wie sie denn des
- 15) umb zins und hoptgut daz zu bezalent zegebent und ze ledigent, ze costen und schaden koment, sy nement daz an schaden oder standen darumb
- 16) an schaden oder _____ oder werde uff sy an schaden genomen, an Cristen in den köffen oder an wechseln, daz wir sy dem gentzlich entrichten
- 17) ledigen, loßen und unschadehafft umb zins, hoptgut, costen und schaden, wie der daruff _____ und _____ ledigen und loßen wellent und
- 18) sollent, an allen iren costen und schaden und ob wir darinne _____ werent und daz also nit tattent, so geben wir dem obgenannten hern Bernhart
- 19) Gradner und sinen erben fryes urlob und gantzen vollen gewalt, an allen zorn und verdriessen uns, unßern erben, alle unßer lutte und
- 20) gute gemeinlich und sunderlich wa und an welichen enden sy daz an komen und begriffen mugent in stetten, dorffen, uff wasser
- 21) und den lande, so vil und als lang biß sy im obgeschriben maße, umb zins und hoptgut, gentzlich erlediget und erlost werdent, mit
- 22) allem costen und schaden und davor sol uns gemeinlich nach sunderlich nach unßer lute und gute deheinerley schirmen, nach fristen
- 23) und daz wir uns da wider ze frist und ze hilff genemen mochtend des begeben und entzychen, wir uns gentzlich und wie wir ob-
- 24) genanten Thuring von Hallwile und Marquart von Baldegg, ritter, die obgenannten von Zurich in der und andern sachen von Eglißaw
- 25) wegen umb hoptgut und zins _____ mit sampt unsern mit gulten gelopt und versprochen habent, ze ledigent und ze losent
- 26) daz ouch dem also von ums allen nach wisung des besigelten brieffs inen von uns geben getruwelich nachgegangen werden sol
- 27) und inen diß verschribung daran deheinen intrag und furzug bringen und zu waren, vesten urkunde aller vorgeschribner ding,
- 28) so haben wir, obgenannten von Zurich, unser stat secrett insigel und wir, obgenannten Thuring von Hallwile und Marquart von Baldegg,
- 29) unser, yettweder sin eigen insigel, offenlich lassen hencken an dissen brieff, der geben ist uff unser Herrn uffartt tag und in den jaren
- 30) siner geburt tusent vierhundert sechzig und dry jaren.

10.4.8. Transkription StAZH C I, Nr. 2265

8. April 1465

Kaiser Friedrich verleiht Bernhart Gradner, Ritter, das oberste Gericht, Stock und Galgen in seiner Stadt zu Eglisau als Reichslehen.

Dorsualnotiz: *rota.* Fridreich. 9. Umb das hochgricht zuo Eglisow etc, 1465

- 1) Wir, Friderich, von gottes gnaden römischer keyser, in allen zeitten merer des reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc, kunig,
- 2) herzog zu Osterreich, zu Steyr, zu Kerndten und zu Crain, grave zu Tirol etc, bekennen und tuon kunt allermeniclich mit disem brief, daz für uns
- 3) komen ist unser und des reichs lieber, getrewe Brenhart Gradner, ritter, und hat uns demütiglich gepetten, daz wir im das ôbrist gerichtte stock und
- 4) galgen und alles daz darzue gehôrt, in seiner statt zu Egleßaw, das von uns und dem heiligen reiche allein zu lehen rûret und in kauffweise an in
- 5) komen sey, zu lehen zuverleihen gnadenlich geruchtten. Haben wir angesehen des benanten Bernharts fleissig, zimlich bette, auch die getrewy dienste
- 6) so er uns und dem reiche oft und dick getan hat, und hinfûr in künftigen zeitten wol tûn mag und sol, und haben im darumb mit wolbedachttem
- 7) mûtte, guttem ratte und rechter wissen das gemelt ôbrist gerichtte, stock und galgen, und alles daz darzu gehôret, in seiner statt zu Egleßawe,
- 8) wie die von uns und dem reiche allein zulehen rûren und in kauffweise an in kômen ist, zulehen gnediglich verlihen. Dasselbs durch sich oder
- 9) sein underrichter und gerichtte damit zuhandeln und zuvolfuren, als sich in solchen gepûrett und recht ist, leihen im das auch also von rôm-
- 10) ischer keyserlicher macht, wissentlich in crafft diß briefs, was wir im dan daran, billich und von rechts wegen, zuverleihen haben. Doch uns und
- 11) dem reiche an unsern diensten und sust meinlich an seinen rechten unvergriffenlich und unschedlich. Der vogenant Bernhart Gradner hat
- 12) uns auch darauf von sôlchen lehen wegen gewônlich gelûbde und eyde getan, uns und dem reiche davon getrew, gehorsam und gewerig zu sein,
- 13) zu dinen und zetûnde, als sich dan von solcher lehen wegen gepûrtt, ungeverlich. Mit urkunt diß briefs, besigelt mit unserm keyserlichen an-
- 14) handendem insigel, geben zu der Newenstatt am montag nach dem heiligen Palmstage nach Cristi gepurde vierzehenhundertt und
- 15) im fuonffundsechzigisten, unser reiche des romischen im fuonffundzwaintzigisten, des keyerthums im vierzehenden und des hungrischen
- 16) in dem sibenden jarenn.
- 17) Ad mandarum ____ domini empatoris

10.4.9. Transkription StAZH C I, Nr. 2269

4. Juni 1496

Johannes Gradner verkauft an Zürich Schloss, Stadt und Herrschaft Eglisau, wie er alles von seinem Vetter Bernhard Gradner geerbt und dieser vormals von der Stadt Zürich gekauft hat, dazu später gekaufte Güter und Rechte. Preis: 10500 Gulden, davon 3'000 Gulden durch Schuldübernahme, 7500 Gulden durch Barzahlung in Basel (auf Papier. keine Urkunde sondern ein 'Kaufnottel'; Entwurf zu diesem Kaufbrief StAZH C I, Nr. 2335g)

Dorsualnotiz: 10. Eglisow; 1. Bündel. N° 13a. Versiglet kouff zedel umb Eglisow, 1498(?) (Bündel 1a, n° 13a)

- 1) Zu wissen, das der edel herr Johans Gradner, her zuo Eglisow, für sich und
- 2) all sin erben eins stätten, vesten, ewigen kouffs verkoufft und zü kouffen
- 3) geben haht, burgermeister, raht und gemeinen burgern der statt Zürich,
- 4) für sy und all ir nachkomen, namlich slosß, statt und herschafft Eglisow
- 5) und das hus genannt hoff, darhin gelegen, mit aller herlikeit, oberkeit,
- 6) wurden, erren und gewaltsame, mit gerichtten, hohen und kleinen, zwingen,
- 7) bannen, zöllen, geleitten, mit eignen lütten, zinsen, zechennden, renntten,
- 8) nützen, gültten und guettern, mit allen lechenschafftten, geistlichen und

- 9) weltlichen, besonders den kilchensatz zue Búllach, an den pfründlechen
10) daselbs zue Eglisow, dem hoff zue Herhan, den dörffern Wylen, Raffts
11) und Glattvelden, mit vischentzen, wygern, müllinen, wasser, wasserúnssen,
12) mit holtz, veld, wún, weid, steg, weg und aller ehaffte, rechteung und zue ge-
13) hördung, wie er dann söllichs alles von wylene dem edeln herrn Bernn-
14) hardten Gradner, frygherrn zue Eglisow, sinem vettern, ererbt und derselb
15) söllichs vormals ouch von der genannten statt Zúrich erkouff haht. Und dar-
16) besonders mit der vogtye und votstúr zue Húnnwangen, ouch der votye
17) zue Wasterkingen und anndern gúltén, eignen lúttén und gúttén, so der selb
18) her Bernnhard Gradner demnach darzue erkoufft und gezogen haht, alles
19) nach lut und innhalt der urbar, register und ródlen. Darúber wisend dar-
20) um söllichs namlich und eigentlich beschriben und vergriffen ist, alles für
21) fry, ledig, unverkúmbert, eigen guett, bis an die vogtye zue Húntwanngen,
22) ist lechen vom stift Costenntz.
- 23) Und ist söllicher verkouff beschechen umb zechen tussent und fúnffhundert
24) guldin rinscher an gold und von söllicher bezallung wegen söllicher
25) summ ist abgeredt, das min herren von Zúrich die drú tussent guldin
26) rinscher hauptguets mit sampt dem jerlichen zinse nach merchzal darumb
27) der genannt her Johannis Gradner gegen wylene des edeln, vesten Hannsen
28) von Úttenheim zue Brugg erben verschriben ist. Uff sich nemen und im die
29) brieff darumb uffgericht und verpflichtet zue sinen hannden ledenclich schaffen
30) und die ubrigen sibén tussent und fúnffhundert guldin rinscher an gold
31) ime oder sinen wússentlichen anwálden ussrichten und geben und die gen
32) Basel in die statt zue sinen sichern hannden für alles verbietten, verheffen
33) und entwerren antwurten und wáren sölten, biß sannct Ueltichs tag nechst
34) komend. Ob aber des genannten von Úttenheinn erben söllicher drú tussent
35) guldin an min herren von Zúrich nit komen woelten, so sölle die selben
36) (p. 2) min herren hern Johanssen Gradner die gantzen sum zue Basel bezalen, wie jetz
37) gemeldt ist.
- 38) Und uff söllichs so sol der genannt her Johannis Gradner söllichen kouff jetz
39) zestund minen herren vor dem fryen gericht Zúrich vertigen und darumb not-
40) durfftig brieff uffrichten lahsß, und doch das söllich vertigung und kouffbrieff
41) hinder im und by sinen hannden bliben. Ouch inn nichts binden noch crafft
42) haben sölle, bis uff die zitt, so die bezalung zue Basel, als obstaht, beschicht und
43) dann sol er die dahselbs gegen der bezalung úberantwurten.
- 44) Er sol ouch als dann und daruff der obgemelten slosß, statt und herrschafft
45) Eglisow, mit aller zueghörung, abtreten und die minen herren in antwurten
46) und ouch die lút alle – es syen eigen, burger, hindersásß der vogtlút – ir eyd
47) und pflicht ledig zellen und die minen herren hulden und sweren lahsß.
- 48) Von der zollbúchsen wegen ist abgeredt, was bysz der selben zitt dahrin
49) gevalt, sol herr Johanssen Gradner zue gehören und demnach söllich er
50) zoll mit aller anderer nutzung und genieß minen herren werden und ge-
51) lanngen. Doch allem vorbehalten das kornn und den hanff, so Ludwig
52) Eglig von Herdern, der burgvogt, selbs erbuwen haht, so vil des jetz statt
53) sol im gevolgen und beliben.
- 54) Der genannt herr Gradner sol minen herren úberantwurten und geben
55) all und jegklich brieff, urbar, ródél, register und geschrifften úber söllich
56) slosß, stat und herrschafft, mit aller zueghörung wisend und demnach
57) wyter oder ander wárschafft nit schuldig sin. Und doch daby die stift-
58) tung der zweyer pfruonden, durch wylene [= seelig?] hern Bernnharden
59) Gradner, ungesehen uffrichtung und erstatten an miner herren und der
60) herrschafft Eglisow engelnúß mangel oder abgang. Und ob etwas gegen
61) den selben pfruonden oder andern durch herr Bernnharden oder herr
62) Johanssen Gradner verpflichtet oder verschriben were, söllich erledigen
63) und lösen.

64) Dagegen sollen min herren die selben und all annder pfruonden so zue
65) der herrschafft gehören halten und bliben lahsß, by der styffung und widmen
66) (p. 3) als sy angesetzten und harkomen sind und ouch versorgen, das die am
67) gotsdiennst versechen werden, als sich gebürt.

68) Herr Johannis Gradner sol minen herren mit dem sloss und statt
69) Eglisow uberantworten und daby bliben laß büchsen bulffer, stein-
70) pfyl und was zue der wer und dem slosß gehört, so vil des uff disen tag
71) vorhanden ist. Darzuo allen züg, rustung und bereitschafft zuo dem
72) buw der brugg oder des slosß dienend.

73) Darzuo sol er bym sloss bliben lassen etwas hußrahts, an bettrat und anderm
74) geschirr, mit sampt etlichen vassen. Doch ist sölichs ganntz uff sin ver-
75) truwen und gevallen gesetzt, nahch sinen erren.

76) Und was usstendiger schulden sind gehorrent herr Johannsen Gradner
77) zue und ob derren etlich bliben anstan, so sollen miner herren amptlüt,
78) so sy die setzend, inne oder sinen anweltten beholffen sin, damit sy derren
79) bezalt werden, als sich gebürt. Und wen sölicher kouff und abred mit beider
80) teilen wissen und willen beschehen, so sind des zuo gezúgniss dis kouff
81) nottels zweyn gleicher form geschriben und jedem teil einer mit der
82) statt Zúrich secrett ouch des genannten her Johannsen Graders inge-
83) truckten sigel besigelt geben, beschehen uff samstag den vierden tag
84) nach manotz, nach Cristi geburt gezalt tussent vierhundert
85) nüntzig und sechs jare.

10.4.10. Transkription StAZH A 115.1, Nr. 11

4. Juni 1496, Kopie von C I, Nr. 2269

Dorsualnotiz:

Kauffbriefs umb die herschaft Eglisauw zwischen herren Johannis Gradner und der stadt Zürich, 1496.

1) Ze wissen, das der edel herr Johannis Gradner, herr zuo Eglisow,
2) für sich und all sin erben eins stäten, veten, ewigen kouffs
3) verkoufft un zuo kouffen geben haht, burgermeister, ratt und gemeinen
4) burgern der statt Zurich, für sy und all ir nachkommen.
5) Namlich slosß, statt und herrschafft eglisow und das hus
6) genannt hoff, darinn gelegen, mit aller herrlickeit, _berkeit,
7) wurden, eren und gewaltsame, mit gericht, hohen und
8) kleinen, zwingen, bannen, zöllen, geleiten, mit eignen lütt,
9) zinsen, zechenden, rennten, nutzen, gulten und guotern, __
10) mit allen lechenschafften, geistlichen und weltlichen, besun-
11) ders dem kilchensatz zuo Bülach, und den pfruondlechen
12) daselbs und zuo Eglisow, dem hoff zuo Horhan, den dörrfern
13) Wylen, Raffts und Glattvelden, mit fischentzen, wygern,
14) mulinen, wasser, wasserrinsen, mit holtz, velld, wun,
15) weid, stäg, weg und aller ecaffte, rechtung und zuoge-
16) hörung, wie er dann sölichs alles von wylannt dem edeln
17) hern Bernnharden Gradner, frygherrn zuo Eglisow,
18) sinem vettern ererbt und der selb sölichs vormaltz ouch
19) von der genannten statt Zurich erkoufft hat, und darzuo
20) besonders mit der vogtye und vogtstúr zuo Hüntwannen,
21) ouch der vogtye zuo Wasterkúngen und anndern gúlden,
22) eigenlúten und guotern, so der selb herr Bernnhard
23) Grader demnach darzuo erkoufft und gezogen hat,
24) alles nach lut und innhalt der urbar, register und

25) rödelnn, darüber wisend, darinn sölichs namlich
26) und sigentlich beschriben und vergriffen ist, alls fur
27) fryg, ledig, unverkúmbert eigen guot, byß an die vogtye
28) zuo Húntwannen, ist lechen vom stift Costenntz.

29) Und ist sölicher kouff beschehen umb zechen tusent und
30) fünffhundert gulden rhinisch an gold, und von bezalung
31) wegen sölicher sum ist abgeredt, das min herren von
32) Zúrich die drytusennt guldin rhinischer hauptguots mitsampt
33) dem jerlichen zinse nach marchzal darumb der genannt
34) her Johannis Gradner gegen Wylene, des edeln, vesten Hannsen
35) von Uottenheim zuo Brugg erben verschriben ist, uff
36) sich nemen und im die brieff darumb uffgericht
37) und verpflichtet, zuo sinen hannd ledenclich schaffen
38) und die ubrigen 7 mill und 5 hundert guldin rhinscher an gold ime
39) oder sinen wussenntlichen anwalt ußrichten und geben
40) und die gen Basel in die statt zuo sinen sichern hannd
41) für alles verbieten verhefften und enntweren anntwurten
42) (p. 2) und wären sollen, byß sannet Uolrichs tag nechstkomend. Ob aber des genannten von Uotenheim
erben
43) sölicher drú tusent guldin an min herren von Zúrich nit komen
44) wölten, so sollen die selben min herren hern Kohannsen
45) Gradner die ganntzen summ zuo Basel bezalen, wie yetz
46) gemeldet ist.

47) Und uff sölichs so sol der genannt her Johannis Gradner
48) sölichen kouff yetz ze stund minen herren vor dem fryen
49) gericht Zúrich vertigen und darumb notdurfftig brieff
50) uffrichten lahsß. Und doch das sölich vertigung und
51) kouffbrieff hinder im und by sinen hannden bliben,
52) ouch inn nichts binden noch krafft haben sollen, byß
53) uff die zit, so die bezalung zuo Basel, als obstaht, be-
54) schicht, und dann sol er die dahselbs gegen der bezalung
55) überanntwurten.

56) Es sol ouch als dann und dahruff der obgemellten slosß,
57) statt und herrschafft Eglisow, mit aller zuogehörung
58) abtreten und die minen herren in anntwurten und
59) ouch die lút alle, es syen eigen, burger, hindersahsß
60) oder vogtlút, ir eyd und pflicht ledig zellen und
61) die minen herren huld und swerren lahsß.

62) Von der zollbúchsen wegen ist abgeredt, was byß der selben
63) zit dar in gevalt, sol her Johanssen Gradner zuogehören,
64) und demnach sölicher zoll mit aller annder nutzung
65) und geniesß minen herren werden und gelangen, doch
66) allem vorbehalten, das korrnn und den hannff,
67) so Ludwig Egli von Herdern, der burgvogt, selbs
68) erbuwen hat, so vil des yetz staht, sol im gevollgen
69) und bliben.

70) (p. 3) Der genannt herr Gradner sol minen herrn uberanntwurten
71) und geben, all und yecklich brief, urbar, rödel, register
72) und geschrifften über solich slosß, statt und herrschafft,
73) mit aller zuogehörung wisennd und demnach wyter
74) oder annder wärschafft nit schudig sinund doch dahby
75) die stiftung der zweyer pfuond durch wylene [=seelig?], hern
76) Bernnhardten Gradner angesechen uffrichtung und
77) erstatten, an miner herren und der herrschafft Eglisow
78) engeltuß, manngel oder abgann, und ob etwas gegen

- 79) den selben pfruonden oder anndern durch her Bernhardten
 80) oder her Johannsen Gradner verflicht oder verschriben
 81) were, sölich erledigen und lösen.
- 82) Dagegen sölle min herren die selben und all annder pfruond
 83) so zuo der herrschafft gehören, halten und bliben lahsß,
 84) by der stiftung und widmen, als sy angesehen und
 85) harkammen sind, und ouch versorgen, das die am gots
 86) diennst versehen werden, als sich gebürt.
- 87) Her Johans Gradner sol minen herrn mit dem slosß und
 88) statt Eglisow úberanntwurten und daby bliben lahsß
 89) búchsen, bulffer stein, pfyl
 90) und was zuo der wer und dem slosß gehört, so vil des uff disen
 91) tag vorhannden ist, darzuo allen zúg, rustung und
 92) bereitschafft, zuo dem buw der brugg oder des
 93) slosß dienend.
- 94) Darzuo sol er bym slosß bliben lahsßen, etwas hußrats an
 95) betraht und annderrn geschirr, mit sampt ettlichen
 96) vassen, doch ist sölichs ganntz uff sin vertruwen und
 97) gevallen gesetzt, nach sinen eren.
- 98) (p. 4) Was usßstenndigen schúlden sind, gehören her Johannsen Gradner
 99) zuo und ob deren ettlich bliben anstahn, so sölle miner
 100) herren amptlút, so sy die setzent, ime oder sinen
 101) anwálten behollffen sin, damit sy deren bezalt werden, als
 102) sich gebürt und wenn sölicher kouff und abred mit beyder
 103) teilen wússen und willen beschehen. So sind des zuo gezúcknúß
 104) disß kouffnottels zwen glicher form geschriben und yedem teil
 105) einer mit der statt Zúrich secret, ouch des genannten her
 106) Johannsen Gradners ingetruckten insige besigelt geben,
 107) beschehen uff sambstag den vierden tag brachmanots,
 108) 1496.

10.5. Alt-Regensberg:

10.5.1. Transkription StAZH A 140.1, Nr. 1

4. Februar 1458 (Papierdossier, Entwurf) Anfang fehlt!

Verkaufbrief zwischen Johann Schwend der Lange und Rudolf Mötteli bezüglich der Burg und Herrschaft Alt-Regensberg

- 1) ... benemptz und unbenemptz, besuechtz und unbesuechtz, wie das an sim selbs und von alter har-
 2) komen ist und er [Einschub, unleserlich] genutzt und genossen hat, nützt ufgenommen
 3) und eigens sine eigens und lechen *sine* lechen
 4) hie vor mir und dem freyen gericht vertigen und zuo sinen, siner
 5) erben und nachkomen handen und gewaltsamy bringen, ynmassen,
 6) das sy dar an habend und besorgt werend, jetz und zuo ewigen zitten
 7) und lies an recht durch sin fürsprechen, wie er das tuon soelt,
 8) das es guot krafft und macht nun und hienach haben moecht,
 9) darumb fragt ich urtel umb und wart nach miner frag von
 10) erbern lúten an gemeiner, einhelliger urtel uff den cyd erteilt,
 11) sid das der vorgeseit Johans Schwand hie vor mir an dem fryen
 12) gericht stuende, wo er vonn dem obgenannten Ruodolffen Moettelin,
 13) sinen erben und nachkomen, den vorgeschribnen verkouff an

14) min hand und des gerichtz stab uff gebe und sich des gentzlichen
 15) für sich, sin erben und nachkomen entzige und des lopte wer
 16) zuo sinde, als recht ist, das er das wol tuon moecht und das
 17) es ouch dann da mit guot krafft und macht nun und hernach
 18) zuo ewigen zitten haben soelt. Da das erteilt waret, da stund
 19) der vorgenant Johans Schwend für mich in das fry gericht
 20) dar, vertgot und gab da dem obgenanten Rüdolffen Moettelin,
 21) sinen erben und allen sinen nachkomen den vorgeschribnen
 22) verkouff, eigen für eigen und lechen für lechen, an min hand
 23) und des gerichtz stab, lidklich und las uff, wie urtel gab und recht ist, und
 24) entzech sich ouch daruff aller gewaltsamy, rechtung, vordrung,
 25) fryheit, ansprach, so er, sin erben ald nachkomen darnach
 26) dehein wise jemer me gewinen ald gehalten moechtind, gen
 27) dem benmpten Moettelin oder gen sinen erben, mit
 28) geistlichen ald mit weltlichen gericht, ahn gericht oder
 29) sust mit keinen andern sachen und geverd,
 30) in dehein wise, ungefährlich. Der obgenant Johans Swend
 31) hat ouch an min hand und den gerichtz stab für sich und
 32) alle sin erben mit guoten trûwen gelopt und versprochen,
 33) des vorgeschribnen kouffs, eigens für eigens und lechen
 34) für lechen, als daz hie vor und nach stat, rechter wer zuo sinde, nach
 35) eingens und lechens und landen
 36) (p. 2) recht, des vilgenanten Moettelis, siner erben und nachkomen für
 37) ir recht eigen, umb den vorgeschribnen kouff und inen och darumb guote, redliche werschafft zuo tuonde,
 38) gegen aller menglichem beide, vor geistlichen
 39) und weltlichen gericht und mit namen an allen den stetten,
 40) wo, wenn und wie dik sy des notdürfftig sind, ahn geverd
 41) und mit sunderheit, so hat sich der genant Schwend
 42) für sich, sin erben und nachkomen an den gerichtz stab
 43) verzigen und begeben, aller siner rechtung, vordrung, ansprach,
 44) hilff, schirm und gewers [gestrichen: und sunder des rechten, das da
 45) spricht ein gemein verziechen, versache nit ein sundrige
 46) sye, denn vor gangen oder das wa sin erben ald nachkomen
 47) reden oder sprechen moechtind, sy werind in disem kouff
 48) betrogen oder veruntrûwet] ouch aller ufzügen, fünden,
 49) geferden, gesetzten, gewonheiten, ordnungen, stattvestinen,
 50) fryheiten, gnadenbrieffen, brieffenleyen, die sigend jetz ge-
 51) dacht der werdint fürbas ufgesetzt und erdacht, damit
 52) sy wider disen kouff und brieff oder deheinen artikel harinn
 53) begriffen, jemer mer gereden oder getuon köndint ald
 54) moechtind, denn er sich des alles willenklich recht und
 55) redlich, mit hand und mit mund, nach aller notdurfft,
 56) so darzuo gehoert, von recht oder gewonheit, an min hand
 57) und des gerichtz stab entzigen und begeben hat, sunder
 58) gelopt und versprach der obgenant Swend für sich, sin erben
 59) und nachkomen, disen kouff und brieff mit allen und
 60) jeklichen stuken, puncten, artiklen, begriffungen und
 61) meinungen, dingen und gedingen, so vor und nach in
 62) disem brieff geschriben statt, war, vest und stett zuo
 63) halten und zuo haben [gestichen: ahn allen intrag und widerrede]
 64) und satzt ouch also den vorgenanten Moettelin, sin erben und
 65) nachkomen mit urtel wie recht ist, in recht redlich
 66) stil und ruewig besitzung und gewer, des obgenanten
 67) slos der Alten Reaegensperg, Regenstorffs, mit aller herlikeit, würden, eren,
 68) nützen, geniessen, zinsen, zechen, gûlten, guetern, lûten, vogtyen,
 69) dem kilchensatz, vischentzen, mülli, rechtungen, vaellen
 70) (p. 2) gelesen, holtz, veld, akern, matten und allem dem so darzuo
 71) gehoert, ald gehoeren sol oder mag, sundens und unsen des benemptz und unbenemptz, besuochtz ald
 72) unbesuohttz,
 73) alles und jeklichs besonders mit aller zuogehoert, das
 74) hin für innzehaben, zuo nutzen, zuo niessen, ze besetzen und
 75) ze entsetzen, damit ze wandlen, ze werben, zu tuhn und
 zu lassende, wie inen das figklich komlich eben
 nutzlich und notdürfftig ist, ald mit irem eigen oder lechen zuvor, von mir und minen erben und

76) nachkomen und mengklichem, ewenklich,
77) ungesumt, ungeret und unansprechig, all geverd, boes
78) fund, ufsaetz und argelist, harinne gentzlich ufgescheiden.
79) Der obgenante Johans Swend hat ouch für
80) sich und sin erben [gestrichen: und alle sin nachkomen an min hand
81) und des gerichtz stab by guten trüwen] gelopt und versprochen,
82) dem vilgenanten Moettelin alle die brieff, register, urberbuecher,
83) roedel und geschriffen, so er umb das obgenante slos Regenstorff
84) über gericht, twing, baenn, lút, guoter, zins, zechenden, nütz ald
85) gult, ald das ob oder nach statt, inn hat, hin uff zuo sinen handen und
86) gewalt zuo geben und zuo antwurten, ahn allen intrag und
87) ouch dem vilgenanten Moettelin die guoter und lút, so lechen
88) sind, als das vor oder nachstat schaffen, das im die gelichen
89) werdung, ahn allen sin costen und schaden, alles an
90) widersprechen. Were ouch das über kurtz oder über
91) lang sich deheinst erfinde, das die vorgeschribnen guoter
92) nit an sin selbs werind, als das hie vor und nach stat, da danach dem obgenanten
93) Moettelin, sinen erben ald nachkomen deheinerley irung oder
94) intrag bescheche, wie sich das fuogte oder von wem das
95) bescheche, das sol der obgenant Johans Schwend, sin erben
96) ald nachkomen by hand und pfand alles sines oder siner
97) erben guot sölichs dem genanten Moettelin, sinen erben und
98) nachkomen ledig, los, unbekúmbert und gentzlich un
99) ansprechig machen, an allen iren kosten und schaden, intrag,
100) inmassen das sy daran wol habend syend,
101) und umb das der vogenant Moettelin, sin erben
102) (p. 3) und alle sin nachkomen dester sicher sye, ob inen von jemand in den
103) obgenanten kouf oder in dehein stuk intrag tette, wie das were, das
104) inen dann das an allen iren kosten und schaden gelidget und geloest
105) were. So hat der obgenant Johans Schwend inen jetz darumb zuo
106) im zuo rechten unverscheiden geweren und trôstern geben und gesetzt die strengen und
107) vesten her Johansen Schwenden, ritter, her Heinrichen
108) Schwenden, ritter, sin brueder, und Cuonraten am Stad, siner tochter man,
109) die ouch mit im sy alle vier gemeinlich und unverscheidenlich
110) für sy und ir erben des genanten Moettelis,
111) siner erben und nachkomen recht unverscheiden geweren und trôster worden
112) sind, nach werschafft und landsrecht. Sy habend ouch alle
113) vier unverscheidenlich für sy und ir erben mit
114) guoten trüwen gelopt und versprochen, ob dem genanten Moettelin,
115) sinen erben ald nachkomen von jemand intrag bescheche, daz er mit an sin ____,
116) das sy dann und ir erben sy da gentzlich vertreten,ersp____,
117) verstan, lidig und los machen soellend und wellend und sy ouch
118) von allem costen und schaden, wie und in welichen weg sy des
119) zu costen ald zu schaden komen werend, zu losen und inen darbi
120) bekerung tuhn, an allen iren kosten und schaden. Und ob sy, ir
121) erben, das mit tettind und daran ____
122) ald verziechung hettind, so mag der obgenant Moetteli, sin
123) erben ald nachkomen, oder we inen des helffen wil,
124) wenn sy wellen, die vogenant Johans Schwend, sin erben, die
125) obgenant geweren, her Johansen und her Heinrich Swenden,
126) ritter, Cuonraten am Stad, ir aller erben, ir lút, guot,
127) ligendes und varendes, sy alle gemeinlich und unverscheidenlich
128) oder einen in sunders wellen, sy wellend
129) fürnemen, nôtigen und angriffen, in stetten, in dörffern,
130) uff wasser, in holtz, feld als uff dem lande, mit pfenden, mit
131) verbietten, mit verhefften und die pfand die sy also nemend,
132) ufbietten, hinfüren, an sich ziehen, verkouffen und vertriben,
133) mit gerichtten, geistlichen ald weltlichen, hofgerichtten ald
134) lantgerichtten oder ahn gericht, wie und wo sy wellend und
135) (p. 4) inen das fuoget, also das sy nach nieman anders inen
136) semlichen angriff nit weren noch da wider nützit
137) ufzüchen sollend, in dehein wise, dann sy inen das zuo tuonde
138) gunen und erlopt hand, zuo gelicher wise, als ob sy soelichs
139) mit dem rechten erlanget hettent, so lang und also vil

140) untz das die sach darumb der angriff beschechen were
141) gericht und abgetragen wirt, mit allen costen und
142) schaden, so von nachklagen, nachfaren, von batten ald
143) brieffen zuo senden rittend ald gand ald von zerung oder
144) sust in dehein wise her uff gat, gentzlich abgetragen
145) und aller dingen unklaghafft und unschadhafft gemacht
146) werdent. Darumb iren trûwwn zuo geloubende sin sol,
147) ahn eyd und ander kuntschafft zu zuonde dester und ob sy soelich angrif, schaden, namen soelend, wier
sy och von schaden entheben und mit rechten
148) geding, so ensol den vorgenanten Johans Schwenden, sin erben,
149) die vorgenanten her Johans und her Heinrich schwenden, ritter,
150) ouch den obgenanten Cuonrat am Stad geweren, ir erben und
151) nachkomen noch kein ir guot hie vor nicht schirmen, dehein
152) fryheit, bápsten, keisern, kúngen oder gursten, dehein gericht
153) noch recht acht noch bann, dehein lantrecht, stettrecht,
154) burgrecht, buntnússe noch vereinung der herren, der
155) stetten, noch des lands, dehein ander ufzug, fund noch
156) geverd, so jeman hat oder erdenken mag, in dehein wise,
157) dann sy sich aller hilff und schirms gentzlich entzigen
158) und begeben hand. Und so dis alles vor mir in gericht
159) von dem verköiffer und den geweren mit mund und hand ufgoben
160) und verzichung volgieng und beschach, do lies der
161) obgenant Ruodolff Mottely durch sin fúrsprechen an
162) recht, ob dis alles volgangen und beschechen were, das
163) es nun und hienach daby beliben, guot krafft und macht
164) haben, und ob im das gericht hierumb ein brieff geben
165) sölte, das wart im alles nach miner frag von erbern
166) lúten an gemeiner, einhelliger urtel erkennt, und
167) des alles zuo warem, vestem, stetten urkund aller
168) obgeschriben ding, so hb ich, der obgenant schultheiss, min
169) insigel von des gerichtz wegen als urtel gab, öffentlich
170) gehenkt an disen brieff. ich, der vorgenant Johans Schwend
171) (p. 5) vergich und bin gichtig alles des so von mir an disem brief
172) geschriben statt, geloben und versprechen mit guoten trûwen,
173) für mich, alle min erben und nachkomen, dem unfrechtenklich
174) und gestraks nach zuo gande und genuog zuo tunde und da wider
175) niemer zuo reden, zuo sinde, noch zuo tuonde noch schaffen getan
176) werden, heimlich noch öffentlich, in kein weg. Und des zuo
177) warer zúgnússe und vestem, stettem urkúnd, so hab ich min
178) eigen insigel für mich und alle min erben und nachkomen
179) ouch öffentlich gehenkt an disen brieff [gestrichen: und zuo noch meren
180) urkúnd, so hab ich erbetten den fúrsichtigen, vesten Jacoben
181) Swartzmurer, burgermeister der statt Zurich, das er sin
182) insigel im und sinen erben on schaden für mich und min erben
183) ouch öffentlich gehenkt hat an disen brieff, dar ____
184) nach beiden mich zuo bewisen aller obgeschribnen ding]
185) [Einschub stattdessen: Ich, Marta von Landenberg, des obgenanten Johans Swenden elich
186) gemachel, bekenn und vergich öffentlich mit disem brief, das der
187) obgeschriben verkouff mit quoter gunst, wissen und willen ist geloben
188) ouch , an ____ statt
189) war ____ und stett zu halten und zu haben und dawider
190) niemer zuo reden, nach zu tuonde, in kein massen und des
191) zu warem, vesten ____ urkund da hab ich erbetten ... (nicht mehr lesbar)]
192) Wir, die vorgenanten Johans und Heinrich Swend, rittere, und Cuonrat
193) am Stad, verjehend und sind gichtig alles des so von uns an
194) disem brieff geschriben stat, gelobend und versprechend
195) für uns und alle unser erben, dem also nach zu gande, und genuog
196) zuo tuonde und dawider niemer zuo reden, zu sinde, noch zu tuonde
197) noch schaffen getan werden, heimlich noch öffentlich,
198) all boess fund, akust und argelist gantz hindann gesetzt und
199) des alles zuo warem, vestem urkund so hat unser jeklicher
200) sin eigen insigel für sich und alle sin erben ouch öffentlich
201) an disen brieff gehenkt, ____ uff sampstag nach unser lieben
202) frowen tag zu der Liechtmússe anno 1458, hie by

- 203) warent Lútpod Grúl, Hans Sweiger, Heinrich Crapffer,
- 204) Rûdolf Amtz, Wilhelm Ebly, Cuonrat Trinkler, Rudolff
- 205) Egensen und ander erber lûte.

10.5.2. Transkription StALU Urk 57/1093a

Fastenzeit 1466

Zürich gibt Boten die Macht, in ihrem Namen auf dem Rechtstag in Luzern (gegen Mötteli) zu verhandeln.

- 1) Wir, der burgermeister und rahtt der statt Zürich, tuond kunt allermengklichem mit disem brieff, als wir unserm hindersässen, zuo dieser zitte ze der Alten Regensperg, Ruodolffen
- 2) Möttelin umb die vordrung und zu sprüche, so wir zuo im von des koffs der Alten Regensperg wegen hand, recht für die fürsichtigen, ersamen und wissen schultheissen und rahtt
- 3) der statt Lutzern, unser besundern gutten fründe und lieben, getrûwen eidgnossen, gebotten habent. Und er das von uns da uffgenommen haht, und die genanten unser eidgnossen vonn
- 4) Lutzern von unser bitte wegen sich des zuo recht beladen und uns darumb einen rechtlichen tage gen dem vogenanten Möttellin gesetzt hand, uff yetz Montag nächst frú ze rahttzitte,
- 5) vor inen zuo sinde. Das wir da dar uns unsern vollen gewalt und gantz macht gegeben und bevolhen habent und bevelhent und gebent ouch den in krafft und macht diß brieffs
- 6) den fûrnemen, wissen Ruodolffen von Chahm, zuo der zitte unserm lieben alt burgermeister, Heinrichen Roisten, unsern lieben rahtzfründe, und Cunratten von Chahm, unserm lieben
- 7) stattschriber, inen allen dryen gemeinlich und yegklichem in sunders, also das die gemeinheit die sunderheit und die sunderheit die gemeinheit mit irre noch letze sunder
- 8) was ir einer angefangen hab, die andern das volstrecken múgent – und ir keins gerechtikeit die besser noch der andern die erger sye – solichen obgemelten rechttag gen
- 9) dem egenanten Ruodolffen Möttellin an unser statt ze verstand, unser clage um obgerûrte unser vordrung und zuosprüche zu im ze tunde und ze fûrend red und widerrede,
- 10) ze vollfûrend und ze verantworten. Und alles das in solichem rechten fûrzewendend, ze bruchent, zu handlent und zuo tuonde, das wir selbs tun soltend oder möchtend,
- 11) ob wir gegenwürtig werent ze gewinn und ze verlust und zuo allem rechten. Und was ouch die genanten unser gewaltz und machtbotten gemeinlich oder sunder-
- 12) lich in solichem rechten fûrnement, handlent und tuond, das ist inen von uns bevolhen und ouch unser gantzer und gutter wille. Beredent und versprechent ouch
- 13) by unsern guotten trûwen, das stât und unverbrochenlich zuo haltend, zuo glicher wise und in allem rechten, als ob wir dasselbs gehandelt und getahn hettent. Und
- 14) ob die obgenanten unser machtbotten zuo dem obgenanten rechten umb vogenempt unser vordrung und zuo sprüche mer gewaltz notdurfftig werent oder wurdent, dem harinne
- 15) mit wortten benempt oder begriffen ist, den wellent wir inen allen dryen oder jedem insunders hiemit ouch gegeben haben, so vollenklich und gnuogsamklich wir
- 16) der nach der höchsten und besten form und ordnung des rechten krafft haben sol und mag yetz alsdenn und denn als yetz ze glicher wise, als ob der von wortt zuo wortt
- 17) harinne geschriben und begriffen stünde, ungevarlich argeliste, uffsatz, böß fûnde und geverde hierinne gentzlich ußgeschlossen. Und des alles zuo warem urkund
- 18) so haben wir unser statt insigel offenlich lahssen hencken, an disen brieff, der geben ist donerstag vor dem sonnentag Ornli in der vasten
- 19) nach Crists gebûrt tusent vierhundert sechtzig und sechs jare.

10.5.3. Transkription StALU Urk 57/1095

Auffahrt 1466

Entwurf: Beschreibung der Argumente beider Seiten im Gerichtsprozess. Eine Art Protokoll, ohne Entscheidung.

Dorsualnotiz: 1466, Montag vor der Auffahrt, Kanton Zürich

Spruch. Zwüschen der statt von Zürich und Ruodolffen Moettellin von der Alten Regensperg wegen. 1466

Umschlag: 12. Mai 1466; Prozess gegen Rudolf Mötteli über den Kauf des Schloßes Alter Regensperg; Spruchbriefe von Schultheiß & Rath der Stadt Luzern

- 1) Wir, schultheis und raht der statt Lutzern,
- 2) tuond kund und enwussen aller mengklichem, alß
- 3) von der stöss wegen zwüschen den fürsichtigen, fromen
- 4) und wysen, unsern sundern lieben und guotten fründen
- 5) und getrüwen eidgnossen burgermeyster und raht
- 6) der statt Zürich an ain und dem fromen, vesten Ruodolffen
- 7) Möttelin ze der Alten Regensperg, unser mitburger, am andern, erwachsenen.
- 8) So dann hienach gemeldet wordent. Darumb sy
- 9) sich dann zu beider syt guotz ira willens eins rechten
- 10) uff uns verfangen, uns darumb schriftlich und von mund
- 11) gebetten hand, uns semlicher ir stößen an zu nemen,
- 12) damitte ze beladen und inen beiden parthyen darumb
- 13) offen rechttag für uns ze setzen und ze verkünden. Das
- 14) wir ouch von ir bott wegen durch des besten und
- 15) uffstraglichkeit willen der dingen getahn und inen also uff
- 16) diss zit für uns offen rechttag gesetzt und verkündet
- 17) haben. Nach lüt eins ab schads der ouch von uns verhört wart, dem rechten und semlichen gesetzten rechttagen
- 18) sy ze beiden teilen nachkomen sind und die gesuocht hand.
- 19) Namlich die obgenanten unser lieben eidgnossen von Zürich
- 20) durch ire volmechtigen fromen und wysen rahtzbotten macht
- 21) Rouist, des rates, und Cuonrats von Chahm, stattschriber in
- 22) Zürich. Und aber Ruodolff Moettelli durch sinen sun, den
- 23) fromen, vesten Jacoben Moettelin, die ouch ze beider syt
- 24) semlicher ir spenn halb uff hütt datum dis brieffs gegen
- 25) einander für uns in daz recht mit iren erloupten für-
- 26) sprecher von unsern rahte gegeben und erloupt warent
- 27) gestanden sind, wie recht was. Und hand die obgenanten,
- 28) unser guotten fründe die rahtzbotten und machtbotten von
- 29) Zürich, jnnanter und anstatt unser lieben eignossen burgermeysters,
- 30) rahtes und gemeiner statt von Zürich, durch iren fürsprechen
- 31) in bywesen und gegen würtikeit des fromen, vesten Johansen
- 32) (p. 2) Schwenden, genempt der Lang Schwend, zuo dem obgenanten
- 33) Jacoben Moettelin an statt seines vatters Ruodolffen Moettellis
- 34) offnen und fürtragen lassen im rechten uff soelich meynung,
- 35) als dann der selb Ruodolff Moettelli ir statt burger ze Zürich
- 36) gewesen were, in den selben ziten und tagen, so hette der
- 37) vorgenante Hanns Schwend im ze kouffen geben sin
- 38) sloss, die Alten Regensperg, mit dem gesässe, twing
- 39) und bahn, untz den gulten, gerichtten, gewaltsami, herlicheitn
- 40) und gerechtkeiten etc, wü daz dann derselb kouffbrief, so
- 41) darumb ze Zürich vor dem offnen gerichte mit urteil
- 42) gegeben were, clarlichen und schinbärlich usswyse und
- 43) seyte etc. Und als aber darnach und sidhaer der selb Ruodolff
- 44) Moettelli dasselb sin burgrecht ze Zürich uffgeben hette,
- 45) da her gestanden und gegangen were, und nu zu zyten
- 46) hinder denselben unsern eidgnossen her Zürich und in iren
- 47) hohen gerechten und herlicheiten ir landen als ein andern
- 48) gast sässe und wonete, so getrüwten sy, daz nu ir herren
- 49) und obern ein statt von Zürich guot recht zuo dem egenanten
- 50) kouff, der Alten Regensperg, mit erzuogehörde, wü daz dann
- 51) der obgenante Johans Schwend der Lang dem egenanten Ruodolff
- 52) Moetelli um desselben sloss, der Alten Regensperg, mit semlicher
- 53) ir rechtug und zuogehoerd abtreten, da von stahn und ____
- 54) alles, wü er daz von dem egenanten Schwenden koufft hette, zuo
- 55) iren und der statt von Zürich handen komen lassen. Und
- 56) darumb sin gelt, so er umb denselben kouff gegeben hette,
- 57) als der kouffbrief wüste, minder drühundert
- 58) guldin, von necherjouffs wegen, nemen und demitt
- 59) nu von dem selben kouff gahn und der statt von Zürich den
- 60) volgen und sy hin für daran hulek muhart lassen soelt etc.
- 61) (p. 3) Und were daz von sach wegen sidmahlen, daz der vorgenante

62) Johans Schwend gegen den obgenanten unsern lieben eidgnossen
63) von Zürich verschriben und verbrieft und ein luter und
64) clarlich versrentnisse mit inen getahn und gegen inen guotz sins
65) willens wolbedacht umb vermidung und _ meynunge in
66) kunfftigen ziten etc gemacht hette und eins mit der statt von
67) Zürich worden were, durch friden und gemachs willen,
68) der gerichtten, vederspils und wildpans wegen etc, so zuo
69) derselben Alten Regensperg gehört, vor und ee, daz der selbe
70) Schwend dem vorgeanten Moettelin den kouff geben hab, nach lut
71) und sag eines wolgemachten, besigelten brieffs, den derselb
72) Schwend den obgenanten von Zürich, unsern eidgnossen, harumb
73) übergeben hat, der da gar luter in einem sinen artikel
74) wyset, ob derselb Schwend, sin erben und nachkomen, fürbashin
75) die vorgeanten gerichte, lüt, zins oder guetter etc verkouffen und
76) da von gan woeltent, gen einem der nit burger Zürich were,
77) ald werden woelte etc, und daz sy kouffs mit einem gast
78) bekened, daz dann die genempten von Zurich unß eidgnossen
79) zuo gemeiner statt handen denselben kouff by ir statt ze behobend
80) drú hundert guldin necher nemen mogend, dann der gast
81) den koufft hette etc. Und derselb brieff in einem andern
82) artikel fürer wyset, ob daz beschech, daz der egenante Swend,
83) sin erben und nachkomen, die obgenanten gericht, lüt, zins und
84) guetter etc einem ir statt burger Zürich ze kouffen gebent,
85) und daselb burger, sin erben und nachkomen daz ouch verkouffen
86) woeltent gegen einem gast, daz dann die benempten von Zürich
87) und ir nachkomen zuo ewigen ziten macht und gewalt
88) haben soellent, den kouff zuo iren handen ze nemend etc. Ans daz
89) alles dersellig des Schwenden übergebenen brieffe mit mer
90) worten clarlich wyset, den sy ouch für unß in daz recht
91) dar bitent und den ze verhoeren begerten, als ouch derselb
92) brieff mit unser erkantniss rechtlich verlosen und verhoert
93) (p. 4) wart und sid malen um der obgenante Ruodolff Moetelli, alß
94) daz die benempten ratzbotten und machtbotten von Zürich
95) durch iren fürsprechen offnen und reden hoffend sich sines
96) burgrechtz ze Zürich abgetahn, daz uff geben und des ge-
97) üssert hette und nu hinder iren obern und herren der statt von
98) Zürich nit anders dann als ein anderer gast gesessen were,
99) so getrúwten sy nu zuo dem obgenanten kouff der Alten Regen-
100) sperg etc, wie daz der kouffbrieff wyste, goetlich recht in
101) haben, nach lut und sag des egemeldeten Johans Swenden
102) verschribung gegen der statt von Zürich und der bezalung
103) halb drú hundert guldin naecher, wie obstaht und batend
104) uns getrúwtent ouch wir soeltent uns mit unserm
105) rechtlichen spruch erkennen, den egenanten Ruodlffen Moetellin
106) daran zu wysen und mit im ze verschaffen, von dem ob-
107) gemeldeten kouff zu stahnn und den der obgemeldeten statt
108) (p. 4) von Zürich zuo ire handen und sy fürbasser an den selben
109) guotten Regensperg und wie daz dann der kouffbrieff wyste,
110) gantz unbekumbert zu lassen etc

111) Darwider der vorgeante Jacob Moetelli an statt und in namen
112) Ruodolffen Moetellis, sines vatters, durch sinen fürsprechen
113) antwurten und reden ließ, uff soelich meynung wie war
114) were, daz sin vatter Ruodolff Moetelli vor ettwen jaren durch
115) sin sollis und der sinen meren schirmis, friden, gemachti
116) und ruomen willen ein burgrecht ze Zürich an sich
117) genomen hette, dasselb burgrecht ouch versichert und
118) verbrieft, ouch darinn bedingt und berett worde were,
119) wie und was sin vatter, Ruodolff Moetelli, der statt von
120) Zürich von desselben sines burgrechts wegen verlich, an stúr
121) geben sol. Ouch darinn die statt von Zürich ir selb vor be-
122) hept hette, sinem vatter dasselb burgrecht abzusagen,
123) wenn inen daz fuogte, deß glichen wer darinn begriffen,

124) daz sin vatter Ruodolff Moettelli inen dasselb sin
 125) burgrecht ouch absagen moecht, wenn im daz eben were
 126) und damit den von Zürich von soelichem abstahn tuon,
 127) alß dann der burgrechtbrief, so sin vatter von
 128) den von Zürich gehopt hette, clarlichen uff wyste.
 129) In soelichen ziten und dann sin vatter der von Zürich
 130) rechter und geschworne burger gesin were, so were
 131) der obgenante Johans Schwend kouffs mit sinem vater
 132) Ruodolffen Moettellin bekommen, also daz derselb Schwend
 133) für sich, sin erben und nachkomen, sinem vatter Ruodolffen Moettellin, sinen erben und nachkomen, eines uff-
 134) rechten, steten, ewigen, unbetrogenlichen und unwider-
 135) ruefflichen kouffs ze kouffen geben hette, daz schloß
 136) die Alten Regensperg, mit lüten, guottern, gerichtten, twingen,
 137) bennen, herlichkeiten, gerechtikeiten und aller ander gewaltsami,
 138) als dann der vorberuert kouffbrief luter und clarlich inne
 139) hielte, den dann der vorgeante Johans Schwend sinem vatter
 140) ze Zürich in der statt vor gerichtte mit urteil über-
 141) geben und inn ouch daselbs des kouffs gevertiget hette.
 142) Derselb kouffbrief oder vertigung brief gar ordenlich
 143) und gewarsamlich für künfftig inn faelle gemachet
 144) und gestelt worden were, mit namhafften personen
 145) und nach gweren und mit einer natürlichen und lant-
 146) löiffigen werschafft, sinen vatter, sinen erben und nachkomen,
 147) ze tuonde, aller stuk halb in dem kouffbrief begriffen,
 148) wa inen des jemer wot beschoch, wie halt des kouffbriefs
 149) den derselb Jacob Moetteli ouch für uns mit sampt eim
 150) gloubtsamen dring sins vatters burgrecht briefs für
 151) uns in daz recht leit und im die beide begert ze verhoren,
 152) als die ouch nach dem rechten hin unser erkanntnisse
 153) (p. 5) verhoert wurden. Nu hette er von sinem vatter Ruodolffen
 154) Moettellin verstanden, das der benempte Johans
 155) Schwend, da der sinem vatter den kouff geben, nie
 156) geseit noch des gedacht hette, noch sust niemand anders, wes er sich gegen der
 157) vorgeanten statt von Zürich verschriben hatt, als von
 158) der gerichtten, wildpans und vederspils wegen etc, als denen
 159) die selb verschribung wist und soelichs vor sinem vatter
 160) verseit, dann im gantz nüt zw' ___ wa er daz und die ver-
 161) schribung sinem vatter geoffenbaret und geseit hette, sin
 162) vatter were daruff als hald merktz mit dem Swenden
 163) nit bekommen und habe darinn sinen vatter betrogen.
 164) Und ob joch der Schwend gerett hab, er woelt den brief
 165) so hinder den von Zürich leg, ahn verziechen hin uss schaffen,
 166) daz die wylen sin vatter, Jacob Moettelli, den benempten
 167) kouff, daz sloss Regensperg etc nach innehalt sins kouff-
 168) briefs so vil jaren ingewalt und ingewoer inne gehopt
 169) besessen, an sewen, an wassern, an land, and grund etc
 170) gebessert, genutzet und genossen hette, als sin recht
 171) eigentlich guot, eigen für eigen, lechen für lechen,
 172) wie daz sin kouffbrief wiste und hielte von den
 173) benempten von Zürich und mengklichem unbekûmert und
 174) die jetzgenanten von Zürich, der teding und verschribung
 175) von des obgenanten Johannsen Schwenden wegen niege-
 176) dacht hettint, untz erst unbekurtzen, als er von dem
 177) burgrecht gestanden were, ouch daz die von Zürich
 178) zu ziten, da er den kouff vom Schwenden tuon woelt
 179) und tete, und der Schwend inn des kouffs vor iren
 180) gerichte ze Zürich in der statt offenlich und nit heimlich
 181) vertigen woelte und ouch tete, daz sy alles wol gewûsset
 182) und weder sinem vatter noch dem Schwenden soelich verschri-
 183) bung nie fürgehept und darinn nützit gerett haben.
 184) (p. 6) Darzuo verstand mengklich in dem kouffbrief wol wie sich
 185) der dikgenante Johans Schwend für sich, sin erben und nachkomen,
 186) gegen dem vorgeanten Ruodolffen Moettellin und sinen erben
 187)

188) und nachkomen, des kouffs umb daz sloss Regensperg und aller
189) stuken, als daz der kouffbrief luter gar und gentzlich, ouch
190) aller anspruch geistlicher und weltlicher gericht, ouch
191) aller stettrecht, lantrecht, puntnissen und gereingen(?) etc
192) einzigen und verzigen hat, uff die besten und hoechsten
193) gewarsami, als man daz versichern und ein steten, ewigen
194) und unwiderruofflichen kouff versorgen und versichern hat etc.
195) So wyse ouch des Schwenden verschribung niemand, ob er den
196) kouff ein burger geben hette und der dann sin burgrecht
197) dheinest uffgebe, das dann die von Zürich zuo dem kouff stahn,
198) den zuo ira handen nemen und damitt eins burgers, ald der sin
199) burgrecht uffgeben hette, erben und nachkomen davo trengen
200) soeltent ald mechtent etc. Und von semlichen und anderen
201) ursachen wegen, so dann Jacob Moetelli von des vorgeanten sins
202) vatters wegen durch sin fürsprechen harinn antwurten und
203) reden lies, uff der von Zürich anspruch, iro hie vil zu lang
204) zu stellen, wurden ouch nach unserm bedenken nit notdürfftig
205) zu melden sint, getrûwet er daz wir uns mit unserm recht-
206) lichen spruch pillich erkomen soeltent, daz sin vatter by dem vor-
207) genanten sinem kouff nach sins kouffbriefs lut und sag pliben
208) und den benempten unsern eidgnossen umb ir vordrung und
209) zuospruch harinn nûthn antwurten haben soelt und hatt und
210) ruofft uns an, mit den egenanten von Zürich zu reden und sy
211) daran getrûlich zu wysen, von semlicher ir ansprach und
212) vordrung zu stahn und sin vatter, sin erben und nachkomen,
213) fürbasser daran unbekûmbert und unersuoht ze lassen.
214) [gestrichen: Und satztent damitt beid teil semlich ir spenn wü die ob-
215) gemeldet sint, hin zu uns zem rechten und unser rechtlicher
216) erkantnisse und uffspruch etc]
217) [neue Hand] Dar wider unser lieben eidgnossen von Zürich rahtz-
218) botten durch iren fürsprechen aber reden und offnen liesen,
219) nach dem uns Jakob Moettely rette und fûrgebe, sim vatter
220) Ruodolff Moettely wer nie kund noch ze wusen getan, von dem
221) necher kouff, dann erst by eim kurtzen, so er das burgrecht uff-
222) geben hette, dar uff antwurttend sy, das soeltte sich nitt vinden, dann dem benempten Ruodolffen
223) Moettely were zu wûsen getan, von dem necher kouff vor und jee
224) er den kouff getan ald beschlossen hette, getrûwtten soemlichs als
225) recht wer, fürzebringen, und satztten damit bed teil ir spenn,
226) (p. 7) wie die obgemeldet sint, hin zuo uns zum rechtten und unser erkantnise.
227) [wieder alte Hand:] Uff das und da beid teil ir sachen vor uns im rechten
228) mit vil Worten in clag, antwurt, red, widerred und
229) nach red, dera sy beider vil bruchten, und nit
230) alle hie ze melden notwendig sind. Und daruff die stoess
231) und sachen zum rechten satztent, als vor staht, haben
232) wir die sach mêrklich und mit guotter wyl bedacht
233) und nach verhoerung der verschribung von dem obgenanten
234) Johansen Schwenden mit den von Zürich, der gerichtten,
235) vederspils und wildpennen und ander sach halb Regensperg,
236) daas sloss etc, beruerde, ouch nach verhoerung des obgenanten
237) kouffbriefs, so Johans Schwend dem egenanten Ruodolffen
238) Moettellin ubergeben hat, umb daz sloss der Alten Regen-
239) sperg, mit ir zuogehorungen, nach innehalt und uss-
240) wysung des kouffbriefs beruerende etc ouch nach
241) innehalt und usswysung desselben Ruodolffen Moettelis
242) burgrecht brieffe [gestrichen: wir den wyset __ die benempten
243) von Zürich __ selb darinn vorbehaltenen handen,
244) daz sy demselben Moettellin daz burgrecht absagen
245) moegen, wenn sy wolten, des glich derselb Moetelli
246) sin burgrecht denselben von Zürich ouch wider uff
247) geben mocht, wenn er wolt. Und nach herkomen
248) der dingen und gestalt der sachen, als dann hie vor
249) in clag, ansprach, antwurt, red und widerred von
250) beiden teil für unß in rechten gerett und dar-
251) bracht ist, so haben wir uns zum rechten bekennt,

252) und ussgesprochen, daz der vogenant Ruodolff
 253) Moettelli und sine erben by dem obgenanten irem kouff
 254) wie ime Johans Schwend den geben hat, nach uss-
 255) wysung, lut und sag sines kouffbrieffes gentzlich
 256) pliben und daz die obgenanten unser eidgnossen von
 257) Zürich und ir nachkomen denselben Moettellin und sin erben von soelichen
 258) des egenanten Johansen Swenden verschribung oder von
 259) naecher kohffs und semlicher ansprachen morgen
 260) fürbasser unversuoht und gentzlich unbekumbert,
 261) sunder sy by irem kouff und kouffbrieff getruewen-
 262) klich gebliben lassen soellent. Doch in den worten
 263) ob Ruodolff Moettelli ald sin erben ob er nit were hynnet-
 264) hin dheinest, über kurtz oder lang zit, wenn daz were,
 265) von dem obgenanten sloss, der Alten Regensperg, mit lûten,
 266) guotern, gerichtten, twingen, bennen, gerechtkeiten und
 267) gewaltsamen, so darzuo gehoret, wie daz der kouffbrieff lutet,
 268) wyst und so stahn und gaht und die fürer verkouffen
 269) woeltent, das da dann den obgenanten unsern eidgenossen
 270) und der statt von Zürich ir recht und ansprach nach
 271) innehalt des obgenanten Schwenden verbrieffung, harinn
 272) dann gentzlich vorbehalten sin sol etc.
 273) Und soellent also die obgenanten unser eidgnosen von Zürich
 274) und Ruodolff Moettelli nu hie mit umb soelich obgeschriben
 275) ansprachen und soess sammen gantz und gar verbricht und
 276) verschlicht sin, all boes geverd und arglist harinn vermitteln.]
 277) Und harüber ze einem waren urkund so haben wir __
 278) _ diser unser bekantniß zwey glich brieff
 279) lassen machen, und unser statt secret insigel offentlich
 280) daran tuon henken und yet wederm teyl einen har __
 281) geben, uff mentag vor der uffart unsers herren,
 282) des jares da man zalt von siner gepürt thusend
 283) vier hundert sechszig und im sechsten jare.

10.5.4. Transkription StAZH C I, Nr. 2918

12. Mai 1466

Entscheid zum Gerichtsprozess bezüglich Mötteli und Alt-Regensburg: Mötteli, der als Bürger von Zürich Alt-Regensburg von Hans Schwend dem Langen gekauft, nachher aber sein Burgrecht aufgegeben habe, müsse gemäss Zürich wegen einem Vertrag zwischen Schwend und der Stadt Zürich (vom 6. Sept. 1453) Alt-Regensburg um 300 Gulden billiger an Zürich abtreten. Mötteli bestritt, bei dem Kaufe von diesem Vertrag Kenntnis gehabt zu haben. Der Rat von Luzern entscheidet nun: Die Kläger (Zürich) müssen belegen, dass Mötteli vor seinem Kauf gesagt worden sei, dass der Stadt Zürich ein Näherrecht (Vorkaufsrecht) zustehe.

- 1) Wir, schultheis und rät der statt Lutzern tuond kund und zu wissen allermengklichem, als von der stoß wegen zwüschent den fürsichtigen fromen und wysen, únsern sundern lieben und guotten fründen und getrüwen eyd-
- 2) gnossen, burgermeister und rät der statt Zürich an einem und dem fromen, vesten Ruodolfen Moettelin ze der alten Regensperg, únsERM mittburger im andern, erwachsen, so dann hienach gemeldet werdent, darumb sy sich dann zu beyder syt guots ira willens eins rechtung uff úns verfangen, úns darumb schriftlich und von mund gebetten hand, úns semlicher ir stössen an zu nehmen, da mitte ze beladen und inen beyden parthyen
- 4) darumb offen rechttag für úns ze setzzen und ze verkúnden, das wir ouch von ir bett wegen durch des besten und ußtraglichkeit willen der dingen getan und inen also uff diß ziit für úns offenn rechtbttag gesetzt und
- 5) verkúndet haben, nach lut eins abscheids, der ouch vor úns verhórt ward, dem rechtten und semlichen gesetzten rechttagen sy zu beyden teiln nachkomen sind und die gesuoht hand, namlich die obgenannten, únsER lieben
- 6) eydgnossen von Zürich durch ire wollmaechtigen, fromen und wysen rátzbotten, machtbotten und anwaldden, namlich Heinrichen Efinger, Heinrichen Röist, des rátes, und Cuonraten von Cham, stattschriber zu Zürich,

- 7) und aber Ruodolf Moettely durch sinen sun, den fromen, vesten Jacoben Möttelin, die ouch zu beyder syt semlicher ir spenn halb uff hütt datum diß briefs gegen enandern für uns in das recht mit iren erlaubten fürsprechen
- 8) von unserm räte gegeben und erloubt warent gestanden sind, wie recht was. Und hand die obgenannten únsere guotten fründe, die rätzbotten und machtbotten von Zúrich, in namen und an statt únsere lieben eydgnossen
- 9) burgermeisters, rätess und gemeiner statt von Zúrich, durch iren fürsprechern in bywesen und gegen wúrtikeit des fromen, vesten Johansen Schwänden, genempt der Lang Schwänd, zu dem obgenannten Jacoben Moettelin
- 10) an statt seines vatters Ruodolfen Moettelis offnen und fürtragen lassen, im rechten uff söllich meynung, als dann derselb Ruodolf Moettely ir statt burger ze Zúrich gewesen wäre, in den selben zyten und tagen so hette
- 11) der vorgenannte Hans Schwend im ze kouffen geben sin schloß, die altten Regensperg, mit dem gesässe, twing und bän, nützen, gúlten, gewichtten, gewaltsami herlichkeytten und gerechtikeitten etc, wie das dann derselb
- 12) koufbrief so darumb ze Zúrich vor dem offnen gerichtte mit urteil gegeben wäre, darlichen und schinbarlich uß wýste und fryte etc. Und als aber darnach und sidhär derselb Ruodolf Moetteli dasselb sin burgrecht
- 13) ze Zúrich uffgeben hette, da von gestanden und gegangen waere und im zu zyten hinder denselben únsere eydgnossen von Zúrich und in iren hohen gerichtten und herlichkeytten ir landen als ein ander gast sässe
- 14) und wonete, so getrúwen sy das nu ir herren und obern ein statt von Zúrich guott recht zu dem egenannten kouf der alten Regensperg mit ir zuogehörde, wie das dann der obgenant Johans Schwend der Lang dem
- 15) egenannten Ruodolfen Moettelin ze kouffen geben hette, nach innehalt und begriffung der gerechtikeit und stucken des kouffbriefs, guott recht von necher kouffs wegen haben sölten. Und das Ruodolf Moettely nu des-
- 16) selben schloß der alten Regensperg mit semlich ir rechtung und zuogehoerd abtreten da von stän und das alles wie er das von dem egenannten Schwenden koufft hette, zuo iren und der statt von Zúrich handen
- 17) komen lassen. Und darumb sin gelt so er um denselben kouf gegeben hette, als der koufbrief wýste, minder drúhundert guldin von neherkoufs wegen nemen und da mitt nu von dem selben kouf gän und der
- 18) statt von Zúrich den vollgen und sy hinfür daran unbekúmbrett lassen sölten etc. Und wäre das von sachwegen sidmaln, das der vorgenannte Johans Schwend gegen den obgenannte unsern lieben eydgnossen von Zúrich
- 19) verschriben und verbrieft und ein luter und clarlich verstentnússe mit inen getän und gegen inen guots sins willens wolbedacht umb vermydung und zweyunge in kúnftigen zyten etc gemacht hette und eins mit der statt
- 20) von Zúrich worden woere durch fryden und gemachs willen der gerichtten vederspils und wildbans wegen etc, so zu derselben alten Regensperg gehoertt vor und ee, das derselbe Schwend dem vorgenannten Moettelin den kouf geben
- 21) hab nach lut und sag eines wolgemachetten besigelkten briefs, den derselb Schwend den obgenannten von Zúrich, únsere eydgnossen, harumb übergeben hat, der da gar luter in einem sinen artikel wýstet, ob derselb Schwend, sin erben
- 22) und nachkomen fürbaßhin die vorgenannten gerichtte, lút, zinß oder guetter etc verkouffen und da von gän wölten gen einem der nit burger Zúrich were als werden wölten etc, und das sy koufs mit einem gast bekemend, das
- 23) dann die genempten von Zúrich, únsere eydgnossen zu gemeind statt handen denselben kouff by ir statt ze beheben drúhundert guldin neher nemen mögend, dann der gast den koufft hette etc. Und derselb brif in einem andern
- 24) artikel fürer wýset, ob das beschaehe, das der egenante Schwend syn erben und nachkomen die obgenanten gerich, lút, zins und guetter etc einem ir statt burger Zúrich ze kouffen gebent und derselb burger, sin erben und nachkomen
- 25) das ouch verkouffen wölten gegen einem gast, das dann die benempten von Zúrich und ir nachkomen zu ewygen zyten macht und gewalt haben sölten, den kouff zuo iren handen ze nemend etc, als das alles der selbig,
- 26) des Schwenden übergeben brieffe mit mer wortten clarlich wyse, den sy ouch für uns in das recht dar leyttend und den ze verhoeren begeretten, als ouch deselb brif mit únserekanntnúß rechtlich verlesen und verhoertt
- 27) wart und sidmalen nu der obgenannte Ruodolf Moettely als das die benempten rätzbotten und machtbotten von Zúrich durch iren fürsprechen offnen und reden liessend, sich seines burgrechts ze Zúrich abgetän, das uffgeben
- 28) und des geússert hette, und nu hinder iren obern und herren der statt von Zúrich nit anders dann als einanderer gast gesessen waere. So getrúwten sy nu zuo dem obgenannten kouf der alten Regensperg etc wie das der koufbrief

- 29) wyste goettlich recht zu haben nach lut und sag des egemeldeten Johans Schwenden verschribung gegen der statt von Zürich und der bezalung halb drühundert guldin näher wie obstät und batend uns getrúwnt ouch wir sölten uns
- 30) mit unserm rechtlichen spruch erkennen, den egenannten Ruodolfen Möttelin daran zu wysen und mit imm ze verschaffen von dem obgemeldeten kouf zu stan und den der obgemeldeten statt von Zürich zuo ir handen und sy fúrbasser
- 31) an denselben guotten Regensperg und wie das dann der koufbrief wyste gantz unbekúmbert zulassen etc. Darwyder der vorgeant Jacob Moettelly an statt und in namen Ruodolfen Moettellis, sines vatters, durch sinen fúrsprechen mitt
- 32) wúrtten und reden ließ uff söllich meinung wie wár were, das sin vatter Ruodolf Moettelly vor ettwas jaren durch sin selbs und der sinen meren schirms, friden, gemachs und ruowen willen ein burgrecht zu Zürich an sich genommen
- 33) hette, dasselb burgrecht ouch versichert und verbrieft ouch darinn bedingt und beredt worden wäre, wie und was sin vatter Ruodolf Moettely der statt von Zürich von desselben, sines burgrechts wegen, jerlich zu stuor geben sol.
- 34) Ouch darinn die statt von Zürich ir selb vor behept hette, sinem vatter dasselb burgrecht ab zu sagen, wenn inen das fuogte, deßglichen wer darinbegriffen, das sin vatter, Ruodolf Moettelli, inen dasselb sin burgrecht ouch absagen
- 35) moecht, wenn imm das eben were und da mit den von Zürich von söllichem abstan tuon, als dann der burgrecht brief, so sin vatter von den von Zürich gehept hette, clarlichen úßwyste, in soelichen zyten und dann sin vatter, der
- 36) von Zürich rechtter und geschworen burger gesin were. So were der obgenannte Johans Schwend koufs mit sinem vatter Ruodolfen Moettlin bekommen, also das derselb Schwend für sich, sin erben und nachkomen, sinem vater Ruodolfen Moettlin, sinen erben und nachkomen, eines uffrechten, staeten, ewigen, unbetrogenlichen und unwiderruefflichen kouffs ze kouffen geben hette, das schloß die Alten Regensperg, mit lúttten, guotten, gerichtten, twingen, bennen,
- 37) herlicheitten, gerechtikeiten und aller andrer gewaltsami, als dann der vorberúrt koufbrief luter und clarlich inne hieltte, den dann der vorgeannte Johans Schwend sinem vatter ze Zürich in der statt vor gerichtte, mit urteil
- 38) übergeben und inn ouch daselbs des koufs gefertigt hette, derselb koufbrief oder vertigung brief gar ordenlich und gewarsamlich für kúnftig in fälle gemacht und gestelt worden waere, mit namhafften personen und nach
- 39) g_beren und mit einer natúrlichen und lantlöffigen werschaft, sinem vatter, sinen erben und nachkomen ze tuonde, aller stuck halb, in dem koufbrief begriffen, wa inen des yemer not beschae, innehalt des koufbriefts, den derselb Jacob
- 40) Moetteli ouch für uns mit samt eim gloubsammen vidimus sins vatters burgrechtbriefts für uns in das recht leit und im die beyde begert ze verhoren, als die ouch nach dem rechten und únsere erkantnússe verhoert wurden, nu
- 41) hette er von sinem vatter, Ruodolfen Moettelin, verstanden, das der benempte Johans Schwend, da der sinem vatter den kuf geben, nie geseit noch des gedácht hette, noch sust nieman anders wes er sich gegen der vorgeannten statt von
- 42) Zürich verschriben hatt, als von der gerichtten, wildbans und vederspils wegen etc, als denn dieselb verschribung wüst und söllichs vor sinem vatter verseitt, dann im gantz nuot zwivelt war er das und die verschribung sinem
- 43) vatter geoffembarett und geseitt hette. Sin vatter wäre daruff als bald merktz mit dem Schwenden nit bekommen und habe darinn sinen vatter betrogen, und ob joch der Schwend geredt hab, er wölt den brief so hinder den
- 44) von Zürich leg áhn verziehen hin úß schaffen, das hab er doch in ettwemengem vergangenem jar nie getán und die wyl nu sin vatter, Jacob Möttely den benempten kouf, das schloß Regensperg etc nach innehalt sins koufbriefts so
- 45) vil jaren in gewalt und in gewer inne gehept, besessen an sewen, an wassern, an land, an grund etc gebessret, genutzzett und genossen hette, als sin recht eigentlich guott, eigen für eigen, lehen für lehen, wie das sin koufbrief wyste
- 46) und inne hieltte, von den benempten von Zürich und mengklichem unbekúmbrett und die jetz genanten von Zürich, der tádnig und verschribung von des obgenannten Johansen Schwenden wegen nie gedacht hettend untz erst
- 47) nu by kúrtzem, als er von dem burgrecht gestanden wäre. Ouch das die von Zürich zu zyten, da er den kouf vom Schwenden tuon wölt und taete, und der Schwend inn des koufs vor iren gerichtten ze Zürich in der statt offen-
- 48) lich und nit heimlich vertigen woelt, und ouch taette, daz sy alles wol gewisset und weder sinem vatter noch dem Schwenden söllich verschribung nie fúrgehept und darinn nütztit geredt haben. Darzuo so verstand mengklich
- 49)

- 50) in dem koufbrief wol wie sich der dick genante Johans Schwend für sich, sin erben und nachkomen gegen benempten Ruodolfen Moettelin und sinen erben und nachkomen des koufs umb das schloss Regensperg und aller stucken, als
- 51) das der koufbrief lutet gar und gentzlich ouch aller ansprach geistlicher und weltlicher gericht, ouch aller stettrecht, lantrecht, púntnússen und vereynungen etc enzygen und verzygen hât, uff die besten und hoechsten gewarsame,
- 52) als man das versichern und ein stêten, ewigen und unwiderruefflichen kouf versagen und versichern sol etc. So wyse ouch des Schwenden verschribung nienand ob er den kouf eim burger geben hette und der dann sin burgrecht
- 53) dheinest uffgebe, das dann die von Zûrich zuo dem kouf stân, den zuo iren handen nemen und da mit eins burgers, als der sin burgrecht uffgeben hette, erben und nachkomen darvon trengen soeltent, als moechtent etc. Und
- 54) von semlicher und anderer ursachen wegen so dann Jacob Moetteli von des vorgenannten, sins vatters wegen durch sin fürsprechen harinn antwûrtten und reden ließ, uff der von Zûrich ansprach, die hie vil zu lang zu stellen,
- 55) wurden ouch nach únsrem beduncken nit nottûrftig zu melden sind, getrúwett er, das wir úns mit únsrem rechtlichen spruch billich erkennen soeltent, das sin vatter by dem vorgenanten sinem kouf nach sins koufbriefs
- 56) lut und sag bliben und den benempten, únsrem eydgnossen, umb ir vordrung und zuosprúch harinn nût zu antwûrtten haben sólt und batt und rueft uns an mit den egenanten von Zûrich zu reden und sy daran guettlich zu
- 57) wysen von semlicher ir ansprach und vordrung zu stan und sin vatter, sin erben und nachkomen fürbasser haran unbekúmbert und unersuocht zu lassen. Dawyder únsere lieben eydgnossen von Zûrich rätzboten durch
- 58) iren fürsprechen aber reden und offnen liessen nach dem und Jacob Moettely redte und fürgebe sim vatter, Ruodolf Moettely, wer nie kunt noch ze wissen getan von dem naeherkouf dann erst by eim kurtzen so er das burgrecht ufgeben hette, daruff
- 59) antwûrttent sy, das soelte sich nit vinden, dann dem benempten Ruodolfen Moettely waere zu wissen getan von dem naeherkouf vor und ee er den kouf getan als beschlossen hette, getrúwtten soelichs als recht waer für zebringen und satzten damitt
- 60) beyd teil ir spenn wie die obgemeldett sind hin zu úns zum rechtten und únsere erkanttnússe uff das und da beyd teil ir sachen vor úns im rechtten mit vil wortten in clag antwûrt red und wyderred und nachred dera sy beyder
- 61) syt vil bruchttten und nit alle hieze melden nottwendig sind. Und daruff die stoeß und sachen zum rechten satztent als vor stât, habent wir die sach merklich und mit guoter wyl bedacht und nach verhoerung der verschribung von
- 62) dem egenanten Johansen Schwenden mit den von Zûrich, der gerichtten, vederspils und wildpennen und anderer sach halb Regensperg das schloß etc beruerende. Ouch nach verhoerung des obgenanten koufbriefs so Johanß Schwend
- 63) dem egenanten Ruodolfen Moettelin übergeben hat, umb das schloß die Alten Regensperg mit ir zuogehoerungen, nach innehalt und ußwysung des koufbriefs beruerende etc ouch nach innehalt und ußwysung desselben Ruodolfen
- 64) Moettelis burgrecht briefs und nach dem und Jacob Moetteli vonn sins vatters wegen rett und offnen ließ, sim vatter sig von des naeherkoufs wegen vor dem kouf nie gedacht worden, dann wer es ihm kund und zu wússen getan vor
- 65) und ee er den kouf getan, er hett villicht den kouf von der wegen gelahn. Und aber únsere eydgnossen von Zûrich rahtsbotten, darwider geredt und geoffnett hand dem benempten Ruodolfen Moettelin sig vor und ee, eb er den kouff
- 66) mit dem Schwenden getahn und beschlossen hab geoffembarett und zu wússen getahn von des neherkoufs wegen wie sy den nach innhalt desselben briefs darzuo recht haben. Also uff das haben wir úns bekennt, bekennen
- 67) úns, ouch moegen únsere eydnossen von Zûrich vor úns schulthern und rahtt fürbringen, das úns bedunkt, im rechtten gnuog syg, das dem benempten Ruodolfen Moettelin vor und ee und er den kouff mit dem Schwenden getahn
- 68) als beschlossen geseit und zu erkennen geben syg, das sy den naeherkouf zuo dem schloss Regensperg gehept und haben und bringen sy das also für, so sol dann aber vor úns darumb beschaeen, was recht ist, mogen als brin-
- 69) gen sy semlichs nit also für, so sol aber darumb vor úns fürer beschaeen, was recht ist. All boeß geverd und arglist harinn vermitteln und harúber ze einem waren urkúnd. So haben wir diser únsere bekantnússe
- 70) zwen glich brief lassen machen und únsere statt secret insigel offenlich daran tuon hencken und yettwederm teyl einen harúber geben, uff mentag vor der uffart únsersherren des jares do man zalt von siner
- 71) gebúrtte tusent vierhundert sechszig und im sechßten järe.

10.5.5. Transkription StALU Urk 57/1096

9. Oktober ? 1466

Bestätigung des Gerichtsschreibers von Zürich, dass Mötteli vom Näherrecht (Vorkaufsrecht) Zürichs gewusst habe.

- 1) Ich, Hanns Oery, schultheis der statt Zürich, tuon kund mit disem brieff, das für mich kom an der statt Zürich offenbar ze gericht sass, der fürsichtigen, wisen, des burgermeisters
- 2) und rahtz der statt Zürich, miner gnedigen, lieben herren, geber bottschaft, namlich der ersam, wiß Heinrich Roeist, ir rahtzfrund, und offnet vor mir in gericht durch sinen
- 3) fürsprechen, nach dem und die obgenanten min herren von Zürich mit dem ersamen Ruodolffen Moettelyn we den fürsichtigen, wisen schultheisen und raht der statt
- 4) Lutzern yren getrüwen, lieben eydgnossen und minen lieben herren yn recht staendent, von wege des sloss Regensperg etc, da sye von den obgenanten minen herren von
- 5) Lutzern nach clag, antwurt, widerred und nachred, deshalb vor inen beschechen, zuo recht erkennt, moegint min herren von Zürich vor inen fürbringen, das sy bedenkt
- 6) ym rechtten gnuog sin, das dem benempten Moettelin vor und e er den koff mit dem Swenden getahn, als beschlossen hab, geseit ald ze erkennen geben sye, das sy den
- 7) nechern koff zuo dem sloss Regensperg gehept und habint. Und bringint sy das also für, so sol dann aber vor ynen beschechen, was recht sye, mägent als bringent
- 8) sy aber semichs nit also sin so sölle aber darumb vor ynen beschechen, was recht sye. Und wen Wernherr Hoffer, gerichtschriber Zürich, umb sölichs kund und wissent
- 9) were, so hette er ym harfür gericht gebotten und begertte, dass er ym zuo handen miner obgenanten herren von Zürich zu gloplich, warlich kuntschaftt gebe,
- 10) umb das sy die vor den obgenanten minen herren von Lutzern gebruchen kúndint. Also nach gegebener urteil, wen niemand dem andern kuntschaftt der war-
- 11) heit vorsagen sol, besunder so die rechtlich zuo haben erkennt wirt, so ist der obgenant Wernherr Hoffer für mich yn das gericht gestanden und haht davor mir
- 12) yn gericht geseit, nach dem und ym das zuestuende, von dem gerichtte, mit einheliger urteil, zue recht erkennt, und von mir gebetten wurd, und er von minen ob-
- 13) genanten herren sines eydes, darmit er ynen verbunden gewesen, erlassen und ledig gesagt worden ist, das er dem Moettely den vertigungsbrieff, wie ym der Lang
- 14) Swend das sloss Regensperg zue koffen geben hett, geschriben und des ein abgeschrifft gemacht und die den Swenden und Moettely hören lassen habe. Darin
- 15) der Moettely mit siner hand mengerley satzte und als die copy beiden partyen vor gericht vorgelesen wurde, da redte Moettely, der Swend sölte ym ein
- 16) brieff, wie er mit minen herren von Zürich verkommen were, ouch schaffen, das wurde in die copy mit den kúrtzisten wortten gezeichnet. Und ym sye
- 17) wol zuo wissen, das der Swend dem Moettely vor und e der koff beslossen ald von dem Moettely zuo gesagt wurd, geseit habe, were das er das sloss Regen-
- 18) sperg mit siner zuogehoert yemant anders zuo koffen gebe, denn einem der burger Zürich were das dann min obgenanten herren von Zürich den nechern
- 19) koff zuo dem sloss Regensperg hettind und haben soeltend und wie vil nechern da sye ym die sum yetz nit yndenk. Und das dis sin sag ein warheit sye, so
- 20) haht er die gesagt und behept, by dem eyde, so er darumb vor mir yngericht liplich, zuo Gott und den Heiligen, mit uffgehepten vinger und gelertten wortten,
- 21) gesworen haht, niemand zuo lieb noch zuo leid, dann allein durch der warheit willen, die darmit ze fúrdrent, des batt und begertt der obgenant Heinrich Röist
- 22) zuo handen miner obgenanten herren von Zürich umb ein urkúnde, von dem gerichtte, das ward ym erkennt zuo geben. Und des zuo warem urkúnd so
- 23) hab ich min ynsigel von des gerichtz wegen als urteil gab, offenbar gehenckt, an disen brieff, der geben ist uff frytag nach sant Dyonisyen tag, do man
- 24) zalt von Cristi gebúrt vierzechenhundert sechzig und sechs yare. Hie by warent Lúpold Grúll, Hanns Stucky, Hanns Reig, Ludwig Huober, Christem/Christan
- 25) Huober und ander erber lút.

10.5.6. Transkription StAZH A 140.1, Nr. 3

26. Januar 1467

Rat von Luzern gibt bekannt, dass Mötteli seinen Sohn ohne jegliche Vollmacht zum Gerichtstag geschickt habe. Es wird ein neuer Tag angesetzt.

- 1) Wir, schultheiss und raht der statt Lucern, thuond kund und zuowüssen allermengklichem als
- 2) von der stoës wegen zwüschen den fürsichtigen, fromen und wisen, unnsern besondern
- 3) lieben und guotten fründen und getrüwen eidgnossen, burgermeister und raht der statt
- 4) Zürich, an einem und dem fromen, vesten Ruodolffen Moettelin, zuo der Alten Regensperg,
- 5) unnsern burger, am andren erwachsen. Als von eins neherkouffs wegen, als die selben
- 6) unser eidgnossen von Zürich zuo dem kouff des schlos Regensperg vermeinen, den
- 7) neher kouff zuo haben. Darumb si vormaln vor uns gewësen, ouch ir sachen erzellet
- 8) und geoffenbahrett hatten, alles nach innhalt eins spruch und spruchbriefs, so wir inen
- 9) dann zuo beden teilen geben und uns erkant, als unser eidgnossen von Zürich erzelt
- 10) und fûrgeweent hatten, dem genanten Moettelin sig soemlicher necher kouff wohl wüssent
- 11) gewësen, vor und ee er den kouff um Regensperg getahn und beschlosën gehept hab.
- 12) Da aber der Moettely durch sin macht botten geoffnet und meindt, im sig soemlichs vor
- 13) und ee er den kouff getan und beschlossen nitt wüssent gewësen. Und also nach red und
- 14) widerred bekannten wir uns, möchten unser eidgnossen von Zürich vor uns schult-
- 15) heissen und raht fûrbringen, das uns beduocht, im rechten gnuog wër, daz dem bemempton
- 16) Ruodolffen Moettelin vor und ee und er den kouff mit dem Schwenden getahn ald be-
- 17) schlossen geseit und zuoerkennen geben sig, daz si den necher kouff zuo dem slosß Regen-
- 18) sperg gehept und haben und brechten si soemlichs fûr, so soelt dann aber vor uns dar-
- 19) umb beschëchen, was recht wër, moechten ald brechten si soemlichs also nitt fûr, so soelt
- 20) aber darumb vor uns fûrer beschëchen, was recht wër. Als das nnser urteil-
- 21) brieff inen zuo beden teilen besigelt geben, mit red und widerred, ouch mit der ur-
- 22) teil clârlichen und lutter uswissent. Daruff unser lieben eidgnossen von Zürich
- 23) uns anrëffent gewësen sind, inen tag zuosetzen wellent, sy nach lut unnser urteil
- 24) ir kuntschafft uns zuo erkönnen geben lassen. Also nach irem anrueffen haben
- 25) wir beiden teilen rechttag fûr uns gesetzt, inen den ouch kûndt, dem ouch beid teil
- 26) nach unnsern lûnden nochkomen und den gesuocht haben, namlich unnser lieben
- 27) eidgnossen von Zürich durch ira vollmechtig fromen und wisen rahtz und macht-
- 28) botten, ouch anwalnten, namlich Heinrich Roeist, des rahtes und oprister zunfft-
- 29) meister, und Cuonraten von Chahm, stattschriber zuo Zurich, und aber Ruodolff
- 30) Moetteli durch sinen sun, den frommen, vesten Jacoben Moettelin, die ouch zuo beder
- 31) sitt semlicher ir spenn halb nach lutt unser urteil und verkûndz brieff uf hût datum
- 32) dis brieffs gegen einandern fûr uns in das recht mitt iren erloupten fûrsprechen
- 33) von unsern rahte gegeben und erloupt warent gestanden sind, wie recht was,
- 34) nach unnser rahtes gewonheit. Und hand die obgenanten unnser guoten fründ und
- 35) getrüwen eidgnossen von Zürich machttbotten offnen und fûr uns bringen lahssen.
- 36) Nach dem und wir dann ein rechttag der ding halb angesetzt und iren herren den
- 37) verkûndt, die hetten um si also mit ir kuntschafft fûr uns gevergett, also weren
- 38) si ouch da in namen ir herren und begerttent an uns, unnsern urteilbrieff und die
- 39) urteil zuoverhoeren und daruff ir kuntschafft, die sy als si hofften inmahssen hetten und
- 40) fûr uns bringen und komen weren, daz si getrüwten, wann wir die hortten, daz die
- 41) in soemlicher masß wer, das si soemlichs des necher kouffs halb kuntlich gnuog gemacht,
- 42) daz durch uns bekent werden, daz des im rechten gnuog sin soelt, nach unnser urteil
- 43) lutt und sag. Und begertten haruff, nach unnser urteil sag, unnser bekanntnisse ze-
- 44) geben und satzten das zuo recht. Daruff der genant Jacobe Moettely anstatt sins
- 45) vatters offnen und antwürten lies, er getrüwte nitt, daz wir útzig verhoeren ald uns
- 46) erkennen soelten, dann sin vatter, Ruodolff Moettely, hette in alhâr zuo uns gevergett,
- 47) zu losen und zuvernëmen, was die kuntschafft wißte, als wër umb die kuntschafft
- 48) gezúgett ald gerett hette, daz wider heim an in zebringen und so well er dann,
- 49) wann von uns im ander rechttag gesetzt werd, dann völliç anttwurt geben, dan
- 50) der gesetzt rechttag uf hût sig im zekurtz und zespot verkûndt worden, daz er
- 51) (p. 2) sich zuoverantworten nach notdurfft als im daz aber notdurfftig wer, nit wissent
- 52) gewesen und noch sig. Und begertt im soemlich uffschlag zuo geben, und satzt
- 53) das ouch zuo recht. Und also noch clag, anttwurt, red und widerred, die lang
- 54) gewësen, nitt nott zuo melden ist. So haben wir uns bekennt, bekennen uns ouch,
- 55) daz wir den obgenanten spruch und kouffbrieff, ouch die kuntschafft und alles
- 56) das so dann notdurfftig wër hoeren, und daruff dann beider teilen red und

57) widerred, alles nach notdurfft und darnach dann nach gelegenheit der dinge
 58) fürer unnsere urteil geben wolten. Und also nach unser gegebenem urteil, so haben
 59) wir gehöret und vor uns erlesen lassen, des ersten unnsere urteilsbrief, dar-
 60) uff unser eidgenossen von Zürich kundschaft und darnach den kouff und
 61) vergung brief umb Regensperg, zwüschen dem Schwenden und dem Moettelin
 62) gemacht. Und als das von uns belesen ward, offnend die genannten unser
 63) eidgenossen von Zürich machtbotten, nach dem und wir dann ir kundschaft
 64) uff unnsere spruch gehört hatten, getruwen, das si die kundschaft in soemlicher
 65) mass für uns gebracht, an der wir gemerckt und verstanden hatten, das
 66) des gnuog sin beduncken soelte. Daruff aber Jacob Moeteli offen und antwurten
 67) lies, wie vor das sin vater der rechttag zekurtz gesetzt sig, zu dem so haben
 68) unser eidgenossen von Zürich etliche kundschaft für uns zu recht geleit und
 69) hören lassen, da sin vater und er meinen, darin zu reden, meinen ouch das
 70) etliche kundschaft darunder geben, im und sin vater dehein schad sin noch bringen
 71) solle. Als si das an tag und für uns, ob inen der uffschlag werden mog, bringen
 72) wellent, und begert wie vor sin vater und in, in dem rechten nitt zu über
 73) zucken, sunder den uffschlag zu geben, damit si soemlich an tag bringen zitt
 74) haben moegen und hofft und trüwt, das uns soemlich selbs billich beduncken soll und
 75) satzt, das ouch zu recht und uff unser erkantnisse. Also nach clag, antwurt, red
 76) und widerred und nach vordrung unnsere vordrigen urteilsbriefen, unnsere eidgenossen
 77) von Zürich kundschaft und den kouffbrief wie obsteht, das wir alles eigentlich
 78) gehöret, die ouch lang und mit wyten Worten gewesen, die nitt nott all zu melden
 79) gewesen sind, so haben wir uns bekent, bekennen uns ouch sidmalen und die sachen
 80) gross sind, und wohl wytt langen moegen, nach dem und der Moettelin vermeint
 81) in die kundschaft zu reden und das villicht etliche darunder geret im dehein
 82) schad sin, noch bringen soelle. Und daruff begert soemlich hinder sich an sinen vater
 83) zu bringen und im ein uffschlag geben oder andertag zusetzen, damit er die
 84) ding erlangen und nacher bringen mog, und wann aber die ding nitt klein sondern
 85) gross sind, und noch wohl grosser werden moechten, und umb das das sich nieman
 86) ab uns zu clagen hab, das er verkürtzt ald mitt recht über zuckett worden
 87) were, so haben wir uns des uffschlags erkennet und einen andren und offen
 88) rechttag inen für uns gesetzt und gestimt, also das si zu beider sit mit allem
 89) dem so si im rechten getruwen zu geniessen, uff mentag nechst vor Mittvasten
 90) zu fruoger rahtes zitte vor uns sin wellen und soellen, dann deweder teil also den
 91) tag verachten und den nitt suochen und leisten wurde, wellen wir dem andern
 92) teil, ob er des begären wurd, richten und unnsere urteil geben, dann wir an
 93) den dinge deheinen uffschlag fürer geben, sunder die ding uff den obgenanten
 94) mentag und rechttag end und ußtrag geben. Fürer so haben wir uns bekent,
 95) bekennen uns ouch nach dem und der Moeteli vermeint, wie obsteht, in
 96) die kundschaft zu reden, das er die und dennen so er vermeint, in die kundschaft
 97) zu reden, das hietzwüschen und der alten vaßnacht den selben das künden und
 98) (p. 3) kund tuon, uff welche meinung er inen in die kundschaft reden well, und daby inen,
 99) den obgenanten rechttag ouch kund tuon, ob ir deheiner zu den dinge uff dem ge-
 100) nanten rechttag vor uns dartzu reden und sich verantworten wölt, das si
 101) das wohl tuon moegen, und wann aber der Lang Schwend Ruodolffen Moettelin
 102) den kouff Regensperg geben und sich und sin mittweren hoch und tieff ver-
 103) brieft und versigelt hand, dem genannten Moettelin umb den kouff wer-
 104) schaft zenemen und sich ouch alles des entzighand das in hilfflich sin ocht,
 105) als das der selb kouff und vergung brief uf die besten und herttesten form
 106) luttende ist, und umb das das sich aber niemand zeclagen hab, so haben wir
 107) uns bekant, das der obgenant Ruodolff Moettelin dem genannten Schwenden, dem
 108) verkoüffer und den mittwären soemlichen unnsere gesetzten rechttag kund tuon
 109) und kunden soellent, ob si zu den dinge útzit reden, das si das ouch wohl tuon
 110) moegen, ob si wellent, alles getruwlich und ungevürlichen. Und harüber
 111) zu einem waren urkund, so haben wir diser unser bekantnisß, zwen glich brief,
 112) lassen machen und unser statt secret insigel offentlich daran in tuon trucken und
 113) jedwedern teil einen harüber geben, uff mentag nach sanct Paulus tag, als er
 114) bekert wart, als man zalt von der gepürt Cristi thusend vierhundert sechzig
 115) und in dem sibenden jar.

10.5.7. Transkription StAZH C I, Nr. 2919

2. März 1467

Rat von Luzern verkündet im Streit zwischen der Stadt Zürich und Rudolf Mötteli bezüglich Alt Regensberg, der von Zürich geforderte Beweis, dass Mötteli vor Abschluss des Kaufvertrags mit Johans Schwend vom Näherrecht (Vorkaufsrecht) der Stadt Kenntnis gehabt habe, sei geleistet. Deshalb werde Mötteli verpflichtet, binnen Jahresfrist Regensberg mit den dazu gehörenden Gütern an die Stadt Zürich gemäss dem dieser zustehenden Näherrecht abzutreten. Vorbehalten bleibt eine Abrechnung hinsichtlich vorgenommener Bauten und Verbesserungen.

Kopie von StALU Urk 57/1097

- 1) Wir, schultherren und ratt der statt Lutzern tuont kunt offenbar
- 2) aller menglichem als von der stoß wegen zwiscent den fursichtigen,
- 3) fromen und wissen, unsern besundern, guotten fründen und getruwen
- 4) lieben eidgnoß, burgermeister, ratt und gemeiner statt Zürich an einem
- 5) und dem fromen, vesten, unserm lieben mitburger Rudolffen Mottelin
- 6) ze der Alten Regensperg am andern teile erwachsen, als von eins
- 7) naechernkouffs wegen. So dann die vorgenannten unser eidgnosen von Zurich
- 8) zuo dem kouff des schlosses Regensperg vorgeant und den guettern so dar
- 9) zugehorent und der selb Ruodolff Moetteli vor zitten von dem vesten
- 10) Johansen Schwenden, den man nempt der Lang Schwend, burger
- 11) Zürich, koufft hatt nach ergangenen sachen vermeinten den naechern
- 12) kouff ze haben, darumb sy vor malen vor uns nach dem und sy der
- 13) selben stoessen beider site uff uns zuo recht komen, in recht gestanden
- 14) sind ouch ir sachen erzellet und geofenbaret habent, aller nach inn
- 15) halt eins spruchts und spruchbriefs, so vor inen darumb ze beiden
- 16) teilen gegeben und unser erkantnisse getan hand, uff daz als und eidgenossen
- 17) von Zurich erzalten und furwanten dem benempten Mottelin
- 18) sy soelicher naherkouff wol wisend gewesen, vor und ee er den kouff
- 19) umb die benempten Alten Regensperg getan und beslossen habe geheppt.
- 20) Da aber der vorgeannt Ruodolff Moetteli durch sinen machtbotten Jacoben
- 21) Moettelin, sinen sun, geoffnett und gemeint im sy soelichs vor und ee
- 22) er den kouff getan und beslossen habe, nit wissent gesin und also nach
- 23) red und widerred bekunten wir uns maechten unser eidgnosen von Zurich
- 24) vor uns obgeant schulthern und rat furbringen, das uns beduechte zum rechten
- 25) gnuog sin, das dem benempten Rudolffen Moettelin vor und ee daz er den
- 26) kouff mit dem benempten Schwenden getan oder beschlosen geseit ze
- 27) erkennen geben sye, das sy den naechernkouff zuo dem schloss Regensperg
- 28) behept und habens und brechten sy soelichs für so soltt dann aber vor
- 29) uns darumb beschechen, was rechtt were, machten als brechten sy soelichs
- 30) also nit für. So soltt aber darumb vor uns furo beschechen was recht waere,
- 31) als daz unser urtel brieff inen ze beiden teilen besigeltt geben, mit red und
- 32) ouch mit der urtel clarlichen und luter uswisett. Daruff dozermal unser
- 33) lieben eidgnosen von Zurich uns anriffig gewesen sind, inen zil und tag
- 34) ze setzen, so wolten sy nach lutt unser urtel ir kuntschafft uns ze erkennen
- 35) geben lassen. Also nach irem anruoffen haben wir beiden teilen rechttag
- 36) für uns gesetzz, dem ouch beid teil nachkomen sind und den gesuchtt hand irer
- 37) namlich uff mentag nach sant Paulustag, der bekerung _____
- 38) _____ verschinen uff dem selben tag die benempten unser
- 39) eidgnosen von Zurich durch ir namhafften, wysen ratzbotschafften
- 40) und vollmechtigen anwalten, in bevell _____sse, ir herren und obern,
- 41) unser eidgnose von Zurich für uns darleitten ire kuntschafften von
- 42) des benempten nachernkouffs wegen und begerten inen die ze verhoeren
- 43) so getrúwtent sy wol, das _____ daran sechen und umden solten nach
- 44) innahltt unser urtel daz inen die _____lichen und gnuogsamklichen
- 45) nach dem rechten sin soele. Darzuo aber des mals der genant Jacob Moeteli
- 46) von sins vatters wegen Ruodolffen Mottelis reden _____ und entwerten liess,
- 47) derselb sin vatter hette inn allhar uff disen tag zuo uns gefertigett
- 48) ze lesen und ze vernemend was die kuntschafft wiste als wer umb die
- 49) kuntschafft gez_____gett und _____h_____ und daz widerh_____an inn ze _____
- 50) und so wolle er daruff wenn inn von uns ander tag verkunt werden die

51) suochen und sin völlig antwúrt geben, wan der tag im en zermal ze
 52) spaht verkunt worden were, und batt und ruofft uns an sinem vatter und im
 53) solich uff schlag ze geben und satzten da mitt zuo beiden teilen das hin
 54) zum rechten. Also nach clag, antwúrt, red und widerred, so haben wir
 55) úns dozermal zuo recht bekennt den obgenanten, únsern spruch und kouffbrief
 56) ouch die kuntschaftt und alles daz uns ze verhoeren in der sach nottmassig
 57) beduoht hatt, ze verhoeren, als ouch beschach und nach der benempten
 58) unser eidgnosen von Zúrich anrúffen und begeren, inen nun unser
 59) ustragenlich erkenntniß darumb ze tuond und nach dem und aber
 60) Jacob oetteli an ruofft umb ein uffschlag das er die sachen an sinen
 61) vatter ringen und im die erscheinen moecht, umb daz er harinn nit überzugt
 62) noch in sinem rechten nit verkúrtz wurde, mit vil worten als daz dann der
 63) letste abscheide darinn dann aber unser urteilen begriffen sind wisen und
 64) soliche clag wortt am, ze mal hie nit aber ze melden nottmessig sind und
 65) nach dem und wir dann verstantent, das der Motteli etwsa in die kunt-
 66) schafft so unser eidgnosen von Zúrich geleit hand reden, etlichen der ge-
 67) zügen ouch unnútz in der kuntschaftt ze machen vermeinte und da durch
 68) nu die sachen wíter langen und noch schwärlicher furgenomen werden
 69) moechten, das wir daz alles bedacht haben und umb daz sich dann deweder
 70) teil ab uns nit zuo klagen hets, da erkanten wir úns uff den genempten
 71) tag des uffschlags und satztent und verkudent inen da mitt einen
 72) andern rechttag, namlich als uff hútt mentag vor ____ vasten zuo
 73) f ____ yer rattes zitte vor uns ze finde, und also daz zuo beiden sitten uff disen
 74) tag by und mitt inen haben soelten, alles daz des sy im rechten getrúwtent
 75) ze geniesen, dann wir uff disem tag den deigen end und ustrag mit und
 76) erkenntnúse und kein uffschlag furer an den deigen nit geben woelten, ouch
 77) furer unser erkantnuß gewese ist. Als der vorgeant Motteli vermeint in
 78) die kuntschaftt ze reden also vorstaht, das er die und denen so er vermeint
 79) in die kuntschafttze reden, das hie zwischent und der alten vaßnacht
 80) nechst vergangen den selben daz kunden und kunt tuon soltt, uff weliche
 81) meynung er ____ in die kuntschaftt reden welle und daby inen disen rechtt
 82) tag ouch kunt tuon, ob iro deheiner zil den deigen uff solichen rechtttag von
 83) úns den zuo reden und sich verantworten woelten, daz sy wol tuon moechen und
 84) desgelichen dem benempten Schwenden und sinen ____ geweren von des kouffs
 85) wegen und als daz alles unser benempte letzte urtel wisett in dem abscheid
 86) begaffen und als nun die benempten beid teil disem húttigen rechttag
 87) nach komen sind und den mit vollem gewalte gesuoht hand durch ir
 88) vollmechtigen gewissen botschaftten und anwalten mit namen unser
 89) eidgnosen von Zúrich durch die fu ____ tagen fromen und wisen Ruodolffen
 90) von Cham, burgermeister, und Heinrichen Róisten des rattes ze Zurich
 91) und aber Ruodolff Moetteli durch sinen vorgeannten sun Jacoben Mottelin.
 92) Und als sy dann zuo beider sitte durch ire erloupten fursprechen ir stoesse
 93) mit recht vor uns furgenomen und ansprachen, antwúrt, red und widerred
 94) von des genanten naeher kouffs wegen gegen ein andern gefúrt und ge-
 95) brucht habentt, guotter maß und uff meynung als sy am anfang und von
 96) einem tag zuo dem andern und uff allen rechttagen untz uff hútt und uff
 97) húttigen den rechtsachen tag aber geoffnen und reden lassen habentt,
 98) als daz unser urtel breiff darinn solich aussprachen, antwurten, red
 99) und widerred eigentlich vermerktt und verschriben sind, darumb
 100) jetz nit nott ist, solichs aber zuo stellen. So hand sy zuo beider sitte begert,
 101) ze verhoeren den kouff brieff und vertigung brieff, den der obgemeltt
 102) Regensperg des schloß und der guettern wegen ze Zurich vor gericht
 103) mit urtel übergeben hatt. Darnach unser sprúch und urtel brieff so
 104) zwischentt inen von uns der dungen halb usgegangen und ze recht ge-
 105) sprochen sind, ouch den verkomnúß und übertragbrieff, wie der genant
 106) Hans Schwend durch ruowen, frid und gemachs willen mit den obgenanten
 107) von Zúrich, unsern eidgnosen, von der selben Alten Regensperg des schloß
 108) und der herlicheitt und rechtung wegen so darzuogehoerent und in den
 109) selben gerichtten sind gelegen, verkommen ist, nach hut desselben verkomnúß
 110) brieff des datum wiset ein guotte zitt vor und ee der Schwend dem Moetelin
 111) den kouff geben und den mit im beschlossen hab. Solich brieff alle ouch
 112) ander schriffen und brieff, daruff ir beider red, antwúrt und wider-
 113) rede, wie dann ir jettwedrer teil nach ____ und sinem wol bedencken für
 114) uns bracht und das leit wir úns vor daz ander nach sytenklichú verließ

115) lasen und verhoert habeht. Daruff aber da die benempton, unser eidgnoß,
 116) ire gesworne kuntschafft und wisung von des gedachten nechern kouffs
 117) wegen darbuttens und für uns in daz rechtt ouch darleiten, nach inne-
 118) haltt unser vilgemelten urtel und spruch brieffs und begertent inen
 119) die nu nach dem rechten zuoverhoren und getruwent daz inen die so
 120) ___berlich und nützlich sin, das inne dardurch mit unser erkantnuß
 121) der naecher kouff zuo erkenntt werden soelt. Also ward ouch die kuntschafft
 122) eine nach der andern verlesen und merglich verhoertt, ingegen wurtikeitt
 123) des genanten Jacoben Moettelis, an statt sines vatters, der im nu daruff ein
 124) bedencken nahm und in die selben kuntschafft mengerlei rett und da uber die
 125) gezügen und brieff ingenomen hatt, die er ouch für uns in daz rechtt darleitt
 126) und die ze verhoren begertt, als ouch beschach und da mitt von sines vatters
 127) wegen vermeint, solich gezügen harinn ze verwerffen, dannen ze tuond und daz
 128) die unsern eidgnoß von Zürich kein nutz noch dem selben Mottelin kein schad sin
 129) soelten und getruwte daz wie uns solichs billich mit unser erkantnusse zum
 130) rechten erkennen solten. Also und nach dem und unser eidgnosen von Zürich
 131) daruff dem Moettelin ir antwürt gabentt, von der kuntschafft und der gezugen
 132) wegen, wie die ingenomen were, von erbern, fromen, unversprochen manen,
 133) egenannten beid partyen, solich abgeruert stoß gantz hin ___ unser erkantnuse ge-
 134) setzt habentt. Also nach verhoerung beider parthye ansprach, antwürtt,
 135) red, widerred, kouff brieff, verkómnüß brieff, urtel und spruch brieffen,
 136) kuntschafften und alles des so yettweder teil für uns bracht und yn daz rechtt
 137) geleitt hatt, als vor stah und sunder als ein artikel wisett in
 138) dem kouff brieff nach by dem anfang dise wort, darumb der Schwend dem
 139) Moettelin einen brieff von minen herren von Zürich schaffen
 140) sol, versigelt, furderlich und wie verziechen als er mit ine verkommen ist, und
 141) und die wile derselb Ruodolff Moetteli sin burgrecht ze Zürich selber sines
 142) eignen willens uffgeben und abgesagt hatt, von den selben unsern eidgnoß
 143) ungenoett und ungetrengt. So habent wir uns zum rechten erkenntt und
 144) gesprochen, das unser eidgnossen von Zürich ir wisung und kuntschafft
 145) nach lutt und sag und urtel dero zum rechten gnuog sye getan und geleitt
 146) habentt, das sy dero so vil geniessen, daz sy nu zuo dem nechern kouff des
 147) schloss Regensperg mit sinen guettern und nach innhalt des verkomnúßbrieffs
 148) habent und haben soellentt und daz nu der selb Ruodolff Moetteli in der nechsten
 149) jarsfrist nach date dis brieffs desselben schloss und guettern abretten und
 150) die zit der egenannten, unser eidgnosen von Zurich handen, komen lassen sol und ob
 151) Ruodolff Moetteli an dem selben schloss und an den guettern
 152) dar zuo gehoerentt und in dem kouff so der Schwend im geben hatt geriffen
 153) sind, nízit namhafftiges gebuwen und die gebessret hette. Moegend sy
 154) darumb sament verkommen, durch sich als andern erber lútt wol und guot
 155) bescheche, daz nit so sol darumb vor uns beschechen, daz recht ist umb
 156) daz sy ein andern har inn nit witter ersuoehen bedoerffent, und soellentt
 157) hie it sament umb soelich abgemelt, ir stoß lutter gerichtt über tragen und
 158) vortragen sin, ane alle furer weigern und apolieren har inn alle boeß fünd,
 159) list und geverde vermitten und des alles ze einem waren, vesten urkünd.
 160) So habent wir unser statt seckrett insigel offennlich an diser brieffen,
 161) zwen glich, tuon hencken und yettwedrem teil einen gegeben an mentag
 162) nechst vor dem sonntag lettare mit vasten des jares, do man zaltt von
 163) Cristi gebúrt thhusent vierhundert sechszig und in dem sibenden jare.

10.5.8. Transkription StAZH C I, Nr. 2922

12. März 1468

Der Rat von Luzern urkundet, dass Bürgermeister und Rat von Zürich bei ihnen geklagt hätten, Rudolf Mötteli habe mit Bezug auf von ihm vorgenommene Bauten und Verbesserungen an der Burg Alt-Regensberg und Zubehörden eine übertriebene Forderung an sie gestellt habe. Hierauf habe Mötteli darüber Beschwerde geführt, dass Zürich ohne ihn zuzuziehen Zeugnisse gesammelt habe. Nun hätte Luzern den Parteien aufgegeben, sich ihre gegenseitigen Begehren mitzuteilen, worauf sie das nötige Beweisverfahren anordnen und dann ein Urteil fällen werden.

Dorsualnotiz: Etlich geschrifften um Mótelis rechtshandel, 1468

1) (p. 1) Wir, schultheiss und raht der statt Lutzern tuond kund allen
 2) menklichem mit daz uff den tage dato diß brieff alß wir in rahttes
 3) wyse by ein andern versampt gewesen, für uns komen sint, der
 4) fürsichtigen, wisen, unser lieben und guotten fründen und getrüwen eidt-
 5) gnossen, die von Zürich, erben wyß treffentlich bottschaftt, namlich
 6) Ruodolff von Kalm, altburgermeyster, und Heinrich Roeist, des rahttes
 7) daselbs, mit vollem gewalt an einem und unser lieben mitburger
 8) Ruodolff Moettely, durch sinen sun Jacoben Moettelyn, anstatt jn,
 9) ouch mit vollem gewalt, an dem andern offnen der genant
 10) Jacoben Moettely anstatt und in namen sins vatters nach drin und
 11) wir dann von ettlichs zitt zwüschent unßren eidtgnossen von Zürich
 12) und sinem vatter ein spruch getan hetten, als von des necherkohffes
 13) des schlos mit siner zuogehoert der Alten Regensperg wegen, da
 14) unßren eidgnossen von Zürich der necherkohff zuebekent und
 15) da by gesprochen wer, ob sin vatter ûtset *schinbern* da gebuwen hette,
 16) daz unser eignossen von Zürich im den abtragen und bezalen soellen,
 17) und ob sy samten des costens ald buws halb nit bekennen moechten,
 18) soelten sy wider des *für* und zue uns ze recht und one schad kommen.
 19) Und nach dem und sy mit einandern nit bekommen moechten,
 20) da in namen synes vatter und begertte rechttag zu unsren lieben
 21) eidgnossen von Zürich im sömlichen buw und costen als er denn
 22) in schrift bestûmpt und gesent hett, abtragen und ußrichten
 23) weltte, mit mer wortten, nit not zemelden. Daruff unser lieben eydt-
 24) gnossen von Zürich botten antwurten und für uns bringen liessen,
 25) daz war daz ein sömlicher spruch, als ob stahd, beschechen. Wer aber
 26) der genant Ruodolff Moettely *datto* ein als unzimliche und unbillich
 27) und unmeglich vordrung von des buws wegen, daz imm die unme-
 28) glich zegeben, dann sich söllte mit guotter, redlicher und
 29) warlicher kuntschaftt vinden, daz er mangel unnützen buw und daz
 30) schloß mit stûr zuo gehört wenig gebesert hette von fromen
 31) lûten, so die sachen vor und Möttely darkommen sy gesechen hett
 32) und nach dem wir innen tag gesetzt hetten, hie zu und mit dem
 33) so sy dann imm rechttten getruwten ze geniessen, also weren sy
 34) hie in namen ir herren und obren und hatten sömlich kuntschaftt
 35) (p. 2) by innen ingeschriefft und begertten die zu hoeren, hofften, wann
 36) wir die gehortten, wir soelten durch die underwist werden, daz
 37) Moettily innen unfrûnthlich und unzimlich anmuottung dette
 38) und daz wir mit im verschafften, ir herren unbekûmert
 39) zuo lahssen, alß daz ir antwort mit mer wortten gewessen, nit nott
 40) zemelden ist. Daruff aber Jacob Moettely offnen und antwurten
 41) ließ, wie vor und so vil mer in nem unbillich, daz unser eidgnossen
 42) von Zürich kuntschaftt hinder sinem vatter uff genomenn
 43) und imm daz nit verkûnt noch zewûssen getan hetten und hofft und
 44) getrüwt, daz die selb kuntschaftt imm noch sinem vatter dehein
 45) schad sunder hin und absin soelt und sant daz zuo recht. Daruff
 46) unser lieben eidtgnossen von Zürich fürer offnen und antwurten
 47) liessen, wie vor und so vil mir inen herren sig von uns offen
 48) rechttag gesetzt und da by gest haben, daz sy kuntschaftt und des
 49) so sy im rechttten getrüwten ze geniessen, by innen haben soelten.
 50) Also imm besten und durch des nûnsten costen willenn haben ir herren
 51) saemlich kuntschaftt rechtlich ingenommen, inmassen sy hoffen
 52) des so _ ze geniessen, daz die by _fften und innen imm rechten
 53) dienen und krefftig bliben soelle und satzten, daz zu rechtt und
 54) uff unser erkantnûß mit mer wortten nit not ze melden ist. Also
 55) nach clag, antwort, red und widerred die lang gewessen und nu
 56) zermal nit noz zemelden ist. So haben wir uns bekentt und ge-
 57) sprechen umb daz daz sich niemand ze clagen habe, daz sy ir clag
 58) und antwurten in geschriefft setzen und daz daz genant Ruodolff
 59) Moettely wider ersten (so im diß urkûnd geantwûrt wirt, dar nach in den nechsten) acht tagen sin clag
 ingeschriefft setzen und
 60) unsern lieben eidtgnossen von Zürich ûberantwortten, dar
 61) uff unser eidtgnossen von Zürich ir antwort dar nach inn den

62) nechsten acht tagen in geschrifft setzen und die dem Moettelyn
 63) antwurten und dar nach yettwederm teil dem andren teil sin
 64) nach antwurt und beschliessen in acht
 65) tagen wie vor übergeben und nach dem beschliessen uns übergebe
 66) und antwurten und daz ouch yettweder teil nit me dann dry geschr-
 67) ifften setzen und stellen soellen. So dann von der kuntschafft
 68) wegen, so unser eidtnossen von Zürich in geschrifft genommen und
 69) (p. 3) für uns gebracht, lahssen wir sin alß sy ist, setzen die
 70) weder uff noch ab, aber umb daz und sich von der ols andrer
 71) kuntschafft wegen niemant ze klagen habe, so haben
 72) wir uns bekent, daz wir unser bottschaftt hinüber schicken soellen
 73) und wellen uns der in entpfelchnuß geben, saemlich ir beder kunt-
 74) schafft inzenemen, als wir inn daz ouch bevolcht hant, doch
 75) daz beyd teil under ___ und an die kuntschafft dingen
 76) mogen des so sy dann getruwen ze geniessen und besunder daz
 77) unser eidtnossen von Zürich die so in kuntschafft geben und
 78) die ingeschrifft genomen wier für soemlich unser bottschaftt,
 79) so wir hinüber fergen werden bernoeffen und in gegen ____
 80) des Moettelis wider umb an si dingen als die geschrifften den
 81) in si kuntschafft geben haben, vorlessen lahssen moegen des
 82) glich Moetely ouch ansy gedingen mag und dann die darumb
 83) so vil ___ darumb wüssent reden als es by dervordrigen fag
 84) zelliben lahssen ob sy darumb fürer nit wüssen ze reden, ouch
 85) des glich als denaerer teil nie als ander kuntschaff begertten zehoerrent
 86) sol vor unßren botten wir vor gehoert und ingenommen werden und
 87) wan daz beschitt und uns clag, antwurt, red, widerred und beschlüsse
 88) nachher unser obgeschribnen urteil ums geantwurt wirt. So
 89) soellen ___ wellen wir über die sachen bedachttenklich sitzen
 90) red, widered, kuntschafft und waz für uns in recht gelert wirt,
 91) gnuog sankklich hieren und darnach unser urteil spruch und
 92) entscheid geben, so ver uns unser eid und ere wisen ist, alß
 93) wir des hoffen glimpff und ere ze haben. Und des zuo urkünd.
 94) So haben wir von yettwedrem teil diß unser urteil und bekantnûs
 95) ein urkünd mit der statt unser secret insigel besiglet
 96) und geben uff sant gargoryen tag anno dem m^o ___ lx ___

10.5.9. Transkription StAZH C I, Nr. 2921a

3. Juni 1468

Rudolf Mötteli schildert dem Rate von Luzern seine Wirksamkeit auf Alt-Regensberg, listet die zugehörigen Kosten auf und begründet seine dadurch entstandenen Forderungen an Zürich.

1) Für die fürsichtigen und wisen schultheiss und rater der stat Lucerne,
 2) sin lieb herren, bringt Ruodolff der elter Mötteli in clages wise, wie das
 3) er von sinen herren von Zürich mit wortten darzu gebracht und als
 4) inn bedunckt getrenget sie, das er inen als umb einen naechren kouff
 5) umb die Alten Regensperg mit ir zúgehörde recht bieten muost, das
 6) ime doch nie feil ze verkouffend was, und es lieber im selbs behept
 7) hette, wa si und ander inne nit so treffenlich und scharpff mit iren
 8) wortten und wercken angestrengt hettind, und wann mit recht und
 9) urteil ime je anbehept ist, das er inen sin schloß, wie das er von dem
 10) Langen Swenden koufft hatt, mit noch mer innhaltung, je ze kouffent
 11) gemuest oder ime gebürt hat ze tuonde; uff soellichs nun angends by
 12) dry oder me oder minder tagen nach gegebenen urteilbrieffen, so
 13) habent sin herren von Zurich, meister Roesten und den Groebel ires rats
 14) botten, zuo ime uff die Alten Regensperg geschickt, an ime ze erfarend,
 15) wa er soellich summ des kouffes haben und enpfachen welle, denne
 16) si der urteil nachkomen wellend, mit mer oder mindren oder der
 17) glichen wortten, nit not jetz alle ze meldend. Uff söllich der von Zürich
 18) bottschaftt werbung Moetteli ime ein bedencken nam inen ze antwürtind,
 19) und in unlangen darnach ward inen von ime geantwurt, das Moetteli

20) die bezalunge uff der Alten Regensperg nemen welte, ouch mit mer
 21) oder mindrer inred, nit als not, oder ime jetz nit aß ingedenck sin
 22) mag, und uff söllichs aber Moettelin sin bezalung me denn jar und tag
 23) von sinen herren von Zurich verzogen und vorgehalten ist und
 24) noch taeglichs ime des sinen vil ußstaht, das er langest an guotten
 25) nütz und jürlich rentt bewentt gemúgt hette. Und wann
 26) Moetteli über ergangen behept urteile sin summ geltz und andre
 27) erlútrung des rechten so gar vil lange zite von sinen herren von
 28) Zürich verzogen und vorgehan worden ist, und jemerdar verzogen
 29) wirt, so hofft und getruwt Moetteli gott und dem rechten, das
 30) das recht die von Zurich, sin herren, underwisen soelle, ime umb sin
 31) usstende und unbezalte summ stuck und sachen, ahn alle verzúchung
 32) (p. 2) usrichten und gnuog tuon, und inne umb allen costen, so er desshalb
 33) genomen hab oder noch nemen werde gen Bremgarten bezalunge
 34) und usrichtunge tuon soellent, dene doch über ervolge behept
 35) urteilen unbillich jemant dem andren des sin verhalten sol.
 36) Moetteli hofft und truwt ouch, das sin herren von Zürich siner herren
 37) von Lutzern gesprochen besigelten urteilen oder bekantnússen
 38) billich gestrachts nachgangen waerind, und noch nachkomen soellind,
 39) und die drú hundert guldin hinder sin herren von Lutzern in das
 40) recht legen söllind und im ouch umb die viertzig guldin, so er
 41) Swenden wib umb tammast gab, und umb das gelt, so er dem
 42) müller umb sine breitschafft und stein oder ander zúg und ding
 43) geben hat, ouch bezalen söllent, und ouch das si ir fürdernússe
 44) tuon söllent, das söllich recht, so uff sinen herren von Lucern staht,
 45) ane fürzug zuo ußtrag komen möge. Wa aber soellichs ane fürzug
 46) nit gesin moecht, so hofft Moetteli sin herren von Lucern söllend
 47) im urteil geben uff sin clagen und angezeichnoten stuck der
 48) búwen und besrungen halb und hofft, das im siner herren von
 49) Zürich fürzug und hindernússe dehein hinderung noch schaden
 50) an sinen ervolgten oder ergangnen urteilen bringen sölle. Sin
 51) herren von Zürich woeltind villicht gern das diß recht niemer
 52) zuo ußtrag kám, darumb das sie Moettelin nütztit für sinen grossen
 53) costen der búwen und besrungen geben mustind, die er doch
 54) swaerlich so vil jaren gelitten hat und wol groß guot uß vischen,
 55) hoew und stro erlost haben moecht, wa er es des schlosses zuoge-
 56) hoerden nit zuo besrunge also gehalten hette. Item und uff
 57) soellichs ob und nachberuerte stuck und sachen, so Ruodolff Moetteli
 58) allenthalben in disen sinen geschrifften und articklen von der
 59) búwen und besrungen und aller andren sachen und beruerungen
 60) diser siner schrifften angitt, daruff hofft Moetteli das im sin
 61) lieb herren von Lutzern ir urteil und rechtlich spruch geben sollent,
 62) denn im vast grosses und vil an disen dingen ligt und lange
 63) (p. 3) zit gelegen ist, da by er dehein nutz noch gúlt von sinem schloß noch gelt
 64) also lange zitt nie gehept hatt und des noch hüt by tag groeßlich
 65) manglet und mit sinem grossen schaden enbúrt.

66) Also in der ere und zuo lob dem almechtigen gott setzt Rudolff
 67) Moetteli hienach, was und wie vil er an dem schloß der Alten Regensperg
 68) und an des schlosses zuogehoerden allenthalb verbuwen und zuo besrung
 69) aller sachen halb usgeben und kostens gehept hat und zuo besrung
 70) mit sinem schaden bracht und gelitten hat und setzt das ouch uff
 71) die form, das er vil andrer zúgnusse nit haben mag, denn so vil
 72) aß siner herren von Lutzern ratsbotten und ander, so die ding alle
 73) besechen und verhoert hant in bywesen dero von Zurich, denn alle
 74) werchlúte vast enderthalb des Bodensewes sind, die im die búw er-
 75) arbeitet hant, die er in so kurzem nit gehalten moecht.

76) Item und Moetteli gibt ze verstend, das er allen zúg der úberuß
 77) flissigen vili der laden zuo Zurich gnuog túr erkoufft hat, und
 78) ouch zuo sechs stuben der dicken stubenladen, zuowenden und zuo
 79) túren und zuo bencken und zuo riemen und zuo lysten und

80) latten alles túr erkoufft und darzuo verzollen hatt muessen und uff
81) das aller kostlichost mit sinen gefietrotten rossen ahne alle hilff und
82) ane alle dienst und ertagen biß heim gefuert oder beloent hatt,
83) darúber ußbündig vil gangen ist und kostet hatt, als das
84) billich gesechen und ze erkennende ist, die sin herren von Lucerne
85) und Underwalden darumb dargesant hant uff minen kosten.

86) Item und des gelich allen kalg, alle ziegelstein, alle tachziegel,
87) alle breit besetzt gebrent estrichblatten alles ze Zúrich túr gnuog
88) (p. 4) erkoufft hat und das alles ouch verzollen must, der dingen vast vil
89) ist und das alles ouch selb über sinen kosten ahn all der welt hilff
90) und zuotuon von Zurich uß biß gen Regensperg gefuert, darúber
91) ime ußbündig groß guot und costen gangen ist, mit kouffung,
92) zollung und fuorung, ahne das es ze verbuwind und ze machind
93) kost hatt, das ouch alles siner herren von Lucern ratsbotten,
94) Underwalden und Zúrich besechen und red und widerred
95) darumb gehoert habent uff Moettelis costen, daby er hoffte, das
96) es daby beliben und daruff geurteilt werden soelte.

97) Item und das man sinen grossen kosten dester baß verstan múg, so
98) hatt er nún jar hár dem schloß und siner zuogehörde zuo bessrung
99) státs drissig arbeiter oder wercklúte und knecht gehept, dero vil
100) er win über tisch und visch und fleisch und ander gnuogheite
101) zuo iren guoten loenen geben muost, und inen die firtag als gnuog
102) essen als die wechtag geben muost, über dise ding alle so vil
103) zites und jare úberdruß vil costen und lon gangen ist, als sich da-
104) nach von stucken zuo stucken ouch melden wirt, wann aber
105) Moettelis fúrgen als dings nit geloubt ist worden, und sin herren
106) von Lucern ir erber rahtsbotten vier darumb uff Moettelis costen
107) die ding ze besechen, red und widerred der von Zúrich, ouch Moettelin
108) besechen und verstanden habent, so hofft Moetteli, das des vast
109) gnuog zuo einer kuntschafft were si ze entscheiden und nit das erst
110) ein andre kuntschafft über die, so sin herren von Zúrich ahne sin
111) wissen und bywesen und wider sinen willen ze wegen bracht
112) haben mugent. Doch das keins wegs von Moettelin wider siner
113) herren urteil geredt noch beschehen sie, noch von ime oder von
114) sinen wegen beschehen sölle ungevarlich, insunder nun sin guot
115) beduncken, da es nit wider sin herren von Lucern sin mug, ze er-
116) kennende tueg und geb.

117) (p. 5) Item des Moettelis uberslag und meinung ist, das inne ein jegklich swaer
118) fuoder, als er die mit sinen wágnen by einer mil wegs fiert uß den
119) waelden umb Kloten, nun ze fuorlon bis under das schloß uff ein feld
120) ze bringent, an ruchem holtz ein pfund costet hab, denn im sechs guote
121) wol gefuetrote roß und zwen guot knecht einen tag nit me denn ein
122) fuoder holtzes hein gefueren mochtent, so das des tenniß holtzes ist
123) vierhundert und núnzig fuoder, das sich ze fuorlon zug vierhundert
124) und núnzig pfund haller. Item so ist des eichines holtzes sibentzig
125) fuoder, das ouch in den oberuerten costen des fuorlons sye und ist.

126) Item so kost Moettelin das obberuert holtz alles zuo werchend und
127) in die hoechi uff den berg und turn an sin statt ze bringent zwey
128) mal als vil als das holtz ze kouffend und ze fuerent cost hab, das
129) sich gebúrte fúr cost und lon sechshundert und sechtzig pfund,
130) denn Moetteli nie gelohbt hette, das ime das schloß jemant über sinen
131) willen abgenomen oder abkoufft moecht haben, er hette sunst
132) ungern sines vetterlichen guot und erbs so vil daran verbuwen
133) noch im selbs so vil mueg und arbeit gestattet. Summa des costen
134) des items 600 und 60 lib.

- 135) Item so ist der dicken stubenladen zuo den 6 stuben mit den
 136) ensen oder riemen viertzig fuoder, so ist der boedmenladen
 137) sibentzig fuoder, da ein fuoder in das ander des ersten kouffs zuo
 138) Zürich cost 2 lib haller. Summe des items biß da har der ersten
 139) koeuffen kostet 200 und 20 lib. haller. So ist der fuorlon
 140) von dem holtz hundert und 10 lib, das sich ze kouffent und ze
 141) fuorlon zug drúhundert und 30 lib. als ouch da ob stah.
- 142) (p.6) Item so ist des kalgs und der gebrenten ziegelsteinen und der tach-
 143) zieglen und der breiten gebrenten estrichblatten 60 fuoder, da zug sich
 144) nun ze fuorlon von Zurich gen Regensperg 60 lib haller, so ouch des
 145) zúgs ein fuoder in das ander des ersten kouffs 2 lib. mit zoll und
 146) andrem biß under das schloß, das sich gebúrt hundert und 20 lib.
 147) So mag diser zúg von dem item biß uff den berg und in die
 148) hiechi der húser und des turns zuo verweckind und jegklichs
 149) an sin statt ze bringend, dry mal als vil als ze kouffend und
 150) ze fuerent kost haben, das sich an einer summ ouch zuge vier-
 151) hundert und achtzig lib.. Zuo disem obberuerten zúg ze vermurind
 152) oder ze verweckind ist vast vil sands komen, das ouch alles
 153) swarlich ze grabind und uff die hoeche ze bringent gesin ist,
 154) das soellich sand biß uff den berg anderhalb hundert pfund
 155) kostet haben mag. Me ist ußbündig vil leims zuo estrichen
 156) under die fünff stubenfußboedmen komen und uff die fünff
 157) stuben zuo oestichen und zuo kaminen und zuo waenden und
 158) offnen, soellicher leim aller ze grabend biß uf die hoeche ze
 159) bringent, schatz ich, Moetteli, für anderhalb hundert pfund haller.
 160) Summa von dem item naechst hie ob für allen costen des items
 161) allein sibenhundert und achtzig pfund haller.
- 162) Item ouch hatt Moetteli gemacht vil glaß fenster mit venedier
 163) glaßschiben und sunst ouch fenster verglaser mit waldglaß
 164) und ouch einen kostlichen núwen gemuroten bachofen, der
 165) ouch ze bachent noch nie gebrucht ist und ouch einen zistern
 166) oder sod, zuogericht mit einem rad und kettenen und ein
 167) muren und ein gehuß darüber, und ouch einen starcken, guoten
 168) eichin gatter für das usrost tor und ouch ein ander guott
 169) tor mit einem starcken getúll und ouch einen kercker zuo
 170) gefancknússe und ouch einen winkelr mit obßbúninen und
 171) die muren tieffer undermuret und den kelr túffer gegraben
 172) (p. 7) und das estrich von dem, uß dem schloß an unschaedlich end gefuert.
 173) Me dry tischtaflen in der alten stuben gehenkt mit isninen spoerren
 174) und gehenkten darzuo gebrucht, und me ein kostlich uffzug, eichi
 175) rad mit uffzúgischnaebeln, und ouch uff dem turn einen winden-
 176) uffzug, da zuo dise obberuerte stuck alle kostent hundert und sibentzig
 177) und zwey pfund haller.
- 178) Item alles geschmid von ysen, das hie ob in den andren stucken nit
 179) gestimpt ist, des 9 dicken, starcken, als stubentúren sind und
 180) alle fallen, alle groß laden, alle fensterbretter und sunst vil túren
 181) und schloß und beschlútzte, der stucken, die also mit ysen gemacht
 182) sint, und der stucken sint 80, das alles ich für 1 lb. rechnen
 183) gekostet hab, nun das isen geschmid.
- 184) Item den turn von sinem boden der hoeli uff erlert und von
 185) und uß dem schloß hindan gefuert drissig lib. kostet hab.
- 186) Item so kostet Moettelin das ziegeltaechi huß, das man die schmitten
 187) nempt, mit allen sinen dingen hundert guldin.

188) Item die groß schúr, da die stuben und der gemuret kelr und die
189) schoepff und vil stellen und tennen gemacht ist, mit einer grossen
190) kamer, das alles kostet drúhundert guldin für gemuretes der sweler
191) und alles das ich ouch alles vast ferr geholet und túr erkouffen
192) muost und ane ander lúttén hilff zewegen bringen muost.

193) (p. 8) Item so kostent mich die andren grossen schúren und schoepff
194) und vil blunders und gemaechts, so darzuo und daran komen
195) ist, ouch für allen zúg und werck und für alle sachen drú
196) hundert guldin, denn ich allen zúg vast túr erkoufft und ferr
197) kostlich allein, ahne alle hilff, harzuo gefuert hab.

198) Item als denn in dem kouff ouch berett ward und mir die, so den
199) kouff hülffend machen ze verstend gabent, das ich des Langen
200) Swenden wib ein gewand, des ich ere und si nutz hette, geben
201) solte, das sy den kouff dester williger und gerner liesse zuo-
202) gan und den vertigote, denn doch das schloß von ira da were,
203) als si ouch den kouff in dem kouffbrief verwilliget hat, da
204) hab ich ira für das obgenant gewand geben ein tuoch tammast,
205) das viertzig guldin kostet hat, hoff ich das die mir mit der summ
206) des kouffs ouch volgen soellent, denne mich je der kouff sovill
207) des mer gekostet hatt.

208) Item sol und muos ich denn dem Swartenmurer die
209) zweintzig guldin geben von dem lechen und den kosten und
210) schaden, so er mir darumb mit hefften und was daruff gangen
211) ist ze bezalent uff geleit und zuogezogen hat, bezalen, so
212) kost mich der kouff ouch sovill dester túrer und me, da hoff
213) ich das min herren von Zurich mir das ouch bezalen soellent,
214) mit andrer summ des kouffs, denn man mir je sovill und
215) mich der kouff anliget ouch geben sol, als ich die urteil
216) verstahn, das sich mit kosten und lechengelt 30 guldin
217) loufft. Wírdén aber ich dem Swartzmurer nützit gend,
218) dennocht hat er mich der kouff aber des me sovill kost hatt,
219) hoff ich das mir die ouch bezalt werdent.

220) (p. 9) Item ich hab ouch dem múller umb sin recht der steinen und anders
221) zúgs und geschirs, so denn einem múller ze bezalent gebúrt, 25 lb.
222) geben, han ich sid erfahren, so vil kost mich der kouff ouch dester me,
223) hoff ich, das mir die von Zúrich das ouch zuo und mit andrer summ
224) des kouffs bezalen soellend, denn ich es dem múller ouch für und umb
225) sin bessrung geben hab.

226) Item so sint vor zitten 6 mútt kernen ab von und uß dem Krygen-
227) búchel und uß dem wingarten versetzt oder verkoufft gen Liechten-
228) steig, die hab ich dem schloß ze beßrung abgeloeest oder abkoufft
229) umb 84 guldin, da hoff ich mir, die erkennt soellent werden,
230) ze geben mit der summ des kouffs der viertusent pfunden, ob aber
231) soellichs úch nit recht bedúchte, das ich doch nit getruw, so hoff ich doch,
232) es soelle mir die gúlt nunhin ingan und zuogehoeren.

233) Item so hab ich acht jar von den zweyen grossen hoeften Katzenrúti
234) und Affoltern, die mich ze kouffend 1500 (?) guldin minder 30 guldin
235) gekostet habent, die jaerlich in korn und haberzelgen ze buwend und
236) ze schnident, habent so man die buwte 150 juchart guoter acker unge-
237) varlich, und habent ouch die zwen hoeff 60 manmad wiswachs des
238) da vil jaerlien zwírent ze mayen sint, sollich korn, roggen und haber
239) und alles hów und stro, so die obberuerten jare uff den guetern erbuwen
240) und erwachsen ist, hab ich alles gen Regensperg gedertiget, und alda

241) zuo buw oder bist gemachet und denselben buw gantz und gar
242) allein in Regensperg aeckere und matten und wingarten und bohm-
243) garten fueren lassen und die damit zuo sollicher grosser bessrung
244) und in ere gebracht, das mir nun dalatme zwo jucharten wol
245) als lieb werent, als vor vier der verdorbnen, verwachsnen guetter,
246) denn es vor ein arms ding und guot was, ich hoffte sin jetz vast me
247) ze geniessen, denn als es vor was, denn es alles ein verdorben feld
248) und guot hieß und was, das einer es borfil uber den samen ge-
249) nützen moech, das ich alles nun in nutz und ere bracht hab,
250) das es vil guotz hinfür geben mag, soellich bessrung ich die ver-
251) (p. 10) gangnen jare bißjar jaerlich als guot ist, als 120 lib. denn ich gar
252) vast vil me jaerlich uß dem hoew und stro in ander form erlost haben
253) moecht, denn ich jaerlich 300 fuder stro und höw ze verkouffen gehept
254) haben moecht, das ich alles in die guotter ze Regensperg inen zuo einer
255) besrung geleit und getan hab, denn ich nit geloubet hette, das mir
256) die guetter jemant wider minen willen abkouffen moechte. Dise grossen
257) bessrung so vil jaren har hoff ich min lieb herren soellent soelliche grosse
258) bessrung im rechten wol erkennen, wann ich die andren mine rechte
259) eignen guetter damit beroubt hab. item doch fernd und hür so hab
260) ich ouch ein teil mist in Affolter gütter und feld getan, denn ich
261) nit vil uff die zitt zuo Regensperg búwte und das feld nun vast
262) zuo weid gebracht hab, darab es sich ouch nit geertert hat, das
263) ich, Moetteli, schaetz, in den jaren allen für 1400 oder für 1600 guoter
264) fuoder hoewes und stroes uß andren minen eignen guettern in und
265) uff Regensperger gueter gefuert hab. Das heist und ist doch ein
266) treffenliche, grosse, ußbündige bessrung, hette ich es verkoufft, ich
267) moecht 1600 guldin daruß erloest haben, das ich aber des schlosses
268) guoetter zuo bessrung darinne beliben gelassen hab, denn ich es für
269) min eigen guott hatt.

270) Item dise obberuerten bessrung stimm ich von so vil jaren har als guot
271) und besser denn 3000 lib. Ich moecht uß dem hoew und stro allein so vil
272) jar 1600 guldin wol erloest han, ouch ungevarlich, das bitt ich min
273) lieb herren ze erkennen und nit verachten, so ferr mir doch die besrung
274) in der urteil erkennt ist, so hab ich alsbald ze lützel stimme und
275) vordrung als ze vil, denn wa ich das stro und hoew alles nit in Regen-
276) sperger guot ze bessrung gefuert hette, so hette ich es je alle jar verkoufft,
277) da were ein grosse summ jedes jares uß 300 fuoder hoew und stro
278) geloeset. Soelte mir das nit bezalt werden, were doch sünd. Die fuoder,
279) die ich ouch mein, sint grosse wagenfuoder, das mir ein fuoder, als
280) ich si fuor, guotz hoews gern gulten hette dritthalb lb.

281) Item und was ich alles allda gebuwen und gebessret hab, das hab
282) ich dem schloß und sinen guettern ze besrung getan und daselbs hin
283) gebuwen und hoff, si soellind es alles haben und bezalen und nit dar
284) uß beheben, das inen eben sie. Die urteil zeigt es ouch nit, wie si
285) es wellind, insunder, das si mir min búw und besrungen bezalen soellent.

286) (p. 11) Item so hab ich die grossen erodsten und erfischoten sewe, da man doch klein
287) und groß fisch usher nam, was inen werden mocht und des sewes nützit
288) schonet, ee er mir ward, denn er umb zins verlihen was, und moecht der
289) vischer nun vil gefangen haben, were er fro gesin, den sew hab ich wider
290) in grosse ere und besrungen gebracht, mit minen grossen coste und
291) schaden, das ich nún jar har des sews geschonet hab, mit vischen und
292) hab alle brachsinen und karpfen, so man fieng, die dry oder vierthalb ß oder dar-
293) under wert warent, wider in den sew ze wachsen gan gelassen, das si
294) groesser wurdint, wann si denn erst der hechten halb hinkomen moechtent
295) und hab also soellich fischen, so gefangen warend, ußbündig vil in nún jaren,
296) wider zu den sew gelassen, dem sew zuo beßrung geschaffet, das das ich nit
297) geloubet hette, das mir den sew wider minen willen jemant abekohfft
298) haben moechte. Ich hab ouch von Ravenspurg und Buochorn und noch
299) ferrer har ob 2000 karpfen in den sew gefertiget, die mir do ze mal 3 in

- 300) 4 ß gulten hetten, wann wenn si klein gesin waerint, so hettend die hecht
 301) si geessen, darumb nam ich sy so groß, das si den hechten entwachsen
 302) werent. Von disen karpfen ist sider leich fürkomen, das nun dalatme
 303) der sew durch die karpfen zuo grosser bessrung komen ist. So hab ich vast
 304) vil aland und ael und truschen in den sew gekoufft und gelassen,
 305) alles umb besrung willen, die nun ouch geleicht habent und vil
 306) davon komen ist, das ich mit minem grossen costen und abgang, das
 307) ich in sovil jaren den sew gespartund nit genützet hab, als ich wol
 308) getan hette, das alles dem sew zuo einer bessrung beschehen ist, das
 309) in nún jaren wol tusent guldin wert sin mag. Denn wa ich alda
 310) beliben sin moecht, so were mir der sew nun hin umb 3000 guldin
 311) nit feil, denn der sew mir das liebste guot was, das ich für ein stuck
 312) hatt. Aber was guot ist, das vernichtent die, so mir gern lützel uß
 313) dem minen gan liessind. Also stimm ich die besrung für tusent guldin,
 314) ungevarlich. Die Fischer hant mir ettwen gefangner fischen me
 315) denn 50 oder 60 lb. wert gebracht, die eins mals von mines heissens
 316) wegen wider in den sew gelassen wurdent, von soellichen fischen ich
 317) villicht 10 oder 20 der groesten nam und die andren wider ze wachsent
 318) in den sew ließ. Dise besrung sovil jaren har bitt ich min lieb herren ouch
 319) ze erkennen und nit achten, das min herren von Zurich das beste für das
 320) boeste schaeztent, denn ich do ze mal schatzt und meint, das mir die visch vil
 321) nützer in dem sew ze wachsen und groß ze werden werind, denn mir das
 322) (p. 12) gelt in der kisten sin moecht. Denn ich meint, das der sew und die fisch
 323) noch lang min eigen guot gewesen sin soelten, ich hette villicht sunst
 324) vil jar mer gelt uß fischen geloestet, denn ich getan hab, hette ich mich
 325) verseeen, das ich es uber minen willen verkouffen gemuest hette.
 326) Item so hab ich einen núwen sew nach by dem schloß uß wuestem, un-
 327) nützem feld ergraben und mit grossem kosten erarbeit und zewegen
 328) gebracht, das wasser uß dem grossen sew darin ze grabend, den sew ich
 329) für 5 oder 6 manmad schaezt, den ich ouch kostlich mit allerhand
 330) fischen. so jetz darinne sind, besetzt hab und vil leichs der fischen darinne
 331) fürkomen ist. Des sews ich ein jar umb 20 guldin nit gern enberen
 332) woelte, wa ich fürerhin da beliben soelte oder woelte, denn vast vil guotter
 333) karpfen, hecht und brachsmen, schlyen, ael, aland, fürn und egli jetz
 334) da sind, den ich ouch nit gantz erfischen mag. Die beßrung mit
 335) sinem costen und den fischen, so ich hinder mir darinne lassen, schaezt
 336) ich für 400 guldin ungevarlich.
- 337) Item so hab ich ouch einen wyger, genant der burgwiger, nach by
 338) dem schloß kostlich mit tentschen oder wueren oder furschlegen ouch
 339) uß unnutzem boden gemacht, der by zwein manmaden groß sin mag,
 340) den man ablassen mag, da man leich und bruot durch karpffen oder
 341) ander fisch wol zuowegen bringen mag. Durch den wiger ich den
 342) grossen sew mit karpfen wol besetzt hab. Disen wiger mit allen
 343) sachen ich dem schloß zuo besrung also gemachet hab und kostet
 344) mich ze machent 200 guldin, denn ouch der wiger dem schloß cast wo
 345) dienet, mit roß und fiehe ze trencket, ouch mit waeschen und
 346) wasser uff das schloß ze fuerent, denn das schloß sunst ze lützel wasser
 347) hatt, das im gelegen sie, und enwelte sin ouch eins jars nit umb
 348) 12 guldin manglen, wa ich da beliben were, denn fisch vast wol darinne
 349) ze behalten sint, so man groß feng in dem grossen sew tuot, so hant
 350) si in dem wiger wit und breit ze gand ahne abnehmen, biß ir zitt
 351) kumpt, das si vil geltent. Gott woelte, das úwer wisheit sich diser
 352) dingen verwisti und erkunnet hettind als ich, warzuo si guot sint, so
 353) zwyflete mir nit abbruchs in allen sachen, denne ich sovil kostlicher,
 354) grosser, langer und túffer graben gemacht hab, damit ich das wasser
 355) uß dem grossen sew in disen burgwiger bringen moecht, da vast
 356) vil úberuß grosser cost daruff gegangen ist, des gelichen in den Egelsew,
 357) ich ouch das wasser bringen muost.
- 358) (p. 13) Item so hab ich ouch me zwen klein wyger gemacht, da man gefangen fisch
 359) insamlet, biß si ze verkouffent sind, dero ouch ich ein jar nit gern umb 4

360) oder 6 guldin manglen woelte, wa ich zuo Regensperg beliben sin moechte.
361) die besrung und den costen, so darüber gegangen ist, das mit tentschen
362) und fürschlegen und strempfeln oder mit kenern recht gemacht sie,
363) das man si jetz trucken ablassen mag, ist 60 guldin gebessert.

364) Item so hab ich vil grosser hoeg und studen an vil enden,
365) da alles verwachsen was und dem andren unverwachsen veld schatten und schaden
366) bracht und es ouch unnütz machet, das das korn dester toeuber und un-
367) nützer was, diser hoegen, die soellicher schaden tatent, der hab ich groß
368) und vil usgerütet und gestocket, das es nun korn und guot hoew und weis
369) gitt, das es nun eins jars an korn, haber, hoew und weid 10 guldin besser ist,
370) denn es vor was, do ich dahin komen bin, mit der grossen Schlattwis, die doch
371) gantz vast verwachsen was. Die selben Schlattwis ich allein umb hundert lb.
372) schatz gebessret hab, die bessrung alle ich für 200 guldin stimmen, ungevarlich.

373) Item so hab ich ein trotten und ein gehúsit über die trotten gebuwen und
374) zuo einer stuben, einer kuchi und andren gemachen gericht, das ein buman
375) sin wesen darinne gehalten mug, und in den wingarten gefuert und uff-
376) erbuwen und kostlich undermuret. Den costen ich nun für 26 guldin stimm,
377) mag mich wol hundert pfund gekostet haben.

378) Item so hab ich umb die burg und umb die burggraben, die vast verwachsen
379) warent und verwuestet, das es ein unnutz ding was, das hab ich alles uß
380) gerütet, gestocket und gesúbret und gesteinert, und vil húbscher boem und
381) reben da erzogen und kostlich erarbeit und einen kostlichen eichinen
382) verdeckten zun, der 800 eichiner, unfrechter, gesetzter stecken gebrucht hat,
383) das alles vor ein wuest verdorben ding was, des ich jetz ein jar umbendumb
384) besser denn für 10 guldin ze geniessen getruwte, denn der gesetzten und
385) gezwuyeten boemen, so ich erarbeit geschafft hab, 200 allenthalb ist, die
386) nun hinfür in die lengi nutz bringen moegent. Von disem item setz
387) ich für minen costen und zuotuon und ze besrung des schlosses zuogehoerden
388) für hundert guldin, ungevarlich.

389) Item als min herren von Zurich denn turrent reden, inen were das holtz
390) lieber, denn das ich gemacht hab, das ist ein red, das si villicht mir
391) (p. 14) gern min bessrung vernichtigen weltent, denn doch luter am tag litt,
392) das der studen und hoegen allenthalb so gar vil uffgewachsen warent,
393) das sollich feld, so daran ligen was, so gar vast mit den studen und
394) hoeltzern uberladen gesin sind, das dehein guote frucht vor den hoegen
395) und studen da wol gewachsen kund noch mocht, und was ich guotz
396) gemacht han, wirt mir in arges verkert von ettlichen, die me wiser
397) red kúnnind denn ich, ouch angesehen, das besser was, Motteli húwe
398) und brante die schaedlichen hoeg und holtzer dannen, denn das er
399) das guot holtz im Hard verderbt muest haben und gebrent, das also
400) Motteli wol verstaht, das ime sin guottaeten vast vernútiget werdent
401) oder worden sint von sinen herren von Zurich oder den iren.

402) Item ouch in der sach der 300 guldinen des naechren kouffs, das kan
403) ich nit anders verstan, dann das die urteil das in den uberkomnúß-
404) brief wiset, den ich darumb vast geartickulieret hab, und ich kan
405) nicht verstahn, das nach innhalt der urteil und des überkomnúß-
406) briefs sag die 300 guldin mir, Moettelin, abgan soellind, denn ich je ein
407) burger was, doch ich den kouff tett, harumb ich von minen herren
408) lútrung beger. Denn soelte mir erst an dem end abgahn, denn were ich
409) arm gnuog, denn da die selben artickel in dem urteilbriefe und
410) ouch in dem überkomnúßbriefe wol articklulieret, so hoff ich,
411) das der naecher kouff mich nit berueren noch schaedigen soelle, denne
412) der überkomnúßbriefe so witt nit begriff noch meldet, das mich,
413) Moettelin, der naecher kouff schaedigen mug noch sölle.

414) Item in Moettelis meinung summa summarum nun der búwer in
 415) und an dem schloß und sine zuogehoerd und den schúren und dem
 416) zeigeltaechin hus und der bessrung des grossen sews und des Egel-
 417) sews und des burgwigers und der fischkalterwiger und der
 418) feldern, wisen und aeckern und des wingartenackers, trotten und
 419) der bohmgeraet und der burggraben und alles, das ze vil wer ze
 420) nemment, were ußgedinget und hindan gesetzt, den kouff des
 421) schlosses, der selb gehoert nit in dise summ, der selb kouff in in-
 422) sunders bezalt sol werden, als sich umb dasselb in siner gestalt
 423) ouch gebúren wird, so das recht nun voll zuo ußtrag kumpt,
 424) (p. 15) denne Moetteli alle koeuff der dingen, so er umb Swenden oder ander
 425) gekoufft hatt, nit harzuo setzt, insunders nun die kostungen der
 426) búwen und besrungen der guettern und das holtz ze kouffend und
 427) zuohar ze fuerend und anderer zúg, so sich zuo buwen gerischt hat, das
 428) an einer summ sich alles gebúrt zechen tusent acht hundert achtzig und
 429) und vier pfund, machet an gold fúnff tusent vier hundert viertzig und
 430) zwen guldin.

431) Item so werdent und int ime sin herren von Zurich me schuldig von
 432) des kouffs umb das schloß Regensperg und sin zuogehoerde oder was er
 433) sid me daram erloest oder erkoufft hatt, was sich mit rechnung finden
 434) oder gebúrren wirt, vier tusent pfunt und noch me, als das recht geben
 435) wirt umb ettliche stuck, so noch mit recht ze entscheiden uff minen
 436) herren von Lutzero stand.

437) Item und Katzenrúti und Affolter hoeff und kouff sind ouch alle in
 438) disen koeuffen gantz hindan gesetzt, das die Moettelin belibent und
 439) sin sint und sin soellend.

440) Item so stah Mottelin noch uss by dem kouff an den drú hundert
 441) guldinen des naechern kouffs und an den 40 guldinen des
 442) tammast und an den 84 guldinen von Kryn búchel und
 443) wingarten und an den 25 lb. der múlinen und 30 guldinen
 444) von Swartzmurern, das item alles sich geburte an gelt
 445) núnhundert und drú pfund haller, machte ze gold geslagen
 446) vierhundert und fúnffzig guldin und zwey ortt, so ein guldin
 447) für 2 lib. gerechnet ist.

448) Item als ich, Ruedolff Moettelin, denn in allen vor und nach obge-
 449) stimpten stucken und dingen nit grúntlich noch wahrlichen noch
 450) eigentlich gewisset hab, noch gewissen kan, noch mag, wie vil
 451) (p. 16) je der dingen und stucken als eben ist, oder wie vil es als eben kost
 452) haben mug, und nit me noch minder, so hab ich es doch in minem
 453) besten verstahn geschaetzt und gestimpt, als ich es úberslagen hab,
 454) so best ich mich verstanden hab, es mag ettlichs me oder minder
 455) sin, oder me oder minder cost haben, denn ich kein sachen soellicher
 456) búwen und kostungen oder besrungen nie angeschriben hab, denn
 457) ich nie gedacht, denn das ich mir selbs und niemant andrem da
 458) buwen und besren soelte und hoff, das soellichs mir im rechten
 459) ouch lidenlich erkennet werden soelle, denn in gestalt der sachen
 460) kum jemant ein gantz wahr wissen nit umb me noch umb
 461) minder haben moege.

462) Item diser obberuerten stucken und dingen allen, so Ruodolff Moetteli
 463) in disen sinen ersten clagen und stimmungen angitt und für sin
 464) lieb herren von Lutzero umb erlútrung des rechten begert gehoert
 465) werden. Des zue urkund so truckt er für inn und sin erben sin
 466) eigen insigel by ende aller diser obgeschribnen dingen und
 467) geschrifften, die geben sint uff den dritten tag brachmanoden
 468) des jares von Cristi gepúrt 1468.

10.5.10. Transkription StAZH C I, Nr. 2922 a ("zu 2922" a)

13. Juni 1468

Antwort von Burgermeister und Rat von Zürich auf die Klageschrift des Rudolf Mötteli vom 3. Juni 1468.

- 1) Den fürnemen, fromen und wisen, dem schultheissen und ratte zuo
- 2) Lutzern, unsern besondern guotten frunden und getrüwen, lieben
- 3) eidgnossen, embietten wir, der burgermeister und ratt der
- 4) statt Zürich unnser willig, frundlich diennst und was wir
- 5) in allen sachen eren, lieb und guotz vermoegend, getrüwen, lieben
- 6) eidgnossen, die clage die zuo úns Ruodolff Moettely umb beß-
- 7) rung willen von im an dem huse der Altten Regensperg
- 8) mit siner zuogehoerung beschechen sin soellintt, mit vil
- 9) worten darinn gebraucht etc, habentt wir gehiertt und
- 10) gebent darzuo unser antwúrtt also wolt er zuo dem kouff
- 11) der Alten Regensperg komen, da muost er vor unser burger
- 12) sin, als er ouch darumb daz er darzuo komen moechte unser
- 13) burger zuo der zitte ward. Und zuo dem kauff als unser
- 14) burger kam. Da er an dem huse Regensperg understanden
- 15) hatt búwe zu tuod, der er villichtt meint notturfftig ze
- 16) sind, ahne unsern ratt wissen oder willen und was er
- 17) da gebuwen hatt, habent wir inn lassen bruchen, wie inn daz
- 18) eben gewesen ist, als die so im daran nütztit geben wolten
- 19) oder ze geben meintentt schuldig zuo sinde und wie er daz
- 20) vor im geheptt hett, das wir im wenn er sich selbs von
- 21) dem huse brachte, an sinen buw ettwas geben haben soltent,
- 22) oder ze geben schuldig wesen, so hette er doch billichen mit unserm ratt wissen und willen und wie uns daz
- 23) gevallen hette gebuwen und nit búwe uff sin gefallen,
- 24) dero wir deheinen also getan hettent gemacht. Denn
- 25) wir hettent Schwenden buwens zuo unser notturffft
- 26) gnuog geheptt und die wile er sines fryen willens von
- 27) uns des ungenoettigett und ungetrengtt úns unser burgrecht
- 28) (p. 2) uffgeben und damit understanden hatt, úns an dem end
- 29) umb unser herlikeitt und gewaltsame die da unser vordern
- 30) und wir lenger denn jemens gechnúß sin moege,
- 31) ze bringett und wir uns selbs schuldig sind, das unser
- 32) ze behaltent und davon nit trengent ze lasent und
- 33) wir daruff dem vorgenannten Moettely den nechernkouff
- 34) vor úch mit rechtt anbeheptt und ir uns den rechtlichen
- 35) zuogesprochen habent und ettely im selbs wie vor staht
- 36) und nit uns ze gefallen oder bruche gebuwen und sich
- 37) selbs mit sinem uffgeben sines burgrechtz von sinen búwen
- 38) gezogen und sich damit dero unheblich und unsuechtig
- 39) gemacht hatt und daby ob er hette gewoellen, wol beliben
- 40) were, von úns ungesumptt. Des alles und unsers behepten
- 41) nechernkouffs darumb uns der von úwer wisheitt zuo-
- 42) gesprochen ist, wir getrüwent sovil zit geniessent, das
- 43) Mottely von úch guetlich oder rechtlichen underwisen
- 44) werden soelle, das wir nit schuldig syentt oder sin soellent,
- 45) im an solich sin búwe útziz ze gebent oder abzetragent,
- 46) so doch er sich selbs davon und vor inn nitt infuoge, wie
- 47) obstaht, gezogen hatt und von besrung weren die er
- 48) meintt an húsern, guettern, sewen, der múly und anderm
- 49) or dem huse getan ze habent, umb daz habent wir für
- 50) úwer ratzfründe von úwers bevelhens wegen vil fromer
- 51) erberer lúttin ze hórent und darumb ze sagent gestellt,
- 52) die ouch alle von den selben den uwern mit geswornen
- 53) eiden gehoeertt und ir sagen ingeschrifft gesetzt worden sind,

- 54) solich sagen wir begerent vor úwer wißheitt eigentlich
- 55) (p. 3) gehoert ze werden und getruwent denn dero rechtlichen so vil
- 56) ze geniessentt, das Moettely ouch guetlich oder rechtlich von
- 57) úch underwissen werden, das wir im da deheiner besrung
- 58) abzetragent oder ze gebent schuldig sin sollent. So wirt
- 59) úwer wißheitt wol in unser kuntschafft underwissen,
- 60) das der buewhoff, der schmitten und der grosen schúr
- 61) nit notturfftig ist und Mottely im selbs zuo siner notturfft
- 62) nútt tuon mag, das im eben ist. Und die wile wir ____
- 63) mitt Moettelin umb búwe und besrungen vor úwer wisheitt
- 64) in rechtt hangentt und er in siner geschrifft mengerley
- 65) anzúcht, das von buwen und besrungen wegen nit har-
- 66) ruertt. So gebent wir darzuo dehein antwúrtt als wir
- 67) ouch des zetuonde nit schuldig sind, und beheben uns
- 68) selbs vor, dis unser antwúrtt in unsern nachvolgenden
- 69) geschrifften ze endrentt, ze meren oder ze mindren, wie
- 70) uns bedenkt uns daz notturfftig sin werde und ouch furer
- 71) uff sin geschrifften nach unser notturfft antwurt ze
- 72) gebent. Zuo urkúnd so habent wir unser statt seckerett
- 73) insigel offentlich lassen trucken, zuo end diser geschrifft
- 74) geben, uff mentag nach der heiligen drifaltikeitt tag,
- 75) anno ____ lxviii no.

10.5.11. Transkription C I 2922 b (?) – "zu N. 2922"

18. Juni 1468

Replik Möttelis in der nämlichen Sache.

- 1) Für die fursichtigen und wisen, burgermeister und ratte der statt
- 2) Zürich, so gib ich, Ruodolff Moetteli, der elter, in einnen anlegenden
- 3) clagen und sachen uf miner herren von Zurich ersten geschrifftlichen
- 4) verantwortungen min ander anligenden clagen und sachen
- 5) grad uff form maß und meynung, wie ich die in einer ersten
- 6) clagen gest__ gemeldett und gesetzt hab. Der selben, miner
- 7) ersten clag, datum ist gesin uff dri tag brachett, in dem lxviii yar
- 8) und als ir in uwer ersten antwúrtt, der darum ist uff mentag
- 9) nach der heiligen dri valtikeitt, in dem lxviii jare mich, Ruodolffen
- 10) den Eltern Moettelin, schuldigen und zeverstende gebent, woelte ich
- 11) zuo dem kouff der Alten Regenspurch kamen, so müeste ich vor einer
- 12) burger sin, als ich ouch darumb das ich darzuo komen moechte,
- 13) zuo der zitte uwer burger wurde und zuo dem kouff als uwer burger
- 14) keme soelich uwer wißheitt furwenden und schuldegung mich,
- 15) Moettelin, vast fromd und unbillich bedunckt, das solichs jemant
- 16) von mir also furgeben sol. Denn mir mer denn in jares friste
- 17) nie zuo wisent noch zuoverstand was, das ir min herren von Zürich
- 18) einen nechernkouff zuo der Alten Regensperg haben soeltind. Ich
- 19) hette es sust gantz und gar aller ding umssuß nit genomen noch
- 20) mins guotz so vil daran verbuwen und so graflichen gebessert. Ich
- 21) nam ouch noch hutt bi tag kein guott, das dry mal als guott als
- 22) Regensperg were, das ich darumb jemans burgrecht nit abkomen
- 23) moechte, wenn ich wolte und ich, Mottely, bin des unschuldig, das
- 24) ich von des guotz wegen der Alten Regensperg ye uwer burger worden
- 25) sye. Denn do ich uwer burger ward, do wisett ich nit, ob ir vil oder
- 26) lutzel rechtt zuo Regensperg hettind, ich wisett ouch do nit, ob ich
- 27) es kouffen wurd oder nit. Ich koufft es ouch erst nach dem und ich
- 28) uwer burger worden was. Hette ich gewisset, daz ir oder jemant mich
- 29) mit nechern oder keinen kouffen davon kauffen haben soeltent oder
- 30) miechten, was torichten manß were ich dann gesin, das ich es wol
- 31) (p. 2) zwei malen oder drú malen besser gemacht und gebessert hette, denn
- 32) es do was, do ich es kouffet. Ich hette auch wol keinen ußrechnen, das

33) man mich __ dester je, davon trengen oder kauffen wurde, da by
34) doch wol zuo wissen ist, das ich umb keinen nechern kouff nutzit
35) wist, do ich es kaufft. ich hette es sust nit kouffen und also gebessertt,
36) denn die besrung, so ich getan hab, die hatt mich von minem lieben
37) guott getrengt und zuoverkouffent brachtt, als vil ich mich der dinge
38) verstanten und umb kein sach hette ich es nie koufft, wa ich je ver-
39) standen hette, das jemant mir es wider willen abtrengen oder
40) abkauffen mócht, umb sust woltt mir der Lang Schwend
41) nie denn in jars frist den überkomnußbrieff nie volgen nach
42) ze verstond lasen werden, den er mir doch ane verzug antwurten
43) soltt. Als dann uwer wißheit ouch mit vil langen meren von
44) buwen, so ich, Moettely, gebuwen und gebesertt hab, ouch ungetrengt
45) und ungenöttigett von den búwen oder dem burgrecht gestanden
46) oder komen sye, och ich, uwer groß mochtikeitt von uwer herlikeitten
47) und altem herkomen ze bringent, ouch understanden habe, ir mich des
48) schuldigen und daz ich ouch mins fryen willens von úch ungenöttigett
49) und ungetrengt uch daz burgrecht uff geben hab und daz ich uch sonder
50) trengen von dem úwerm vermúgt, als ir mich des und vil anders
51) nie beruerentt mitt vil langer wiser Ainhaltung úwer geschrifften,
52) meldung. Daruff min antwúrt ouch ist, das gott von himel wolte,
53) das ich als mechtig were, das ich mich alles getrangs und ungenoetung
54) uwer als wol erwertt und enthalten haben moecht, als wol als
55) ir úch myn erwertt gemuegt haben und noch tuon mogent. So hette
56) ich uch min burgrecht nit uffgeben, wie wol ich des von úch úwer brieff
57) und sigel hatt und des recht und gewaltt geheptt hab, min burgrecht
58) uff zegebentt, wenn ich woeltt, umb daz stuck des burgrechtz ufzegebent.
59) In minem verstan ir mich gar unbillich beruerentt, den wes ich mich
60) gegen úwer wißheit bedinglich begeben und versigeltt und verschrieben
61) (p. 3) billich umb alle min beschechnen clagen und zuospruch, antwurten
62) soellint und werumb ir mir nitt antwúrt oder wollint geben,
63) so hoff ich, daz mins rechten so vil sye, das ir es wol nit wissint
64) ze verantwúren und ich hoff, daz mir uff unverantwútz als
65) wel als uff verantwúrt geurteiltt solle werden, denn was
66) ich in minen ansprachen fúrgewentt hab und noch tuon, daz
67) hoff ich mir im rechten zuo bekentt werden soelle. Drum daz schloß
68) Regensperg mit sinen anhangen und zuogehorden und allen
69) von mir gesampten und beruerten sachen und stucken nützit
70) úßgenommen in kouffen und beschechnen besrungen buewen und
71) úßgegebnen stucken und sachen hoff ich mir von úwer wißheit
72) gantz bezaltt werden soellentt, wes mir der bißher nit bezaltt ist,
73) und ouch da mitt dis drissig guldin so der burgermeister
74) Schwartzmurer meint von mir haben, umb die lechen ze
75) lichen, ob ich im die geben mueste, so vil koste mich der kouff
76) ouch dester me mit den zechen guldin costens so mich min
77) herren, burgermeister Schwartzmurer mit sinem bessten ze
78) kosten gebracht hatt. Dis min ob und under beruerte begrifung
79) und meynung sol ouch fur min lieb herren von Lutern die rechten
80) in disen sachen sint, in recht kamen und gelegt, von miner
81) wißheit werden, als fur min min/nuens die andern ansprach und anrede
82) und widerrede und zuospruch und ich, Moetteli, obgemeltt
83) beheb mir selbs ouch vor, in nach folgenden minen geschrifften
84) ze endren, ze meren oder mindern, wie auch des notturfftig
85) beduncken wrtt und willen antwurt ze gebentt und des zuo urkunde,
86) so hab ich zuo end diser geschrifft offentlich min insige getrucket
87) geben, uff samstag nechst nach unser herren franlichams tag, des
88) jares do man zalt von siner gebúrtt thusent vierhundert sechszig
89) und acht jare.

10.5.12. Transkription StAZH A 140.1, Nr. 4 (und 5)

5. Juli 1468

Dorsualnotiz: 10. Streitigkeit zwischen der statt Zürich und Rudolff Mötteli um die Regensperg, 1468.

- 1) Den fürnemen, fromen und wissen, dem schultheisen und ratte zuo Lucern, unsern
- 2) besondern guoten fründen und getrüwen, lieben eidgnossen, embietten wir,
- 3) der burgermeister und ratte der statt Zürich, unser willig, früntlich
- 4) dienst und was wir in allen sachen ernen, liebs und guots vermögent,
- 5) getrüwen, lieben eidgnosß die widerred so Ruodolf Moettely uns
- 6) uff unser antwürt im uff sin clage geben geschrifflich zuogeschickt
- 7) haht, umb das so von Regensperg wegen zuo uns
- 8) er meint zuosprechen zehabent etc, hand wir gehort und
- 9) gebent darzuo unser widerrede. Also wolt Moettely zuo dem
- 10) kouff Regensperg komen, so muoß er vor unser burger sin,
- 11) als er ouch darumb, das er dartzuo komen moecht, unser burger
- 12) der zitt worden ist, wie wir denn das vor in unser antwurt
- 13) gesetzt haben, das ist ouch also an im selbs. Und uns nimpt
- 14) billich an Moettelin, frömd und unbillich und wöllent ouch
- 15) zuo uwer liebe das getrüwen haben, das úch das an inn
- 16) ohch befrömd, das er in sin widerred
- 17) setzt, das im unser nechrer kouff mer dann in
- 18) jars friste, als er zuo Regensperg kahm, nit zuo wissen getan
- 19) sye, darumb das er Regensperg nit kouffen wolt, von
- 20) dem Swenden. Er wißte denn vor alle gestalten, wie
- 21) es da wëre, als im ouch das alles der zite eigentlich
- 22) von Swenden erscheint ist, als er auch minders denn
- 23) das ist ungerne kouffte, er hette denn das vor wie es
- 24) wëre grundtlich erfahren, als er och das erfahren und
- 25) erkunnet haht, und vor dem kouffen unser
- 26) burger warden. Und als unser burger zuo dem
- 27) kouff komen ist, als sich das vor úwer wißheit, als
- 28) wir mit im umb den nēcheren kouff gerechtiget
- 29) hand, so erberlich und redlich erfunden haht, das uns
- 30) der necher kouff daruff von úch rechtlich zuo-
- 31) gesprochen ist, deßhalben Moettelin wol zuo stünde
- 32) (p. 2) sölicher ungichtikeit abzewesent, denn wie von im oder
- 33) jemant andern ungerne fürgeben wöltent, wan das
- 34) ohch die warheit an ir selbs wëre, als öch das wahr ist,
- 35) und ir das in siner widerrede wol verstahn mögent, darin
- 36) er setzt, das er erst koufft hett, nach dem und er unser
- 37) burger worden wëre, und die beßerung, die er meint
- 38) getan zehaben, die hat inn von Regensperg nit getrengt
- 39) und er sich selbs mit dem uffgeben unsers burgrechtz
- 40) davon bracht. Und wie er by unserm burgrecht
- 41) beliben wëre, so hette in niemant davon mögen trengen
- 42) und wir wöltent ungerne one unser notdurfft
- 43) yemant von dem sinen trengen und belibent öhch
- 44) billich, sölicher schuldigung von im vertragen,
- 45) und Moettely ist, von uns ungetrengt und unge-
- 46) nöttiget, von unserm burgrecht gangen. Und uns
- 47) damit genöttiget, unser herlikeit und gerechtikeit
- 48) daselbs widerumb zuo unsern handen und unser
- 49) gewaltsamy ze ziehent und zebringin, als
- 50) wir ouch das rechtlich vor úwer wißheit getan hand,
- 51) und uns nit zwivelt, wa es sich úwer halb also gebe,
- 52) ir ohch tuon wurdint, denn wie er daselbs als ein gast
- 53) gesessen gewesen sin sölte, und nit als unser burger
- 54) das wëre gantz wider unser alt harkomen und har-
- 55) bringen an dem end gesin. Und er mag dehein
- 56) wahrlich fürgeben getuhn, damit er von uns von unserm
- 57) burgrecht jendert zestahnde oder zegahnde genött

58) oder getrennt worden sye, da im wol an stuonde,
 59) das zebruchent vermitten zelassent, denn wir
 60) habent inn gehalten und im getan, wie wir unsern
 61) (p. 3) burger halten und im als unserm burger in sinen geschäftten das uns bedücht sin
 62) ere und fromen sin getahn, als andern unsern burgern
 63) wir tuond. Und wie von úwer wißheit uns der nêcher kouff
 64) von Moettelin den zenement zuo gesprochen ist, nach wisung
 65) und sag úwers urteilbrieffs, uns darumb von úch geben.
 66) Also wöllent ohch wir, ob got will, den behalten, daby
 67) wir och das beliben lahssent, als uns och in disem rechten nit
 68) not ist, darinne wytter zegahnd. Und umb den nechern
 69) kouff, wie wir den nach begriffung úwers spruchs zuo unsern
 70) handen bracht habent. Also ist er ohch von uns betzalt
 71) worden und wie wol wir vor úwer wißheit nun
 72) umb den nêcheren kouff in recht gewesen sind und umb
 73) dehein anders und ir in úwer urteil ettwas von
 74) merklicher búwen und beßrungen wegen angezogen
 75) hand, wie das der urteilbrieff wiset. Und wir
 76) dartzuo wol antwuhrt zegeben abgewesen sin möchtint,
 77) so das vor úch in recht nit gesetzt gewesen was.
 78) So haben wir doch uch zuh eren darinne getahn,
 79) das úwer urtel darumb innhalt in der hoffung,
 80) das Moettely von úch gütlich underwisen worden
 81) wêre, von sinen unmuglichen und unzimlichen
 82) vordrungen zuostahnde, als wir noch zuo úwer wißheit
 83) in unzwivenlichen getrúwen sind, von úch rechtlich
 84) beschechen werde, und als Moettely sine wort úch und
 85) den úwern fúrgen, sine ein beßere kuntschafft meint dar-
 86) zegebent, denn unsere gesworne kuntschafft, die wahrlicher
 87) von den úwern in úwer bevelhnússe als richteren inge-
 88) nomen und ingeschríft gesetzt ist, da wöllent wir
 89) úwer wißheit getrúwen, das ir im des in dem rechten
 90) nit zuogehellint und das wir inrecht vor úwer wißheit
 91) unser geswornen kuntschafften sovil geniessen söllint,
 92) (p. 4) das de billichen beßer und glohplicher und uns erschiessen-
 93) licher sin sölle, denn Moettelis wort im sin moegnit oder
 94) söllint und sölent wort in dem rechten sovil gelten
 95) und dero so wol als geswornen kuntschafft genossen
 96) werden mögen, so getrúwten wir das ir und der úwern von
 97) uns und den unsern nit wartten, so wol underwisen
 98) worden wêrint, unsers glimpffes und fuoges und
 99) uns und den unsern muglicher gelóbt werden
 100) sölte, denn Moettelin und wir des genissen,
 101) das ir uns von im ledig sprechen soeltint, aber
 102) so das recht nit uff im haht, uff wort sich zuo erkennen,
 103) so kuntschafft gehept werden mag. Und wir
 104) von sovil erberen lúten, so wahrliche guotter kuntschafft
 105) dar gestelt und geleit hand, so getrúwen wir, das
 106) uff unser kuntschafft und nit uff Moettelis fúrgung
 107) siner wortten gericht werden sölle. Und die fromen
 108) lút, die zúgknisse geben hand, sind zuo der zite
 109) Moettelis gewesen und von uns eiden und wes
 110) sy uns verbúntlich wêrant erlahssen worden, das
 111) sy ein frye sage unverbúntlich getuon moechtint, als
 112) sy ouch die vor úwer wißheit botten, also erberlich
 113) ingegenwúrtikeit Moettelis bottschaft getan hand,
 114) das wir soelichs anzieches unser kuntschafft beruerende
 115) so Moettely anzúchet muglichen von im vertragen beliben wêren
 116) und getruwen lieben eidgnossen, diewile wir im vor
 117) úwer wißheit nu umb merklich buwe und beßrungen
 118) und anders umb kein sache mit Moettelin inanhangend
 119) rechten stand, nach wisung úwers ußgangen spruchs,
 120) so ist uns auch nit witter notdurfftig, denn zuo dem selben unser
 121) antwúrt zegeben, und darumb wir

122) (p. 5) zuo anderem, das Moettely anzicht, unser antwürt nit gebent,
 123) als wir ouch des zuo tuonde nit schuldig sind. Und hiengint
 124) wir umb ander sin an ziehen, vor úwer wißheit in recht
 125) wir wißtint, das ouch wo zeverantworten, und
 126) ir sind wol jeder wißheit Moettelin nit zegehellent umb
 127) das zesprechent, das uff úch nit staht, als er des begeret
 128) und meint, von úvh beschechen sölle, und das nit uff
 129) úch staht, damit lasset wir úch unbekúmbert und
 130) ungehelliget. Und bekúmbert und helligent úch
 131) umb das so in diß sach daruber wir vor úch in recht stand
 132) dienet ungern sovil, als doch die notdurfft zuotuond uns
 133) das heischet, und als Moettely zuo der Alten Regensperg
 134) als unser burger komen ist, und darzuo wære er unser
 135) burger vor nit gewesen, nit komen sin möcht, und er
 136) im selbs da gebuwen haht, was er meint im notdurfft
 137) wære, und er by Regensperg und sinen búwen
 138) wol beliben wære, und die nach sinem gevallen von
 139) uns ungehindert genúzet und gebrucht haben möchte,
 140) und er sines eignen willens von unserem burgrecht
 141) gestanden ist und uns das uffgeben haht, unser
 142) halb ungenóttiget und unverschult. Und sich anders
 143) nit warheit niemer herfinden sol und er nit sölichen
 144) uffgeben und hohenmútt uns ze verrichtent darinne
 145) gebrucht, sich selbs Regensperg unheblich und un__hlich
 146) gemacht und uns damit getrunken haht, unser gerechtikeit
 147) uns da zebehebent und die zuo uns ze ziehent. Und
 148) uns die búwe, er da getahn, nit notdurfftig gewesen wèrent,
 149) und wir uns selbs also nit gebúwen, und an Swenden
 150) búwen ein notdurfft gehept hettent, und uß sinen búwen
 151) da getahn, nutzes oder geniesses nit wissent zeziehent.
 152) Des alles wir vor úwer wißheit im rechten, sovil
 153) (p. 6) hoffent und getrúwent zegeniessent, das Moettely von úch
 154) gütlich oder rechtlich underwisen werden sölle, uns umb
 155) sölichs unersuecht zelahssent. Und das wir im danach
 156) nützt zegebent schuldig oder pflichtig sin
 157) söllint. So doch er sich selbs mit dem uffgeben
 158) unsers burgrechtz davon gezogen haht. Und
 159) wol daby beliben wære, hette er das uffgeben
 160) nit getahn. Und damit sin verachten und hohen
 161) mút mit uns ungebrucht gelassen. Und umb
 162) die beßrungen, die er meint an húsern,
 163) guetteren, sewen, der múly und anderem etc vor
 164) dem huse getahn zehabent, und darumb ir úwer
 165) botten unser kúntschafft mit gesworenen eiden in-
 166) nemen lassen hand und als die von inen
 167) ingeschríft gestelt ist, sölich unser kuntschafft
 168) wir begerent, ir eigentlich herren wállint, darinn
 169) ir wol underwisen werdent, ob Möttely die gebeßert
 170) haht oder nit. Und sölicher unser gelöblichen und
 171) wärlicher kuntschafft wir im rechten sovil ge-
 172) trúwent zegenússent, das úwer wißheit Möttely
 173) gütlich oder rechtlich underwisen werde, sölicher vord-
 174) rúng er darumb zuo uns tuet, abzustahnd. Und
 175) das wir im da deheiner beßrung zegebent
 176) schuldig noch pflichtig sin söllint, wie denn
 177) das vor in unser antwürt umb beide stuck und
 178) mit mer wortten von uns ouch gesetzt ist,
 179) und umb die schmitten und die grossen schúr, das
 180) lahssent wir daby beliben, wie wir das vor in
 181) unser antwürt gesetzt hand, und behebent
 182) uns selbs vor, dise unser widerrede,
 183) (p. 7) in unser nachvolgender beschliessung und nachrede
 184) ze endrent, ze merrent oder zemindernt, wie uns
 185) bedunkt, uns das notdurfftig sin werde. Und

- 186) ouch siner uff sin beschliessung und nachrede
- 187) nach unser notdurfft antwürt zuo gebent zuo
- 188) urkünd, so habent wir unser statt secret
- 189) insigel öffentlich lassen drucken zuo end diser geschrift,
- 190) geben uff zinstag nach sant Ulrichstag des heiligen
- 191) Bischoffs anno etc LXVIII [1468].

10.5.13. Transkription StAZH A 140.1, Nr. 6

20. (oder 25.?) September 1468

Replik Zürichs

- 1) Den fürnemen, ersammen, frommen und wisen, dem schulthern und rahtte zuo
- 2) Lucern, unsern besundern guotten frunden und getruwen, lieben eidgnosßen
- 3) enbieten wir, der burgermeister und rahtte der statt Zurich,
- 4) unser willig, früntlich dienst und was wir in allen sachen und
- 5) allezite eren, liebs und guotz, vermögent, zuovor getruwen und
- 6) sundern lieben eidgnossen. Wir habent die nachrede und
- 7) beschliessung Ruodolff Moettelis, uns ingeschriftt zuogeschickt,
- 8) umb die vordrung und zuosprüche, die er zuo uns meint
- 9) zehabent, von der Alten Regensperg mit siner zuogehörung
- 10) wegen etc gehört, als er vil darin mit meidung die Zürcher
- 11) und anderm züht, darumb wir vor úch nit in recht hangent, und
- 12) uns daz jetz vor úch nit gepürlicher zuo verantworten ist, und doch
- 13) das wol zuo siner zote, so das beschehen sölty nach unsern eren
- 14) und lobe wissen, zeverantworten [Einschub: so geben und tuond wir uff das darumb wir von beßrung
und búwen wegen vor ích inrecht hangent diß nach geschriben unser nachrede und beschliessung also] als
Moettelly darinne úwer
- 15) ußgangen urteil witter im zehilffe, denn die an ir selbs
- 16) ist, als sich das mit úwerm besigelten urteilbrieffe, von úch
- 17) uns geben, der noch hinder úch ligt, und den ir hoeren moegent,
- 18) wol erfunden iwert, streckt und im selbs vil glimpffs und
- 19) uns unglimpff mit anziehen wortten in sinen geschriftten
- 20) begriffen, die wahrlichen also an inen selbs nit sind gibt
- 21) und wir des von im billichen vertrages
- 22) beliben wèrent und ob úwer liebe von deheinen
- 23) der uns zuostönde söllich verachtung und vil minders beschehe, wir
- 24) das also von im uffnemen und inn insöllicher
- 25) mahsse, siner unvernunft und hochmuotz instrahffbahrkeit
- 26) underwisen wölent, das úwer wißheit merklich vernemen möechte,
- 27) das wir, numër und leid gewesen wère, das ir also ver-
- 28) achtet und so klein von einem söllichen der doch zuo
- 29) úch und uns nit geschätzt worden mag, sin sölent
- 30) und das getruwen wöllent wir unzwivenlich zuo
- 31) úch haben, das söllichs Möttelin úwerem zuogewandten och also
- 32) zuhgezalt und im instrahffbahrkeit von úch uffgelegt
- 33) werde, alß och unzwivenlich úch von uns insöllichen beschehen sölte.
- 34) (p. 2) Und darinne von úch mer angesehen werden, unser alten getruwen
- 35) eidgnoßschafft verliering/verhörung und behebung unsers libs und
- 36) guots, denn Möttelin der doch von söllicher wirrung
- 37) und fahrdungen wegen, die er mit sinen angebornen
- 38) fründen und uns, muottwilliglichen zebrichen furgenommen
- 39) haht, by inen und uns mit rüwen und gemach nit haht
- 40) wöllen und mögen beliben. Und Möttely
- 41) ist zuowissent geben worden, wolte er zuo Regensperg
- 42) komen, das er vor unser burger sin müßte, des er
- 43) indem rechten, als wir umb den nēcheren kouff vor
- 44) úch gerechtiget habent, ouch ungichtig und abredig
- 45) gewesen ist, und wir das mit warheit nach úwer
- 46) erkanntnisse also für brahcht hand, das sin

47) ungichtikeit an ir selbs nit gewesen ist [Einschub: und unser fúrgeben die wahrhiet was alß sy ohch noch
 ist] und das
 48) ir uns daruber den nêcheren kouf zuo gesprochen
 49) habent, das von úch nit beschehen, ob sin fúrgeben
 50) wahr, an im selbs gewesen wêre, und wir mit
 51) warheit, das nit fúr úch brahcht hetten, und
 52) wêr Möttely wille Regensperg zekouffen nit
 53) gewesen, und hette er vor annemung unsers burgrechtz
 54) nit underwisung gehept, das er dartzuo nit komen
 55) möchte sin, denn als unser burger, er wêre unser
 56) burger nie worden, und hette och sust nach gestalt
 57) der zite siner sachen unsers burgrechtz nit bedörffen
 58) noch an sich genommen, denn der kouff vor ange-
 59) tragen und nu uff dem beschliessen was, wie
 60) er vor unser burger werden möchte, das denn
 61) der kouff daruff fúrgang nemen sölte, das ist
 62) alles wahrlich an im selbs, und wöltent úch
 63) ungern ___ anders denn die warheit fúrgeben
 64) mögent, uns öch das wahrlichen glöben Möttely
 65) schribe oder sage, joch was er wölle, und Möttely
 66) (p. 3) hát das nit also harbrahcht, das er merers oder minders
 67) kouffte, er wistte denn vor, wie es darumb ein gestallt
 68) hett und er das kouffen möchte, und Möttely wolt
 69) vor úch in dem rechten des úberkommnuß brieffs, das
 70) er den hett, ouch nit gichtig wesen, und jetzt understaht
 71) er den zuo bruchen, als uns da lieb gewesen wêre
 72) das er den gebrucht hett, und inn noch gern sehent
 73) bruchen, die wile wir des vor im rechten, sovil ge-
 74) wesen hand, das uns der nêcher kouff von úch zuoge-
 75) sprochen ist, und des und anders unsers fúrgebens
 76) aber sovil getrúwent zuogeniessent, das wir von úch
 77) Möttelis ansprach ledig gesprochen werden söllint,
 78) und wie Swend und Möttelin mit einandern kouff eins
 79) worden syent, das lahssent wie sin, als es ist. Und uns
 80) gepúrt, in disem rechten dartzuo kein antwúrt zegebent.
 81) Und wêre Möttely by unserm burgrecht
 82) beliben, so hette er uns nit gedrunen, unser gerechtikeit
 83) da von uffgebens wegen sines burgrechts zuo unsern
 84) handen zuo ziehent, darumb er unbillichen anzúcht,
 85) das wir in wider sinen willen das sin abkoufft habint,
 86) und wir hand deheinen kouff von im gethahn und
 87) im von sines uffgebenß unsers burgrechtz wegen den nêchern
 88) kouff zuo unsern handen vor úch mit recht gezogen
 89) und hettent im gegunnen by unserm burgrecht
 90) und von des burgrechtz wegen by Regensperg
 91) zeblichen. Und das uns zuo dem nêchern kouff
 92) sin beßrung jendert gebracht hab, oder wir den
 93) von siner beßrungen wegen jendert zuo unsern
 94) handen genommen oder gezogen habint, ald das wir
 95) siner beßrungen jendert wißint, zegeniessent.
 96) Das ist alles die warheit an ir selbs nit und
 97) (p. 4) wir hand darinne anders nit gebrucht, dann unser
 98) statt an dem ende ir alt harbracht harkomen
 99) zebehebent und zebehaltent, als wir des schuldig
 100) sind, und wissent da, deheiner beßrung er meint
 101) getan ze haben, zegeniessent, denn dero wol zuengeltent
 102) und es kompt noch nieman zuo uns, der Möttelis
 103) beßrung deheins wegs getrúwen zegeniessent, das
 104) er daruber dartzuo stahn wölle, oder begere zestahnd,
 105) denn noch mit unserm schaden. Und Möttely
 106) mag gewalt gehept haben, unser burgrecht uffzegeben,
 107) wie das die burgrechts brieffe geluttent hand, aber
 108) darinne ist nit gestanden, so er das uffgêbe, das
 109) denn öch und daruber unser statt eherlikeit und gerechtikeit

110) ab sin sölte, des wir im rechten vor úwer wißheit
111) sovil genossen, das ir uns den nêchern kouff zuo
112) und Möttelin abgesprochen hand. Da uns ohch nit
113) zwivelt, ir uns daby one sölích Möttelis inträge
114) beliben lahssent, und hettent wir Möttelin
115) unser burgrecht abgesagt, als wir das ouch wol
116) möchtent getan haben, so möchte er zuo sölíchen
117) sinen fûrnemen wie wir denn dem nêcheren kouff
118) wöltent nachgejagt sin, dester glimpfflicher
119) sölích inzíge, understanden zebruchen haben, das
120) er doch, so er unser halb ungenöttiget von sinem
121) burgrecht gangen ist, mit deheiner fuoge das im
122) das im rechten erschiessenlich sin möge, gebruchen
123) mag und Möttely haht in sinen sachen getrúwe
124) fûrdernuß und hilffe von uns gehept und ist von uns
125) und den unsern im dehein unbillicher intrag, truck noch
126) trang nie beschehen und hand inn zuo aller pillichkeit
127) gehanthabet und geschirmet und er hat unsers schirms
128) (p. 5) und hanthabens schinbahrlichen genossen, wie und womit
129) das wißtent wir wahrlich wol darzuologent, wenn es in disem
130) rechten not wêre, und so es die notdurfft nit heischet, so
131) behaltent wir uns das zuo siner zite zuo bruchent und
132) getrúwent des das er im insölíchem zegeniessen fûrnimpt
133) in disem rechten zuo genússent und nit zuo engelten
134) und er ist muottwilliklichen und unser halb gantz unverdient
135) anders sich mit warheit niemer finden mag, von unserm
136) burgrecht uns zuo verachten gangen und gestanden,
137) als úwer wißheit sölíchs in sinen anziehen, das wir im
138) nit erschiessen möchtent, wol verstaht und uns nit zwivelt
139) er úch daran nit gevallen getan hab, denn wer úch
140) also verachtete, der wurde von uns, wêre er joch anders
141) dann Möttely ist, clein geschétzt und hettent das
142) in úwerem namen nit inguottem uff und kohndent wir
143) im darumb zuo fügen, das er darumb gestrafft wurde,
144) das sölte von uns willenklichen beschechen, das getrúwen
145) wir harinne zuo uwer liebe och haben wöllent.
146) Und das wir oder die unsern das
147) uns wissent sye jendert wider Möttelin in zimlichkeit gestanden
148) sigint, oder im by sinem eide anders denn uns zuoge-
149) standen haht útzit gebotten habent, das sol sich mit warheit
150) nymmer herfinden und so wir daruber óch vor úch sint
151) inrecht hangent, so lassent wir das zuo siner zitte stahn,
152) und er mag lachen oder weinen, wie im das eben ist.
153) Und wer brucht, das an im selbs also nit als von
154) Möttelyn beschechen ist, das kan im nit wol anstahn,
155) daruber wir das wol bruchen mögent, und tuond das mit
156) der warheit und deheiner subtilkeit und wêre
157) Möttely der warheit zuo bruchen nit subtil gnuog, so
158) möchte er die suochen, die inn des berichten kônden
159) und hette sich unser gerechtikeit des necheren kouffs vor
160) úch nit funden, so wêr uns der vor úch rechterklichen
161) nit zuogesprochen worden. Und die wile er unser burger
162) (p. 6) gewesen wêre, so hettent wir im den nit mögen abziehen.
163) So möchte er ouch zuo dem kouff nit komen sin, er wêre
164) dann vor unser burger gewesen, daby úwer wißheit
165) wol verstaht, das wir sines unbillichen anziehens in
166) sölíchem und anderem unglichen vertragen belibint
167) und wie wir ouch dero nachgegangen
168) und habent im also betzalung getahn und meinent im mer
169) zuo gebent uff úwer urteil innhaltung [Einschub: oder úch ald im daruber wandel und bekerung zuo-
tuonde, als das von im unbillichen angezogen wird] nit schuldig zuo-
170) sind, als wir ouch darumb vor úch in recht nit handend.
171) Und Möttely haht vertziehung
172) diser sach angefangen und wir nit, als wir das

173) ob es nott wære, wol wissen zeerscheinent, wir wissent
174) ouch nit, das von úch jendert bekennt worden sye, das
175) wir 300 guldin jinder úch legen söllint, denn wir
176) darumb vor úch nit gerechtet hand, oder noch in recht
177) stand, daby ir ouch wol merken mögent, was Möttely
178) zuo wegen bringen künde, das er das gern tätte.
179) und wir úch getrúwen wöllent, das ir an sölichem
180) und anderem sinen unwahrhaftigen fúrgeben ein sölich
181) mißfallen haben, das er des engelten und wir
182) geniessen söllint.
183) Und uns befrömdet billichen an Möttelin
184) sölich sin anziehen, als ob wir úwer urteile nit nachgegangen
185) söltint sin, so wir doch dero nachgangen sind, und
186) so wir daruber vor úch nit in recht stahd, so stellent wir
187) das ouch gen im an zuo siner zitte, darinne unser
188) notdurfft zuotuonde, wir habent öch uff das kúrtzest
189) angezogen, das uns beducht haht, uns die notdurfft ge-
190) heischet hab, als wir trúwent, ir selbs erkennen mögint
191) und nit unnotdurfftig in zúg getahn, als uns Möttely
192) anzicht wir getahn haben söllint. Und das er uns schuldiget,
193) das ist von im und nit von uns völiklich beschehen,
194) (p. 7) als ir das merklichen in sinen geschriftten vinden werdent. Daruber
195) wir des wol billich von im ungeschuldiget beliben wërint,
196) und das sich in anfang und im mittel bißhar vor úch wahrlich
197) geheischet und gesachet hab, das Möttelin alle búw und
198) beßrunge von uns betzalt werden söltint, als er das anzicht,
199) das ist nit beschehen, denn wir nu umb den nêchern kouff
200) und weder umb búw oder beßrunge vor úch mit im
201) gerechtiget und wir im den nêchern kouff mit úwerem
202) rechtlichen spruch anbehept haben und wir im noch
203) umb búw und beßrunge nützit zuotuonde schuldig worden
204) sind oder, ob got wil, yemer werden söllent. So nimpt uns
205) sölich sin anziehen unbillich und wërent des och muglichen
206) von im vertragen beliben, und wir meinent, das
207) wider got sin möchte, das wir Möttelin umb daz daby
208) er wol beliben wære, und davon wir in nit hettent
209) mögen nöttigen oder trengen und er sich selbs one alle unser
210) ursach davon bracht haht, útzit geben söltent.
211) Daruber das wir des das er sin beßrung und
212) búw anschlecht nit wissen ze geniessent und uns das
213) geniesses halb in der mahß, als er das funden haht, lieber
214) also wære, denn uns das jetzt ist. Und das landlöffig
215) oder gewonlich sye, búw oder beßrunge abzelegent, als
216) och Möttely anzicht, das sin sölle, meinen wir nit, das
217) daz also sye und das jemant dem anderen útzit in sölichen
218) abzelegent schuldig sye, er habe im denn das versprochen
219) und wir im nützit versprochen und verheissen hand. Und
220) er daby wol möcht beliben sin, hette er gewöllen, wie
221) das obstaht, das wir im öch darumb mit recht zegebent
222) nützit schuldig werden söllint. Und unser geswornen
223) kuntschafft von úwer bevelhens wegen, durch die úwer und
224) uff úwer erkantnisse by geswornen eid gehört und
225) ingeschrift durch sy gestelt und genommen, und die
226) ir eiden und wes sy uns pflichtig wërint zuo der zite
227) erlassen worden sind, das sy ein unverbunden, drye
228) sage getuon möchtent, umb fürdrung willen des rechten
229) (p. 8) der getrúwent wir sovil rechtenklichen vor úch zegeniessent,
230) wie das vor in unsern geschriftten angezogen ist und hienach
231) ouch angezogen wirt. Und das ir Möttelin geurteilt
232) habint, die ding zuo zaigen und zuo bestimmen, darumb das es
233) daby beliben sölte, das wissen wir nit und meinent öch nit
234) das sölichs úwer urteil zaige, wol zebesehent und besuchen
235) zelassent, ob wir gütlich betragen werden möchtent.
236) Und uff das, das besehen beschehen ist, und wir nit betragen

237) sind und Möttelis anschlagen und besehen, zuo der
 238) zite also was und das von unseren wegen so wol
 239) verantwürt wurd, das wir getrüwt hettint, das Möttely
 240) underwisen worden wëre, von siner vordrung zestahnde
 241) und das nit beschehen und daruff durch úch
 242) unser kuntschafft wie vorstaht ingenommen ist, und
 243) wider unser geswornen kuntschafft Möttely meint,
 244) das sin muntlich fúrgeben und besehen lassen
 245) besser denn unser kuntschafft sin sölle etc, hoffen und
 246) getrüwen wir, das vor úch und allem rechten unser
 247) geswornen kuntschafft von sovil frommer lúttén, erberlich
 248) und redlich, von den úwer ingenommen besser dann
 249) Möttelis wort fúrgeben und besehen lassen sin und
 250) daruff billicher gericht und geurteilt werden sölle.
 251) Denn uff inn und sine wortt, wie wir das vor in unsern
 252) geschrifften ouch angezogen hand, und das Möttelis
 253) anzichen, das er mit vil und mengerley wortten brucht,
 254) damit er uns unser kuntschafften gern vernichtete,
 255) deheinen schaden noch gebresten im rechten bringen
 256) möge oder sölle. Und getrüwen lieben eidgnosßen,
 257) als wir vor úwer wißheit nu umb merklich
 258) búwe und beßrungen und anders umb kein sach
 259) mit Möttelin in anhengendem rechten stand, nach
 260) wisung úwers spruchs und uns nit witter denn zuo
 261) dem selben unser antwürt zuo geben ist, und wir
 262) darumb zuo dem andern, das Möttelin angezogen haht,
 263) (p. 9) unser antwürt nit geben hand, und wir ouch des zuo
 264) tuhnde nit schuldig sind. Und wir sin anziehen alles
 265) so es nott ist wissen zeverantwürtten und wir úch
 266) in der wißheit wol wissent Möttelin uff sin begerung
 267) nit zegehellent, umb das zesprechent das uff úch nit
 268) staht. Und wir uns des haltent und úch damit unbe-
 269) kúmbert und ungehelliget lassent und Moettely zuo der
 270) Alten Regensperg als unser burger komen ist und wëre
 271) er unser burger vor nit gewesen, dartzuo nit kommen sin
 272) möchte. Und er im selbs da buwen haht, watt er
 273) meint im notdurfftig und er by Regensperg
 274) und sinen búwen wol beliben wëre und die
 275) nach sinen gevallen von uns ungehindert wol
 276) genutzt und gebrucht haben möchte, und sinés
 277) eignen willens, von uns ungenöttiget
 278) und unverschult, von unsern burgrecht gestanden
 279) ist, und uns das uffgeben haht, als sich anders mit
 280) warheit niemer herfinden sol. Und er mit sinem
 281) hohenmuot uns ze verachtent mit
 282) uffgeban unsers burgrechtz damit gebrucht, sich selbs
 283) Regensperg unheblich und unvehig gemacht und
 284) uns damit gedrunge haht, unser gerechtikeit uns da
 285) zebehebent und die zuo uns ze ziehent und uns
 286) die búwe, er da getahn, nit nottdurfftig gewesen
 287) wërint und wir uns selbs also nit gebúwen
 288) und an Swenden búwen ein notdurfft gehept
 289) hettent. Und uß sinen búwen da getan, nutzes
 290) oder geniessen nit wissent ze ziehent. Und wir
 291) mit Möttelin nu umb
 292) den nëcheren kouff und nit umb búw oder beßrungen
 293) (p. 10) vor úch gerechtigett händ, und der zite buwen und
 294) beßrungen im rechten nit gedächt noch darumb
 295) zuo úch útzit zuo recht gesetzt worden ist, als sich das
 296) mit _bern ußgangnen sprúchen in red und widerrede,
 297) die ir hören mögent, wol herfinden sol, und ir
 298) dennoch merklich búwe und beßrungen
 299) in úwerm spruch angezogen hand, wie er das wißt
 300) und wir das in der meynung und dem fuhge

301) uffgenommen haben. Und das noch da sine haltent
 302) ob Möttely uns darumb anziehen wurde, das ir
 303) uns denn von im one útzit geben ziehen möchtent.
 304) So getrúwent wir des alles vor úwer wißheit im
 305) rechten, von úch underwisen werden sölle, uns
 306) umb söllichs unersuocht zelassent, und das wir im
 307) darumb nützit zuogeben schuldig noch pflichtig
 308) sin söllent, so doch er sich selbs mit dem uffgeben
 309) unsers burgrechtz davon gezogen haht, und wol
 310) daby beliben wære, hette er das uffgeben nit getahn
 311) und damit sin verachten und hohenmuht mit
 312) uns ungebrucht gelassen. Und umb die beßrungen,
 313) die er meint an húseren, guotteren, sewen, der
 314) múli und anderm vor dem huse etc getan
 315) zehabent und darumb ir úwer botten unser
 316) kuntschafft mit geswornen eiden inenemen
 317) lassen hand, und als die von inen ingeschriff
 318) gestellt ist, sölích unser kuntschafft und ouch das
 319) warumb wir Möttelin den nēcheren kouff vor úch mit recht anbehept hand, das hinder úch
 320) (p. 11) ligt, wir begerentt ir eigentlich haren wöllent, und
 321) darinne ir wol underwisen werdent, das Möttely
 322) gewisset haht, wolt er zuo Regensperg komen,
 323) das er vor unser burger sin müßt, und ob Möttely die vorgeanten stuck gebessert
 324) haht oder nit, und sölícher unser wahrlichen und
 325) gelöplíchen kuntschafft, die von den úwern
 326) so erberlich und redlich ingenommen ist, wir im
 327) rechten sovil getrúwent, zegeniessent, das wirr
 328) wißheit Möttelin gütlich oder rechtlich under-
 329) wisen werde, sölícher vordrung er daruber zuo
 330) uns tuot, abzestahnde, umd das wir im da
 331) deheiner beßrung zegeben schuldig noch pflichtig
 332) sin söllint, wie denn das vor in unser antwürt
 333) und widerrede umb beide stuck und mit mer
 334) wortten von uns ouch gesetzt ist. Und
 335) umb die schmitten und die grossen schúr,
 336) wie wir das vor in unser antwort gesetzt
 337) hand, das lassent wir daby beliben und
 338) setzent, das also zuo úwer wißheit zuo
 339) recht in sunderem wol getrúwen, das wir
 340) in obgeschribnen mahsse von Möttelin
 341) umb sin sprúche von úwer wißheit ledig
 342) erkent werdint, denn wa úwer getrúw
 343) liebe und frúntschaft von einem merreren
 344) denn noch Möttely ist, der uns zuo versprechen
 345) stünde, als er úch staht, also umb gezagen und
 346) gehelliget wurde, als wir von im umbgezagen
 347) und gehelliget werdent und wir úch
 348) (p. 12) des mit recht und zuo guottem glimpff und fuhge, als
 349) ir wol tuon mögen, one schaden abgehelffen
 350) möchtent. Das sölte unzwíffenlich von uns beschehen,
 351) one lang umb ziehen, als zuo úwer liebe, das zuo
 352) beschechen wir uns unzwíwenlich och versehen
 353) und das getrúwen zuo úch haben wöllentt zuo
 354) urkúnd, so haben wir unser statt secret
 355) insigel offenlich lassen drucken zuo end diser
 356) geschriff, geben an sant Matheus des heiligen
 357) Apposteln abent, anno etc LXVIII (1468).

10.5.14. Transkription StAZH C I, Nr. 2921

1. Dezember 1468

Ratsurteil zu Möttelis finanziellen Forderungen, Gericht spricht nur ca 10 Prozent der geforderten Summe zu. Abschrift bei StAZH A 140.1, Nr. 7

Dorsualnotiz: 1468 (Nr. 6) Urteilbrief zuo Lutzern ußgangen was wir dem Môtelli von wegen siner buw unnd besrung an Alten Regensperg gehebt, diewil wir den nechern kouff *zogen* geben sölten

- 1) Wir, der schultheis und der raht der statt Lutzern tuond kunt und zewissen aller
- 2) menglich, als denn ettwas spenn und zwietrechte gewesen sind, zwüschend den fromen,
- 3) wisen und fürsichtigen, unsern besonders lieben, gueten fründen ud getrüwen eitgenossen,
- 4) burgermeister, raht und gemeiner statt Zürich an einer, und dem vesten, fürnemen
- 5) Rudolffen Moettelin, unserm lieben burger als eim cleger an andern teil, harüerend
- 6) von ettlichen nuower buwen und besserungen wegen, so derselb unser burger an dem
- 7) slos Regensperg ouch an den gueteren und andern nottürftigen dingen daselbs meinte
- 8) getahn han. Und nach dem wir nú vormahln, als wir zwüschend inen und den nechern
- 9) kouff der herschaft Regensperg, geurteilt und derzit betracht und angesechen haben,
- 10) das gemeinlich aller nechernkouffen recht ist, ob einer der davon gaht, uzit an guoetern
- 11) und anderm denselben kouff beruerende, nottürftigen gebúwen oder gebesseret hette,
- 12) das im des billich zimlicher wandel beschech. Ouch darumb das si beid sidte einander
- 13) dester minder ersuechten noch bekumbreten. So haben wir uff diezit uns selber in unsern
- 14) rechtlichen urteil eigentlich luter vorbehalten, ob Rúdolff Mottelin, unnser burger,
- 15) an dem slos oder an den gütern die darzuegehörend und in den kouff so der Schwend
- 16) im groben hatt begriffen sind, útzit namhaftiges gebuwen und gebesseret hette.
- 17) Mögend si darumb sament überkommen, durch sich oder ander erber lüte wol und guot,
- 18) beschoch das nit, solte aber vor uns darumb beschechen, was recht were, wie denn das
- 19) alles unnser urteilbrieve darumb usgangen, eigentlicher inhaltent etc. Ouch nach
- 20) dem unns von beiden partyen solich ir stoß und mißhelle, wie denn das ze tuonde
- 21) zwüschend inen abgrett und versprochen worden ist, mit clag und antwurt, red
- 22) und widerred, nachred und beschliessen, mit sampt beider teilen kuntschaft und ander
- 23) ir gewarsammi, schriftlich zerecht überantwortet worden sind, so haben wir uns
- 24) uff beiden teilen anrueffen und begeren, der sach halb uff hüt einen rechtlichen ange-
- 25) satzten tag für genommen, semlich ir sachen und schriften, alle und eigentlich für
- 26) unns geleit, die verhoert und also verstanden, das der obgemelte Ruodolff Moettelin,
- 27) unser burger, sich erclagt und furgewendet hat, das nach dem und denn er das sloß
- 28) Regensperg erkouft und das by nún jaren ingehept hette, so hette er stetes ze besserung
- 29) des slosses, siner guoetern und zúgeherd by drissig arbeitende knecht gehept, mit grossem
- 30) trefflichem bruchend costen. Die denn anders núzit getahn, denn das da nottürftig
- 31) were gebuwen hetten. Und umb das man harinn underscheid sins grossen constens
- 32) verstúnde. So hette er zuo solichen búwen fünffhundert und achtzig grosser fuoder
- 33) tennys und eichis holtz in sim eignen costen muessen vellen und uf die hoffstette
- 34) vertigen, inmas das im ein jeglich fuoder im ruchem ungewerchetem holtz ein pfund
- 35) haller costet hette. So were zuo dem ob sechshundert pfunt haller darüber zewerchen
- 36) gangen. Item so hette er C und X fuoder stuben und bodmen laden verbruchet, die inn ze
- 37) koufen und ze fuorlon drúhundert und drissig pfund haller hetten costet, die ouch alle
- 38) ze sechs núwen stuben verbruchet werend worden. Item so hette er verbúwen an
- 39) kalch, an ziegelsteinen, an tachzieglen, an esterich blatten und an sand, das alles
- 40) an den búw ze Regensperg kommen were, mit cost und tagwonen sibenhundert und
- 41) achtzig pfund haller. Item so hette er ettwie vil glaspfengster ouch ein núwen
- 42) kachofen, ein núwen sodbrunnen mit rad und kettinen, ein nuwen kercker, ein niewen
- 43) keller, gantz uffgemuret, dry nuwe dischtavelen in der alten stuben und vil andrer
- 44) notturftiger sachen des slosses machen lassen. Das alles inn costet hette hundert und
- 45) zwöi und sibentzig pfund haller. Item und das ysin geschmid, das denn alles zu
- 46) dem slos und andern nuowen gebuwen kommen were, fünffzig pfund haller. Item
- 47) so hette inn der turn [sic!] zerumen und uszefurend costet drissig pfund haller. Item
- 48) (p. 2) denn hette inn die schmitti daselbs costet hundert gúldin. Item so hette er lassen
- 49) machen ein grosse schúren mit einer stuben, einer grossen kammer und eim gemurete
- 50) keller, mit schöpfen, stellen und tennen, kostete inn drúhundert gúldin und darzu
- 51) aber ein grosse schúren, mit schöpfen und andern gemachen, kostete drúhundert gúlden.
- 52) Item er hette ouch des Swenden wib, als er den kouff von im getahn hette, ein tamasch
- 53) tuch für vierzig gúldin müssen schencken, da er ouch getrúwete sider er vom kouff

54) getrunken worden were, man solte im die ouch widerkeren. So hette er dem müller
 55) umb die besserung der muele darzue umb muelistein und ander geschirre fünff und
 56) zwentzig pfund haller müessen geben. Item so werend uch sechs mütt kernen geltes
 57) jerlicher gúlden verkauft und versetzt worden, gan Liechtensteig, die denn ze under-
 58) pfand uff den Kreygenbuel und den Reben daselbs gelegen wêrend, die hette er durch nutz
 59) und besserunge willen des slosses umb achtzig und vier rinsch guldin abgeloeset, da
 60) er ouch getruwete, das man im darumb wandel tuon solte. Item denn so hette
 61) er acht jar von sinen zwoen hoefen Katzenrieti und Affoltren alles korn, rogken und
 62) habern, heûw und strouw, so denn diezit uff den guetern derselben hoefen erwachsen
 63) were, alles gan Regensperg fueren lassen, das ze buw machen. Und darus die
 64) guetre ze Regensperg erbuwen und erbesseret, inmas das si sich an wunn und weid
 65) groeßlich davon erbesseret hetten. Das hette sich nue alle jar by drûhundert grosser
 66) fuder hoeuws und stroeuws gepûrt, das alles im wol ze nutz kommen were, ob er solichs
 67) jerlichen verkouffet und nit an die besserung der guetern geleit hette. Wann daz
 68) er nie gedachte, das inn yeman wider sinen willen, als aber beschechen were, da von
 69) trengen solte. Und er schatzte soliche besserunge der acht jaren, so er were ugelegen,
 70) besser denn sechtzechenhundert guldin. Item so hette er ouch die grossen sewe,
 71) die denn gantz eroeset und unnûtz worden werent, mit grossem costen und arbeit
 72) wider in gros ere und besserung bracht und der sewen nûn gatze jahr geschonet,
 73) das er davon nie kein nutz genommen hette, sunder in dem zit umb künftiges nutzes
 74) willen, vil und mengerley vischen darin getahn und zem teil mit grossem costen
 75) uber rin har von Buechern fueren lassen, damit er nue die sewe ze grossem nutz und
 76) besserung gebracht und wie von stat der jar nutzen gemanglet hette, die er ouch
 77) besser denn tusent guldin schatzte. Wann im nue von dißhin solich sewe, ob er da bliben
 78) sin moechte, erst nûtz und fruchtber worden werend. Item so hette er ouch einen
 79) nûwen sew by dem slos us ruchem unnûtzem veld lassen graben und machen,
 80) were fünff oder sechs man mad wit und den von nûwem uff mit leich und vischen
 81) besetzt, inmas das er nue besser denn vier hundert guldin inn schatzte. Item er
 82) hette ouch einen nûwen wiger, der burgwiger genant, nach by dem slos ouch machen
 83) lassen, der denn dem slos mit trenken, mit weschen und andern nottûrftigen sachen
 84) woldiente, der hette inn zwöihundert guldin costet. Item so hette er zwen
 85) cleini sammler gemacht, darin man visch duot, bitz si zeverkouffen guet sind,
 86) kostent inn sechtzig guldin. Item so hette er ouch vil grosser studen und
 87) hege, us den gutern ze Regensperg ruoten lassen und die amit ze wegen bracht,
 88) das si alle jar zechen guldin wert me hoûws und korns gruegent denn vorhin,
 89) hette inn ouch nit under zwöi hundert guldin kostet. Item er hette ouch ein
 90) nûwe troten mit eim gehûse darûber, darzuo mit einer kûchi und stuben in die
 91) reben machen lassen, costet inn sechs und zwentzig guldin. Item so hette er
 92) ouch die burggraben umb das sloss, die denn gantz verwachsen und verwuestet
 93) warend, lassen rumen und usfueren und die mit zûnen, rebenzwygen und andern
 94) zugerûstet und so nûtzlich gemacht, daz inn das hundert guldin kostet hette. Item
 95) und von der drûhundert guldin wegen den nechernkouff berûrende, konde er weder
 96) (p. 3) in der vorgemelten urteil durch uns vormahln umb den nechernkouff usgangen, noch
 97) in dem verkomnis brieffe nit verstan, daz im die abgahn solten. Denn er ye Zûrich were
 98) burger gewesen, ee er den kouff dete, darumb er ouch im rechten lûtung begerte, ob
 99) man im die usrichten solte oder nit. Er getrûwete aber nach inhalt uns gebnen urteil
 100) nit, das im daran der nechernkouff dhein intrag noch schaden bringen solte. Item
 101) und also geburten sich alle vorgemelten stûck und sachen, usgenommen die drûhundert
 102) guldin, den nechernkouff beruerende, ouch die viertzig guldin umb den damasch und
 103) die achtzig und vier guldin ablosunge, der sechs mütt kernengeltes, der búwen und
 104) besserungen, die er denn an Regensperg darzue an den guotern und andern dingen, wie
 105) er die davor erlûtret getan hette, in einer summ ze costen, nemlichen fünff duset vier
 106) hundert viertzig und zwen guldin, jeden guldin fûr zwei pfund haller gerechnet. Da
 107) er hofte und getrûwete, die genanten, unser lieben eitgenossen von Zûrich, solten im darumb
 108) nach besage der usgangnen urteil mit recht usrichtung ze tunde pflichtig sin.
 109) Zue solicher siner clage was der jetzgemelten unser lieben eitgenossen von Zûrich
 110) antwurt also, ob Ruedolff Moettelin, unser burger, zû dem kouff der Alten Regensperg
 111) kommen wolte, so mueste er vorhin ir burger sin, als er ouch derzû wart, und daruff
 112) zue dem kouff als ir burger kam, und er hette soliche búw, die er denn fûr besserungen
 113) lassen zue gahn und getahn, als die im darumb nût meinten zegebend schuldung sin.
 114) Und ob er gemeinet hette, wenn er vom slos scheiden wolte, das si daran ettwas geben
 115) solten, so hette er solich búw billich mit irem wissen und raht getahn und nit allein
 116) nach sinem gevallen. Wann si hetten sich des Swenden buwens wolbenuaget und
 117) diewile er sins eignen wille us sin burgrecht uffgeben und damit sich selben von

118) dem slos bracht hette. Darzue understanden si an dem end umb ir herlicheit und
 119) gewaltsami zebringen. und si inen selber schuldig werend, das ir zebehalten ouch
 120) wie inen den necher kouff mit urteil zuebekent hetten. Und ouch er wie vorstat im
 121) selbs ze gevallen gebúwen, sich mit uffgeben sins burgrechtes davon wider
 122) gezogen und sich dera unmechtig gemacht, und aber iren halb ungesampt wol
 123) daby bliben were. Des alles und ires behepten necherkouffes, si sovil getrúwet
 124) zegeniessen, damit si im solich búwen und besserungen halb nützit zegebend
 125) schuldig sin solten. Aber umb die andern besserungen, die er meinte an húseren,
 126) an guetern, an sewen, der mueli und andern vor dem huse getahn haben, darumb
 127) werend vor ettlichen unsern ratesfrúnden, die wir deshalb usgefertiget hetten, erbaren
 128) lúte by iren geswornen eiden verhoert, und ir sage in geschrift genommen worden,
 129) die begerten si zeverhoeren und getúweten ouch dero sovil ze geniessen, daz si im
 130) dheinderley besserungen abzetragen schuldig werend. Und diewil Moetteli inen das
 131) nit zue irer sunder zue siner notturft und gevallen gebúwen hette, so moechte
 132) er das noch hüt bytag wider dannen fueren und damit tuen, als im eben were.
 133) Ouch diewile er in siner clag mengerley anzuge, das weder buw noch besserungen
 134) nit beruerte und arbet/arber si allein vor uns, umb búw und besserungen in recht
 135) stuend, so wolten si darzue antwurt nit geben, meinten ouch des nit schuldig
 136) sin. Uff solich unser lieben eitgenossen von Zurich antwúrt was Rúdolff Moetti-
 137) lis, unsers burgers, inrede, inn neme froemd und unbillich, das si von im fúrgeben,
 138) das er vor dem kouff der Alten Regensperg ir burger were worden, wann im doch
 139) me denn in jares friste der necherkouff, dero von Zúrich nie zeverstahn geben
 140) wurde, er hette anders den umb kein sach nit genommen, noch des sinen daran
 141) sovil verbuwen, denn da er ir burger wúrd, da wissete er von der gerechtikeit
 142) irs necher koufs gantz nit, wissete ouch nit, ob er es kauffen wolte. Wann
 143) were im der necherkouff je zeverstan geben, er hette es nit kauffet, im kunde
 144) (p. 4) ouch me denn in jares friste der verkomniß brieff vom Swenden nie werden. Und
 145) als si meinten, er hette sich, von inen ungenoetiget, von sim burgrecht, ouch
 146) von solichen búwen und besserungen bracht und sich understanden, si an dem
 147) ende umb ir herlicheit zebringen etc, solichs dete inen gegen im nit not. Und
 148) mochte sich ouch uff inn niemer erfinden, wann ob er sin burgrecht hette uff
 149) geben, des hette er gewalt gehan, nach inhalt sins versigleten burgrecht brieffs
 150) und wie wol er das zetuende haht, so were er dennoch in sim verstan nit ungenoe-
 151) tiget davon gangen wann er wolte das mengklich wissen moechte, durch waz
 152) not und trangs er davon hett muessen gan. Und er wolte, daz er vor inen als wol
 153) als si vor im hette moegen bliben und sider si in willen warend den kouff
 154) zue iren handen zenemen. So hetten si inn billich das sin nit so lange jar lassen
 155) verbuwen und an besserung des slosses und der guetern legen. Nach dem aber
 156) er wonde ein fryen kouff getahn haben, so meinde er nit schuldig sin, an dem
 157) end uff dem sinen und umb das sin, nach irem raht und gevallen zebúwen.
 158) By dem allem mengklichen wol verstahn moechte, das er sich dadurch von sinem
 159) burgrecht nit ziehen, noch unheblig machen konde. Wann in sim verstan
 160) moechte er fúrer nit wol vor inen und den iren dabliben. Er hette si ouch
 161) nie gebetten, im das sin abzekouffen und inn davon zetrengen, als aber beschehen
 162) were. Als aber si meinten, si hetten kuntschaft uffgenommen, und man
 163) solte inen die verhoeren, das getrúwete er nit, sider doch inen, die mit unser
 164) urteil mit recht zelegend nit bekent, deshalb er getrúwete si im kein schad
 165) were. Darzue getrúwete er nit, daz inen weder ir eigen lúte, burger, amptlút oder
 166) voegte kein kuntschaft wider inn geben solten, sunder inn das by sim rechten
 167) schirmen, das er in bywesen dero von Zúrich, unser ratesfrúnde, uff den stoessen
 168) gehept, denen alle sachen der búwen, ouch der besserungen und ander dingen
 169) halb eigentlich gezoetiget und underrichtet hette, die er ouch begerte zever-
 170) hoeren und getrúwete ouch, das solich sin kuntschaft vil die bessre sin solte.
 171) Und von dewederm teil dhein witer kuntschaft gesuecht noch verhoert werden,
 172) moechte das wider dannenfueren, daz getrúwete er nit unnser urteil, hielt ouch
 173) das nit inn und er getrúwete, si solten solicher urteil, als wol als er nach
 174) kommen und ob si das guet und nutzliche wolten han. So solten ouch sy das
 175) überzüge daby behalten. Und als si anzugent, si hiengen nit witer mit
 176) im in recht, denn ums buw und besserungen etc neme inn unbillich und
 177) er hofte, si solten im umb alle sin chlagten stuck antwurten und rechtlich
 178) underwisen werden, im umb das slos Regensperg, mit aller siner zuegehoerde,
 179) mit búwen und besserungen und allen obgeruerten sachen, nützit usgenommen,
 180) usrichtung und wandel zetuend. Zue solichem was aber der vorgeanten
 181) unser lieben eitgenossen von Zurich widerred als vor, wolte Mottelin zue dem kouff

182) Regensperg komen, so mueste er vorhin ir burger sin, als er ouch ward, und
 183) si neme unbillich, das er fürgebe, im were ir necherkouff in jaresfrist, als er
 184) zue solichem kouff keme, nie wissend gesin, wann er hette sich vorhin umb alle
 185) sachen eigentlich erkundet, wie es darumb ein gestalt hette, er were ouch
 186) vor dem kouff ir burger worden und als ir burger darzue kommen. Und wie sich
 187) das vormahl vor uns im rechten glauplichen erfunden, und wir inen den nechern-
 188) kouff mit urteil zuebekent hetten. Deshalben er eins solchen unbillich abgichtig,
 189) diewile er doch angebe, er hette den kouff erst getahn, nach dem er burger worden
 190) were. Inn hetten ouch irenhalb solich besserungen von Regensperg nit bracht,
 191) sunder er sich mit uffgeben sins burgrechten, davon getrenget, wann ob
 192) (p. 5) er burger bliben were, so hette in davon nieman trengen mogen. Er were ouch un-
 193) genoetiget von irem burgrecht gangen und si damit genoetiget, ir herlicheit und
 194) rechtsamin wider zue iren handen zeziehend, als ouch si das vor uns mit recht hetten
 195) bezogen. Denn solte er an dem end als ein gast gesessen und nit ir burger gewesen sin,
 196) das were doch wider ir altherkommen. Si hetten im ouch nit anders in allen sinen
 197) gescheften getahn, denn als irem burger. Wie si beduecht hette, sin nutz und ere zesind,
 198) wie ouch si den nechern kouff vor uns mit recht erfolget hetten und den bezalet,
 199) den meinten ouch si also zebeheben und getruweten, er solte sich des benuegen. Und
 200) gegen inen von sim unbillichen fürnemen stahn, si hoffeten ouch ir geswornen
 201) kuntschaft sovil zegeniessen, das die billicher, besser und gloiplicher denn Möttelins
 202) wort sin solte. Wenn der gang des rechten nit hiesche, sich uff wort ein sechers zebe-
 203) kennen, wah man genuessam kuntschaft haben moechte, inen were ouch solche ir
 204) kuntschaft durch unser ratesfründe by geswornen eiden uffgenommen. Darumb
 205) si solichs vernichtens billich von im vertragen wörend. Und diewile si mit
 206) im nit witer denn umb búw und besserungen in recht stündent, so meinten
 207) si, im umb andri stuck witer antwort zegeben nit pflichtig sin, werend ouch
 208) des zetunde nit schuldig, und sider er zú der alten Regenspurg als ir burger
 209) kommen were, im allein nach sinem gevallen da gebúwen und sich irohalb un-
 210) genoetiget mit uffgebung gesins burgrechten davon getrenget, si verachtet
 211) und darzue inen solich búw, so er getahn hette, nit nottúrtftig gesin werend und
 212) si davon keinen nutz zehaben wisseten. So getrúweten und hoften si, inne
 213) als vor darumb gantz mit recht nit zeantworten haben, wann das er si damitt
 214) unbekúmbret lassen solte, diewile doch als si meinten, ir kuntschaft gar eigent-
 215) lichen uszaeigte, ob er solich sachen nach sim fürwenden hette gebesseret oder nit.
 216) Uff solich ir widerred, so hat der vogenant unser burger Rudolff Moettelin ge-
 217) antwortet in siner nachrede, in glicher form als ouch davor, wann das er gichtig
 218) was, er were vorhin Zürich langest búrger gesind, und aber von soliches kouffs
 219) wegen nie burger worden und inn neme unbillig, das si inn des schuldigeten,
 220) er hette ouch umb den nechern kouff inhalt des verkomnis brieves onehin nit
 221) gewisset, und ob joch Swend rette, er hette im das mit worten geseit, so hette
 222) im doch der verkomnis brieff nie werden mügen, wol hette er im geseit, das so
 223) inn zue dem kouff hette moegen reissen, wann móchte er utzit vom nechern
 224) kouff gewisset han, er hette den nit under standen und er getrúwete nit,
 225) das inn harinn kein necherkouff dhein hindern noch schaden bringen solle.
 226) Nach inhalt unser urteil, die doch luter inhielte, allein den nechern kouff
 227) nach des verkomnis brieves sage, darinn doch kein abgang stünd, ob joch
 228) den kouff ein burger getahn hette, oder noch tete, als aber von inen im be-
 229) schechen were, damit das si im das sin, das doch im nie veil were gesin, wider
 230) sinen willen abkouft hetten. Und si doch alle burger und vil me deren ein einiger
 231) burger zeschetzen werend gesin, und ob er joch des er doch nach inhalt sins
 232) versigleten burgrechtbrieves zetuende gewalt haht, von sim burgrecht ge-
 233) standen were, so were doch nit billich, das man inn darumb von dem sinen
 234) trengen und im das wider sinen willen abkouffen solte, es hielte ouch der
 235) verkomnis brieff nit inn. Das aber er sin burgrecht hette uffgeben, das
 236) were beschehen mengerley trugs und intrags halb, so im von ettlicher
 237) begegnet were, darunder er so wenig schirms und bistsands gehept hette, daz
 238) er nach sinem beduncken an dem end sich nit lenger moechte enthalten,
 239) noch das sin beschirmen, als er ob es not were, ein solichs wol getrúwte zeerscheinen,
 240) (p. 5) inmas, das mengklich verstan wurde, das er nit ahn mergklich ursach von sin burg-
 241) recht were gestanden. Deshalben er hoffete, er solte darumb nach besage unser vorgebnen
 242) urteil usgerichtet werden, des glich umb die búw und besserungen ouch, damit doch
 243) er und die sinen eben grossen costen, unruew, müege und arbeit hetten gehan. Solte
 244) im ouch wandel beschehen, wie denn er das davor vollkommenlich aller stucken halb
 245) dargeben und erlütret hette, wann ob er daby bliben sin moechte, so hette er erst des

246) genossen und im davon nach dem er solichs vorhin ettwie vil jah gespart und
 247) zue besserung der guetren ligen lassen, hette aller erst der rechte nutz und geniesß,
 248) kommen. Er getrúwete ouch nit, das die von Zúrich ir kuntschaft, die doch inen mit
 249) urteil nit zuebekent were, útzit geniessen solten, glich also er solichs hiervor ouch
 250) hette angezogen. Und im solten unser ratesfrúnde, die denn uff den stoessen werend
 251) gewesen, die alle eigentlich durch schon wetten und besechen, im solichen glimpff und
 252) kuntschaft geben, das er dera vil me denn die von Zurich ir kuntschaft getrúwete
 253) zegeniessen. Aber uff das als si die schmitten und die grossen schúren in
 254) zugent und meintent, ob im eben were, so moechte er die dannen ziechen, das
 255) neme inn unbillich, hofte ouch des nit schuldig sin, nach sage unser usgangnen
 256) urteil, darinn wir im doch lúter buw und besserungen hetten vor behahn. Und
 257) diewile er nach obgeruerter lúterunge von dem sinen getrengt, im das wider sinen
 258) willen abkouft und im mit urteil und recht bekent were, ob si sament umb
 259) búw und besserungen nit eins werden moechten. Das denn fuerer vor uns beschechen
 260) solte, was recht were, inhalt unser usgangenen urteil, die er ouch darumb mitsampt
 261) siner kuntschaft und ander gewarsami begerte zeverhoeren. So getrúwete er got
 262) und dem rechten, das die vilgenanten, unser lieben eitgenossen von Zurich im umb
 263) alle solich sin fúrgeben clag und stuck, nach unser rechtlichen erkantnis, vollkommen
 264) usrichtung tun solten und satzte dashin zem rechten. Uff soliche sin
 265) nachred weis der jetzgemelten unser lieben eitgenossen von Zúrich besliessen, mit
 266) witem Worten nit not zemelden, glich wie si solichs davor in iren vordrigen ant-
 267) wurten gemeldet haben. Und meinten aber, ob Moettelin by sinem burgrecht
 268) bliben, und davon nit gangen were, so hetten si keinen kouff mit ime gethahn.
 269) Er hette aber si mit dem uffgeben sins burgrechten genoetiget ze sollichem
 270) kouff, ob anders si das ir behalten wolten, an dem end zestand, si hetten ouch im
 271) sins burgrechten und des kouffes, ob er selber hette woellen wol gónnen. Si
 272) werend ouch von siner buwen und besserungen wegen darzue nit gestanden,
 273) wann si dero nit/me wisten, zeengelten, denn zegeniessen. Er moechte ouch wol nach
 274) lute sins burgrecht brieves sin burgrecht moegen uffgeben. Si getrúweten
 275) aber nit, das er mit sollichem uffgeben inen ir recht und herlichkeit irs nechern
 276) kouffs halb an dem end hette moegen abwerffen. Hetten aber si im sin burg-
 277) recht abgeseit, so were im dester glimpfflicher solich sachen gegen inen fúr-
 278) zenemend, das doch er diewile er muettwilligklich von sinem burgrechten
 279) gangen were, ze sinem geniß im rechten nit gebruchen moege noch soelle.
 280) Si hetten ouch inn nach alles gepúrlichkeit in sinem anligen geschirmet
 281) und er hette ouch des schinberlich genossen. Wann ob sich ir gerechtikeit
 282) des nechern kouffes vor uns nit erfunden hette, so were ouch inen der recht-
 283) lichen nit zuegesprochen. Si hetten im ouch den alle die wile er by sinem
 284) burgrecht bliben were, nit moegen abziehen, noch daz zetuende understanden.
 285) Darumb er inen in sollichem sin unbillichen anzuchen unguetlichen dete.
 286) Si hetten ouch im nach lúte unser usgangnen urteil, wie si die verstaendent
 287) (p. 6) bezalunge inmas getahn, das si im darumb nit me zetuende meinten pflichtig sin.
 288) Er zuge und meldete ouch vil und megerley sachen an, von dero wegen si mit
 289) im in recht nit stúdent, darzue hetten si im weder umb búw noch umb besserungen
 290) nützit versprochen. So were er wol daby bliben, hette er gewóllen, inen were ouch
 291) ir kuntschaft durch unser ratesfrúnde, denen wir daz zetunde bevolhen hetten, by
 292) geswornen eiden ingenommen, si hetten ouch die selben so also verhôret werend
 293) und inen zu gehorten, zue fúrdrunge des rechten aller pflichte und eiden ledig glahn,
 294) der ouch si sovil getrúweten zegeniessen, das soliche ir kuntschaft ye besser denen
 295) Móttelis wort sin solte. Und diewile si nueze mal umb anders nützit, denen allein
 296) umb búw und besserungen mit im vor unns in recht stuendent. So meinten si
 297) nach lute unser usgangnen urteil nit pflichtig sin, im uff dhein siner úberigen
 298) clag und stuck zeantworten, wievol si das alles ob es not were, oder noch würde,
 299) zimlich wol wisten zeverantworten und si hofften, es solte uns selber billich bebúnken.
 300) Er were ouch umb die besserungen, so er meinte an húsern, guetern, sewen und
 301) anderm vor dem slos getan haben, kuntschaft ingenommen, die begerten si zeverhoeren,
 302) mitsampt ander ir gewarsami und dem, damit si im denn den nechern kouff mit
 303) recht anbehept hetten. So wurden, wie berichtet, ob er die vorgeantanten stuck
 304) nach sinem angeben gebessert hette oder nit, solichs alles zebetrachten und
 305) anzesechend, so hoften und getrúweten si, des sovil zegeniessen, das Moettelin
 306) durch unns rechtlich underwisen werden solte, von sollichem sinem unbillichen
 307) fúrnemen zestahnd und das si im umb soliche zusprúch nützit zetuend noch
 308) zeantworten hetten, sunder von im ledig bekent werden. Und satzten solichs
 309) ouch hin zem rechten. Und also nach beider teilen clag und antwort,

310) ouch nach verhoerunge beider partyen gewarsammi und kuntschaft und sündlerlich
 311) ettlicher unser ratesfründen, die wir denn vormahln von bitt wegen des vilgenannten
 312) Ruedolffen Moettelis, unsers burgers, ouch darumb das wir uns darunder im
 313) rechten bester gewarsamelicher wisten zehalten, semlich búw und besserungen
 314) zegeschen wen uff solichen iren stoessen, ouch daby frommer, wiser lüten raht
 315) gehept hant. So haben wir umb das erste stück, als Rudolff Moetteli, unser burger,
 316) gemeinet haht, er habe die gütte, so gan Regensperg gehoerent, und aber vast
 317) zergengklich und unnütz worden sin solten, mit dem hoúw und strohw, so im
 318) uff sinen hoefen ze Katzenrúti und ze Affoltern ettwie vil jar erwachsen were,
 319) vast gebesseret und erbúwen, des glich unnütz gestúde und anders usgerietet,
 320) wie er denn das davor in siner clag eigentlichen erlútret und darumbe
 321) wandels begeret haht etc. unns ze recht erkennet Diewile und
 322) der genant Ruedolff Moettelin, unser burger, dieselben guetre ze Regensperg in
 323) gehept, die nach sinen willen als das sin gebuwen und ouch davon jerlich
 324) den nutz und den genieß ingenommen haht, als wie das an gueter kuntschaft
 325) eigentlich verstantent, das denn derselbe jar nutz und ouch die besserunge
 326) der guetern eins gegen dem andern dargange, und im die genannten unser
 327) lieben eitgenossen von Zúrich darumb witer nit zeantwurten haben soellend.
 328) Item von aller sewen und wygern, darzue ouch von der reben wegen
 329) ze Kreygenbuel, des glich von der mueli wegen, als unser burger Ruedolff Moetteli
 330) meint, er habe die mit grossem, swerem costen, vast erbesseret, ouch ettlichs
 331) von núwem uff gemacht, wie er denn das alles davor in siner clage dar-
 332) geben haht etc., haben wir uns darumb nach eigentlicher verhoerunge
 333) (p. 7) unsern lieben Eitgenossen von Zúrich geswornen kuntschaft, die denn gar eigent-
 334) lich gerett haht, das dieselben stück und guetre, by Swenden ziten in
 335) besserem nutz und eren, denn aber nuezemal stuudent etc ze recht erkennet.
 336) Sider und Ruedolff Moettelin, unser burger, soliche sewe, wyger, reben,
 337) die mueli und anders, als das sin ingehept solichs gebruchet und davon
 338) den jerlichen nutz und genieß ingenommen. Ob er denn daran ettwas er-
 339) buwen und erbesseret haht, das denn eins gegen dem andern ouch daz
 340) gange und im die genanten unser Eitgenossen von Zúrich, darumb nit witer
 341) zeantwurten haben. Doch das si dem selben unserm burger solich
 342) geltes von frow Margrethen von Wat, Heinrichen Ritters von Liechtensteig
 343) elichen gemachel, abgeloeset haht und uff dem Kreygenbuel und uff den
 344) reben gelegen gewesen sind, wider geben und darumb uswisunge tuen
 345) sóllend, mitsampt dem gewonlichen zinse, sider der ablosunge davon ge-
 346) vallen. Item und von der ander stucken und sachen wegen, búw
 347) und besserungen berüerend, wie er die mit holtz werg, mit steinen oder mit
 348) ysinen geschmid an und vor dem slos Regensperg am turn, an graben,
 349) an húsern, schúren, stuben, an dem burghoff, darzue mit der schmitten-
 350) bachoffen, kerckern, kellern, trotten und allen andern búwen und besserungen,
 351) wie er denn das alles davor in siner úbergabnen clag eigentlich bestimpt
 352) haht, mit forderung einer mergklichen summe, haben wir uns ze
 353) recht erkennet, das die genanten unser lieben Eitgenossen von Zúrich, Rue-
 354) dolffen Moettelin, unsern burger, für alle solich sachen, wie er denn die nach
 355) vorgemelten lutrungen meint erbuwen und gebesseret haben geben und
 356) usrichten sóllend fünffhundert gueter rinscher guldin an gold, und
 357) im denn fürbashin aller solicher búwen und besserungen halb nit me
 358) noch witer zeantwurten haben, sunder ze beder site hiemit aller solicher
 359) jetzgemelter sachen und stücken halb gantz verzichtet sin und bliben nue
 360) und nachmahlen, ohne allen witem ursuech und geverde. Und des
 361) alles ze warem, offenem urkúnde haben wir diser unser rechtsprüchen,
 362) zwen glich, wisende und mit unser statt anhangendem secret insigel
 363) mit roten sidinen schnueren durchzogen, jetwederm teil einer versiglet
 364) ubergeben. Am nechsten donstag vor sanct niclaus dag, als
 365) man zalte von xpi [= Christis?] geburt tusent vierhundert sechzig und acht jahr.

10.5.15. Transkription StAZH C I, Nr. 2923

12. Juli 1470

Fünf Ratsboten eidgenössischer Orte (ohne die Orte Luzern und Unterwalden, deren Burger und Landmann Rudolf Mötteli älter, jetzt sesshaft zu Stein, ist) erkennen, Möttelis zusätzliche finanzielle Forderungen an die Stadt Zürich von 340 Gulden müsse er selbst tragen.

Dorsualnotiz: 8.; Spruch etlicher eidgnossen, als der Moeteli etwas witer ansprach von Alten Regensperg wegenn suocht; 1470.

- 1) Als die nachbenempton der eitnossen ratesfründe – von Bern Peterman von Wabren, von Ure Hans Fries, amann, von Switz Dietrich in der Halten, amann, von Zug Heinrich Schmid, altamann, und von Glarus Hans Schüblibach, seckelmeister – tuond kund aller menglich mit disem brieve, als den etlich
- 2) spenn und zweitrechte gewesen sind, zwüschend den frommen, fürsichtigen, wisen burgermeister, rahte und gemeind statt Zürich, unnsern besundern gueten fründen und getrüwen, lieben eitgnossen einerseits und dem vesten, fürnemen Ruodolffen Moettelin dem Elteren, jetz seßhaft zu Stein, andererseits, teils
- 3) antreffen drühundert und vierzig rinsch guldin, darumb derselb Moettelin die genanten unnsere eitgnossen von Zürich in ansprach gehept und gemeint haht, das si im die nach lute eines urteil, durch unser lieben, gueten fründen und getruwen eitgnossen, schultheiss und rahte der statt Lutzern, wilend
- 4) zwüschend inen usgangen, by dem kouff der Alten Regensperg noch schuldig werend. Darumb er von inen urrichtunge, oder aber eins rechen zesins begerte. So verre, das ye uff sin anrueffen, die obgenanten unsern getrüwen, lieben eitgnossen von Lutzern und ouch von Underwalden, dero burger und
- 5) lantmann er ist, die gemelten unnsern lieben eitgnossen von Zürich darumb nach ir bünden sage zue recht gemant gehept haben. Dann das doch solichs am lesten von bevelchens wegen unnsere herren und oberen durch uns als botten zwüschend inen undertrgen und zú recht betädinget worden ist,
- 6) nach lute der anlasbrievien deshalb gestellet, so von wort zue wort also intent. Wie nachbenempton der eitgnossen botten von von Bern Peterman von Wabren, von Ure Hans Fries, amann, von Switz Dietrich in der Halten, amann, von Zug Heinrich Schmid, altamann, und von Glarus Hanns
- 7) Schüblibach, seckelmeister, bekennen offentlich als den spen und mißhelle gewesen sind, zwüschend den frommen, fürsichtigen und wisen burgermeister, rahte und gemeind statt Zürich, unsern besunder lieben, gueten fründen und getrüwen eitgnossen an eim und dem vesten, fürnemen Ruodolffen Moetteli,
- 8) burger zue Lutzern am andern teil antreffen drühundert und vierzig guldin, darumb er dieselben unnsere getruwen, lieben eitgnossen von Zürich, in ansprach und gemeinet haht, daz si im die noch by dem kouff der Alten Regensperg nach lute einer rechtlichen urteil deshalb durch die fürsichtigen,
- 9) wisen, schultherrn und raht der statt Lutzern, unnsere besunder gueten fründe und getrüwen, lieben eitgnossen, zwüschend inen usgangen, nach schuldig sin soellend. Und aber darwider die gemelten unnsere eitgnossen von Zürich gemeint haben, im deshalb nach sage, der urteil, darinn inen doch der kouff
- 10) umb Regensperg zuogesprochen worden ye, nützit schuldig zesind. So verre das nach eettlichen rechtbotten, so der obgemelte Moettelin inen deshalb dargeslagen und vermeint hat, darumb mit inen zue recht zekommen, erkennen zelassen, ob si im solich drühundert und vierzig guldin nit billich
- 11) usrichten oder aber wider darumb uf die obgenanten unnsere getrüwen, lieben eitgnossen von Lutzern zuo rechtlicher erlútringe solichs ir vorgebnen urteil kommen solten. Solichs aber die gedachten unnsere getruwen, lieben eitgnossen von Zürich nit haben woellen tuon, sunder gemeint, im solicher
- 12) zuesprúch halb nach lute der usgangnen urteil nützit zeantwurten haben. Demnach sich ye die sachen so wit haben begeben, das uff menglich anrueffen des genanten Moettelis die obgenanten unnsere lieben eitgnossen von Lutzern und ouch von Underwalden, dero burger und lantman er ist,
- 13) die vilgenanten, unnsere getrüwen, lieben eitgnossen von Zürich, solicher sach halb nach sage ir buenden zue den Einsidlen ze recht gemant gehept haben. Und nach dem unsern herren und obern solich spenn widrig gewesen und von ir bitt wegen die gemelten beid partyen uff hüt für unns
- 14) zue frúntlichen tagen kommen sind. Namlich die obgenanten, unnsere getruewen, lieben eitgenossen von Zürich, durch die frommen, wisen Heinrich Roeisten, burgermeister, und Cuonraten von Cham, stattschriber, und aber der vilgenant Rudolff Moetteli, durch den vesten Jacob Moettelin, sin elichen
- 15) suon und anwalten. So haben wir als liebhaber beider partyen uns in den sachen sowit gearbertet, daz die mit irem guetem wissen und willen, zuo recht vertädinget und gesetzt worden sind, als das hienacherlútret wirt. Dem ist also das die obgemelten beid partyen solichers ir
- 16) spenn und zuesprúch, so der vogenant Moettelin von wegen semlicher drühundert und viertzig guldin, den nechern kouff von Regensperg antreffen, mitsamt dem costen, deshalb uffgangen zu unsern getrüwen, lieben eitgnossen von Zürich zehabend vermeint, uff uns
- 17) obgenanten fuenff botten, von Bern, Ure, Switz, Zug und Glarus, als si sich ouch bei der site des wilkürlich begeben haben, zue recht kommen sóllend. Und das solicher rechttag zwüschend inen gen Lutzern in die statt gesetzt werden und sin sol, uff den nechsten zinstag nach sant Uelrichs

- 18) tag jetzkompt, so sollend beid partyen mit gewalt und ir gewarsam und ouch wir obgenannten fünff botten in beider partyen costen, den ouch si bei der site glichlich haben sollend, zenacht zue Lutzern an der Herberig sin, uff morn des als sich gepürt, die sachen rechtlich fürnemen
- 19) und ob deweder teil brieff oder ander gewarsam zuo der sach dienten, jinder im hette, die dem andern teil im rechten zegebruchen nottúrtig wurdent, dieselben brieff und gewarsam soellend zue beidersite, bit guten trúwen für uns in recht geleit und verhoert werden, und was aldenen
- 20) nach beider teilen clag und antwurt, ouch nach verhoerunge, ir brieven und ander gewarsam solicher sachhalb, durch uns zue recht erkent wirt, daby soellend ouch beid teil für sich und die iren, ahne weigern und apellieren bliben, daz stet halten und darwider nützit tuon noch schaffen
- 21) oder gestatten getahn worden, in dheinen weg. Wir obgenanten, Heinrich Roeist, burgermeister, Cuonrat von Cham, stattschreiben, als vollmechtig botten unnser herren und obern Zúrich und aber ich, vorgemelter Jacob Moettelin, ouch als ein volmechtiger anwalt myns vatters, bekennen
- 22) beidersite, daz wir diser gegenwürtigen sach also ingangen sind, loben und versprechen ouch daby, verstiglich für unnser heren und obern und sunderlich ich, Jacob Moettelin, ouch mich und alle unser erben dis alles wahre und stete zehalten, dem nachzekommen und by allen vorgemelten
- 23) dingen verstiglich zebliben, by guten trúwen und ahn alle geverd. Des alles zuo warem urkúnde, haben wir, obgenanten botten, erkennen, den frommen, vesten Peterman von Wabren, vorgeant unsern mitgesellen, das der von sin und unnser aller wegen sin eigen yngesigel und aber wir, vilgenanter
- 24) Heinrich Roeist, burgermeister, Cuonrat von Cham, stattschreiber der Zúrich, und Jacob Moettelin, haben erbetten, den frommen, wisen Hermann Egkel von Glarus, jetzmaln gemeiner eitgenossen vogt zuo Baden, das der sin eigen insigel brestenhalb der unsern für beid partyen, als vorstaht, Offenlich
- 25) zue end dis anlasbrieves, der zwen glich wisende gemacht, und yetwedrer partye einer geben sind, angetruckt, des ouch wir beide als vergichtig sind, getahn haben. Doch uns und unser erben ahne schaden, geben zue Baden uff freitag nechst nach sant Peter und Paulus tag, apoloneum anno
- 26) etc lxx°. Und nach dem nuo die obgemelten beid partyen nach inhalt solichs anlahsses, sich solichem rechten vor uns begegnet ___, nemlich die obgenanten unser eitgenossen von Zúrich, durch ir vollmechtigen anwalten und ratesfrúnde, die frommen, wisen Heinrich Roeisten, burgermeister,
- 27) und Cuonraten von Cham, stattschriben, und aber Rudolff Moettelin, durch den vesten Jacob Moettelin, sinen elichen suon, und Cuonraten __lin, sinen diener, ouch als sin vollmechtig anwalten, so haben wir si beider site nach lúte des anlases fürgenommen und si solich ir clag und sachen reden
- 28) und eroffnen lassen. Die also gewesen ist, das Jacob Moettelin, von wegen sins vatters zue den vilgenanten unsern eitgnossen von Zuerich clagt und gemeinet haht, das si im solich drúhundert und vierzig guldin, nach inhalt einer urteil zuo Lutzern usgangen, mitsampt dem costen und schaden
- 29) darüber gelouffen usrichten, im darumb genuog guon, und ob aber si das nit zetunde, sunder in solich urteil zereden vermeinten, das ___ den darumb wider mit im uff die vorgeantenn unnsern eitgenossen von Lutzern, zuo rechtlicher erlútrung kommen solte. Zuo solicher anlag die vorgeantenn,
- 30) unser eitgnossen von Zúrich ratesfrúnde, antwurten, si neme solich ersuechen von Moettelin unbillich und meinten wol, si solten solich sachen billich von im vertragen bliben, umb daz aber menglich in unzitlich fürnemen verstaende. So were war, si werend wilend umb solichen nochernkouff,
- 31) den si zue Regensperg meinten zehaben, mit im für schultheissen und raht gan Lutzern ze recht komen und vor denen ir sachen und gerechtikeit so wir an tag bracht, das inen daruff an dem end solicher necherkouff mit urteil und recht zuebekent worden were. Also das si den gegen Moettelin
- 32) nach lute des verkomnúsbrieffs wilend darumb gemacht, zuo iren handen bezogen haben solten, inahlt derselben usgangnen urteil, die si darumb zeverhoeren begerten und hofen, daz die so gar luter und verstentlich gesetzt, damit nit not were, darumb zuo einicherley lútrunge zekommen und
- 33) das si deshalben fürre nützit zeantworten haben, sunder er inen iren costen und schaden deshalben uffgangen abtragen solte. Als solichs aber der vorgeant Jacob Moettelin als vor rette und getrúwete ye si solten im solicher summ, die er doch bar usgeben, sider und si sinen vatter
- 34) wider sinen willen von solichem kouff getrenget hetten usrichtung tuon, oder aber darumb als vor mit im zuo lútrungen kommen __ und doch sin vatter solich verkomnússe, des nechern kouffs halb nit mit inen, sunder der Lang Swend die getahn, und im die sach nach dem er den
- 35) kouff umb Regensperg mit ime vollzogen langezit darnach verzigen und inmas verswigen hette, das im solicher verkomnúsbrieff etwie mengen jar darnach nie hettte mögen werden, so zeige ouch dieselbe des Swenden verschribung niena, ob er solichem kouff einn
- 36) burger geben hette, und der dann sin burgrecht dheinist uffgebe, daz denn die von Zúrich zue solichem nechern kouff stahn, und also sinen vatter, ob der joch sin burgrecht hette uffgeben, von dem sinen trengen und im darumb nützit geben solten und er getrúwere doch nit, das solichs
- 37) unnser eitgnossen von Lutzern meynunge in ir urteil ye gewesen were, us dem allem er hofte und getrúwete, si solten im solichs gelt es usrichtung tuon und ob si daz ye zetuende nit meinten, umb das denn er nit verkurtzet wurde, so were doch sin begeren, daz wir zue underrichtung der
- 38) sachen, die vilgenanten unser lieben eitgenossen, schulthern und raht von Lutzern, darumb verhoeren wolten, was doch in solicher ir gebnen urteil, irs willens meinunge, gesin were, dem nach im nit zwiflete, im solten slich sin zuosprúch durch uns rechtlich zuebekent werden. Harzuo

- 39) aber die gemelten, unser eitgenossen von Zürich, antwurten, als vor und sovil me, das wahr were, da Moettelin solichen kouff umb Regensperg mit dem Swenden dete, da hette im der Swend solich verkomnüss, wie er mit inen verkommen were, umb den nechern kouff vor eroffnet, als man
- 40) das in dem kouffbrieve, den si darumb begerten zeverhoeren, wol verstünde, daby menglich mercken moechte, das er solichs wl gewiset hette. Nuo, als si darnach solicher sach habl gan Lutzern zuo recht kommen werend, da hette Moettelin solicher verkomnüsse nit woellen gichtig sin, daz er
- 41) die ye hette gewisset, denn daz si inn des nach erkanntüsse des rechten hetten muessen wissen, als daz die urteil, die si ouch darumb begerten zeverhoeren, dargebe. Demnach nú solich wisunge an tag kommen were, so hetten unser lieben eitgnossen von Lutzern irs rechten sovil gespüret,
- 42) und inen daruff solichen nechernkouff zuogesprochen, das si den nach lute des verkomnüssbrieves zu iren handen nemen und darzuo recht haben solten, als si darumb dieselben urteil ouch begerten zehoeren. Us dem allem grüntlich erschyne, das solichs ersuchens billich von ime ver-
- 43) tragen werend, wann hette Möttelin sin burgrecht by inen behept und nit us sim selben ein gast gemacht, so hetten si im des hat nützit darin gerett. Sider und er aber ungetrengt von sin burgrechten gangen und ein gast worden were, so hetten si, als daz der verkomnüssbrueff dar
- 44) gebe, zue solichem nechern kouff griffen und den mit urteil und recht bezogen. Aber von der viertzig güldinen wegen, die er des Swenden wib verschenkt hette, das gienge si nützit an, si werend ouch in solichen kouff der hobtsam nit begriffen. Deshalb si ye getrúweten, das si nach
- 45) allen ergangnen dingen by solichem nechern kouff bliben und von iren erlangten urteilen nit getrengt werden, sunder solit ansprach halb von im entprosten sin, im darumb nützit zeantwurten haben, wann das er inen deshalb iren empfangnen costen und schaden, dan im
- 46) er si doch wider billich bracht hette, abtragen solte. Und satzten solichs zue beider site mit me worten nit not zemelden, zuo unnsere rechtlichen erkanntüsse. Und also nach verhoerunge beider partyen clag, antwort, red und widerrede und ouch nach dem wir uff Jacob Moettelis
- 47) begeren unnsere lieben eitgnossen von Lutzern ratesfründe, namlich die vesten und wisen Heinrichen von Hunnwil, altschulthern, und Peter Tannmann, die das von bevelhens wegen einsgemeinen rahtes, in ir aller nammen getahn, verhoert die also gerett haben, das si fúrer in noch zuo
- 48) solichen sachen witer nit wissend zereden, denn das si semlichs by iren vordrigen rechtgesprchnen urteiln lassen bliben, ouch nach erhoerunge des anlasses, darzue Möttels burgkrechtsbrieffs, des kouffbrieffs, des verkomnüssbrieffs umb den nechernkouff, und ouch der beiden urteil
- 49) brieven zuo Lutzern usgangen, darinn wilend Rudolff Moettelin solicher verkomnüsse, daz er die gewisset habe, nit hett woellen gichtig sin, wann das inn des unnsere eitgenossen von Zürich nach dem rechten haben muessen wissen, daruff ouch inen solicher necherjouff zuebekent worden ist, wie
- 50) denn das in clag und antwort ouch in den urteiln derselben beiden rechtsprúchen, so si für uns in recht geleit hant, alles eigentlich begriffen stah, als wir daz alles nach nottúrft und guotem rahte eigentlihen haben verhoeret und nach unnsere besten verstentnüsse ze grund betrachtet.
- 51) So haben wir unns daruff mit urteil zue recht erkennenet, und erkennen uns also, das die vilgemelten, unnsere getrúwen, lieben eitgnossen von Zürich dem obgenanten Rudolffen Moettelin noch sinen erben solicher drúhundert güldinen halb darumb er si wie obstaht angesprochen haht,
- 52) gantz nützit zeantwurten haben, sunder darumb von inen nup und nachmahln entprosten sin und bliben und das si by dem nechernkouff bestan soellend, wie inen denn der vormahln durch die vilgenanten unser lieben eitgnossen von Lutzern nach inhalt ir recht gesprochen urteil
- 53) zuebekent worden ist, ahn allen ursach und geverde. Desglich umb die viertzig güldin sollend si uch von im entprosten sin, sider und doch die nach uswisunge des kouffbrieves in den kouff nit begriffen worden sind und was costens uff disem mal und in disem rechten úber uns botten
- 54) als daz ouch im anlas begriffen stah, und úber dis unser rechtlichen sprúche gangen ist, und noch zue disem mal uffgan wirdet, den allen sol Rudolff Moettelin ahne ir engeltñs abtragen. Was aber darúber uff beiden partyen und an jetwederm teil dirre sach halb furer costens
- 55) uffgangen ist, da sol yetwedre partye iren costen an ir selben und dhein teil dem andern darumb witer nit zeantwürten haben noch deshalb ein andern witer ersuechen, ahne alles appellieren und witer weigrunge. Des alles ze warem, vestem urkuend haben wir diser unnsere
- 56) rechtsprúchen, zwen glichwisende, und mit unser aller anhangenden yngesigeln, doch uns und unsern erben ahne schaden, jetweder partye einen versiglet geben, am nechsten donstag vor sant Margarethen tag, als man zalte von der geburt ___ unnsere herren tusent vierhundert
- 57) und sibenzig jahr.

10.6. Weiningen

10.6.1. Transkription KAE D CA 1

2. März 1306

Lebensbrief. Zürcher Rat beurkundet eine Erklärung der Brüder Berchtold und Jacob Schwend, dass sie die Vogtei über das Kloster Fahr vom Abt von Einsiedeln verliehen bekommen haben (unter bestimmten Bedingungen) und in Zukunft nur noch an Zürcher Bürger veräussern wollen.

- 1) Allen, dien die disen breif sehent oder hoerent lesen, kunden wir, der rat von Zürich, der namen hie nach geschriben sint, daz Berchtolt
- 2) und Jacob Sweinden, gebrueder, unser burger, fur uns kamen und offneten, daz si die vogtei über daz chloster ze Vare, über lûte und über guot
- 3) ze lehent hant von dem eirbern herren von Gottes genaden abt Johanse von Einsidellen und daz sie dis nachgeschriben ordnung und
- 4) gesezte stete sun haben: Bi eirst, daz sû den probst und die vrouwen dez chlosters ze Vare in dem choster mit enkeiner slachte dinge nie
- 5) mer gemuien. Wer aber daz ein probst die vorgnanden voegte in daz chloster bette komen und latti durch sin und des gotshuses notdurft, so
- 6) sûlen sie in daz kloster komen und im da ze statten komen. Wer ouch daz dekein zorn [= Zank] in dem chloster und in dem invange des chlosters gesche-
- 7) he, den zorn und solich misshelli sol ein probst richten und nicht die voegte. Swenne ouch ein abt mit einem probste oder ein probst
- 8) mit amluten dez gotshuses rechnen wil, da sûlen die voegte nicht bi sin, sie werden danne dar gelât von einem abt oder von einem
- 9) probste. Ein probst sol ouch die chloster vrouwen richten uff sun sich die voegte der richtung nicht annemen und sol sie ze nicht an gan.
- 10) Ouch sûlen die voegte usserhalb dem chloster gerichte haben über lûte und über guot dez chlosters ze Vare, über tûb und über
- 11) frefni und enkein gericht anders und ellû andern gerichte, es si an getwinge oder an ban, ald swas gericht es ist, dû hoeerent
- 12) einen probst ze Vare an und richt die voegte. Ouch sûlen die voegte bi dez probstes ze Vare richten nicht sin, sie werden danne
- 13) von ime dar gelât. Ouch hant die voegte gelôbt, daz sie von lûten, die daz gotshus ze Vare an hoerent und von dem guote der lûten
- 14) und des chlosters ze Vare enkein stûre suln nemen, wan ir gesazten vogstûre, dû hie nach geschriben ist. Wer ouch daz die voegte die vorgnanden
- 15) vogtei verkoufen woltin, so hant si gelôbt, daz si die vogtei verkoufen ze Zur. [= Zurich] ir genôzen geben burgern, also mit dem gedinge, swer si koufe daz sich der
- 16) binde, die ordnung und rechtûng stete ze habenne, dû ungeschriben ist und das er die vogtei empfahe ze rechte lehen von unserm herren dem abt
- 17) von Einsidellen, von dem si lehen ist. Ouch hat unser herre von Gottes genaden abt Johans von Einsidellen, herrn Uolrich von Jegistorf, probst ze Vare,
- 18) ze ir und dez conventes der vrouwen wegen ze Vare veriechen vor uns, daz si dien vorgnanden voegten geseizent hant, ze rechter vogtsture uf
- 19) uf dez gotshuses gueter ze Vare drissig mûtte kernen gelt es, die man jerlich geben sol ze sant Gallen mes und ze der alten vogtstûr achter
- 20) halben mût chernen, die man weren sol ouch ze sant Gallen mes und zehen vier teil habern, den man weren sol ze sant Martis mes und zwei
- 21) frûsching ze sant Johans mes ze sûngichten und drû pfunt pfenn Zur[icher] geinger und geber, die man weren sol halbe ze ufgenten Meyen
- 22) und halbe ze sant Gallen mes, und sibendhalben mût nûssen, die man weren sol ze sant Martis mes und von jêchlichem wirte ein huon ze
- 23) heirbste und ein huon ze vasnacht. Und son mit dirre vogtstûre daz vorgenande gotshus und ir lûte und ir guot von dien vorgnanden
- 24) voegten ledig sin, daz sû lûte und guot nicht fûro noeten und bindent, dar zuo alle ir eirben und ir nakomen. Und daz dis war si und
- 25) stet belibe, so geben wir, der rat dûr der vorgnanden Sweinden bette willen disen brief, besigelt mit unser burger ingesigel, z'eim of-
- 26) fennen urkunde. Dis beschak Zur[ich] ze sant Gregoren cult/tult, do von Gottes geburt waren drûzehen hundert jar, und dar nach in dem

- 27) sechsten jare, da nach, do dû indiction waz dû vierde. Der rates namen sint: herr Ruodolf der Mûlner, her Ruedger Manesso, her Johans von
- 28) Glarus, her Lûtolt von Beggenhoven, ritter, her Werner Biberli, her Ruodger Krieg, her Johans Bilgrin, her Burchard Schafli, her Johans Fûtschi,
- 29) her Otto Manesse, her Berchtolt und her Jacob die Sweinden, gebrueder, burger Zûrich.
- 30) Wir, Berchtolt und Jacob Sweinden, gebrueder, die vorgenanden, veriehen offentlich alles dez so da vorgeschriben ist. Und ze
- 31) einem urkunde, daz ez von uns und unsern nachomen stete belibe, so heinken wir unser ingesigel an disen brief zuo der vorgenan-
- 32) den burger ingesigel offentliche. Dis beschak Zûr[ich] an dem tage und in dem jar, als vorgeseit ist.

10.7. Uitikon-Ringlikon:

10.7.1. Transkription StAZH W I 18.1, Nr. 24

Eid der Landsässen in der Grafschaft Baden, Eid der Untervögte und der Steuermeister.

24. August 1487

Dorsualnotiz: Eydt der landsäßen, *etwen* der Bader-gebieth

- 1) Der eid der landsessen
- 2) Uff sant Bartholomeus tag anno etc und in dem sibem
- 3) und achtzgisten jar sind gmeiner eidgnossen von stetten
- 4) und lendern, namlich von Zûrich herr Cunrat Schwend,
- 5) ritter, von Bern Niclaus zûr Kinden, bennherr, von Lutzern
- 6) Niclaus von Meron, von Ury Hans zum Brûnnen, alt-
- 7) amman, von Schwitz Hanß Schiffly, von Underwalden
- 8) Heinrich Winckelriet, von Zug Hanß Spiller, altamman,
- 9) und von Glariß Herman Eggel, hie zuo Baden gewesen
- 10) und die lût gemeinlich so in die graffschafft Baden
- 11) gehörend versamlen lassen und die in eid,
- 12) wie der hienach stat, genomen.
- 13) Ir werdent schweren, gmeinen eidgnossen, den acht
- 14) ortten von stetten und lendren, alß üwern rechten
- 15) herren, stätte trûw und warheit zuo halten, iren
- 16) nûtz zuo fûrdern und schaden zuo wenden. Und sy
- 17) ver warnen nach allem vermögen, ungevarlich,
- 18) iren rätten und mit namen jetzûnd irem vogt
- 19) und amptman hie gegenwertig [Zeichen gezackt = Platzhalter?] und andern
- 20) iren amptlûten an ir stat in allen zittlichen dingen
- 21) und gebotten gehorsam und gewerttig zessin, diß
- 22) uff aber die zit, daß ein ander vogt und amptman
- 23) vom unsern herren, gmeinen eidgnossen, har geben
- 24) und gesetz wirt, wie dann daß bishar gebracht und gebûbt ist.
- 25) (p. 2) Item ir werdent ouch schweren ob dheiner hortti oder verneme
- 26) widerwerrikeit mit wortten oder mit wercken, da durch tzwei-
- 27) tracht, widerwil und schaden davon entwachsen möchte, eß
- 28) sy tzwischen frowen oder mannen, von dem oder denen frid
- 29) uff zenemen und machen nach allem vermögen.
- 30) Item ir werdent schweren, daß dheiner in dhein frömden
- 31) und ußlendigen krieg nit lahffen gan noch ritten soll
- 32) ane erlaubung unser herren oder ires amptmans und vogtz

- 33) zu Baden. Ob ouch jemand in der herschafft gevarlichen
 34) und nit uffrechten strassen und argmenig mit hab oder
 35) anderm wesen weffertte oder wandelte, den oder die
 36) zu rechtvertigen und nach gestalt in der sach ze handeln
 37) alß sich dasß gepürt, ungevarlich.
- 38) [Absatz ist durchgestrichen:] Item ir werdent ouch schweren, ob sich kriegslöff begeben
 39) und unser herren, gmein eidgnossen, die stat Baden
 40) mit sampt üch von ir herschafft uß zuo züchen, zuo veld
 41) manen würde, wo hin sich dann daß begeben, welche dann
 42) ufgevertiget, daß die dann zuo Baden [hier bricht Abschnitt ab].
- 43) Item ir werdent ouch schweren, daß dheiner den
 44) andern, eß sie lantsäß oder knecht, uff dhein frömde
 45) und uslendig gericht nit laden noch bekümbren,
 46) sündler rechtz pflegen, an den ende da sich der
 47) span gemacht und jettlicher gesessen ist und in
 48) welchem tzwing einer verwandt und darin gehört
 49) (p. 3) den helffen vertigen und ouch zuo gericht und andern
 50) zimlichen gebotten gehorsam sin, urteilen zuo sprechen
 51) und zuo geben, zuo recht wie jettlichenn sin verstantnüß
 52) und eigne gewissne wiset, getrülich, erberlich und unge-
 53) varlich, hiemit verzug rechten niemands belagen werde.
- 54) Der undervögten eid
- 55) Item eß wirt ein jettlicher undervogt inn der emptern
 56) so vil mer schweren unsern herren, gmeinen eidgnossen,
 57) ir gericht rechtung und gewaltsamy, so sy da haben,
 58) zuo beheben und zuo behalten, so ver und er mag und
 59) in dem ampt ein gmeiner richter ze sin und urteilen,
 60) zuo entscheiden, dem armen alß dem richen und dem
 61) richen alß dem armen, nieman zuo lieb noch ze leid.
 62) Und sin bestes zethuon, getrülich und ungevarlich
 63) und alle fravel und staffbar sachen, so im fürkomend
 64) oder angeben werdent, nit zuo verhalten, sonder die
 65) fürgeben und zuo wissen thuon einem vogt, damit
 66) die gerechtvertiget und unrecht thuon gestrafft
 67) werde, und man desterbaß frid und ruow haben
 68) mög.
- 69) Der stürmeyer eid
- 70) Item eß wirt ein jettlicher dorffmeyer so vil mer schweren,
 71) so in den ämptern gesetz und genomen werden,
 72) amptz und dorffs gerechtikeit zuo behalten und getrülich
 73) den gmeinen nütz fürdern, weder von nech oder früntschafft
 74) wegen, den zuo verhindern und all frevel und straffbar
 75) sachen, so im fürkompt und dero wisset wirt, nit zuo
 76) verhalten noch zuo verschwigen, sunder emme vogt oder
 77) undervogt in dem ampt fürpringen und zuo wissen thuon,
 78) ongevarlich.

10.7.2. Transkription StAZH W I 18.11 b, unnummerierte Dokumente

Zwei Schwurtexte, undatiert

Erster Text:

- 1) Dis sol schweren ein ganz gemeind
- 2) Ir söllend schweren unsern gnedigen herren burgermeister und raeten und dem großen raht,
- 3) den zweihundertten der statt Zürich, trüw und warheit zehalten und inen och irem gegen-
- 4) wirtigen vogt an ir statt gehorsam und gewärtig zesind. Und öb üwer deheiner ützt
- 5) vernäme, das den vogenanten, unsern gnedigen herren von Zürich, ir gemeinen statt
- 6) und gemeinem irem lande schaden oder gepresten bringen möchte, das inen und irem
- 7) vogt fürzebringen, zewarnen und zewenden, alß verr üwer jecklichem sin lib unnd guot
- 8) langen mag. Und wo üwer einer bi deheiner zerwürffung ist, die sicht oder hört
- 9) ald darzuo kumpt, die zestellen untz an ein recht als ver er kann oder mag. Ob ohch
- 10) üwer deheiner jeman den andern seche gefarlich umbfüren oder umbzühen, eß
- 11) were lütt oder guot, daz ufzeheben, zehanndthaben und zehefftend zuo dem rechten und
- 12) och üwer deheiner, er sige rich oder arm, den andern mit keinen frömden gerichtten,
- 13) geistlichen noch weltlichen, fürzenemen, umbzetriben noch zuobekümben, umb kein
- 14) sach, unnd üwer jeder von dem andern, das recht zesuoehen und zenemen, an den
- 15) enden und in den gerichtten, da der ansprechig gesessen und dahin er grichtz-
- 16) zwingig ist, oder vor den obgenanten unsern gnedigen herren von Zürich, ob die
- 17) das für sich nemen wöllend. Üwer einem werde dann von den selben unsern
- 18) herren anders oder witer gegonen und erlohpt und harinne ist üwer jetlichem
- 19) usgelassen und usgesetzt elich sachen, die mit dem geistlichen gericht zuo
- 20) berechnen, alß das von alter harkomen ist, alles getrűwlich und ungefarlich
- 21) Des undervogtz eide, so er
- 22) besunder schweren sol:
- 23) Es söllend die undervögt nach dem vorgeseiten eid aber ein besondern eid schweren,
- 24) unnsern heren von Zürich und ir gemeinen statt, iren nutz ze fűrdren, iren schaden
- 25) zewenden. Och inen ir gericht und rechtung zehalten, alls das von alter har-
- 26) komen ist, allß verre si mögend. Und was inen fűrkumpt, das unsern herren
- 27) von Zürich zuo lange, das einem vogt zuo leiden und fürzebringen und unsern
- 28) herren irs bests und wägsts zethűnd, ungefarlich.
- 29) (p. 2) Dis alles sol inen nach dem si geschwerend
- 30) vorgelesen werden, und inen bi iren ge-
- 31) thonen eiden zuo halten gebotten werden:
- 32) Ob üwer keinem vich sturbe, das fűrderlich begraben zuolaßen, das anderm vich
- 33) davon keinen schaden beschehen möge, bi der buoß einer halben march silbers,
- 34) alls das vormals ohch verboten ist.
- 35)
- 36) Und wie vor verkűndt ist, kind, denen ir vatter und muotter absterbend mit unßern
- 37) vogenanten herren von Zürich und irs vogtz raht zuo bevogten und denn der
- 38) vort den selben unnsern herren und den frűnden jerlich rechnung zegeben,
- 39) das es dabi aber bliben und beston unnd dem also getrűwlich nachgegangen
- 40) werden sölle.
- 41) Und wie die vogenanten, unnsere gnedig herren von Zürich, vormals das schweren
- 42) das zuotrincken, desglich die kurtzen kleider, das wildpret mit der bűchsen
- 43) zuo schießen, das jagen und das birffen/bűrffen uff dem wasser verboten
- 44) hand, das es daby mit der buoss darauf gesetzt bliben und also gehalten
- 45) werden sölle.

- 46) Das reißlouffen lassen mine heren uf dismal bliben bi der bestimpten
 47) buoß, den zechen pfunden, diewil wir noch einen offnen find habent,
 48) welicher aber zuo dem selben unserm offnen find laffe, den wöllent
 49) unser herren strafen an ere, lib, leben oder guot, nach gstatlt der sachen.
- 50) (p. 3) Es sol ouch nieman dem anndern in sinen wißen, gerten, reben noch guottern on
 51) sin willen sin ops truben noch annders nit nemen noch verwüsten, in keinen
 52) weg, dann wer das übersicht, den wellent unnser herren strafen und eins
 53) möchte, das der zitt unnd so gefarlich thûn, man wurde das für ein diebstal
 54) rechnen.
- 55) Witer so wissennd ir all, wenn ein zerwürffnüs ist, unnd lüt darzuo laffennd,
 56) söllich zerwürffnüs zestellen, alls dann sin sol, das dann erst die parthyen
 57) sich unwesennlich gegen ein andern barend, über ein andern zuckend und
 58) uff die howend, so si also zuo friden stellen wölten, erlich lam oder sonst
 59) wund, da wöllend üch unnser herren erscheinen, üch darnach habenn
 60) zerichten. Welicher den andern im scheiden wundet, daz si den selben
 61) hertenglich wellen strafen unnd sonders so sol ohch wo söllich
 62) zerwürffnüs ist, ein jeder das unndersten zuofriden zestellen unnd sin
 63) bests darinn thûn, unnd wer das nit thuot, sol ohch darumb gestraft
 64) werdenn, je nach gstatlt der sach.

Zweiter Schwurtext: ganz andere Schrift, gleicher Anfang, zusätzliche Passagen für spezielle Ämter.

- 65) Eyde uff das landt
- 66) Es sölle schweren unnßeren gnedigen herren, burger-
 67) meister, retten unnd dem großen rath, genampt die zweyhund-
 68) ert, der statt Zürich thrüw unnd warheit zuohalten; inen, ouch
 69) irem gegenwürtigen vogt an ir statt und vom nammen ge-
 70) wertig unnd gehorsam zuo syn. Unnd ob üwer deheiner ützit ver-
 71) neme, das den vorgeanten, unnßeren gnedigen herren von Zürich,
 72) ir gemeinen statt unnd gemeinen irem lannde schaden oder ge-
 73) brästen bringen möchte, das innen und irem vogt fürzebringen,
 74) zewarnen unnd zewenden, als ferr üwer jeklichem syn lyb
 75) unnd guot gelangen mag. Unnd wo üwer deheiner by dheiner
 76) zerwürffnuoß ist, die sicht oder hört, ald darzuo khompt, die ze-
 77) stellen, biß an ein rächt, als verr er khan unnd mag. Ob ouch
 78) üwer deheiner jeman den anndren gefahrlich seche umbziechen
 79) oder umbfhüren, es were lüth oder guot, das uff zeheben, ze-
 80) hanndthaben unnd zehefften, zuo dem rechten unnd ouch üwer
 81) deheiner den andern, er syge ryche oder arm, mit enkeinen frömden
 82) gericht, geistlichen noch weltlichen, fürzenemmen, umbzetryben
 83) noch zuobekühmben, um dehein sach unnd üwer jeklichen von
 84) dem anndern das recht zezuochen unnd zenemmen, an den orten,
 85) enden unnd den grichten, da der ansprechig gesesßeb ider
 86) wo hin er grichtszwingig ist, oder vor den ob genanten
 87) unnßeren gnedigen herren von Zürich, ob die die sach für sich
 88) nemmend. Üwer dheinen werde dann von denselben unnßern
 89) gnedigen herren annders unnd wyters erlaubt oder ver-
 90) gondt, alles gethrüwlich, ohne arglist unnd ungefarlich...

10.7.3. Transkription StAZH W I 18.1, Nr. 26

14. November 1493

Lehenbrief zu Uitikon, gegeben von Conrad Schwend, Bürgermeister Zürichs, an Jacob Schwenden. Jacob Schwend ersetzt seinen verstorbenen Vater als ein Lehensträger. Wilhelm Steinbach von Kaiserstuhl ist aber ein zweiter Lehensträger derselben Vogtei. Brief zeigt, dass Zürich als Inhaber der Grafschaft Kyburg sich im Recht sieht, das Lehen der Vogtei Uitikon zu verleihen.

- 1) Ich, Conrat Schwend, ritter, der zit burgermeister der statt Zürich, thuon kund allermenglichem mit disem breiff, das für mich
- 2) komen ist der ersam Wilhelm Steinbach von Kaiserstuol, als ein lehenträger wilend des vesten Felix Schwenden, seligen, elichen
- 3) son, nämlich Jacob Schwenden, offnet wie dann die vogty zuo Utikon über lút, über guot und mit allem recht, fryheit und ehafty, ouch aller zuogehord, von unser statt Zürich graffschafft Kiburg lehen were. Unnd aber der selb Jacob Schwend innhette
- 4) einen teil so im dann jerlich gulte vier müt und zwey viertel vesen unnd einliff müt haber zúrich mess und batt mich,
- 5) der obgemelt Wilhelm Steinbach ernstlich und demuetenklich, im als einem trager zuo handen des obgenanten Jacob Schwenden
- 6) den obgenanten sinen teil mit allem recht, fryheit und ehaffty, och aller zuogehörd von der statt Zürich und ir graffschafft
- 7) Kiburg wegen zuo einem rechten lehen zuoverlihen, also und uss bevelch der obgenanten miner herren von Zürich und
- 8) in ansehung siner demütigen zimlichen bette hab ich dem obgenanten Wilhelmen Steinbach als ein trager zuo handen
- 9) des obgenanten Jacob Schwenden sölichs alles mit aller zuogehörd zuo einem rechten lehen gelihen, lich im ohch dis inkrafft
- 10) dis brieffs, was ich im von der statt Zürich und ir graffschafft Kiburg wegen von recht daran zuo lihen han, lichen sol
- 11) und mag zuo handen des obgenanten Jacob Schwenden, doch den genanten minen herren und ir statt Zürich ohch graff-
- 12) schafft Kiburg an ir obrikeit unnd gerechtikeit on schaden. Der genant Wilhelm Steinbach hat och daruff als ein trager
- 13) gelobt und versprochen an eides statt minen herren und ir statt Zürich von sölichs lehens wegen in tragers wise ge-
- 14) horsam, getrúw und gewertig zuosind und ob er einiche lehen wisse oder verneme, so von der statt Zürich lehen und
- 15) nit empfangen weren, das mir oder wer je burgermeister Zürich ist, fürzebringen und ze offnen und alles das
- 16) zuotuon, so sich von sölicher lehen wegen nach lehen und lands recht als eim trager zuo tuon gebürt. Und wenn och
- 17) der obgenant Wilhelm Steinbach von tods wegen abgegangen ist, wer dann das obgenant lehen innhat, der sol der
- 18) statt Zürich von sölichs lehens wegen einen andern trager geben oder das selb empfaen, nach lehens recht, mit urkúnd
- 19) dis brieffs, besigelt mit minem eignen insigel, das ich daran offentlich henken lausen hab, an donstag vor sant Othmars
- 20) tag nach Crists gebürt gezalt tusend vierhundert nüntzig unnd drú jare.

10.7.4. Transkription StAZH W I 18.1, Nr. 45

24. Februar 1575

Lehenbrief der Vogtei Uitikon für Wilhelm Escher vom Bürgermeister Zürichs.

- 1) Ich, Johans Bräm, der zytt bürgermeister der statt Zürich, thuon kund mengklichem mit disem brieff, das für mich kommen ist der edel
- 2) unnd vest Wilhelm Äscher, burger Zürich, offnet unnd erscheint vor mir als einem burgermeister, wie wol bißhar die vogty zuo Utticken über lüt unnd guot unnd benant-
- 3) lich mit allen rächten, fryheiten, erhaffte unnd zuogehörden, so jerlich gulte vier mut unnd zwey viertel vēßan, einliff mutt haber, einliff schilling unnd zwen haller, alles züricher mess,
- 4) münntz unnd werschafft, allwegen an dem eltisten Escher sines geschlechts unnd stammens, so von herren Jacoben Äscher, ritter, und sin frow Anna Schwendin, seligen, harkomen, gefallen und
- 5) ouch derhalben syn lieber vetter, der edel, vest Jörg Äscher, ouch burger Zürich, seßhafft zuo Gryffensee, als diser zytt der eltist sölliche vogty dergestalt ingehept, so hatt doch er vermelten sinen lieb-
- 6) en vetteren, dessglichen Hanns Jacoben Äscher, desselben bruoder, sidmalen der zytt allein sy dry von vermelttem herren Jacoben Äscher unnd frow Anna Schwendin überig unnd verhanden
- 7) von gedachter fryheit unnd gerechtigkeit, das sölliche vogty an den eltisten Äscher, wie oben vermeldet, fallen, aller dingen gar unnd gantz fry uss unnd davon unnd dermaßen mit söllich-
- 8) en bedingen unnd rechten von inen erkoufft unnd an sich gebracht, also das nun hinfür sölliche vogty allein uff ime unnd sine kinder unnd kindtskinder unnd söllicher linien nach
- 9) durch uß unnd uß, doch allein uff mans personen unnd stammen vermög harumbe ufgerichter kouffbriefen dienen unnd allein an die selbigen fallen etc. Unnd wann
- 10) nun sölliche vogty von der statt Zürich als irer grafschafft Kyburg wegen lechen were, bäthe er mich mit hochem flyss, das ich ime sölliche vogty mit aller zuogehördt zuo einem lechen
- 11) zuo verlychen geruchte. Alßo uff syn pitt unnd uss bevelch miner herren, der räthen der statt Zürich, hab ich ime obgescribene vogty, wie die hiavor begriffen und vormalen
- 12) durch egemelten synen vetteren empfangen worden, mit aller gerechtigkeit, ehaffe, fryheit, ouch mit aller zuogehörung unnd geniessame darzuo unnd darin von rechts
- 13) unnd alter gewonheit gehörende zuo einem rechten lechen gelichen unnd lychen ime ouch alßo hiemit wüssentlich, incrafft dis brieffs, was ich ime von rēchts unnd der statt Zürich, ouch
- 14) ir obgenanter grafschafft Kyburg wegen daran zuo lychen hab, lychen sol unnd mag, söllichs inzehaben, zuo besitzen, zuo nehmen unnd zuo niessen, zuo besetzen unnd zuo entsetzen, wie lechens
- 15) unnd landtsrecht ist. Der genant Wilhelm Äscher hatt ouch daruf in min hand by sinen guoten trüwen in eydts wysse gelopt unnd versprochen, minen herren von Zürich von
- 16) dis lechens wegen gethrüw, dienstlich und gewertig ze sind, unnd alles das ze thuond, so ein gethrüwer lechenman sinen lechenhern von billicheit wegen schuldig unnd pflichtig ist. Und
- 17) ob er einiche lechen wüßte, oder furer verneme, so von der statt Zürich, iren grafschafften ald herrschafften lechen unnd nit empfangen weren, söllichs mir oder dem so ir zuo zytten
- 18) burgermeister Zürich ist fürzebringen unnd ze offnen. Unnd des zuo warem urkund, so hab ich, obgenanter Johans Bräm, burgermeister, min eigen insigel offen-
- 19) lich gehenckt an disen brief, der geben ist donnstags, den vier unnd zwentzigsten tag Hornungs, nach der geburt Christ gezalt fünffzechenhundert sibentzig
- 20) unnd fünf jare.

10.7.5. Transkription StAZH W I 18.4, Nr. 82

11. November 1610

Schuldbrief von Junker Wilhelm Escher gegen den Statthalter Zur Lauben

- 1) Ich, Wilhelm Escher, burger der statt Zürich und Gerichts-
- 2) herr der herschafft Uttigkhon und Ringlikhon, bekhenn für mich, all min ehrben, die ich vestenklichen härzuo verbinden offentlich
- 3) mit disem brieff unnd thuon khundt menigklichem, das ich eines uffrechten, redlichen, wolbedachten, unwiderrüefflichen khauffs umb min und miner erben schynbaren nutzes willen verkhaufft und zukhauffen geben habe unnd gibe hiemit wüs-

- 4) sentlich unnd wollbedachtlichen zukhauffen dem edlen, ehrenvesten, frommen, fürsichtigen und wysen herren Cuonrathen Zur Lauben, des raths unnd statthalter der statt Zug, minem günstigen, lieben herren schwagern und allen sinen erbenn
- 5) namlich dryhundert und achtzēchen guter guldin guter, gerechter der statt Zürich wehrung, ye viertzig Zücher oder aber fünfftzig Zuger schillig für einen gutten gulden gerēchnet, was sechsthusbent dryhundert unnd sechtzig guldin genant-
- 6) ter wehrung hauptguts rechts jerlichs zinses zuverzinsen schuldig bin. Umb welche summa ich auch gentzlichen, allerdings und vollkhommen ußgericht, woll vernügt und ahn gutem, groben silber und goldt rychem, guter, genehmer und gewichtiger
- 7) wehrschaftt bezalt bin. Darumb och gesagten minen herren und schwagern und sine erben quit, ledig, los sag_ und erkenne unnd darumb so sollen und welhendt ich, mine erben oder nachkhommen gesagten herren schwagern, sinen erben oder mit-
- 8) recht innhaber diß brieffs jērlichen uff sannt Martin, des heilligen bischoff, tag acht tag vor oder nach ungarlichen genanten zinß, der dryhundert und acht zechen guldin gedachter wehrung mit guttem landtlöuffigem, groben gold oder silber sortten
- 9) so gang und geb, inn die statt Zug zu iren sicheren hannden und gwallt, ohne einichen iren costen und schaden, anthrowurten, wehren und bezahlen. Von uff ußer und ale miner gerechtikeit und gerichtsherrligkeit zu Uttigkhon und Ringkligkon, so
- 10) zu erbß wyß an mich khommen und mir nach lands und erblēchens recht von burgermeister unnd rath der statt Zürich gelichen worden, mitt aller der selben fählen, ehrschatzen und gelēßen und min, auch miner erben daran habenden gerüchtsami, sampt
- 11) dem huß, hoff, schüren und güttern, auch nün juchartten achern, ringswyß so darumb gelegen, stoßendt einersitz ahn die Zurtmatten, zum andern ahn den gmeind Eych, zum dritten ahn die unter gmeind zellg, sampt wunn und weid, holtz unnd
- 12) und veld, aller gerechtikeit, nutzung und zugehōrd, haab und guts, liggenten und vahrenten. Es syc kleindter, gold- oder silbergschirr, hustrach oder allen anderen, wie das ein namen haben mag und khan, darvon nützit ußgenommen, nach vorbe-
- 13) halten, was ich jetziger zyt besitz oder in künfftigen ererben oder sunst redlicher wyß ahn mich khomen möchte. Unnd besonders die boden und grund zinß uff der Schwenden houff, so jerlich ertragen thutt, sechsziēchen mütt kernen, zwey malt-
- 14) ter haber, auch ettlich stuck vasnüs, hünern, eyer und gelltt, luth deß brieffs unnd dann jerlich vier muth khēnnen zuo Eych, auch vermōg der brieffen. Weliches alles imme, minem herren schwagern, sinen erben oder rechten inhabern dise brieffs zu ein-
- 15) nem rechten, wahren underpfandt, als welche sunst hievor niemand anderem weder versetzt, verschryben noch verpfandt, sonder quit, ledig und loß, biß ahn gewonliche zechennten, hiemit verschryben und inngesetzt syn und blyben solle. Alles
- 16) sölicher maßen und gestalt, das wanner ich, mine erben und nachkhommen ahn bezalung gesagten zinses uff besonders zyl und tag sümig syn, auch inn werschafft und masch(?), als obstadt, nit erleggen und bezalen wurdent, so soll er, herr statthalter
- 17) Zur Lauben oder mit recht innhaber diß brieffs obverschribe underpfands samptlich oder sonnderlich mit aller der selben gerechtikeit, nutzung und zugehōrd, mitt oder ohne s__ darumb angriffen, anlangen, pfenden, verkauffen, verganten
- 18) oder zu ihren handen bezūhen, selbsten ires gefallens nutzen, niesen und gebruchen, alles so offft, vil und gnug, byß sy umb usstandt forderung und ansprach, auch allen costen und __ so zu roß oder zu fuß, wie der joch ein namen haben möchte oder
- 19) khöndte, so dessentwegen und daruff erlūffen und ergangen wēre gentzlichen, allerdingen und vollkhommen ußgericht, wol vernügt und bezalt sindt. Unnd sōnderlichen so daz dritt jhar zween verfallene, usstendige und unbezallte zinnß erreichenn
- 20) wurd, soll ihr der rēcht inhaber diß brieffs volkhommenlichen gwalt und macht haben, die gantz hauptsumma der sechsthusent dryhundert und sechtzig gulden vorgeanter wēhrung sammthafft obgedachter gestalt und massen inn zuzūchen
- 21) und sich bezalt zemachen. Für diß alles, so hieob bestimbt, sollent weder mich, miner erben und nachkhommen gentzlichen und inn khein weg nützit schützen, schirmen, kryen fristen (?) nach behelffen, kheinerley gricht, burg, statt oder lanndt recht,
- 22) geistlich nach weltlich, für alle stūr, brūch, acht, bann, keyßer, reyßgeld, auch alle andere beschwerden für all uffzüg, fündt, list, inntrag, widerred, auch zuwort nehmen, in summa für alles daz so hierwiter erdacht worden möchte, dann ich für
- 23) mich und mine erben deßelbigen behelffs allendingen, gentzlich und gar verzigen und begeben haben will. Doch ungesundt diß alles, so mögen ich, mine erben oder nachkhommen gesagten zinß der dryhundert und achtzēchen guter guldin
- 24) ahn uns wol widerumb khauffen und abloßen, welches jahrs uns das zethun gefellig, allwēgen uff sannt Martin des heiligen bischoffstag, acht tag vor oder nach, ungarlichen. Jhedoch daz sölicher jederzytt ein halb jhar zuvor dem innhaber

- 25) diß briefs verkündt und anzeigt werde, samenthafft mit gedachter hauptsumma der sechstusent dryhundert und sechtzig gutter guldin oder theilbarlich jedes jhars mitt vierthusent gutter guldin beruerter wehrung guttes
- 26) grobes goldt oder silberyches geldt oder aber so es dem innhaber diß briefs angenehm und gfellig sin möchte. Das auch jhederzytt zu desselbigen eygnem. fryem wöllen und gfallen stahn und blyben so, mitt gutter, haablichen, wollversicher-
- 27) ten gülden, zinß oder schuldtbriefen. Alles gethrüwlich und ohne einiche gverde. Und dem allenn zu wahren, vesten urkhundt so hab ich, der ersttbemelt junkherr Wilhelm Escher mitt gantzem und gethrüwem ernst erbetten,
- 28) denn edlen, vesten, fürstichtigen und wisen junckherrn Johann Jacoben von Schönnouw, deß grossen raths der statt Zürich, unnd demnach dem frommen, fürsichtigen, ehrsamen und wyßen herren Leonhartt Boscharttem, deß raths der statt
- 29) Zug und derzytt landvogt der graffschaft Baden im Ergöw, das sy für mich und min erben und nachkommen ir eygen insigel (doch inen und iren erben in allweg ohne schaden) offentlich hand thrucken laßen an disen brieff, der
- 30) geben ist uff sannt Martin, deß heiligen bischoffs, tag, deß ein thusent sechshundert unnd zëchenten jars.

10.7.6. Transkription StAZH W I 18.4, Nr. 83

10. Februar 1613

Gantbrief von Statthalter Zurlauben zu Zug wegen Wilhelm Escher, 2.5 Jahre nach Ausstellung des Schuldbriefs. Vermutlich konnte Escher dreimal hintereinander den Zins nicht bezahlen, wenn das passiert, so steht im Schuldbrief, gehören alle Güter und Rechte in Uitikon Zurlauben (oder dem Inhaber des Schuldbriefs).

- 1) Wir, burgermeister unnd rath der statt Zürich, thuond khundt mengklichem mit
- 2) dißerm brief, das alle die gerechtigkeit, so der fromm, vest, unnßer burger Wil-
- 3) helm Escher zuo Uttiken gehept hat, an synem hab und guot mit aller zuogehört, nach luth
- 4) unnd sag deß hauptbriefs, durch unnßere geschworne ingwünnere ingenommen unnd
- 5) demnach von deß clagers anruffens wegen drystend unnd mehr als recht, ist feil ge-
- 6) rüefft worden. Wann nun niemant höher daruf biethen noch wyters darumb
- 7) geben wellen, dann der fromm, eerenvest unnd wyß Cuonrat Zur Lauben, statt-
- 8) halter unnd deß raths zuo Zug, so ist demselben obgemelte gerechtigkeit umb
- 9) sechsthußent nünhundert nüntzig unnd sechs guldin usstruks hauptguots unnd
- 10) zinßes uff fryger gant bliben und verstanden. Inn crafft diß briefs, der
- 11) mit unnßer statt Zürich anhangendem secret insigel verwarth, den zëchenden
- 12) tag Hornungs, im sechszechenhundert unnd dryzëchenden jare.

10.7.7. Transkription StAZH W I 18.4, Nr. 84

4. November 1613

Escher überträgt Zurlauben seine Gerichtsrechte in Uitikon und Ringlikon und liegende Güter mitsamt Häusern, Gülden und Holzrechten.

Dorsualvermerk: Zug- und Fertigungsbrief: Umb die grichtsherrligkheyt Uthickhen unnd Rinckhlikenn, wie auch umb etliche ligende güetter, der Bühel genant, sampt der daruff stehenden behusung. Des glychen umb etliche korn unnd haber gülden, item holtz unnd andern gerechtigkheuten etc.

- 1) Ich, Conrath Grebel, schuldtheiß der statt Zürich thuon kundt offenbar allermeniglichem
- 2) mit dißerm brieffe, das, als ich alhie zuo Zürich offentlich zuo gricht saß, vor mir und einem ersammen, frygen stattgricht zuo underscheidenlichen mahlen erschienen sindt Wilhelm Escher,
- 3) burger zu Zürich und seßhaft uff Uthigckhon, gmeyne schuldtvorderns, und offnetendt vor mir in gricht, durch iren erlaubpten fürsprachen, von gedachter Wilhelm Escher hete leider nit baß ghußet, dan darby zu synem haab und guotz ingryffen. Und nebet den übrigen synen ligenden
- 4) guetteren, auch syn bißhäro von der statt Zürich in lehenswyß beseßne und in erbs wyßen in gelangete vogty und grichtsherligkheit Uthigckhen und Ringligckhen ensollen derselben fählen, erschätzen und gleßen inmaßen sölliches alles die hierüber ufgerichtete alte lehenbriefe, urbar

- 5) und gwardsammenen wytleüffig ußwyßendt und zugebendt deßglychen synen infang, so den Bühel genant, ingriffen dißmahln huß, hofstath, item schür, krutgarten, ungfahr nün jucharten acher, ringswyß darumb allernechst mider dem dorf Uttigckhen in synen ußgeziltten hag unnd
- 6) marchen gelegen, wellichen Bühel er vor dißem von der gemeyndt Uthigkhen (vermög hierumb ufgerichter brief und siglen) mit etwaß sonderbahren [Wort unlesbar] conditionen und ußerhalb dem gevonlichen zehenden für ledig erkhaufft. Uff der Cantzlen ofentlich feyl rueffen
- 7) ze laßen [Wort unlesbar, endet mit -sachet/fachet] worden, habend sy doch bißher niemandt finden können, der sämlicher vogty und gueteren koffen mugen, deßhalben sy disere jarh widerumb für gricht bracht, das sy bescheydts begerent, wie sy sich hierinnen wyters verhalten sollent. Und [Wort unlesbar] dann
- 8) die richtere deß freygen grichts gmeyne schuldtvorderes in dißem irem fürbringen und trenge henn, abermahlen wol und gnugsam anhört und verstanden. Habend sy sich nach myner umbfrag deßen zu recht urkhunt und gesprochen, diewyl bißhero niemandt können, der
- 9) obgemelter grichtsherligkheit und gueteren künftigen genüßen, se sollen in den elter brieff dem jüngeren vorgahn und hiemit in einer den anderen vor inen dannen lößen und obgeschriben grichtsherligkheit und gueter dem letsten im pot heimfallen und für eygen blybene
- 10) von anderne gmeynen ansprecheren diemit darauf bieten wöllendt, dannthin daran unrue unverbinderet. Und als nach uff als rechten gnuogsamme erläuterung beschehen, wer dem andren vor aldt nachgahn sölte, und söllichens der lenge nach eröffnet, undabgleßen ward, hat
- 11) sich nach abgehörter handlung befunden, das der erenvest, fürsichtig und wyß, herr Conradt Zur Lauben, deß raths und statthalter der statt Zug, zwölf thußent sibenhundert zwentzig pfundt haubtguts, hie er imme luth einer sonderbahren obligation zuthun schuldig, sampt einthußent zwey
- 12) hundert sibentzig zwey pfundt als zinsen biß uf sant Martinstag. Deß abgewichnen sechs zehenhundert und zwölften jars, darvon verfallne zinß, demnach vierhundert dryßig sechs pfundt, ohngfahrlich für den uf nechst künftigen sant Martinstag gefallnenden zinß, wyl sich
- 13) hieran die inen diß jars ingehenden korn und haber gülden abzerechnen gebührendt. Item einhundert zwentzig sechs pfundt wegen einer korngült, so er von Hanns Leutzman sich gelöst, sodann sechzig acht pfundt vierzechen schilling für deß ratsschryber und in-
- 14) gners umbkosten und letstlichen zweyhundert zwey pfundt zwölf schilling für sinen imme biß zum ersten rechtstag verloffene umbkosten thut alleß zusammen vierzechen thußent achthundert zwentzig fünf pfundt sechs schilling angesprochen umb welliche summa gedachter
- 15) Wilhelm Escher ermeltem herr statthalter Zur Lauben nit allein obgeschriben grichtsherligkheit sampt dem Bühel verschriben, sonder imme nach verners die boden- und grundtzinß uf der Schwendenhoff, so jerlichen sechszechen müt kernen, zwey malter haber züricher meßgschau
- 16) und wehrung, item zwey huner und zu osteren einhundert eyger ertragendt, und dan vier müt kernen jerlicher gült zu Esch verpfent und imme hierumb die darüber lutenden brief, sigel, gevarsammen und urbar pfandtswyß hinderlegt und zugestellt. Item verner
- 17) die holtzgrechtigckheit zu Ringlickhen, da inhabern derselbigen verschrybung, alle jar imm Ringlickher holtz zehen claften buochi holtz (gegen erhaltung eines bosters) hauwen zelaßen befuogt. Darumb aber die hierüber lutenden gwardsammenen hinder Wylandt Meyses,
- 18) Heinrich Krammers selligen erben, umb zweyhundert sibentzig zwey pfundt in pfandtswyß gelegt sind. Und obglych wol ermelt Wilhelm Eschers hußfrau craft ires hürathbriefs zu obgemelter grichtsherligkheit und etlichen übrigen eigenden gueteren, die
- 19) vordristen recht inhaben vermüget, diewyl aber angezogne grichtsherligkheit weder iro nach jemanden anderem formlicklicherwyß und dem rechten gmeß verschriben und ermeltem herren statthalter Zur Lauben wegen oberzeychneter syner anforderung
- 20) jemants rechtlichen intrag gethan. So habendt die richter deß frygen grichts vorwolernanten herren statthalter Zur Lauben erstlichen uff obgeschriben grichtsherligkheit deßglychen uf ob specificirte imme pfandtswyß hinderlegte kornengülten verwißen,
- 21) und als hierüber vernere erläuterung beschehen wer, dem anderen nach uffals rechten, vor aldt nachgahn sölte, und sömbliches widerumb der lenger nach eröffnet ward. Empot sich wolermelter herr statthalter Zur Lauben, das er vorgeschribnen Bühell,
- 22) als daruffen vierhundert pfundt hauptguts und zinnß, welliche er von Niclaus Hohenegges an sich gelöst, imm ansprach, und dan wyler sich by den oberruerten imme zuerkhenten und erpfanden umb syn uffstandt nit gnuogsamlich entheben mög, das er auch
- 23) hiemit angeregte holtzgrechtigckheit zu synen handen nemmen und die so eltern brief und sigel hetendt und imme vorgiengendt, wölte über sich nemmen nitten juden insonderheit umb syn ansprach als veer er recht hate und die uffals ordnung vermöchte einen willen
- 24) machen. Und diewyl dan under dennen, die imme nach uffals rechten nachgangen kheines gewesen, der inne dannen bieten wöllen und imme sömbliches widersprechen, ward obgemelte grichtsherligkheit Uthigkhen und Ringlickchen,
- 25) sampt derselben fällen, eerschetzen und gleßen (doch uf ußbringung und erlaugung deß lehens) deßglychen obangezogner Bühell sampt der daruff stehnden behußung und den darzu dienenden güterten mit tach, gmach, begriff, mit nagel, saat,

- 26) waat, wun, weydt, buw, strauw, grundt, gradt, stegen, wegen, waßer, waßerrechten, in- und ußgengen etc wie auch obangeregte holtzgrechtigkeit und jerliche korn und haber gülden, mit aller dißer jetzgemelter stuckhen, freyheit und grechtigkeitenn
- 27) wie gedachter Wilhelm Escher sömliches beseßen und ingehabt, auch mit nammen in aller der wyß und maß, wie das die alten lehen und kauffbrief, urbar und andre gwarsammenen ußwyßendt und zugebendt und daß jetznachmahln innweßen und verhanden ist,
- 28) wolernandtem herren statthalter Zur Lauben nach myner umbfrag mit urtheyl und raht zu und heimgesprochen auch imme uf hüt dato durch die frommen, eersammen und wyßen Rudolf Schüchzer und Rudolff Klingler als gmeyne gulten verordnete
- 29) vögt, an myn hant und deß grichtsstab gevertiget und übergeben, also und dergstalt, das er luth synes anerbietens volgnade kosten uber sich nemmen und namblichen also bar bezallen sölte drysig siben pfundt uffals umbkosten, so uf dem Bühel und auch uff
- 30) die grichtsherligkheit gelegt. Demnach sölte er, Wyland Meyster, Heinrich Krammers selligen erben, umb sechs hundert pfund, da umb sy uff den Bühel verwißen, wie auch umb ihre zweyhundert sibentzig zwey pfund, darumb innen die gwarsammenen wegen
- 31) der holtzgrechtigkeit pfantswyß hinderlegt sind, der gebühr nach einen willen machen und sich mit innen verglychen. Diße jetzermelte drey posten, so herr statthalter Zur Lauben vor imme dannen zelößen sich anerbotten, sampt den vierhundert pfunden forr
- 32) uf dem Bühel in ansprach thundt, zusammen ein thußent drühundert nün pfund und so nun diße summa zu obgeschribner syner ansprach geschlagen wird. So blybt und verstath imme obgeschribne grichtsherligkheit sampt dem Bühel wie glychfalls die holtzgrech-
- 33) tigkeit, korn und habergülden umb sechzehen thußent einhundert dryßig und vier pfundt guter der statt Zürich müntz und wehrung. Und so__ nun dem allem wie obstath nach khommen und stat gethan wirt, als dan so mag oft wol-
- 34) ermelter herr statthalter Zur Lauben obgeschribner grichtsherligkheit sampt den obstehenden übrigen stuckhen fürterhin inhaben, besitzen, nutzen, nießen, versetzen, verkhauffen, verthuschen und in allweg darmit handeln, schalten, walten, thun und laßen, als
- 35) mit andrem synem haab und guthe. Alleß nach aller syner nothurfs, willen und gefallen und sonderlichen in des stuckh, inmaßen das hieob vermeldet ist, mit synes freyheit, erhafte und grechtigkeit, wie sölliches die vorgehende besitzern ingehabt, beseßen, genutzet unnd
- 36) gnoßen habendt, von anderen gmeynen schuldtvorderen, so dißerem brief nit ynverlybt, daran ungesumbt und unverhinderet, doch aber obermelter Lehenschaft unschädlich und unnachtheylig. Alles in craft und urkhundt diß brieffs, daran ich,
- 37) der schultheyß, myn eigen insigel von grichts wegen ofenlich gehenckt hab, der geben ist uf denn vierten tag novembris, als man zalt nach Christi geburts sechszehenhundert und dryzehen jare. Hierby warendt die edlen, frommen,
- 38) ehrenvesten, fürnemmen und wyßen herren Hans Heinrich Zieglers, Beat Hirzell, Allexander Kubli, Hans Lienhart Holtzhalb, Conradt Kambli, Heinrich von Scheniß, Hans Rudolff Leüw und Hans Jacob Burghhart, all burger unnd inß freygen
- 39) gerichts der stadt Zürich.

10.7.8. Transkription StAZH W I 18.4, Nr. 85

25. Dezember 1613

Lehenbrief der Vogtei Uitikon von Bürgermeister Zürichs an Zurlauben.

- 1) Ich, Leonhard Holtzhalb, diser zyt burgermeister der statt Zürich, thuon khundt menigklichem mit diserm
- 2) brief, das für mich khommen ist der fromm, ehrenvest, wyß Jacob Muoss, dess raths und alter seckelmeister der statt Zug,
- 3) offnet und erscheint vor mir, wie den edlen, ehrenvesten, fürsichtigen, wysen Conraten Zur Lauben, des Raths und statt-
- 4) halter zuo Zug und Wilhelm Eschers, burgers zuo Zürich, uffalshandlung angefallen were, die vogty zuo Ütikon über lüth und
- 5) guot und benantlich mit allen rechten, fryheiten, ehehaffte und zuogehördt, so jerlich gulte vier mütt und zwey viertel fäsen, einlif
- 6) mütt haber, einliff schilling und zwen haller, alles Zürcher mäß, müntz und werschafft. Und wann nun söllliche vogty
- 7) von der statt Zürich als irer grafschafft Kyburg wegen lehen were, bete er mich mit flyss, das ich ime dieselbe vogty mit all-

- 8) er zuogehördt, im nammen obstadt, zuo einem lehen zuoverlyhen geruochte. Also uff syn bitt und uss bevelch myner herren, der
- 9) rethen der statt Zürich, hab ich ime als lehenträger gedachts statthalters Zur Lauben bemelte vogty, wie die hirob befriff-
- 10) en, mit aller gerechtigkeit, eheschaffte, fryheit, auch mit aller zuogehörung, nutzung und gruesamme darzuo und darin von rechts und
- 11) alter gewohnheit gehörendt, zuo einem rechten lehen gelichen und lychen ime auch also hiemit wüssentlich inn crafft diss briefs,
- 12) was ich ime von rechts und der statt Zürich, auch ir graffschaft Kyburg, wegen daran zuo lyhen hab, lyhen soll und mag. Söll-
- 13) ichs innzuohaben, zuo besitzen, zuo nutzen und zuo niessen, zuo besetzen und zuo entsetzen, wie lehens- und landsrecht ist. Der
- 14) genant Jacob Muoß hatt auch daruf innammen obstadt inn myn hand by synem guoten thrüwen an eydtswyse gelobt und versprochen,
- 15) mynen herren von Zürich von diss lehens wegen gethrüw, dienstlich und gewertig zesind und alles das zethuond, so ein ge-
- 16) thrüwer lehenman und trager synen lehenheren von billigkeit wegen schuldig und pflichtig ist. und ob er einiche lehen
- 17) wüsste oder fürer verneme, so von der statt Zürich, iren grafschafften ald herrschafften lehen und nit empfangen weren,
- 18) söllichs mir oder dem so ir zuo zyten burgermeister Zürich ist fürzebringen und zeoffnen, alles nach lehensrecht ge-
- 19) thrüwlich und ungefährlich. Und dass zuo wahren urkundt so hab ich, obgenanter Leonhard Holtzhalb, burger-
- 20) meister, myn eigen insigel offentlich gehenckt an disern brief, der geben ist den fünf und zwentzigsten tag Christmonatz
- 21) von der geburt Christi unnsers lieben hern gezalt einthusent sechshundert und dryzechen jare.

10.7.9. Transkription AH 75/189 (ed. 75/84)

26. Dezember 1613

Abrechnung von Steiner an Zurlauben wegen Uitikon

- 1) Uff den 26. december anno 1613 jar über-
- 2) schickt ich heren stathalter Zur Lauben von Zug
- 3) durch seinen potten an gelt wie volget und
- 4) rächt zelt:

5-10 Aufzählung des versch. Münzes, Umrechnung in Kronen. insgesamt 160 Kronen.

- 11) Insonderß günstiger erender her disere 100 kronnen schick
- 12) ich dem heren unnd lich ime diß gelt unnd dem
- 13) Meyenberg wie auch seiner hußfrauwen [Eva Zürcher] (nit). Wie wol
- 14) ich die über schickte pfandnt behalten bis uff deß
- 15) heren zusammenkunfft, gliiepts gott sol beschechen in 14 [Tagen],
- 16) dan der herr [franz] ambasator von Sollothurn wirdt sein
- 17) in Ridt haben alhie [in Zürich] den 9. Jenner 1614 alten collenders.
- 18) Waß dan die überigen 100 *kronen*(?) antrifft, die werdenth
- 19) auch sein richtigkeit haben, die verglichung halber
- 20) Ütticken hat wol blatz bis uff obgmelte zit. In der-
- 21) selbigen zit wirdt der her noch wol zu duon über-
- 22) komen mit Wilhelm Escher, ob er der blatz rumdt.
- 23) Doch wirdt deß heren pöten mundtlichen können
- 24) bricht geben. Deß Studerß halber unnd versoffen
- 25) wesen ist nüt nüwes, allein khan ich nit unnderlasen
- 26) sonder den heren brichten, das ich uff den heren harin

- 27) an barem gelt geben gen Frauenfelt unnd uff ettlichen
- 28) reisen gen Zug thut 15 1/2 gl . Sonsten im übrigen wo
- 29) ich dem Heren waß liebe dienst unnd fruntschafft
- 30) kan bewisen unnd erzeigen nit allein gutwillig
- 31) sonder schuldig. damit dem lieben gott wölle
- 32) befehlende. Datum so stat in *zügen*.
- 33) Der Hans Peter Steiner.

10.7.10. Transkription AH 154/252f (ed. 154/163)

5. Februar 1614

Vertrag zwischen Konrad III. Zurlauben und Hans Peter Steiner zum Verkauf der Vogtei und Gerichtsherrschaft Utikon und Ringlikon: Festgehalten sind die Vertragskonditionen, zu denen Ammann Konrad III. Zurlauben Hans Peter Steiner, von Zürich, die Vogtei und Gerichtsherrschaft Utikon und Ringlikon und alle dazugehörenden Rechte verkauft. Erwähnt werden Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich sowie die Grafschaft Kyburg.

- 1) Ich, Cuonrat Zur Lauben, aman Zug, bekhënn unnd thun
- 2) khundt mēngklichem mit dißerem brieff, das ich umb
- 3) beßer mys, auch myner ehrben nutzes, frommen und
- 4) gelegenheit eines ufrēchten, stedten, vesten, ewig
- 5) bestendigen kaufs zum chreftigisten aller nēchsten
- 6) ver kauff unnd hiermit inn chraft dis briefs dem
- 7) fromen unnd vesten herren Hanns Peter Steinner, burgeren
- 8) der statt Zürich, synen ehrben und nachkommen wyßent
- 9) unnd wolbedachtich zu kauffen geben myn vogtyg unnd
- 10) grichtsherrlichkeit zu Ütigkon, so sich erstregkt bis an
- 11) das malefitz, auch so oft hüßer ald güter, es syge
- 12) inn holtz oder vëlld verkaufe oder verēnndert
- 13) werden, die selben allwegen umb denn driten pfening
- 14) ehrschetzig sindt. Deßglichen die darzu diennende
- 15) vogtyg unnd grichtsherrlichkeit zu Ringlickhon, sampt
- 16) beider theilen vogtstühren, abzügen, bußen, fëllen
- 17) unnd gleßen, inmaßen so woll die deßwegen uff
- 18) gerichten alten urbar, als auch an beiden orten über
- 19) lüth unnd über gutt habende lächen. Deßglychen
- 20) anndere brieff unnd sigell, sölliches alles vermögend
- 21) und zu gebend, fherners mynen infanng, genannt
- 22) der Büchell, begryft ein behußung unnd hofstatt,
- 23) schür unnd garten, desglychen zu rings umb
- 24) ungefarr nün jucharten acher, wie dann dis alles
- 25) inn dorff Ütigkhon glegen. So danne die holtzgrēchtig-
- 26) keiten zu Ütigkhon unnd Ringlickhon, mit namen zu
- 27) Ütigkhon die *herliche* hüw unnd zu Ringlickhon,
- 28) bsonnderbar jedes jars zechen clafter buchen holtz,
- 29) sampt überigen inn beider theillen höltzeren allen habenden
- 30) rēchtsamynen, wie söllichs inn alten urbar, rōdlen
- 31) brief und siglen auch gnuogsam erlūtheret. Unnd
- 32) bodenzins, namlich 16 müt kernen, 2 malter haber,
- 33) item zwey hūner unnd 100 eyger uf der Schwenden hoff
- 34) (p. 2) unnd vier müt kernen auch herlichen zinßes zu Esch
- 35) stahnd, mit allen dißer jetztbemēlten stugkhen, frygheiten,

36) rächt, gerächtigkeiten, auch tach, gemach, begryff
 37) undt nagel, grund, gradt, wunn, weyd, gang, waßer,
 38) waßerrechten, stäg, wäg, in- unnd ußgänngen, summa
 39) mit aller ehrhafts in unnd zugehörnunngen, wie das
 40) inn obangezognen alten urbar, lëchen auch kauffbriefffen
 41) unnd anderen besigleten gewarsaminen wytläufig
 42) erlüther. Unnd mir junngst hievor von herren burger-
 43) meister unnd radt der stat Zürich, wegen dero graf-
 44) schafft Kyburg, vermög eines lechenbriefs gelichen unnd
 45) übergeben ist. Unnd diß alles für gëntzlich fryg, unbe-
 46) schwerdt, ledig, eigen unnd überall gegen niemanden
 47) verschriben, uff söliche bißhar erzelte erlüterung
 48) ist dißer redlicher kauff zuganngen und beschëchen,
 49) umb 7000 *gulden(?)* gëlts guter der stat Zürich müntz unnd
 50) werung, umb weliche summa ermëlter herr köüffer
 51) mich glych inn puncto nach gutem mynem bemügen vollkommen
 52) contentiert, ußricht unnd erzalt hat, das ich deßhalb für
 53) mich unnd mine ehrben *imme* herren Steiner und syne ehrben,
 54) auch wher sonnsten deßnacher quittierens bedarff, dißer
 55) kaufsumma auch aller annderen sachen für jetzt unnd alwegen
 56) gentzlich quitt seyg unnd ledig seyen.
 57) Gelob unnd versprich dargëgen für mich und myne ehrben,
 58) umb dißeren kauff unnd verkauff rechter bürg,
 59) nachwehr unnd thröster zusein unnd für alles das so
 60) demselben abgaan möchte, vollkomme ersatzung abthrag
 61) bürg unnd nachwëherschaft zuthuon, alles in mynen
 62) kosten und onne herren köüffereß schaden. Unnd
 63) dieweill nun ich mich aller rechtsame zu unnd ansprach,
 64) so ich an oftermëlte vogtyg unnd gerichtsherrlichkeiten,
 65) deßglichen an die darzu dienende behußung unnd güter,
 66) item holtzgerechtigkeiten, auch vogtstühren, erschetzen, kernnen
 67) unnd habergülltden gehebt oder khönnftig zehaben,
 68) tegewünnen unnd zeüberkommen vermeinen möchte,
 69) für mich unnd myne erben allerdinge endtzigen, verzigen
 70) unnd begeben. So sollen unnd mögend derhalben mehr
 71) benannnder herr Hannß Petter Steiner, seine ehrben unnd
 72) nachkommen sölliches alles *rüwig* innhaben, besitzen,
 73) nutzen, bewonnen, beschynen, bewerben, besetzen undt setzen,
 74) selbiges auch widerumb verkauffen, verthuschen, verlychen,
 75) summa by alweg dermit handen, schafen, schalten, walten,
 76) thun und laßen, als mit annderen iren eignen unnd
 77) bezalten gute[r], von mir, mynen ehrben unnd sonst mængkh-
 78) lichem ungesumbt, ungeirt [=unge-irrt] unnd unverhindert, alles
 79) gethrüw unnd ungefahrlich inn chraft dis briefs,
 80) welicher mit myn, fest vermelts amans Zur Lauben,
 81) für mich, myne ehrben unnd nachkommen offentlich ange-
 82) hängktem insigell verwardt, uff den 5. hornung von
 83) Christi, unnsers enig erlößers, genadenrychen
 84) gepurt gezalt ein thußent sechshundert unnd vierzechen
 85) jaren.

10.7.11. Transkription StAZH W I 18.4, Nr. 86

6. April 1614

Lehenbrief zu Uitikon, von Bürgermeister Zürichs an Peter Steiner, erwähnt die Umstände des Kaufs nicht genauer.

- 1) Ich, Hanns Rudolf Rahn, diser zyt burgermeister der statt Zürich, thuon khundt menigklichem mit diserm brief, das für mich khommen ist
- 2) der ehrenvest Hans Peter Seiten, burger der statt Zürich, offnet und erscheint vor mir, wie imm von herrn Conraten Zur Lauben uss raths und statthaltern zuo
- 3) Zug kauffswyß angefallen were die vogty zuo Ütikon über lüth und guot und benantlich mit allen rechten, fryheiten, ehehaffte und zuogehörd. So jerlich gulte vier mütt und
- 4) zwey viertel *fasen*, einlif müt haber, einlif schilling und zwen haller, alles Züricher mäß, müntz und werschafft. Und wann nun sölliche vogty von der statt
- 5) Zürich als irer graffschafft Kyburg wegen lehen were, bete er mich mit flyss, das ich ime dieselbe vogty mit aller zuogehördt zuo einem lehen zuo verlychen geruochte.
- 6) Also uff syn bitt und uss bevelch myner herren, der rethen der statt Zürich, hab ich ime bemelte vogty, wie die hierob begriffen, mit aller gerechtigkeit, ehehaffte, fryheit, auch mit
- 7) aller zuohörung, nutzung und geniesamme darzuo und darin von rechts und alter gewonheit gehörende zuo einem rechten lehen gelichen und lychen ime auch also hiemit wüss-
- 8) entlich inn crafft diss briefs, was ich ime von rechts und der statt Zürich wegen daran zuo lyhen hab, lyhen soll und mag. Söllichs inn zuo haben, zuo besitzen, zuo nutzen
- 9) und zuo niessen, zuo besetzen und zuo besitzen, wie lehens- und landtsrecht ist. Der genant Hans Peter Steiner hatt auch darauf inn myn hand by synem guoten thrüw-
- 10) en an eydtstatt gelobt und versprochen, mynen herren von Zürich von diß lehens wegen gethrüw, dienstlich und gewertig zesind und alles das zethuond, so ein ge-
- 11) thrüwer, lehenman synem lehenhern von billichkeit wegen schuldig und pflichtig ist. Und ob er einiche lehen wisste oder fürer vernemen, so von der statt Zürich,
- 12) iren graffschafften ald herrschafften lehen und nit empfangen weren, söllichs mir oder dem so ir zun zyten burgermeister Zürich ist, fürzebringen und zoeffnenn.
- 13) Alles nach lehensrecht gethrüwlich und ungefährlich. Und dess zuo wahren urkhundt so hab ich, obgenannter Hans Ruodolf Rahn, burgermeister-
- 14) er, myn eigen insigel offentlich gehänckt an disern brief, der geben ist mitwuchs den sechsten tag aprellens, von der geburt
- 15) Christi unnsers lieben herrn gezalt einthußent sechshundert unnd vierzechen jare.

10.7.12. Transkription StAZH W I 18.4, Nr. 87

6. April 1614

Kauf- und Fertigungsbrief zu Uitikon, von Zurlauben an Peter Steiner.

- 1) Ich, Conrat Zur Louben, amman der stat unnd ampt Zug, bekehenn hiemit mänigklichen, daß ich besseren mynes hußes unnd glägenheit
- 2) wägen eineß ufrechten, bestendigen, ewigen khauffs dem edelvesten, fürnämnen, wysen herren Hanns Peter Steiner, burgeren der stat Zürich, syner erben unnd nachkommen
- 3) wüssend unnd wolbedächtlich verkhaufft hab mein vogtyg unnd grichts herrligkheit zue Utikhon unnd Ringlikhon, sambt einem infang genant der Bühel, begriff ein behusung
- 4) unnd hooffstath, schür unnd garten. Item zur rings umb ohngefahr nün jucharten ackher, alles in seinen gwüsen marchen ußzeichnet. Item die dar zue dienenden grundt und boden-
- 5) zinsen, namlicher sechs zechen müth khernen, zwey malter haber, zwey huener, hundert eyer ufm Schwenden hooff unnd vier müt jhernen auch jährlichen zinses zur Esch stehende,
- 6) alles mit dero selben vogtstür, fählen, eheschätzen, nutzungen, ehafften, inn unnd zuegehörde, fryheit, recht unnd gerechtigkeit. Es syt in höltzer, veldt, mit tach unnd

- 7) gmach, wunn unnd waydt, wasser recht inn unnd ußgänen, überall nützit davin ußgenommen, inn wys und mas, wie daß alles am alten urbahr, lächer, kauff-
- 8) briefen unnd anderen gwahrsaminen specificiert unnd erläutert. Auch nach dißmahl in *weßen* unnd verhanden unnd *mir* jüngst hievor von einer ersamen stat grichts inn
- 9) Zürich rechtlich zuebekhendt, nach gentz von herrn burgermeistern und rath daselbst gelichen unnd übergeben inhand deßwegen ußgebrachten, ihme käuffer zuegestellten fertigung-
- 10) lächen briefs, urthellen unnd erkhandnussen unnd diß alles für fry, ledig unnd eigen. Unnd ist diser kauff zuegangen unnd beschähen umb siben thußendt guet guldin genemer der stat
- 11) Zürich müntz unnd wehrung, die er mier dann zue meinen gueten *benügen* ußgerichtet unnd bezahlt hat. Inne hiemit unnd sein erben für mich unnd mine erben in bester form quitierendt
- 12) auch mit wüßentlicher, crefftiger unnd volkhomenlicher verzychung unnd begabung aller daran gehabter fordrung, ansprachen, recht unnd gerechtigkeiten, auch deren zinß khönfftig
- 13) ich ald mein erben hieran vil oder wenig zue *suochen* und zehaben vermeinen möchten. Mit dem geding unnd rechten, daß ermelter herr Steiner und syn erben solche vogtys
- 14) unnd grichts herligkheit sambt allen obgeschribene zuegehörden unnd grechtigkeit nun mehr inhaben, nutzen, nießen, einsetzen, entsetzen unnd darmit alß mit anderen
- 15) eynen eignen guott, schalten, walten, thun und laßen sollen unnd mögendt, von mier, meinen erben oder jemanden unsert wegen ungesundt unnd *ungriet*, alles in crafft
- 16) diß briefs *abelicher* mit myn erstvermelten verkhaufens für mich, min erben und nachkommen offentlich angehenckten insigel verwahrt unnd gaben den fünfften
- 17) monats tag brachmonats, nach Christi, unsers lieben herren und sälligmachers, gnadenreichen geburt gezalt ein thusendt sechshundert unnd vier zächen jahr.

10.7.13. Transkription StAZH W I 18, 11a (b)

Dossiertitel: Berechnung der Herrschaft: 1614/21

- 1) Gerichtsherrlichkeit Uttikon vor anno 1614
- 2) Anno 1365: ist dise gerichtsherlichkeit von den
- 3) von Schönenwerd kommen an die
- 4) Glänter, von ihnen uff die
- 5) Schwenden, von disen uff die
- 6) Escheren unnd dan uff die
- 7) Steineren.

Rückseite:

- 8) 7000 gl. ... ist anno 1614 die gerichtsherrlicheit zuo Uttiken
- 9) und Ringliken erkauf worden, sambt be-
- 10) husung, schür und güteren, den jährlich darzuo
- 11) *dienenden* 20 mütt kernen, 2 malter haber,
- 12) 2 *hüner* (?) und 100 __ boden zinß, desglichen
- 13) 23 *vet* __, 2 *päsen*, 2 malter, 12 *vet* __ haber
- 14) und 16 ß an gäld vogt *stühr*. Nebent dem
- 15) ein jede hußwück __ jährlich gibt ein fasnacht-
- 16) und ein herbsthun.
- 17) 1700 gl. ... so anno 1620 die gerichtsherlichkeit Nider-Urdorff
- 18) erkauf worden, mit dem darzuo dienenden
- 19) zinß und vogt stüren, so jährlich 6 müt 3 __
- 20) kernen, 17 viertel haber, 3 *hüner*, 10 eyerm
- 21) __ pfäffer und 12 ß an *gelt*, gibt auch
- 22) jährlich ein jede huswürk __ 1 fasnacht und
- 23) 1 herbsthun.

- 24) 675 gl. ... Anno 1618 erkaufft ein gült von 9 müt kernen
25) uff dem *Lepsen* zuo Nider-Urdorff.

26) 9375 gl.

10.7.14. Teiltranskription AH 156/77 (ed. 156/47)

Einseitiger Brief von Konrad III. Zurlauben an seinen Sohn: gratuliert zur Geburt dessen Kindes und erwähnt einige andere Angelegenheiten. Am Ende berichtet er, Steiner von Zürich sei bei ihm gewesen. "Diesem will Zurlauben keinen neuen Kaufbrief geben, da er die Rats- und Gerichtserkenntnis der Stadt Zürich besitzt."

- 30) ... Der Steiner
31) ist bey mier gsyn, aber sag im
32) rund, ich gebe im khein anderen
33) kouffbrief, dann ich hab die rath-
34) und grichtts erkhandtnuß der
35) statt Zurich auch von eigener hand
36) dir ubergab geben, darby laß ich
37) es gentzlich beruewen; sye khein
38) brief kremer.

10.7.15. Transkription Beginn des Pfrund-Dokument in StAZH W I 18, 14 a (Pfrund Utitikon)

Dorsualnotiz: Die continuation der usgaab des beneficii der 40 *gulden* gewöhnlichen expectanten gelts, für unseren predicanten uff Üttikon, anno 1660.

- 1) Gründ und ursachen umb welcher willen
2) wir die collatores der kilchen Üttikon
3) widerumb anhalten thuond, für unseren
4) predicanten daselbsten, umb die continuation
5) der usgaab des beneficii der 40 *gulden* gewöhn-
6) lichen expextanten gelts.
7) Herr burgermeister,
8) hochehrende, gnedige, liebe herren.
- 9) Nachdem anno 1610 die grichtsherrligkeit Ütticken und
10) Ringlicken, in der graffschafft baden hochheit gelegen, nach
11) apfals rechten heimbegefallen herrn landtamman Zur Lauben
12) von Zug, habent hierüber unser gnedig herren be-
13) sorget, es möchte inen dises nachburen halber in obgedacht-
14) er grichtsherrligkeit, wyle er mider wertiger
15) religion *und* sunsten selbge, in den landtsfriden gelegen,
16) in religionssachen nit geringe unglegenheit entstehen.
17) Disem nun vorzebuwen und unglegenheiten zevermyd-
18) en, hat man gut befunden, wan widerumb ein privats-
19) person von unser statt, wie vordeme dahin zuo be-
20) reden were, die gedachte grichtsherrligkeit umb
21) bar gelt an sich kauffe. Und also die schuldgläubigen

- 22) irer ansprach, so sy uff selbiger zuofordern, befridigte.
- 23) Hierumb nun hat man angehalten, by *wylend* unserm ge-
 24) liebten *vater*, herr Hans Peter Steiner, seelig, und imme nit so
 25) fast zuo gmüt geführt den gnus- und nutzbarkeit,
 26) so er von disem kauff haben wurde (welcher dan
 27) *gnieslichen/gmüslichen* sehr gering), als aber die erhaltung nach-
 28) (p. 2) bürlicher einigkeit zwüschent unserm miteidgnossen und
 29) uns, wie auch die errettung nit weniger seelen, welche
 30) sonst *tychtlich* ine gefahr kommen wurdent, wan ermelte
 31) grichtsherrligkeit in obige gedachtes herrn landtammans
 32) Zur Lauben hand geriethe.
- 33) In betrachtung diser gründen nun hat gedachter unser ge-
 34) liebter herr *vater* sich lasen bereden und dise grichts-
 35) herrligkeit umb bar gelt an sich erkaufft und alle
 36) andere schuldgläubigen, so etwas uff selbiger zu forder-
 37) en, ushingelöst. Als aber hernach in besuchung der
 38) hushaltungen sich befunden, das die jugendt und auch
 39) die alten selbstn wegen abglägnen kilchgangs und
 40) sehr rucher stras (dann sy vor dennen gen Altstetten
 41) alle sonntag zur predig müstend, welches ein stund
 42) wägs von Üttikon abgelägen) in den anfängen christ-
 43) licher religion gar übel gegründet, ist hieruf us christl-
 44) lichem mitlyden unser voremelte vilgeliebt *vater* von
 45) fürnembsten herren beides christ- und weltlichen stands
 46) (wie dann sömliches nach gnuogsam bezüget herr pfarr-
 47) er Breitingers, seelig, bedencken hierüber, so in unser *wurdig*
 48) herren cantzleyg zuo finden) ersuoht worden, in ansehem ____
 49) unser *wurdig* herren, sonst grosse usgaaben disem ver-
 50) wystem und in religion- und glaubenssachen unge-
 51) gründten leüthen us dem synigen ein kilchen zebauw-
 52) en. So werde man sich also dan das predicanten *lhon*
 53) verglychen, ehe und aber solches in das werck mögen
 54) gerichtet werden, ist er von unserem Herr Gottes
 55) disem leben abgefordert worden.
- ...

10.7.16. Transkription Pfrund-Dokument in StAZH W I 44 b, S. 284

Überschrift: Pfrund Documenta 1660; Vermerk alte Signatur: A N° 10.

- 1) Historische deduction wie
- 2) des mit des liechen collatur
- 3) und pfrund Utiken, auch des 40 *Gulden*
- 4) stipendii bewart seye.
- 5) Herr Burgermeister,
- 6) hochgeachte gnädige herren, obere und vätter.

- 7) Nachdem anno 1610 die in der graffschaft Baden hochheit gelegnen
8) vogts gerechtigkeit Ütikon in auffahls rechten herr landamman
9) Zur Lauben von Zug heimgefallen und man hierüber in nicht
10) geringen sorgen gestanden, es möchte diser nachbar mideiger re-
11) ligion, deren under nicht geringe ungelegenheit, mit nammen auch
12) in glaubenssachen anrichten, haben unser gnädige herren allem unheil
13) vorzubauen bey weytum unserem vilgeehrten vatter herr Hans Peter
14) Steiner, seelig, so dick erhalten, daß er angeregte gerichtsherrlich-
15) keit (*zw hern* zu gar schlechtem seinem nutzen, um allein den
16) biderben gerichtsunterhanen zu trost) umb bar gelt an sich gezo-
17) gen und alle schuldfordere vernügt und bezahlt hat.
18) Als disere nach in der haußsuchung zu Ütikon und Ring-
19) liken sich herfür gethan, daß junge und alte, in der anfängen
20) geistlicher religion sehr übel gegründet gewesen, weilen sie got-
21) tesdiensts halber theils nacher der *pfarr* Altstetten, theils aber in
22) die filial Rieden, alle sonntag sich verfüegen sollen, daßelbe aber
23) wegen fehrnen wegs eben schlechtlich beschehen, und hier-
24) über ehrengedachter unser herr vatter, seelig, von den herren häübteren beyder
25) ständen (wie hierumb herr pfarrer Breittinger, seelig, bedenken in der
26) canzley nach zu finden sein wird) angelegenlich ersucht worden, daß
27) (p. 2) er seinen verweißten gerichtsunterthanen auß dem seinigen
28) ein kirchen bauwe, mit der vertröstung, wann werde sich des pfrund
29) halber als dann schon vergleichen, als hat er auch diß orth sich wilffähig
30) erzeigt, und rund erklärt, solchen bauw ohne langen verzug vorzu-
31) nehmen.
32) ...